



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

إرشاد الأنام إلى معرفة الأحكام

مقرر مادة أصول الفقه للفرقة الأولى بكليات الشريعة والشعب المناظرة لها
(لغير الحنفية)

إعداد

أ.د / عبد الحي عزب عبد العال
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون
بالقاهرة وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة
والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر

أ.د / محمد إبراهيم الحفناوي
أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون
بطنطا وعضو اللجنة العلمية الدائمة
لترقية أعضاء هيئة التدريس

راجع

أ.د محمد صلاح حلمي سعد
رئيس قسم أصول الفقه
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

أ.د علي حسين علي عبد النبي
وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سابقا
وأستاذ أصول الفقه بالكلية
وأمين عام لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر

رَبِّ يَسْرَ وَأَعْنِ

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده وفضله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، والمنزل عليه قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)^(١).

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاةً تكون لنا طريقاً لقربه، وتأكيداً لحبه، وباباً لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه.

وبعد: فقد شرح الله عَزَّجَلَّ صدري إلى الكتابة في بعض المواضيع المهمة التي تناولها علم أصول الفقه.

هذا العلم الذي لا يستغني عنه طالب المعرفة ومريد الحقيقة وكيف لا؟ وهو الذي يبين المناهج التي سار عليها الأئمة المجتهدون وهم يستنبطون الأحكام من الأدلة.

فهو بلا شك من أجل العلوم وأعظمها أثراً في تكوين العقل الفقهى، وهذا هو السر في أن علماء الأمة -جزاهم الله خير الجزاء- أعملوا جهدهم في فسيح مجالاته، وركبوا الصعب من أجل تحديد معالمة حتى جعلوه علماً قائماً بذاته.

وبين يدي القارئ الكريم مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالحكم الشرعي، وفقني الله وحده وأعانني على كتابتها، فإن أصبت فالحمد لله هو صاحب الفضل، وإن كانت الأخرى فما أكثر هفوات النفس ومساوئها، وعزائي حينئذ أن القصد هو وجه الله.

أسأله سبحانه أن ينفع به، وأن يجعل هذه السطور في كفة حسناتي يوم القيامة. وما من كاتبٍ إلا سيبلى ** ويبقى الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بخطك غير شيء ** يسرُّك في القيامة أن تراه

هذا: وآخر دعوانا أن لله رب العالمين.

دكتور/ محمد إبراهيم الحضاوي

(١) سورة النحل آية ٤٤.

نشأة علم أصول الفقه وتدوينه

الدارس لتاريخ التشريع في مراحل المختلفة يجد أن الوحي الإلهي بقسميه: المتلوّ وهو القرآن، وغير المتلوّ وهو السنة - كان مصدر التشريع في عصر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم تكن هناك ضرورة تدعوه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى وضع قواعد وأسس يسير عليها في تشريعاته. فإذا طرأ ما يقتضي تشريعاً في خصومة أو واقعة أو سؤال أو استفتاء، وأوحى الله عزَّوجلَّ إلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بآية أو آيات فيها حكم ما أريد معرفة حكمه، بلغ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أُوحيَ إليه وكان شرعاً واجب الاتباع وإذا طرأ ما يقتضي تشريعاً ولم ينزل قرآن يبين الحكم، ولكن الله عزَّوجلَّ ألهمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكم؛ اجتهد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التعبير عنه بقوله أو فعله أو تقريره.

فهذا الحكم حكم إلهي ليس له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه إلا التعبير عنه، وإذا طرأ ما يقتضي تشريعاً، ولم ينزل قرآن بين الحكم، ولم يلهمه الله اجتهد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في معرفة الحكم والتعبير عنه.

وهذا الحكم إن كان صواباً أقرّه الله عليه، وإن كان غير ذلك بين الله عزَّوجلَّ له الصواب^(١).

ومن أمثلة ذلك:

حادث افتداء أسرى بدر، فقد وقع في أيدي المسلمين سبعون أسيراً من المشركين، ولم يكن قد شرع حكم الأسرى. فاجتهد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستشار أصحابه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فيما يفعل بهم.

فأشار عليه أبو بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأخذ الفدية منهم وقال: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك.

وأشار عمر الفاروق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بقتلهم، وقال: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك من

(١) وقوع الاجتهاد من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحدثت عنه بإفاضة في كتابنا (تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والإفتاء).

بلدك فاضرب أعناقهم، هؤلاء أئمة الكفر، والله أغناك عن الفداء^(١).

وقد أدى اجتهاده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الأخذ برأي الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقبل منهم الفداء، فنزل الوحي معاتباً النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومبشراً وجه الصواب، قال تعالى: (مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)^(٢).

أما التشريع في عصر الخلفاء الراشدين والذي يبدأ بوفاة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة ١١هـ، وينتهي بوفاة الخليفة الإمام عليّ كرم الله وجهه سنة ٤٠هـ، فيلاحظ أن القرآن والسنة كانا المصدرين للتعرف على الأحكام، لأنهما جاءا باللغة العربية لغتهم، وهم أقدر الناس على تفهم ألفاظها لما كانوا يتمتعون به من قوة الذاكرة، وسرعة الخاطر، ورسوخ في الفصاحة والبلاغة، كما كانوا على دراية كبيرة بمعاني الأساليب ومقاصدها، وكيف لا؟ وقد عاصروه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسمعوا منه وتربوا على يديه وعرفوا أسباب النزول وموارد السنة.

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته مرجعهم في التشريع، وبعد لحوقه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرفيق الأعلى ترك لهم القرآن والسنة بما اشتملا عليه من أصول وقواعد كلية صالحة للبناء والتفريع في كل زمان ومكان، ولم يترك لهم فقهاً مدوناً للرجوع إليه.

وكانت طريقتهم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - في التعرف على الأحكام على النحو التالي:

- ١- النظر في القرآن الكريم الذي يعتبر عمدة الأحكام.
- ٢- النظر في السنة عندما لم يجدوا حكم ما يريدون في القرآن، قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)^(٣).
- ٣- الاجتهاد وإلحاق ما ليس فيه نص على ما فيه نص، وذلك لأنه بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظهرت للمسلمين حوادث وأقضية لم يوجد من النصوص ما يدل

(١) البداية والنهاية لابن كثير ٣/٢٩٦، وتفسير ابن كثير ٤/٣٢.

(٢) سورة الأنفال آيتا: ٦٨، ٦٧.

(٣) سورة الحشر آية: ٧.

على حكمها، فألحق الصحابة الشبيه بالشبيه، والمثل بالمثل، وسووا بينهما في الحكم، مراعين في ذلك المصالح التي راعتها الشريعة في تشريع الأحكام، ومن هنا يمكن القول إن أصول الفقه في ظل القياس كان معروفاً منذ عصر الصحابة إلا أنه كان على هيئة قضايا منشورة^(١).

وقد كتب الخليفة عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلى أبي موسى الأشعري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقال^(٢):

أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وحديث فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التماذي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشياء، ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى.

ومن أمثلة اجتهاد الصحابة:

١- قضى الإمام على كرم الله وجهه على شارب الخمر بجلده ثمانين جلدة قياساً على عقوبة القذف، قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)^(٣).

وعلى علي كرم الله وجهه هذا الحكم بقوله المشهور:

" .. إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي^(٤)، وإذا هذى افتري، وحدّ المفتري ثمانون جلدة".

٢- أفتى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في المعتدة التي تتزوج بغير مطلقها بأنها تحرم على الزوج الثاني إن دخل بها حرمة مؤبدة، وذلك معاملة لها بنقيض مقصودها وزجراً على

(١) أصول الفقه للدكتور بدران ٧، ٦.

(٢) الأشياء والنظائر لجلال الدين السيوطي ٦.

(٣) سورة النور آية ٤.

(٤) الهذيان كلام غير معقول، يقال: هذى يهذي هذياً وهذياناً: تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره- لسان العرب ٥ / ٤٦٤٥.

مخالفة أمر الله تعالى ومحافظة على النسل أخذًا بالمصالح المرسلة؛ وخالفه الإمام علي كرم الله وجهه وأفتى بأنها إذا انقضت عدتها من الأول تزوجت الآخر إن شاء تمسكًا بالبراءة الأصلية.

٣- أفتى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإرث الزوجة من زوجها الذي طلقها في مرض الموت، ولو كان موته بعد انقضاء عدتها، وذلك سدًا لذريعة الإضرار بالزوجة.

وأفتى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإرثها إذا مات وهي في العدة، فإذا انقضت عدتها فلا ميراث لها.

فالمتتبع لاجتهاد الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يرى أنه قام على أساس نظرهم إلى علل الأحكام، ورعايتهم المصلحة، ودرء المفسدة حتى أنهم لم يطبقوا بعض الأحكام المنصوص عليها لزوال علتها، مثل سهم المؤلفة قلوبهم، والذي نص عليه في آية الصدقات قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ)^(١).. الآية.

والمؤلفة قلوبهم منهم المسلم الضعيف في إيمانه، ومنهم غير المسلم الذي يخشى شره أو يرتجي إسلامه، فكان عطاؤهم من الزكاة لتقوية ضعيف الإيمان، أو اتقاء شرّ غير المسلم، أو استمالته للإسلام، وهذه هي علة الحكم بإعطائهم يوم كان المسلمون قلة وفي حالة ضعف، وفي زمن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يعط المؤلفة قلوبهم شيئاً، لأنه يرى أن علة الحكم بإعطائهم من الزكاة قد زالت، فالمسلمون - والحمد لله - كثر عددهم وقويت شوكتهم، وصارت لهم دولة قوية مرهوبة الجانب.

وهذا الإجراء من الخليفة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يعني إلغاء النص أو نسخه، وإنما يعني عدم تطبيقه لعدم توافر شروط التطبيق، ومعلوم أن عدم تطبيق النص شيء وإلغاء شيء آخر^(٢)، ومن هنا لو توافرت شروط التطبيق في أي وقت طبق النص

(١) سورة التوبة الآية ٦٠.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ٣/١٢٤؛ وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٦٦؛ والمجموع للإمام النووي ١/١٩٧، وتفسير ابن كثير ٤/١؛ وتفسير القرطبي ٤/٣٠٢٠؛ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ١٢٢.

عليهم وإلا فلا.

وربما يسأل سائل ويقول: ما دام رسول الله ﷺ قد ترك لصحابته القرآن والسنة فما سبب اختلافهم في الفتاوى؟

والجواب: أن اختلاف الفقهاء من الصحابة في هذا العصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها ما يلي:

أولاً: ذكرت أنه بعد وفاته ﷺ قد طرأت حوادث لم يرد بشأنها نص في القرآن أو في السنة، فاجتهد الصحابة في استنباط أحكامها، وكانت طرقهم في استنباط الأحكام متعددة، فتارة يستعملون القياس، وتارة يأخذون بالمصلحة أو بسد الذرائع كما تقدم.

ولا شك أن الأنظار تختلف في هذه الأساليب والآراء تتباين فيها مما يؤدي إلى وقوع الخلاف في هذه المسائل.

ثانياً: أن نصوص القرآن والسنة لم تكن نشرت بين المسلمين نشرًا عامًا يجعلها في متناول كل واحد منهم، فنصوص القرآن في أول عصر الخلفاء الراشدين كانت مدونة في صحف خاصة محفوظة في بيت الرسول ﷺ وبيوت بعض أصحابه، والسنة لم تكن مدونة في صحف أصلاً، ومن هنا كان بعضهم يعلم منها ما لا يعلمه الآخرون كما أن أحداً ما كان يستوعبها حفظاً وإنما كانت موزعة بينهم^(١).

وقد ذكرت كتب السنة أن السيدة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بلغها أن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجباً لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ^(٢) على رأسي ثلاث إفراغات^(٣).

(١) تاريخ التشريع لأستاذي إبراهيم الشهاوي ٢٤، والمدخل للدكتور عبد الكريم زيدان ١٢٨.

(٢) فرغ الماء - بالكسر - فراغاً أي انصب. مختار الصحاح ص: ٥٠٠.

(٣) أخرجه مسلم، وأحمد.

كما روي عن السيدة أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشدّ ضفر^(١) رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»^(٢).

ومن هنا يتبين لنا أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لو كان يعلم ما روته كل من السيدتين: عائشة وأم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما كان له أن يأمر النساء بنقض شعورهن عند الاغتسال. فنتيجة لاختلافهم في المراد من القرء ذهب ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ إلى القول بأن المراد من القرء هو الطهر، وعليه فتكون عدة المطلقة ثلاثة أطهار.

ثالثاً: اختلاف الصحابة في فهم النصوص ظنية الدلالة كاختلافهم في عدة المطلقة هل هي ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات؟

وقد سار على هذا الرأي مالك والشافعي وجمهور أهل المدينة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وذهب علي، وعمر، وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إلى القول بأن المراد من الطهر هو الحيض، وعليه فتكون عدة المطلقة ثلاث حيضات.

وقد سار على هذا الرأي أبو حنيفة وسفيان الثوري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا^(٣).

على أنه قد ظهر في هذا العصر مصدر آخر هو الإجماع، والذي ساعد على ظهوره أن جمهور الصحابة وخاصة المجتهدين منهم كانوا مقيمين بالمدينة، لأن الخليفة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان لا يسمح لأحدهم بمغادرة المدينة إلى الأقطار المفتوحة إلا عند الضرورة القصوى التي تتطلبها حاجة الفتح، ولم يكثر تفرقهم في الأمصار إلا في زمن الخليفة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ومن هنا كان من السهل اجتماع أهل الفقه والفتوى للتشاور، وإصدار الحكم جماعياً في المسائل.

هذا، وبعد انتهاء عصر الصحابة سار التابعون على منهاجهم، واقتفاء آثارهم

(١) ضفر - بفتح الصاد وإسكان الفاء هو المشهور.

(٢) أخرجه مسلم.

(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/١٨٤، ومغني المحتاج ٣/٣٨٥، وبداية المجتهد ٢/٨٨، ٨٩.

لكن بعد أن اتسع الفتح الإسلامي واختلط العرب بغيرهم بحكم الفتح، ودخول طوائف من أجناس مختلفة في الإسلام، من نتيجة ذلك أن ضعفت اللغة العربية ودخل فيها الكثير من المفردات والأساليب غير العربية، وفقدت الملكة اللسانية سلامتها، وكثرت الحوادث التي لم يكن لها مثل في الصدر الأول، ويطلب معرفة حكم الله فيها، خاصة أن أحكام التشريع الإسلام^d العملية جاءت في الغالب مجملة مقتصرة على القواعد الكلية، حتى يتسنى للفقهاء في كل عصر الاجتهاد واستنباط الأحكام من روح الشريعة، وتنوعت طرقهم في الاجتهاد واستنباط الأحكام، الأمر الذي نتج عنه وجود مدرستين:

- ١- مدرسة الحديث والتي غلبت وقتها على أهل المدينة.
- ٢- مدرسة الرأي والتي غلبت في هذا الوقت على أهل العراق. والخلاف بين المدرستين ليس خلافاً في الاحتجاج بالسنة، فالمدرستان متفقتان على الاحتجاج بها وإنما الخلاف في أمرين:

١- الأخذ بالرأي.

٢- تفريع المسائل بناء على هذا الرأي.

فأهل الحديث كانوا يقفون عند النصوص ولا يحددون عنها، ولا يلجأون إلى الرأي إلا عند الضرورة القصوى بل ربما توقف بعضهم عن الإفتاء بالرأي فيما لا نص فيه.

والحق أنه يرجع وقوفهم عند النصوص إلى أمرين:

الأول: كثرة ما بيدهم من آثار وقلة ما يعرض عليهم من الحوادث التي لم يكن لها مثل في عصر الخلفاء الراشدين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

الثاني: تأثرهم بطريقة شيوخهم الذين حملهم التورع والاحتياط على الوقوف عند النصوص، والتمسك بالآثار كابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

ولقد كره أصحاب مدرسة الحديث السؤال عما لا يقع لأنه قد يضطرهم إلى الإفتاء بالرأي الذي يكرهونه، فكان فقهم واقعياً لا يفتون إلا فيما يقع، وبالنصوص والآثار لا بالرأي.

أما مذهب أهل الرأي والذي شاع بين العراقيين وكان على رأسهم إبراهيم النخعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فكان يرى أن أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى العباد، وأنها بنيت على أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك المصالح، فكانوا يبحثون عن تلك العلل والمصالح التي شرعت الأحكام لأجلها، ويجعلون الحكم دائراً معها وجوداً وعدمًا.

وكانوا لا يقفون عند المسائل الواقعية يستنبطون لها الأحكام، وإنما كانوا يفرضون مسائل لم تقع، ويستخرجون لها الأحكام بآرائهم^(١)، ويرجع شيوع الرأي في العراق إلى أمرين:

الأول: تأثرهم بطريقة معلمهم الأول عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو من حزب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الأخذ بالرأي وهو الذي كان يقول: لو سلك الناس وادياً وشعباً، وسلك عمر وادياً وشعباً لسلكت وادي عمر وشعبه^(٢).

(١) كتاب الشهاوي في تاريخ التشريع ١٠٦، ١٠٧.

(٢) معلوم أن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعثه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى الكوفة وكتب إلى أهلها إني بعثت إليكم

بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه معلماً ووزيراً وأثرتكم به على نفسي فخذوا عنه.

وقد أقام بالكوفة ثلاثة عشر عاماً تقريباً يعلم أهلها القرآن، والفقه في الدين، واهتم بذلك

اهتماماً كبيراً وترتب على ذلك أنها امتلأت بالقراء والفقهاء واشتهر منهم سبعة هم:

- إبراهيم النخعي إمام مدرسة الكوفة وفقهها في عصر التابعين (ت: ٩٦ هـ).

- علقمة بن قيس النخعي (ت: ٦٢ هـ).

- الأسود بن يزيد النخعي (ت: ٧٥ هـ).

- مسروق بن الأجدع الهمداني (ت: ٦٢ هـ).

- عبيدة بن عمرو السلماني (ت: ٧٢ هـ).

- شريح بن الحارث (ت: ٨٢ هـ).

- الحارث الأعور مات في خلافة عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الثاني: أن ما كان عندهم من الأحاديث التي يعول عليها في نظرهم فليس بالنسبة إلى المسائل التي يحتاج إلى تعرف أحكامها، فكان لابد استعمال من الرأي.

وسبب قلة ما كان عندهم من الأحاديث هو شدة احتياطهم في قبول الحديث، حتى إنهم وضعوا شروطاً لقبوله لا يسلم منها إلا القليل، وذلك نتيجة شيوع وضع الأحاديث، والكذب على الرسول ﷺ.

والسبب في كثرة المسائل التي يحتاج إلى تعرف حكمها في العراق هو حضارة أهل العراق، ووجود عادات وتقاليد موروثة لأجناس مختلفة، بخلاف أهل الحجاز الذين كانوا على بداوتهم وعروبته، فالمسائل التي كانت تقع لهم كانت قليلة، وكانت الأحاديث كثيرة بالنسبة لها.

وقد اشتدت المنافسة بين المدرستين وعاب كل فريق منهم طريقة الآخر، وكثر الجدل والمناظرة بين فقهاء المدرستين كما كثرت الاشتباهاات والاحتمالات في فهم النصوص، إذ لم تبق الملكة اللسانية على سلامتها، ولأن الكثير من الفقهاء كانوا من الموالي ومن غير العرب.

ونتيجة لذلك لم يكن الاجتهاد ميسوراً لهم وبالسهولة التي كانت أيام سلفهم، وأنى لهم ذلك وهم لم يعاصروا فترة الوحي؟! كما أنه قد جد عليهم في مختلف الأمور ما لم يكن له نظير من قبل، مما أدى إلى اختلاف نظرة المجتهدين، وتباين مناهجهم واتساع هوة الخلاف الفقهى بينهم وتبع هذا أن وضحت في أقوال أئمة المذاهب الفقهية عند الاستدلال على أحكام بعض المسائل ضوابط وقواعد تتبعها الفقيه والتزمها طريقاً ومنهجاً له وأصبحت هذه القواعد محددة بعض الشيء، ومنشورة مفرقة في خلال الأحكام الفقهية، حتى أن المناظرات التي كانت تجرى بين كبار الأئمة تدور في الغالب حولها، فتناظروا في تقديم القياس على خبر الواحد، وفي جواز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، وكذلك في اعتبار الاستحسان والأخذ به عند الاستنباط، وكان هذا نواة لتكوين علم أصول الفقه وتدوينه مستقلاً عن أحكام الفروع واعتباره علماً مستقلاً بذاته^(١).

(١) مباحث الحكم عند الأصوليين ١/٤٤.

تدوين أصول الفقه وأسبابه:

مما تقدم يعلم أن قواعد أصول الفقه عرفت في عصر الصحابة، واتسعت في عهد التابعين، وكثرت في القرن الثاني الهجري عصر المذاهب الفقهية.

والحق أن أول من أبرز علم الأصول إلى الوجود ودوّنه قبل غيره من الفقهاء هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، الذي رتب أبواب هذا العلم وجمع فصوله ولم يقتصر على مبحث دون مبحث في الكتاب، وبحث في السنة وطرق إثباتها ومقامها من القرآن الكريم وبحث في الدلالات اللفظية، فتكلم في العام والخاص، والمشارك والمجمل والمبين وبحث في الإجماع وحقيقته، وضبط القياس وتكلم في الاستحسان.

وما قيل من أن غيره هو الذي دَوَّن الأصول فمردود؛ لأنه لا دليل عليه، ولأن التدوين لم يكن قد تكامل نموه في عصر الإمامين أبي حنيفة ومالك رَحِمَهُمَا اللهُ.

فإن قيل: إن معنى هذا الكلام أن الإمامين أبا حنيفة ومالكاً رَحِمَهُمَا اللهُ قد أسسا مذهبيهما على غير أصول.

قلنا: نحن نقول الشافعي رَحِمَهُ اللهُ كتب ودَوَّن، وليس أول من تكلم.

يقول ابن خلدون رَحِمَهُ اللهُ^(١):

... وكان أول من كتب فيه الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، أَملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي، والبيان والخبر والنسخ، وحكم العلة المنصوصة من القياس أھـ.

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رَحِمَهُ اللهُ^(٢):

... ولقد كان الشافعي رَحِمَهُ اللهُ جديراً بأن يكون أول من يدون ضوابط الاستنباط، فقد أوتى علماً دقيقاً باللسان العربي حتى عد في صفوف الكبار من

(١) مقدمة ابن خلدون ٤٢٠.

(٢) أصول الفقه لفضيلته ١٠، ١١.

علماء اللغة، وأوتى علم الحديث فتخرج على أعظم رجاله، وأحاط بكل أنواع الفقه في عصره، وكان عليها باختلاف العلماء من عصر الصحابة إلى عصره. وكان حريصاً كل الحرص على أن يعرف أسباب الخلاف والوجهات المختلفة التي يتجه إليها أنظار المختلفين أهد.

ويمكن تلخيص الأسباب التي دعت الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى تدوين أصول الفقه فيما يلي^(١):

١- ضعف اللسان العربي، وقصور المدارك في فهم مقاصد الشريعة بسبب اختلاط العرب بغيرهم الذين دخلوا الإسلام، الأمر الذي جعل استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها عسيراً.

٢- تجدد حوادث وقضايا لا يستطاع الوقوف على أحكامها مباشرة من القرآن والسنة، فكانت الحاجة ماسة إلى القياس للتعرف بواسطته على حكم تلك الحوادث.

٣- بعد العهد بين عصر الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، والعصر النبوي، وكثرة الوضع في أحاديث الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبب اشتداد النزاع بين مدرستي الرأي والحديث، وظهور التعارض بين بعض الأحاديث فكان لابد للمجتهد أن تتضح أمامه الأسس التي تبين له طرق قبول الحديث أو رفضه ووجوه الترجيح ومتى يكون الجمع ومتى يكون النسخ؟

٤- وجود الجدل بين أصحاب الاتجاهات المختلفة في المسائل الفقهية، فقد كانت المناقشات على أشدها بين مدرستي الحديث والرأي، وكما يقول فضيلة الشيخ عبد الغنى عبد الخالق رَحِمَهُ اللَّهُ^(٢):

... وجد الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن أهل الرأي على جانب من قوة البحث والنظر، وأنهم أصحاب حجاج ولُسن، وأهل جدال وشغب،

(١) أصول الفقه للدكتور بدران ١٢.

(٢) محاضرات في تاريخ الأصول ٤٠.

وأَنهم قد أسرفوا في الطعن على أهل الحديث وأئمتهم والخط من قدرتهم وقيمتهم، والرد على رأيهم ومذهبهم، ووجد كذلك أن جمهرة المحدثين وبخاصة من كان موجوداً في العراق منهم على شيء غير يسير: من الخمول والكل، وضعف البحث والنظر، وفساد الاستدلال والجدل، وأنهم غير قادرين - القدرة التامة - على الانتصار لمذهبهم، والدفاع عن آراءهم والرد على خصومهم، والصمود في وجوههم، بسبب عدم الإدراك الصحيح لمباحث أصول الفقه، وسوء التمييز بين الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمحمل والمبين، وما إلى ذلك من المباحث المختلفة.

لما وجد الأمر كذلك استجاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ونفع المسلمين بعلمه - إلى ما طلبه منه الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي^(١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو من أكبر محدثي العراق في وضع مؤلف جامع في أصول الفقه، يكون بمثابة دستور سليم يحتكم إليه، ويعمل بموجبه ليرتفع الخلاف بين المدرستين، ويبين كيفية الاستدلال بأدلة الشرع.

فوضع - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كتاب الرسالة الذي يُعدّ بحق أعظم أثر علمي وأجل كتاب أصولي تناول فيه شرح أهم مسائل علم الأصول.

يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٢):

لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له.

(١) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري أبو سعيد كان من أئمة حفاظ الحديث وله مصنفات تشهد له بالفضل والنبيل. ولد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سنة ١٣٥ هـ وتوفي سنة ١٩٨ هـ. راجع الإعلام للزركلي ٢/٥١٤.

(٢) الرسالة ١.

وقال أيضاً:

ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها.

وقال المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى صاحب الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(١):

قرأت كتاب الرسالة للشافعي خمسمائة مرة، ما مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى.

وقال الإمام أحمد بن حنبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ.

والحق أن الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو أول من كتب سفرًا قيمًا في علم أصول الفقه، تمثل في كتاب الرسالة إلا أنه لم يقتصر عليه، بل كتب غيره مثل: كتاب إبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم^(٢).

علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بعد موت الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سنة ٢٠٤هـ لم يقف التدوين في أصول الفقه، بل تتابع بعده التأليف في هذا الفن، وكيف لا يتتابع التأليف في هذا العلم وقد وضع الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حجر أساسه؟.

فصنف الإمام أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كتاب طاعة رسول الله، وكتاب العلل، وكتاب الناسخ والمنسوخ، كما كتب علماء الكلام، وفقهاء المذهب الحنفي.

وقد^(٣) سلك علم أصول الفقه بعد الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مسالك ذات شعب مختلفة

(١) المرجع السابق.

(٢) القول بأن الإمام الشافعي هو أول من كتب ودون علم الأصول في القرن الثاني الهجري هو القول الصحيح. وما قيل: بأن أول من وضعه هو الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ قول ضعيف لا دليل عليه، كما أنه لا دليل لمن قال إن أول من وضعه هو أبو يوسف أو محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله.

(٣) راجع أصول الفقه للشيخ أبي زهرة رَحِمَهُ اللَّهُ ص ١٤، ١٥.

كان فيها تنمية له.

ذلك أن الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد لاحظ في منهاجه الذي وضعه عن علم الأصول في كتاب «الرسالة»، وفي كتاب جماع العلم، وكتاب إبطال الاستحسان، ما يلي:

- ١- أن يكون علم الأصول ميزاناً ضابطاً لمعرفة الصحيح من الآراء من غير الصحيح.
- ٢- أن يكون قانوناً كلياً تجب معرفته ومراعاته عند استنباط الأحكام في أى عصر من العصور. وقد استخدم هذا المنهج في مناقشة آراء الفقهاء التي وجدها بين يديه شائعة منتشرة.

فناقش به آراء الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وآراء العراقيين، وآراء أبي عمرو الأوزاعي المتوفى سنة ٨٨هـ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وبذلك أخضع الآراء الفقهية لحكمة هذا القياس.

وقد قيد رَحِمَهُ اللَّهُ نفسه في الاستنباط بهذا المنهج فلم يخرج عنه قيد أنملة وبذلك كانت أصوله هذه أصول مذهبه أيضاً لا على أنها دفاع عن مذهبه بل لأنه قبل أن يخرج على الناس بهذا المذهب في العراق، ومصر قد وضع تلك الضوابط المحكمة، وسار على منهاجها.

ولهذا كانت أصول الفقه عند الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا تتجه اتجاهاً نظرياً فقط بل كانت تسير في اتجاهات نظرية وعملية.

وقد تلقى الفقهاء جميعاً ما وصل إليه الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ في تحرير أصوله بالدراسة والفحص، ولكنهم اختلفوا من بعده على اتجاهات.

فمنهم من اتجه شارحاً لأصول الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ مفصلاً لما أجمل مخرجاً عليها. ومنهم من أخذ بأكثر ما قرر وخالفه في جملة تفصيلات وزاد بعض الأصول ومن هؤلاء الحنفية، فقد أخذوا بما أخذ، وزادوا الاستحسان والعرف.

ومنهم المالكية فقد قبلوا منهاجه وزادوا عليه مخالفين إجماع أهل المدينة الذي أخذوه عن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ، وأنكره عليه الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ، والاستحسان والمصالح المرسلة،

وهما الأمران اللذان حاول هو إبطالهما.

كما زادوا عليه باب الذرائع.

وهكذا ارتضوا ما ارتضى، وخالفوه وزادوا ما لم يرتض.

ولعل أقرب المناهج إلى منهجه منهاج الحنفية في الجملة.

وكانت طرق الدراسة تختلف على ما سنبين قريباً إن شاء الله تعالى.

والحنابلة أقرب إلى المالكية من حيث عدد الينابيع التي استقوا منها مادة الفقه.

والحق أن فقهاء المذاهب الأربعة لم يخالفوا الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في الأدلة التي قررهما، وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

فهذه الأصول مجمع عليها، والزيادة عليها موضع خلاف بينه وبين أكثرهم.

والفقهاء الشافعيون تلقوا أصول إمامهم بالشرح والتوضيح، واستمرت تلك الأصول تنمو عندهم وتزداد تفصيلاً وتوضيحاً طول عصر الاجتهاد الفقهي.

وبالجملة لما رأى العلماء بعد الشافعي رَحِمَهُ اللهُ أن الغاية من وراء هذا العلم هو الوصول إلى استنباط الأحكام من الأدلة، فهناك حكم ودليل واستنباط ومستتبط، نظموا أبحاثهم في أربعة أبواب:

١- الأدلة وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

٢- الأحكام من الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة وغيرها.

٣ طريق الاستنباط وهى وجوه دلالة الأدلة.

٤- المستتبط وهو المجتهد.

غير أن الفقهاء لم تتفق كلمتهم على الاصطلاحات التي يعبرون بها عن المعاني، ولا على الطرق التى يسلكونها في مباحثهم لتفرق أقطارهم، فنتج عن ذلك وجود ثلاث طرق هي:

(أ) طريقة المتكلمين.

(ب) طريقة الحنفية.

(ج) طريقة المتأخرين.

• أولاً: طريقة المتكلمين أو الشافعية:

عرفت هذه الطريقة بطريقة الشافعية لكثرة مؤلفاتهم فيها، ولأن إمامهم الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو أول من كتب على هذه الطريقة.

كما عرفت بطريقة المتكلمين؛ لأنهم استمدوا مناهج دراستهم من علم الكلام، ولأن أكثر الكاتبيين فيها كانوا من علماء الكلام.

هذا بالإضافة إلى أن هذه الطريقة اعتاد أصحابها أن يذكروا فيها بعض المباحث الكلامية كالحسن والقبيح، وعصمة الأنبياء.

وتتميز هذه الطريقة بتحقيق المسائل تحقيقاً منطقيًا نظريًا، حيث سلك المتكلمون طريقة علماء الكلام في تقرير الأصول، وتتعيد القواعد تععيداً نظريًا يسير مع العقل والبرهان دون نظر إلى فروع المذاهب.

فكانوا يهتمون بالقواعد من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب لها أو مخالفتها وكانوا يرون أن ما أيده العقول والحجج من القواعد أثبتوه وما خالف ذلك نفوه وكانوا لا يشغلون أنفسهم بالبحث في فروع المذاهب إلا عرضاً، المهم عندهم هو الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها وإن خالفت الأصول التي دونها الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..

ومن الأدلة على ذلك أن علماء هذه الطريقة يعترفون بالإجماع السكوتي ويقولون بحجيته، مع أن الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يعترف به، ويظهر - والله أعلم - أن علماء الكلام أدخلوا بعض مواضع علم الكلام في الأصول وهم يكتبونه لأدنى ملاسة، ومن ذلك كتاباتهم عن التحسين والتقبيح العقليين وعن عصمة الأنبياء قبل النبوة^(١).

(١) المنحول ٣١٨، ولطائف الإشارات ٤٧، وإرشاد الفحول ٨٤.

وبطريقة المتكلمين التزم جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة.

على العموم تمتاز هذه الطريقة بما يلي:

١- الاهتمام الشديد بالاستدلال العقلي والتبسط في الجدل والمناظرات، فالذي تؤيده الدلائل من القواعد يثبتونه، والذي تخالفه ينفونه من غير تعصب لأي مذهب أو اتجاه.

٢- البعد عن مسائل الفروع، فكانوا لا يأخذون الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية، بل كانوا يهتمون بوضع القواعد المؤيدة بالأدلة، ولا يهتمون بعد ذلك إلى موافقة الفروع لها أو مخالفتها، وبذلك كانت أصولهم طريقاً للاستنباط، وحاكمة على الفروع الفقهية، وليست خادمة لها. لهذا لم يذكروا في كتبهم شيئاً من تلك الفروع إلا ما كان على سبيل الإيضاح والتمثيل.

الكتب التي وضعت على طريقة المتكلمين:

يلاحظ أن من أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين ما يلي:

١- التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد للقاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ هـ.

وقد اختصره في كتاب التقريب والإرشاد المتوسط والصغير.

قال الإمام ابن السبكي رَحِمَهُ اللهُ^(١):

وهو أجلُّ كتب الأصول، والذي بين أيدينا منه هو المختصر الصغير، ويبلغ أربعة مجلدات، ويحكي أن أصله كان في اثني عشر مجلداً ولم نطلع عليه. اهـ.

وكذلك اختصره إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة ٤٧٨ هـ وسماه التلخيص.

٢- القواطع للإمام الجليل أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني المتوفى سنة ٤٨٩ هـ.

(١) مقدمة المنحول ٧.

قال الإمام ابن السبكي رَحِمَهُ اللهُ^(١):

لا أعرف في أصول الفقه أحسن من كُتَّاب القواطع ولا أجمع.

- ٣- اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ.
 - ٤- البرهان للإمام الحرمين الجويني المتوفى سنة ٤٧٨ هـ.
 - ٥- عُدَّة العالم والطريق السالم للإمام أبي نصر أحمد بن جعفر بن الصباغ المتوفى سنة ٤٧٧ هـ.
 - ٦- شرح الكفاية للقاضي أبي الطيب الطبري طاهر بن عبدالله المتوفى سنة ٤٥٠ هـ.
 - ٧- العمدة للقاضي عبد الجبار المتوفى سنة ٤١٥ هـ.
 - ٨- المعتمد لأبي الحسين البصري المتوفى سنة ٤٣٦ هـ.
 - ٩- المستصفى لحجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ.
 - ١٠- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لحجة الإسلام أيضاً.
 - ١١- المنخول من تعليقات الأصول لحجة الإسلام كذلك.
- وقد انتهى مجموع هذه الكتب إلى أربعة كتب عليها المعول وكان كل ما بعدها

مقتبسا منها وهي:

- ١- العمدة للقاضي عبد الجبار المتوفى سنة ٤١٥ هـ.
 - ٢- المعتمد لأبي الحسين البصري، المتوفى سنة ٤٣٦ هـ.
 - ٣- البرهان للإمام الحرمين المتوفى ٤٧٨ هـ.
 - ٤- المستصفى لحجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ.
- وقد قام بجمع هذه الكتب وتلخيصها الإمامان فخر الدين الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ في كتابه «المحصول»، وسيف الدين الآمدي المتوفى سنة ٦٣١ هـ في كتابه

(١) طبقات الشافعية ٥/٣٤٣.

الإحكام في أصول الأحكام.

وقد عني العلماء بعدهما بهذين الكتابين وتوالت عليهما الاختصارات والشروح والتعليقات.

فشرح المحصول كل من^(١):

شهاب الدين القرافي المتوفى سنة ٦٨٤ هـ.

وشمس الدين الأصبهاني المتوفى سنة ٧٤٩ هـ.

وقام باختصاره كل من: الإمام تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي من تلاميذ فخر الدين الرازي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ في كتاب سماه الحاصل، والإمام سراج الدين محمد بن أبي بكر الأرموي المتوفى سنة ٦٧٢ هـ في كتاب سماه التحصيل.

وقد أخذ^(٢) الإمام البيضاوي المتوفى سنة ٦٨٥ هـ كتابه «المنهاج» من الحاصل لتاج الدين الأرموي.

وقد توالت الشروح على منهاج البيضاوي فشرحه خلق كثير منهم:

١- الإمام تقى الدين السبكي المتوفى سنة ٧٥٦ هـ في كتابه الموسوم: الإبهاج بشرح المنهاج، وصل فيه إلى مقدمة الواجب، ثم أتم شرحه ابنه الإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ.

٢- الإمام جمال الدين الإسنوي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ في كتابه الموسوم: نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول.

٣- الإمام محمد بن الحسن البدخشي في كتاب سماه: منهاج العقول في شرح منهاج الأصول.

أما كتاب الإحكام للآمدي فقد اختصره هو في كتاب سماه "منتهى السؤل"، كما

(١) انظر مقدمة الدكتور محمد هيتو لكتاب المنحول ٧- ١٠.

(٢) نهاية السؤل ٨/ ١٠.

اختصره الإمام أبو عمر عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة ٦٤٦ هـ، ثم اختصر المنتهى في كتاب سماه "مختصر المنتهى" الذي قام بشرحه عدد غير قليل من العلماء منهم:

- ١- الإمام شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني المتوفى سنة ٧٤٩ هـ.
- ٢- الإمام عضد الدين الإيجي المتوفى سنة ٧٥٦ هـ، وعلى الشرح حاشية للإمام سعد الدين التفتازاني.
- ٣- الإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ في كتاب (رفع الحاجب).

• ثانياً: طريقة الحنفية أو الفقهاء:

هذه الطريقة عرفت بطريقة الحنفية لأن فقهاءهم هم الذين التزموا التأليف بها، كما عرفت بطريقة الفقهاء بسبب أنها نتاج كتاباتهم^(١).

وقد استمد الحنفية أصول فقهم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب الحنفي، وذلك لأن أئمة هذا المذهب لم يتركوا قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لتلاميذه، وإنما ورثوهم بعض القواعد المنتورة في ثنايا الفروع، فعمدوا إلى تلك الفروع يؤلفونها إلى مجاميع يوحد بينها التشابه ثم يستنبطون منها القواعد والضوابط لتكون سلاحاً لهم حين الجدل والمناظرة وعوناً لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يعرض لها أئمتهم في اجتهاداتهم السابقة^(٢).

وكانوا يشكلون القاعدة على وفق الفرع الفقهي إن اختلفت معه.

فلو وضعوا قاعدة أصولية بناء على الفروع الفقهية، ثم ظهر فرع فقهي يخالف هذه القاعدة، فإنهم في هذه الحالة يقومون بتشكيل القاعدة تشكيلاً يناسب هذا الفرع، ولهذا كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الحنفية.

(١) راجع: غاية الوصول لأخينا الاستاذ الدكتور/ جلال عبد الرحمن ص ٩٥.

(٢) راجع أصول الفقه للشيخ محمد مصطفى شلبي من ٤٠

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي ^(١).

١- قرر الحنفية في كتبهم أن المشترك لا يعم، على معنى أنه إذا ورد في تركيب من التراكيب فإنه لا يراد به سائر معانيه التي وضع لها بأوضاع متعددة؛ كلفظ (المولى) فإنه مشترك بين المعتق - بكسر التاء - والمعتق - بفتح التاء.

وكلفظ (العين) فإنها موضوعة عند العرب للعين الباصرة، وللذهب وللجاسوس، فلا يصح أن تقول: رأيت عيناً، وتريد أنك رأيت جاسوساً، وذهباً، وعينا باصرة.

ومثل ذلك أيضاً لفظ (القرء) فإنه موضوع للحيض والطهر.

وقاعدة (المشترك لا يعم) لم تنقل عن إمام من أئمة الحنفية، وإنما أخذها بعض علماء المذهب من بعض الفروع الفقهية، كقولهم في الوصية "لو أوصى لمواليه وكان للموصي موالٍ أعلن وموالٍ أسفلون؛ بطلت الوصية إذا مات الموصي قبل البيان".

وهذا البطلان سببه أن لفظ الموالى مشترك بين المعتقين - بكسر التاء - ويقال لهم موال أعلن وبين المعتقين - بفتح التاء - ويقال لهم موال أسفلون، ولا يصح حمل اللفظ على النوعين معاً، كما لا يصح حمله على واحد منهما بعينه؛ لأنه ترجيح بلا مرجح.

ففهم العلماء من ذلك أن المشترك لا يعم عند أئمتهم، وجعلوها قاعدة من قواعدهم الأصولية.

وعندما رأى بعض علماء الحنفية أن القاعدة بهذا الشكل لا تتلاءم مع بعض الفروع الفقهية الأخرى المقررة في المذهب؛ كقولهم في مسائل الأيمان: لو قال شخص لآخر: "والله لا أكلم مولاك وكان للمخاطب موال أعلن وأسفلون، فكلّم واحداً منهم؛ حنث".

فالحكم بالحنث بكلام أي واحد من الموالى لا يجيء إلا إذا كان لفظ المولى

(١) راجع تيسير التحرير ٢٢٥/١، وأصول الفقه للخضري ص ٥، ٦، وأصول الفقه لزكى الدين شعبان ص ١٥، وأصول الفقه لمصطفى شلبي ٤١، وأصول الفقه لبدران أبي العينين ص ١٧.

مستعملاً في هذه الصورة في معنييه معاً، ومعنى هذا أن المشترك يفيد العموم، وهذا يتنافى مع القاعدة المذكورة "المشترك لا يعم".

من أجل ذلك أعاد بعض العلماء تشكيل القاعدة فقال: (المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد نفي) بمعنى أن المشترك يفيد العموم إذا تقدمه نفي كمسألة اليمين المذكورة، ولا يفيد في الإثبات.

٢- حين قرر الحنفية أن اللفظ لا يستعمل في حقيقته ومجازه معاً، والمشارك لا يستعمل إلا في معنى واحد من معانيه - كما تقدم - وجدوا من فروع مذهبهم أن الابن يحرم عليه أن يتزوج بمن زنى بها أبوه بدليل قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء)^(١)، فإن النكاح معناه الوطء.

وقد استدلووا بالآية نفسها على حرمة زوجة الأب على ابنه متى عقد عليها الأب مفسرين النكاح بالعقد.

والنكاح إما حقيقة في أحد المعنيين مجاز في الآخر، أو مشترك بينهما. لذلك لجأوا إلى تعديل القاعدة فقالوا: لا مانع من استعمال اللفظ في حقيقته، ومجازه، أو في معنييه إذا كان مشتركاً متى كان ذلك في سياق النفي. وهذا التعديل إنما هو من أجل أن تتسق القاعدة مع ما نقل عن الأئمة من أحكام.

ما تمتاز به هذه الطريقة:

هذه الطريقة تبدو في ظاهر الأمر قليلة الجدوى والفائدة لأنها دفاع عن مذهب معين إلا أنها في الحقيقة والواقع قد كان لها أثر عظيم في التفكير الفقهي وذلك لما يلي^(٢):

١- أن دراسة الأصول على ذلك النحو تعتبر دراسة فقهية كلية مقارنة، لذلك قال العلماء إن هذه الطريقة أقرب إلى الفقه من طريقة المتكلمين لأنها تربط الفروع

(١) سورة النساء: آية ٢٢.

(٢) راجع: أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٧، ١٨، وغاية الوصول للدكتور جلال من ٩٨.

بأصولها، وتيسر طريق الاستنباط لمن أراد السير في طريق أئمتهم.

٢- أن القواعد الأصولية فيها تابعة للفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب فما كان من القواعد موافقاً لما نقل عن الأئمة أقروه، وما كان مخالفاً تركوه.

لذلك قال العلماء إن الحنفية فرعوا ثم قعدوا، والمتكلمين قعدوا ثم فرعوا.

٣- أن المؤلفين وفق هذه الطريقة قد يجعلون من فرع فقهى قاعدة قائمة بذاتها. فهم إذا قعدوا أصلاً أو قاعدة بعد تتبع الفروع المروية عن أئمتهم، ثم وجدوا فرعاً يخرج عن هذا الأصل جعلوا من الفرع أصلاً وقاعدة قائمة بذاتها، أو تكلفوا بتشكيله لكيلا يخرج عما توصلوا إليه من أصول، وربما أضافوا إلى القاعدة قيوداً جديدة بحيث تشمل كل الفروع المعارضة.

الكتب التي ألفت على طريقة الحنفية:

من أهم الكتب التي صنفت على طريقة الحنفية ما يلي:

- ١ - مآخذ الشرائع للإمام أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة ٣٣٠هـ.
- ٢ - أصول الإمام أبي الحسن الكرخي المتوفى سنة ٣٤٠هـ.
- ٣ - أصول الجصاص للإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي المتوفى سنة ٣٧٠هـ.
- ٤ - تقويم الأدلة لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠هـ.
- ٥ - أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة ٤٨٣هـ.

• **ثالثاً: طريقة المتأخرين:**

تتكون هذه الطريقة من علماء الحنفية وبعض الشافعية، وتمتاز هذه الطريقة بأنها قامت بالجمع بين الطريقتين المتقدمتين، أعني طريقة المتكلمين والحنفية حيث اهتمت بتحقيق القواعد الأصولية وتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها وذلك ليكون العلم محصلاً للفائدتين فائدة خدمة الفقه بتطبيق القواعد الأصولية على مسائله وربطها بها وفائدة تحقيق القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها.

ومن أهم الكتب المصنفة على هذه الطريقة ما يلي:

- ١- كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الشهير بابن الساعاتي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤هـ.
- ٢- التحرير للكمال بن الهمام المتوفى سنة ٨٦١ هـ، وقد قام بشرحه تلميذه محمد بن أمير الحاج المتوفى سنة ٨٧٩ هـ في كتاب سماه: التقرير والتحرير.
- كما شرحه أيضاً محمد بن أمين المعروف بأمير بادشاه المتوفى سنة ٩٧٢هـ في كتابه الموسوم: تيسير التحرير.
- ٣- جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة ٧٧١ هـ، وقد قال رَحِمَهُ اللهُ في مقدمته: إنه جمعه من زهاء^(١) مائة مصنف. وقد قام بشرحه الإمام جلال الدين المحلي المتوفى سنة ٨٦٤ هـ، والإمام بدر الدين الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤هـ في كتابه تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع.
- ٤- مُسَلَّمُ الثبوت لمحِب الدين بن عبد الشكور المتوفى سنة ١١١٩هـ، وهو من أدق كتب المتأخرين وقد قام بشرحه العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري في كتاب سماه: فواتح الرَّحْمَتِ.
- وطريقة المتأخرين هذه وإن خدمت المكتبة الأصولية خدمة كبيرة إلا أنه يؤخذ على المؤلفين لهذه الكتب في العصور المتأخرة أنهم كتبوها بلغة دقيقة وعبارات موجزة، فلا يستطيع الاستفادة منها إلا مَنْ مرّن على قراءتها وكان على علم بقواعد هذا العلم.
- ومن أراد الوقوف على هذه الحقيقة فليطلع على كتاب (التحرير) لابن الهمام فإنه بدون شرح يعزّ فهم الكثير منه.
- ثم إنهم مع هذا جعلوا علم الأصول ميداناً للجدل، والمناظرة والمناقشات اللفظية وبعّدوا به عن المقصود منه وهو الوصول إلى فهم الأحكام من الأدلة الشرعية.
- ولكننا مع هذا لا ننكر لهؤلاء العلماء، فضلهم ولا نبخسهم حقهم، فلولا أن الله

(١) زهاء الشيء قدره، يقال هم زهاء مائة، بضم الزاي وكسرهما، أي قدرها - لسان العرب ٣/١٨٨٤.

تعالى قيّضهم للقيام بهذا العمل الجليل لفقدنا ثروة عظيمة لا يمكن تعويضها.

هذا وقد انفرد الإمام أبو إسحاق الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ المتوفى سنة ٧٩٠هـ بطريقة في التأليف لم يُسبق بها وذلك في كتابه الموافقات، حيث اهتم بالأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع.

يقول الشيخ محمد الخضري رَحِمَهُ اللهُ^(١):

.. ومن الغريب أنه على كثرة ما كتب في أصول الفقه لم يعن أحد بالكتابة في الأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع وهي التي تكون أساساً لدليل القياس، لأن هذا الدليل روحه العلل المعبرة شرعاً، وهذه العلل منها ما نص الشارع على اعتباره، ومنها ما ثبت عنه اعتباره في تشريعه، مع أن هذه القواعد ينبغي أن يبذل الجهد في توضيحها وتقريرها حتى تكون نبراساً للمجتهدين.

ثم قال فضيلته:

وأحسن من رأيه في ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة ٧٩٠هـ في كتابه الذي سماه الموافقات وهو كتاب عظيم الفائدة، سهل العبارة، ولا يجد الإنسان معه حاجة إلى غيره أهـ

على العموم، أكثر العلماء الذين جاءوا بعد المؤلفين السابقين من التأليف الذي كان مقصوداً على حل الألغاز وشرح العبارات وتفسير الجمل المبهمة.

ولعل من أهم الكتب التي ألفت حديثاً:

١- كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام محمد بن على الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠هـ.

٢- كتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد بن عبد الرحمن المحلاوي.

(١) أصول الفقه الفضيلته ١٠.

٣- كتاب أصول الفقه للشيخ محمد الخضري المتوفى سنة ١٩٢٧م.

٤- كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفى رَحِمَهُ اللهُ سنة ١٩٥٥م. والحق أن كتابه المذكور يعتبر من أحسن كتب الأصول وأسهلها، حيث كتبه بأسلوب سهل بسيط ذلل فيه عبارات المتقدمين وقربها إلى الأذهان.

وقد برع الكثير من أساتذة هذا العصر في الكتابة في أصول الفقه منهم:

أصحاب الفضيلة: الشيخ على حسب الله، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ مصطفى عبد الخالق، والشيخ عبد الغني عبد الخالق، والشيخ محمد أبو النور زهير، والدكتور محمد فرغلي، والدكتور محمد سلام مدكور، والشيخ طه العربي، وغيرهم كثير رحمهم الله، وحشرهم في زمرة العلماء العاملين المخلصين.

تعريف أصول الفقه

لفظ أصول الفقه له معنيان:

أحدهما: معناه الإضافي وهو ما يفهم من الأول بإضافته للثاني.

ثانيهما: معناه اللقبى وهو العلم الذي جعل هذا المركب الإضافي لقباً له ونقل عن معناه الأول إليه.

من حيث المعنى الأول نجد أن لفظ أصول الفقه في أصل اللغة قبل أن يسمى به هذا العلم مركب إضافي يدل جزؤه على جزء معناه، لكن بعد أن سمي هذا العلم ولقب به صار مفرداً لا يدل جزؤه على جزء معناه، وصار المضاف والمضاف إليه كالزاي من زيد لا معنى له، وحرى بمن يعرف أصول الفقه بمعناه الإضافي أن يذكر تعريف المضاف وهو «أصول» والمضاف إليه وهو «الفقه» وكذلك تعريف الإضافة، وذلك لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته ضرورة توقف الكل على معرفة أجزائه.

فالأصول جمع أصل وهو في اللغة العربية^(١): ما يبنى عليه غيره سواء أكان

(١) لسان العرب ١/٨٩ والقاموس المحيط ٢/٣١٨

البناء حسياً أم عقلياً أم عرفياً.

قال الشيخ العمري طي رَحْمَةُ اللَّهِ^(١)

فالأصل ما عليه غيره بني ** والفرع ما على سواء ينبني

قال الشيخ أبو عبد الله محمد الرعيني المعروف بالخطاب شارحاً ورقات إمام الحرمين رَحْمَهُمَا اللَّهُ^(٢).

"فالأصل ما بني عليه غيره" أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما بني عليه غيره، كأصل الجدار، أي أساسه، وأصل الشجرة، أي طرفها الثابت في الأرض، وهذا أقرب تعريف للأصل، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة، فأصول الفقه أدلتها التي يبني عليها.

وهذا أحسن من قولهم: الأصل هو المحتاج إليه، فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث، كمالها وليست الثمرة أصلاً للشجرة. ومن قولهم - أي وأحسن من قولهم - أصل الشيء ما منه الشيء، فإن الواحد من العشرة وليست العشرة أصلاً له.

ولما عرّف الأصل عرّف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال:

الفرع ما ينبني على غيره كفروع الشجرة لأصولها، وفروع الفقه لأصوله، ومثال البناء الحسي بناء الحائط على الأساس، ومثال البناء العقلي بناء الحكم على الدليل، ومثال البناء العرفي بناء المجاز على الحقيقة فكل من الأساس والدليل والحقيقة أصل، لأنه بني عليه غيره من الحائط والحكم والمجاز.

وأما المعنى الاصطلاحي للأصل فيلاحظ أن له خمسة معان هي:

١- الدليل: وهو المراد هنا فيقال: الأصل في وجوب الصلاة، أي الدليل قوله تعالى: (فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ)^(٣).

(١) لطائف الإشارات ٨.

(٢) قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين بهامش لطائف الإشارات ٨.

(٣) سورة الحج آية: ٧٨

والأصل في تحريم الزنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾^(١) أي الدليل على تحريمه.

٢- الراجح: يقال: الأصل في الكلام، الحقيقة أي الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي، وذلك عند عدم وجود قرينة صارفة.

٣- القاعدة الكلية: كقوله: (لا ضرر ولا ضرار)^(٢) فهذا القول أصل من أصول الشريعة أى قاعدة من قواعدها.

وكما يقال: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة الكلية في الشريعة.

٤- الصورة المقيس عليها كقولنا: التأفف للوالدين أصل يقاس عليه الضرب في الحرمة بجامع الإيذاء في كل. وكما يقال: الخمر أصل النبيذ، بمعنى الخمر مقيس عليها النبيذ في الحرمة والنبيذ مقيس.

٥- الأصل بمعنى المستصحب يقال: الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الإنسان البراءة على معنى أنه تثبت للإنسان براءته ولا يكون متهمًا حتى تثبت إدانته بدليل.

ويلاحظ أن المعنى الاصطلاحي الأول للأصل وهو الدليل هو المراد هنا عند الإضافة فيقال: أصول الفقه أي أدلته. وهذا هو المتعارف عليه عند الفقهاء. والظاهر في قولهم: أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذا ومن السنة حديث كذا أي الدليل.

قال شرف الدين العمري رحمه الله^(٣):

هاك أصول الفقه لفظاً لقباً ** للفن من جزأين قد تركبا

الأول الأصول ثم الثاني ** الفقه والجزآن مفردان

وجدير بالذكر التنبيه على أن الجزأين اللذين هما أصول وفقه، مفردان من

(١) سورة الإسراء آية: ٣٢

(٢) أخرجه ابن ماجه في سنه ٧٨٤ / ٢.

(٣) لطائف الإشارات ٧

الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية^(١) والجمع، فإن الإفراد يطلق على مقابلة كل منهما، ولا تصح إرادة الثاني هنا لأن أحد الجزأين اللذين وصفهما الشيخ العمريطي وغيره بالإفراد لفظ «أصول» وهو جمع.

تعريف الفقه: الفقه في اللغة: هو الفهم مطلقاً سواء أكان المفهوم دقيقاً أم لا، وسواء أكان غرضاً للمتكلم أم لغيره^(٢).

وهذا هو المعنى الراجح لتعريف الفقه لغة، قال تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾^(٣)، وقال سبحانه: ﴿قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول﴾^(٤)، وقال جل شأنه: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾^(٥).

وقال الإمام الرازي رَحِمَهُ اللهُ^(٦): هو فهم غرض المتكلم من كلامه. وعليه فلا يصح أن يسمى فهم لغة الطير فقهاً.

وبمثل ما قال الإمام الرازي قال الإمام أبو الحسين البصري رَحِمَهُ اللهُ.

وهذا قول مردود بقوله تعالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم)، فهذه الآية الكريمة ظاهرة في تسمية فهم ما ليس غرضاً لمكلم فقهاً.

وقيل: الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة فقط، ومن هنا فلا يجوز أن تقول: فقهت أن السماء فوقنا.

وهذا القول أيضاً مردود للآيات السابقة ولما قاله أئمة اللغة.

وأما الفقه في الاصطلاح فهو^(٧):

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وسأقوم

(١) قرّة العين ٧.

(٢) لسان العرب ٤ - ٣٤٥، ومختار الصحاح ٥٩.

(٣) سورة الإسراء آية ٤٤.

(٤) سورة هود آية: ٩١.

(٥) سورة النساء آية: ٧٨.

(٦) المحصول ١/٩٢.

(٧) نهاية السؤل ١/ ١٩، ولطائف الاشارات ٨.

بمشيئة الله تعالى بشرح هذا التعريف الاصطلاحي للفقهاء بعد أن أذكر تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى وأشرحه. والعلماء إنما قاموا بتعريف الفقه وشرحه في كتب الأصول، مع أن الأصول والفقه متباينان، وذلك لورود كلمة الفقه في تعريف أصول الفقه.

وأما الإضافة: فهي الجزء الثالث وهي جزء صوري عبارة عن النسبة بين المضاف والمضاف إليه.

وتفيد الإضافة الاختصاص^(١). فإن كان المضاف اسماً جامداً أفادت مطلق الاختصاص كحجر زيد وإن كان المضاف اسماً مشتقاً أفادت الإضافة اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى المشتق منه كغلام زيد تفيد اختصاص الغلام بزيد في معنى الغلامية.

قال الشيخ تقي الدين السبكي رَحِمَهُ اللهُ^(٢):

وتفيد هنا اختصاص الأصول بالفقه في معنى لفظة الأصول وهو كون الفقه متفرعاً عنه، وظهر بهذا أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي ما يتفرع عنه الفقه، والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله فيسمى كل منهما أصلاً للفقه ولا فرق في الأدلة في هذا المقام بين الإجمالية والتفصيلية فإن كلا منهما يتفرع عنه وعن العلم به، فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعة أشياء:

الأدلة الإجمالية والعلم بها والأدلة التفصيلية والعلم بها.

وهذا ليس هو المصطلح ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول الفقه الإضافي لأنه أعم منه؛ إذ الأدلة التفصيلية والعلم بها غير داخلين فيه، لأن ذلك من وظيفة الفقيه والخلاف في فلم يوضع أصول الفقه في

(١) الإبهاج ١/١١.

(٢) المرجع السابق.

الاصطلاح لكل ما يحتاج إليه الفقه بل لبعض ما يحتاج كدأب^(١)
أهل العرف في تخصيص الأسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة.

أضف إلى ذلك أن تعريف أصول^(٢) الفقه بالمعنى الإضافي لا يشمل مباحث
الترجيح والاجتهاد، بخلاف المعنى اللقبى الآتي بعد.

معنى أصول الفقه اللقبى:

تمهيد:

من المعلوم عند أهل العلم أن أي علم من العلوم كعلم أصول الفقه وعلم الفقه
ونحوهما قد يطلق على المسائل الكلية التي يبحث فيها عن أحوال موضوعه، وقد
يطلق على إدراك هذه القواعد يعنى معرفتها والتصديق بها، وقد يطلق على ملكة^(٣)
الاستحضار الحاصلة من مزاوله هذه القواعد نفسها والناشئة عن كثرة دراستها.

ولا شك أن كل من يريد أن يعرف علماً من العلوم له أن يختار في تعريفه أي
معنى من هذه المعانى الثلاثة ويعرف به. وهذا هو السر في أن أصول الفقه عرف
بعده تعريفات.

فالإمام فخر الدين الرازي رَحِمَهُ اللهُ اختار المعنى الأول حين أراد أن يعرف
أصول الفقه قال^(٤): أصول الفقه عبارة عن: مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال
وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها.

وكذلك فعل الآمدي رَحِمَهُ اللهُ حيث قال^(٥):

أصول الفقه: هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية،

(١) الداب: العادة والملازمة - لسان العرب ٢/ ١٣١٠

(٢) محاضرات في تاريخ أصول الفقه ٧.

(٣) سميت بذلك لاستحضارها القواعد عند غيبتها عن الذهن واستحصالتها لأحكام الجزئيات من
القواعد وهذه الملكة تسمى علماً بالاتفاق (محاضرات في أصول الفقه ٨، وغاية الوصول إلى
دقائق علم الأصول ٢٦).

(٤) المحصول في أصول الفقه ١/٩٤.

(٥) الإحكام ١/٠٨.

وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل.

وقد اختار بعض الأصوليين المعنى الثاني أو الثالث.

قال ابن الحاجب رَحْمَةُ اللَّهِ:

أما حده لقباً: فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية^(١).

وقال البيضاوي رَحْمَةُ اللَّهِ:

أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد^(٢).

والدليل على أن تعريف ابن الحاجب والبيضاوي على أساس اختيارهما للمعنيين الثاني والثالث أن لفظي العلم - في تعريف ابن الحاجب، والمعرفة - في تعريف البيضاوي يطلقان على كل من التصديق والملكة المذكورة.

وعلى هذا فالاختلاف في تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبى ناشئ عن اختيار من عرفه معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة، وكل من قام بتعريفه له وجهة سليمة يجب أن تحترم.

وجدير بالذكر التنبيه على أن هناك من الأصوليين من راعى الاختصار عند تعريف أصول الفقه، فاقصر على تعريفه بالمعنى اللقبى فقط دون التعرض لبيان معناه الإضافي، فلم يشرح معنى كلمتي "أصول، وفقه" وذلك لأنهما بالنظر إلى هذا المعنى اللقبى صارتا مهملتين، ولا يدل شيء منهما على جزء هذا المعنى اللقبى.

وقد نهج هذا النهج الإمام البيضاوي - رَحْمَةُ اللَّهِ - وفي الوقت نفسه نجد بعض الأصوليين قد راعى الإطالة وتعرض لبيان معنى أصول الفقه الإضافي فشرح لفظي "أصول، وفقه" باعتبارهما جزأين من أجزاء هذا المعنى المركب، والذي تتوقف معرفته

(١) راجع: مختصر المنتهى ١/١٨.

(٢) شرح الإستوى على المنهاج ١/١٣، ١٤.

على معرفة أجزائه، فكل من الفريقين نظرة سديدة، ووجهة طيبة وكلهم والحمد لله مصيب.

• **فائدة:** الفرق بين اللقبى والإضافي من وجهين:

أحدهما: أن اللقبى هو العلم والإضافي موصل إلى العلم.

الثاني: أن اللقبى لا بد فيه من ثلاثة أشياء:

(أ) معرفة الدلائل.

(ب) وكيفية الاستفادة.

(ج) وحال المستفيد.

وأما الإضافي فهو الدلائل الخاصة.

شرح تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبى^(١)

تقدم ذكر أكثر من تعريف الأصول الفقه، وكلها والحمد لله سليمة، وسأقتصر على شرح تعريفى البيضاوي وابن الحاجب رَحِمَهُمَا اللهُ:

أولاً: تعريف البيضاوي: أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

شرح التعريف: قوله «معرفة» كالجنس^(٢) في التعريف يشمل معرفة الأدلة، ومعرفة الأحكام، ومعرفة غيرهما، وهذه المعرفة الكثير فيها أنها تتعلق بالمفرد، فتتعدى إلى مفعول واحد، ويكون معناها التصور، فيقال: عرفت محمداً أى تصورته.

والكثير في لفظ العلم أن يتعلق بالنسب، ومن ثم يتعدى إلى مفعولين ويكون معناه التصديق فيقال علمت أن الله، واحد أى صدقت بوحدانيته. وقد تتعلق المعرفة بالنسب فتتعدى إلى مفعولين، ويكون معناها التصديق فيقال: عرفت أن الله واحد أى صدقت ويتعلق العلم بالمفرد، ويكون معناه التصور فيقال: علمت محمداً أى تصورته.

وكل من المعرفة والعلم إذا أسند إلى الحادث استدعى سبق الجهل، وإذا أسند إلى الله تعالى لم يستدع ذلك. فإذا قيل: محمد عرف المسألة أو علمها كان معناه أن علمه بالمسألة أو معرفته لها مسبق بجهله بها، فإن الأصل بالنسبة للحوادث الجهل قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾^(٣)، وإذا قيل: الله عالم بكذا، أو عارف به كان معناه حصول المعرفة أو العلم له سبحانه من غير تقدم

(١) اللقب علم يتضمن مدحاً أو ذمماً. وأصول الفقه علم لهذا العلم يُشعر بابتناء الفقه عليه، وهذا الاتبناء صفة مدح. راجع غاية الوصول ص ٢٦.

(٢) كانت المعرفة كالجنس لأن الجنس هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة؛ والحقيقة هي الماهية الموجودة في الخارج.

وما ورد هنا تعريف لحقيقة اصطلاحية لا وجود لها في الخارج فهو مقول على كثرة مختلفة الماهية لا الحقيقة فكان كالجنس؛ وبعبارة أخرى يقال - كالجنس - في الأمور المعنوية ويقال - جنس - في الأمور الحسية.

وهناك من العلماء من يطلق الجنس على الحسي والمعنوي.

(٣) سورة النحل آية: ٧٨.

ذلك جهل بما عرفه أو علمه، لأن علمه جل شأنه بجميع الأشياء علم أزلي.

وإنما أطلق عليه سبحانه عالم، ولم يطلق عليه عارف مع أن كلا منهما لا يستدعي سبق الجهل بالنسبة إليه سبحانه لأن أسماء تعالى توقيفية، وعليه فقول الإمام السنوي رَحِمَهُ اللهُ^(١): العلم يستدعي سبق جهل، بخلاف المعرفة، ولهذا لا يقال الله تعالى عارف ويقال له: عالم قول غير سديد، ولعل السرّ في أن الإمام البيضاوي رَحِمَهُ اللهُ عبر في التعريف بلفظ المعرفة دون لفظ «العلم» هو أن المسائل الأصلية نوعان:

أحدهما: ما يقصد لذاته كمسائل علم، الكلام وهذه يجب أن يكون دليلها قطعياً فيكون التصديق بها على سبيل القطع لا الظن.

ثانيهما: ما يكون وسيلة للمسائل العملية كمسائل علم الأصول. وهذه يكفي فيها - على الصحيح - الدليل الظني، فيكون التصديق بها أعم من أن يكون قطعياً أو ظنياً.

ولما كان لفظ العلم عند البيضاوي لا يطلق إلا على القطع، ولفظ المعرفة يطلق على التصديق الشامل للقطع والظن؛ عبر بلفظ المعرفة المناسب للمسائل الأصولية التي لا يشترط فيها عنده أن تكون قطعية. أما من يرى أن المسائل الأصولية لا بد أن تكون قطعية فهو يعبر بلفظ "العلم"^(٢). والمراد من المعرفة مطلق الإدراك الشامل للتصور^(٣)

(١) راجع نهاية السؤل ١/١٥.

(٢) نهاية السؤل ١/١٥، ومحاضرات في تاريخ أصول الفقه ١٥، ١٦؛ وأصول الفقه للشيخ رهير ١/٩٨، وغاية الوصول للدكتور جلال عبد الرحمن ٣٢.

(٣) التصور: هو إدراك المفرد وشموله للنسب غير الحكمية لأنها ناقصة فهي من قبل المفرد وهو قسمان: ضروري: وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كإدراك معنى الحرارة والبرودة. نظري وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال كإدراك معنى الروح والعقل والإنسان، فهذه المفردات لا يمكن معرفة معانيها إلا بالنظر والفكر، والتصديق هو إدراك أن النسبة بين الموضوع والمحمول واقعة أو ليست بواقعة، وينقسم إلى قسمين أيضاً:

- ضروري وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كقولنا السماء فوقنا، والأرض تحتنا.

- نظري وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال كقولنا الأرض تدور حول الشمس (المنطق الوافي ١/

والتصديق. لكن بعد إضافتها إلى الدلائل المراد منها المسائل والقواعد الكلية يخرج التصور، لأن المعرفة تعلقت بالنسبة ولم تتعلق بالمفرد.

وقوله: دلائل جمع دليل وهو في اللغة يطلق على ما يستدل به، فهو بمعنى المرشد عن الشيء والكاشف عنه، كما يطلق على الدالّ نفسه الذي نصب الدليل^(١).

وفي الاصطلاح^(٢): ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وبناء على هذا التعريف يكون الدليل شاملاً القطعي المفيد للقطع، والظني المفيد للظن.

فالأول كقولنا في الدلالة على حدوث العالم متغير، وكل متغير حادث، فالنتيجة العالم حادث.

والثاني: كالغيم الموصل بصحيح النظر في حاله إلى ظن وقوع المطر. على أن هناك بعضاً من الأصوليين كالآمدي^(٣) والإسنوي ذهبوا إلى القول بتخصيص القطعي باسم الدليل والظني باسم الأمانة.

قال الإمام الإسنوي رَحِمَهُ اللهُ^(٤):

واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه كالعقومات وأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل بها، أدلة للفقه بل أمارات، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع - قلت عندهم - به. اهـ.

١٠- ١٢).

(١) مختار الصحاح ٢٠٩، ولسان العرب ٢/١٣١٣، ١٤١٤.

(٢) شرح الجلال المحلي ١/١٢٤، وإرشاد الفحول ٥، وتسهيل الوصول ١٢.

(٣) الإحكام ١/٨، ونهاية السؤل ١/١٦.

(٤) المرجع الثاني السابق.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الدليل يطلق على القطعي والظني.

يقول الإمام الشيرازي رَحْمَةُ اللَّهِ^(١):

وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، وإنما يقال له أمانة^(٢)، وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. اهـ.

ويقول الشيخ جلال الدين المحلي رَحْمَةُ اللَّهِ^(٣):

ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه أو ظنه. وشمل التعريف القطعي كالعلم لوجود الصانع والظني كالنور لوجود الدخان.

ويقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رَحْمَةُ اللَّهِ^(٤):

... وشمل التعريف الدليل القطعي والظني.

ويقول الشيخ المحلاوي رَحْمَةُ اللَّهِ^(٥):

وتعريف الدليل بما ذكر يشمل القطعي والظني.

(١) اللمع ٣.

(٢) الأمانة هي الدليل المظنون كخبر الواحد، فعلى التحقيق الأمانة نوع من الدليل، لأن الدليل كما هو المختار ما وصل إلى المطلوب مطلقاً، سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل الظن، ومن هنا فهي منه، ويكون بينهما العموم والخصوص المطلق، حيث إن كلا من القطعي والظني يسمى دليلاً، بخلاف الأمانة فلا تطلق إلا على الظني فيجتمعان في الظني وينفرد الدليل بالقطعي. وأما على القول بأن الدليل خاص بالقطعي، والأمانة خاصة بالظني فهي تباين الدليل على أصحاب هذا القول (حاشية السعد على شرح العصد (١/ ٣٩-٤٢)).

(٣) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٦، ١٢٧.

(٤) غاية الوصول ٢.

(٥) تسهيل الوصول ١٤.

وانظر إلى الشوكاني وهو ينقل عن الزركشي رَحِمَهُمُ اللَّهُ قوله^(١):

اعلم أن الله عَزَّجَلَّ لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصداً للتوسع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع عليه..

هذا ويلاحظ أن إضافة معرفة إلى دلائل قيد أول^(٢) يخرج به معرفة غير الأدلة كمعرفة الأحكام مثلاً، فإن ذلك ليس أصولاً بل هو فقه، وإضافة دلائل إلى الفقه قيد ثان يخرج به معرفة أدلة غير الفقه من سائر العلوم فإن ذلك ليس من الأصول.

يقول الإمام الإسنوي رَحِمَهُ اللَّهُ^(٣):

قوله: دلائل الفقه هو جمع مضاف وهو يفيد العموم، فيعم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وحينئذ فيحترز به عن ثلاثة أشياء: أحدها: معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه ونحوه.

الثاني: معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو والكلام.

الثالث: معرفة بعض أدلة الفقه كالللباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه، ولا يكون أصول الفقه ولا يسمى العارف به أصولياً، لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء.

فدلائل وهو جمع مضاف إلى الفقه، وقد أفاد العموم يكون المعنى: جميع أدلة الفقه، وعليه فيكون شاملاً للأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة، والمختلف فيها كقول الصحابي^(٤) وشرع من قبلنا.

(١) إرشاد الفحول ٢٧٣.

(٢) القيد ما جيء به جمع أو لمنع أو لبيان الواقع - حاشية القليوبي على شرح الجلال ١/١١.

(٣) نهاية السؤل ١/١٥.

(٤) المراد بقول الصحابي مذهبه في المسألة الاجتهادية التي لم يرد فيها نص ولم يحصل عليها إجماع. وقد اتفق العلماء على أن مذهب الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة المجتهدين.

هذا ومعنى قوله: (معرفة دلائل الفقه) هو معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة، مثل أن يعرف المجتهد أن الأمر المجرد عن القرينة الصارفة يفيد الوجوب، وأن النهي أيضاً يفيد التحريم، وأن الإجماع يفيد الحكم قطعاً أو ظناً ونحو ذلك.

ولا يجوز لأحد أن يقول: إن المراد من معرفة دلائل الفقه هو تصورها، كأن يعرف الكتاب بأنه المنزل على النبي ﷺ المتعبد بتلاوته المعجز للبشر. وذلك لأن تصورات الأدلة ليست من مقاصد علم أصول الفقه، وإنما هي من المبادئ التصورية. كما لا يجوز أن يقال كذلك إن المراد من معرفة الأدلة حفظها حيث إن حفظ الأدلة ليس من الأصول في شيء، ولا يتوقف الأصول عليه.

واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم:

فذهبت الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في قول له وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه ليس بحجة. وذهب مالك وأئمة الحنفية والشافعي في قول له وأحمد في رواية أخرى إلى أنه حجة مقدمة على القياس، وهذا الخلاف إنما هو فيما يمكن فيه الرأي يعني في حكم يمكن إثباته بالقياس، أما الذي لا يدرك بالرأي فلا خلاف فيه لأنه كالمرفوع (الإحكام ٣/ ١٩٥، والإبهاج ٣/ ١٢٧ وحاشية ابن الحلبي على شرح المنار ٦٧٤، وتخريج الفروع للزنجاني ٨٣). والمراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله سبحانه للأمم السابقة بواسطة أنبيائه المرسلين إليهم.

وقد اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وذلك عند قيام الدليل على ذلك كما في قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم به (سورة البقرة آية: ١٨٣) كما اتفقوا على أن شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لنا، إذا قام الدليل على نسخه بالنسبة لنا، وذلك كقتل النفس تكفيراً عن الذنب في شريعة موسى عليه السلام قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ بِالْحَازِكُمْ الْعَجَل فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (سورة البقرة آية ٥٤)). ومحل الخلاف هو فيما ورد في القرآن والسنة من شرع من قبلنا، ولكن لم ينص في واحد منهما على أنه مشروع لنا أو مرفوع.

على العموم ذهب الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية إلى اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ قال تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (سورة الأنعام آية ٩) وذهب بعض العلماء إلى عدم اعتباره شرعاً لنا كما قال تعالى فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً (سورة المائدة آية: ١٤). البرهان ١/ ٥٠٣: وفواتح الرحموت ٢/ ١٨٤، والمسودة ١٩٣، وإرشاد الفحول ٢٤٠، والتعارض والترجيح للمؤلف ١٠٧.

وقوله: (إجمالاً)، قيل: إنه مفعول المعرفة وهو خطأ، لأن عرف لا يتعدى إلا إلى واحد. وقيل: إنه تمييز منقول من المضاف ويكون أصله معرفة إجمال أدلة الفقه وهو خطأ لفساد المعنى، وقيل: حال من "معرفة"، وهو خطأ أيضاً لفساد المعنى، لأنه ليس المراد من الأصول هو المعرفة الإجمالية للأدلة بل المراد المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية، والأصح أنه حال من الأدلة، وإنما جاء مذكراً لأنه اغتفر فيه التذكير لكونه مصدرًا.

قال صاحب سلم الوصول رَحِمَهُ اللَّهُ^(١):

وإنما يقال إن دلائل جمع وإجمالاً مفرداً وهذا لا ضرر فيه، لأن إجمالاً مصدر يوصف به الجمع والمفرد وهو هنا بمعنى مجملة كأنه قال: معرفة دلائل الفقه مجملة، ومجيء الحال من المضاف إليه في مثل هذا التركيب جائز كقوله تعالى: (ملة إبراهيم حنيفاً)^(٢) ولاحتياجه إلى التأويل عدل عنه صاحب جمع الجوامع^(٣) فقال: أصول الفقه دلائله الإجمالية، فجعل الإجمالية وصفاً صريحاً للأدلة، فلا يحتمل غير ذلك وما عدا الحالية بعيد عن مراد المصنف وعما يناسب التعريف.

والمراد من الأدلة الإجمالية: الأدلة الكلية وإنما سميت إجمالية لأنها تعرف على وجه الإجمال دون التفصيل.

على العموم الأدلة نوعان:

- ١- أدلة كلية: وهي التي لا تدل على حكم معين كمطلق أمر ومطلق نهي.
- ٢- أدلة جزئية: وهي التي تدل على حكم معين كقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة)^(٤)، وقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنى)^(٥)، ولما كانت الأدلة الجزئية غير محصورة وداخلية تحت الأدلة الكلية كان البحث عنها في غير علم الأصول الذي لا يبحث فيه إلا

(١) سلم الوصول ١/١٢.

(٢) سورة آل عمران آية ٩٥.

(٣) جمع الجوامع ١/٣٢.

(٤) سورة البقرة آية ٤٣.

(٥) سورة الإسراء آية ٣٢.

عن أحوال الأدلة الكلية فقط.

يقول الإمام تقي الدين السبكي رَحِمَهُ اللهُ^(١):

ففي الأدلة اعتباران:

الاعتبار الأول: من حيث كونها معينة وهذه وظيفة الفقيه، وهي الموصلة القريبة إلى الفقه، والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصولياً، وقد يعرفها بالتقليد ويتسلمها من الأصول، ثم هو يرتب الاحكام عليها فمعرفة حاصلتها عنده.

والاعتبار الثاني: من حيث كونها كلية أعني يعرف ذلك الكلي المدرج فيها وإن لم يعرف شيئاً من أعيانها وهذه وظيفة الأصولي، فمعلوم الأصولي الكلي ونحو ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه أصولياً، ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكلي، من حيث كونه فقيهاً، ولا معرفة له بالكلي إلا لكونه مندرجاً في الجزئي المعلوم، وأما من حيث كونه كلياً فلا، فالأدلة الإجمالية هي الكلية، سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، وهي توصيله بالذات إلى حكم إجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجباً، وكل منهي عنه حراماً. ذلك، وهذا لا يسمى فقهاً.

وفائدة الإتيان بقوله: «إجمالاً» الاحتراز به عن علم الخلاف، لأن المقصود منه معرفة أدلة الفقه التفصيلية لا ليستنبط منها الأحكام، بل لتكون سلاحاً يدافع به المناظران كل منهما عن وجهة إمامه ومثل ذلك لا يكون من الأصول في شيء^(٢).

وقوله: وكيفية الاستفادة منها معطوف على قوله: دلائل وعليه فيكون المعنى معرفة دلائل الفقه ومعرفة كيفية الاستفادة منها وكلمة «أل» في الاستفادة عوض عن المضاف إليه الذي يحتمل أن يكون هو الفقه، ويحتمل أن يكون هو الدليل. فإن كان المضاف إليه هو الفقه كان معنى العبارة ومعرفة كيفية الاستفادة الفقه أي الأحكام الشرعية منها أي من الأدلة ويكون الضمير في قوله (منها) راجعاً إلى الأدلة لكن لا بالمعنى السابق لها وهو الإجمالية. بل يكون راجعاً إليها مراداً بها الأدلة التفصيلية. لأن الأحكام لا تستفاد من الأدلة الكلية، وإنما تستفاد من الأدلة التفصيلية ومن هنا يكون

(١) الإبهاج ١/١٢.

(٢) أصول الفقه للشيخ زهير ١/١٢.

لفظ الأدلة المذكوراً بمعنى الإجمالية، وأعيد الضمير عليه بمعنى آخر هو التفصيلية، وإن كان المضاف هو الدليل كان المعنى ومعرفة كيفية استفادة الدليل من الأدلة.

وعلى كل فالعبارة مقصود منها أن علم الأصول يبحث فيه عن التعارض^(١) بين الأدلة، وعن الترجيح بينها عند التعارض، حيث إن الهدف من البحث عن أحوال الأدلة إنما هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، والأدلة المفيدة للأحكام ظنية ومن ثم فهي قابلة للتعارض.

فالأصولي لابد له من أن يعرف تعارض الأدلة والذي لا يكون بين الأدلة القطعية على رأي الجمهور، وإنما يكون بين الأدلة الظنية، وأن يعرف ما يحصل به الترجيح بين الأدلة حتى يتمكن من استنباط الأحكام من الأدلة.

هذا وقد قال العلماء إن المرجحات الخاصة بالأخبار سبعة هي^(٢):

- ١- ما يتعلق بحال الراوي وهو عشرون.
- ٢- الترجيح بوقت الرواية.
- ٣- الترجيح بكيفية الرواية.
- ٤- الترجيح بوقت ورود الخبر.
- ٥- الترجيح باعتبار اللفظ.
- ٦- الترجيح بواسطة الحكم.
- ٧- الترجيح باعتبار أمر خارجي.

كذلك فإن معرفة دلائل الفقه واستنباط الأحكام الشرعية منها يتوقف على

(١) التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه - نهاية السؤل ٢/٢٠٧.

(٢) التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي للمؤلف ٣٣٦/٤٣٢.

معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص^(١) على الظاهر، والمتواتر^(٢) على الآحاد ونحوه. وقوله: وحال المستفيد معطوف أيضاً على دلائل، ومن ثم يكون لفظ معرفة مسلطاً عليه، والمعنى ومعرفة حال المستفيد، والمستفيد هو المجتهد، وإنما سمي مستفيداً لأنه يطلب الحكم من الدليل. وإنما ذكر الإمام البيضاوي رَحِمَهُ اللهُ هذه العبارة في التعريف ليبين لنا أن الأصول يبحث فيه عن حال المجتهد من حيث الشروط التي يجب أن تتحقق فيه.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رَحِمَهُ اللهُ^(٣):

وحال مستفيدها أي وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية وهو المجتهد، لأنه يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد. اهـ.

وجدير بالذكر التنبيه على أن هناك farkاً بين الأصولي والمجتهد:

فالأصولي: هو العارف بالدلائل الإجمالية، وبالمرجحات، وبصفات المجتهد.

وأما المجتهد: فهو العارف بالدلائل الإجمالية والمرجحات التي يعرف بها ما هو الدليل المفيد للحكم الفقهي من الأدلة التفصيلية عند تعارضها، ويكون متصفاً بصفات المجتهد المعبر عنها بشروط الاجتهاد، ففرق بين الأصولي والمجتهد من حيث الصفات المذكورة فالمعتبر في مسمى الأصولي معرفتها، وفي مسمى المجتهد قيامها به لاستنباطه بها الأحكام بخلاف الأصولي^(٤).

(١) النص في اللغة بآنى يعنى منتهى الشيء (مختار الصحاح ٦٦٢)؛ وفي الاصطلاح لفظ مفيد لا يتطرق إليه تاويل (البراهان لإمام الحرمين ١/٣١٣) والظاهر في اللغة: الواضح (مختار الصحاح ٤٠٦). وفي الاصطلاح هو المتردد بين أمرين وهو في أحدهما أظهر البرهان ١/٥١٣، وإرشاد الفحول ١٧٥.

(٢) المتواتر: هو ما روي من طريق لا تحيل العادة توافق رواته على الكذب على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونخبة الفكر لابن حجر ٤/٢٢٨، وضوء القمر ٢٣. والآحاد ما روي من طريق لا تحيل العادة توافق رواته على الكذب على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ضوء القمر ٢٤)، ومصطلح الحديث للشهاوي (٦، ٧).

(٣) غاية الوصول ٤.

(٤) حاشية البنانى ١/٣٥٣٤.

وإنما كان البحث عن حال المجتهد من أصول الفقه لأن الأدلة قد تكون ظنية، وليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالة عليه، فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد.

وعليه فتكون معرفة كل واحد من معرفة الدلائل، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد أصلاً من أصول الفقه، ومن ثم عبر البيضاوي بالجمع فقال: أصول الفقه، ولم يقل: أصل الفقه.

ثانياً: تعريف ابن الحاجب:

أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

شرح التعريف:

قوله: «العلم» جنس في التعريف يشمل كل علم سواء أكان بالذات أم بالصفات أم بالأفعال أم بالأحكام.

والمراد به هنا: الاعتقاد الجازم المطابق لدليل.

وهو بهذا الإطلاق خاص بالتصديق، فلا يدخل فيه التصور وهو إدراك المفرد وشمولة للنسب غير الحكمية، كما لا يدخل فيه الشك، والوهم، والظن، والجهل، والتقليد.

وقوله: «القواعد» جمع قاعدة وهي عبارة عن قضية كلية تشتمل على أحكام جزئيات كثيرة.

والقواعد الأصولية نوعان:

الأول: قواعد لغوية وهذه يحتاج إليها لأن المصدرين الرئيسيين للتشريع وهما القرآن والسنة قد وردا بلغة العرب فمست الحاجة إلى معرفة طرق دلالات الألفاظ على معانيها.

الثاني: قواعد شرعية، وهذه القواعد يحتاج إليها لكونها الأسس التي بني عليها تشريع الأحكام مثل: (الضرر يزال)، (المشقة تجلب التيسير)، (اليقين

لا يزول بالشك).

كما أنه يحتاج إليها لأن الشارع الحكيم وضع الشريعة، وأمر الناس باتباعها لإصلاح معاشهم، ومعادهم.

وهذه الأحكام الشرعية بنيت على قواعد وأسس متى عرفت مسالكها وروعيت المصالح التي اعتبرها الشارع في تشريعها كان يسيراً على المجتهد عند استنباطه مراعاتها، والسير على ضوئها فيصيب في اجتهاده^(١).

قوله: يتوصل بها إلى استنباط الأحكام معناه أن هذه القواعد تكون وسيلة وطريقاً للمجتهد إلى فهم الأحكام، وأخذها من الأدلة.

قوله: «الأحكام» جمع حكم، والمراد بالحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

فإذا قال قائل: «الشمس طالعة أو ليست بطالعة» كان ذلك حكماً لأن فيه إثبات الطلوع للشمس أو نفيه عنها.

قوله: «الشرعية» قيد في التعريف يخرج به الأحكام العقلية والحسية، وذلك لأن الأحكام تارة يكون طريق استفادتها العقل وهذه تسمى أحكاماً عقلية مثل: الواحد نصف الاثنين، والضدان لا يجتمعان.

وتارة يكون طريق استفادتها الحس، وتسمى أحكاماً حسية مثل: النار محرقة، والشمس مشرقة، وتارة يكون طريق استفادتها الشرع، وتسمى أحكاماً شرعية مثل: الصلاة واجبة، والربا حرام.

وهذه الأحكام الشرعية هي التي وضعت القواعد الأصولية لاستفادتها من الأدلة الشرعية، ومن أجل هذا قيدت الأحكام في التعريف بكلمة «الشرعية» للاحتراز بها عن الأحكام العقلية والحسية.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الأحكام الشرعية تشمل ما يلي:

١- الأحكام الاعتقادية كوجوب الإيمان بالله تعالى ووحدانيته، والتصديق بملائكته

(١) راجع أصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين ص ٣٢.

وكتبه ورسله واليوم الآخر بما فيه.

٢- الأحكام الأخلاقية كتهذيب النفوس، وتزكيتها كوجوب الصدق، والوفاء والرحمة والإخلاص.

٣- الأحكام العملية التي تتعلق بأفعال الناس كوجوب الصلاة والصيام والحج، وجواز البيع والرهن والوقف وحرمة القتل والربا والزنا والسرقة.

ولما كان علم أصول الفقه لا يبحث إلا في الأحكام العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين، فإن المراد بالأحكام في التعريف الأحكام العملية فقط، وبذلك تخرج من التعريف الأحكام الاعتقادية والأخلاقية حيث إنه لا يبحث عنها في علم الأصول.

وإنما يبحث عن الأحكام الاعتقادية في علم التوحيد أو الكلام، كما يبحث عن الأحكام الأخلاقية في علم الأخلاق أو التصوف الصحيح.

وقوله: «الفرعية» احتراز عن الأصولية.

وقوله: «من أدلتها التفصيلية» المراد بالأدلة التفصيلية هي: الأدلة الجزئية وهي التي تتعلق بمسألة بخصوصها، وبديل كل واحد منها على حكم بعينه^(١).

ومن أمثلة ذلك:

١- قال تعالى: (وأقيموا الصلاة)^(٢).

فإنه دليل جزئي أو تفصيلي لأنه يتعلق بمسألة مخصوصة هي مسألة الصلاة ويدل على وجوبها؛ لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب.

٢- قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم)^(٣).

فهذا القول الكريم دليل جزئي أو تفصيلي لأنه يتعلق بمسألة مخصوصة وهي التزوج بالأمهات ويدل على حكم معين وهو حرمة هذا التزوج.

(١) راجع أصول الفقه للدكتور/ زكي الدين شعبان ص ٨.

(٢) سورة البقرة آية: ٤٣

(٣) سورة النساء آية: ٢٣.

٣- قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا)^(١).

فإنه أيضاً دليل تفصيلي يتعلق بمسألة مخصوصة وهي الزنا، ويدل على حكم معين وهو تحريم هذا العمل.

شرح تعريف الفقه:

سبق أن ذكرت تعريف الفقه، ووعدت بشرحه بعد ذكر وشرح تعريف أصول الفقه، وها أنذا أفي بوعدي فأقول وبالله التوفيق:

الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

قوله: «العلم» جنس في التعريف يشمل كل علم، سواء أكان بالذات أم بالصفات أم بالأفعال أم بالأحكام والمراد من العلم هنا مطلق الإدراك الذي يتناول العلم والظن، لأن الأحكام العملية تثبت بالأدلة القطعية والظنية، سواء أكانت نصوصاً ظنية الدلالة أم الثبوت أم ظنية الدلالة والثبوت.

ولو تتبعنا الأحكام الفقهية لوجدنا الكثير منها دليله ظني.

فمثلاً: توقف صحة النكاح على الولي عند السادة الشافعية^(٢) حكم فقهي دليله ظني، وهو قوله: (لا نكاح إلا بولي)^(٣)، فهذا الحديث ليس قطعي الدلالة على هذا الحكم الفقهي، فكما يحتمل نفي الصحة كما يرى الشافعية فيقال: لا نكاح صحيح إلا بولي، يحتمل كذلك نفي كمال النكاح مع الحكم بصحته كما يرى غيرهم، فيقال^(٤): "لا نكاح كامل إلا بولي"؛ ولو توقف ثبوت الأحكام على الأدلة القطعية لوقع الحرج، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٥).

قوله: «بالأحكام» الباء هنا يصح أن تكون أصلية، ويكون العلم متضمناً معنى

(١) سورة الإسراء آية ٣٢.

(٢) الإقناع ٤/٢٥.

(٣) أخرجه ابن ماجه في سنه ١/٦٥٥.

(٤) الشهاب ٢/٨٧.

(٥) سورة الحج آية: ٧٨.

الإحاطة، ويصح أن تكون زائدة قصد بها التقوية، لأن المصدر المعرف بالآلف واللام ضعيف العمل، فإذا زيد الحرف في معموله كان في ذلك تقوية له على العمل، والأحكام جمع حكم، وله إطلاقات تختلف باختلاف العلوم، فيطلق في العرف على إثبات أمرٍ لأمرٍ أو نفيه عنه، كالحكم بأن الشمس مشرقة أو ليست مشرقة. وعند المناطقة إدراك الوقوع أو عدمه^(١).

وأما عند الأصوليين^(٢) فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

واحترز بقوله بالأحكام عن:

(أ) العلم بالذوات، كزيد.

(ب) العلم بالصفات كواد زيد أو بياضه.

(ج) العلم بالأفعال كقيام زيد أو قعوده.

ومعنى العلم بالأحكام: التصديق بكيفية تغلقها بأفعال المكلفين كأن نعلم بأن الحوار ثابت للمساواة، والتحریم ثابت للربا والوجوب ثابت للصلاة، ونحو ذلك، ولا يصح أن يراد بالعلم بالأحكام تصورها، لأن تصور الأحكام ليس من الفقه، وإنما هو من مبادئ الأصول التصورية.

وقوله: «الشرعية» أي المنسوبة إلى الشرع، وهي ما كانت مأخوذة من أدلة الشرع كالكتاب والسنة، وهو قيد في التعريف يخرج به العلم بالأحكام العقلية التي يستقل العقل بالحكم فيها من غير استناد إلى حسي، كالعلم بالحساب والهندسة، وأن الواحد نصف الاثنين، ويخرج به أيضاً الأحكام الحسية وهي التي يستند حكم العقل فيها إلى الحس، كالعلم بأن النار محرقة. كما يخرج كذلك الأحكام اللغوية كالحكم بأن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، كما يخرج الأحكام التي يكون مصدرها العادة أو التجربة كالحكم بأن دواء معيئاً يفيد في علاج مرض معين.

(١) المنطق الوافي ١/١٠.

(٢) شرح العضد ١/٢٢٢، وغاية الوصول ٦.

فالعلم بكل من الأحكام العقلية والحسية واللغوية والعادية ليست أحكاماً فقهية، لأنها غير مستفادة عن طريق الشرع.

هذا والمراد بالعلم بالأحكام الشرعية العلم بجملتها منها، ولا يشترط العلم بها كلها، وإلا لما اتصف أئمة الفقه بالفقه، فالإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سئل في أربعين مسألة فأجاب في أربع، وقال في ست وثلاثين منها: لا أدري.

وسئل الإمام أبو حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "عن كلمة دهر" وعن حكم أولاد المشركين الصغار أيعذبون؟ فقال فيها: لا أدري.

وكذلك فإن معرفة حكم أو حكمين لا يسمى فقهاً^(١).

وقوله: "العملية" يعني الأحكام الشرعية المنسوبة إلى العمل، وذلك بأن يكون الموضوع فيها عملاً من أعمال المكلف، والمحمول حكم فقهي كقولنا: الصوم واجب والوتر سنة، وهو قيد آخر في التعريف يخرج به الأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بوحداية الله، فإن البحث في الأحكام الاعتقادية مكانه علم التوحيد وليس علم الفقه كما تقدم.

وبوصف الأحكام الشرعية بأنها عملية يدخل في علم الفقه الأحكام المتعلقة بأفعال الجوارح الظاهرة، كالصلاة والصيام وحرمة الزنى والسرقه والباطنة غير الاعتقادية كالنية.

وقوله: «المكتسب» بالرفع صفة للعلم ومعناه: الحاصل بعد أن لم يكن، وهذا الوصف يفيد أن الفقه هو الأحكام التي عرفت بطريق البحث والنظر في الأدلة، وبذلك لا يعد علم الباري سبحانه تعالى فقهاً، لأنه ليس مكتسباً، وكذلك علم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنصوص المنزلة ليس فقهاً، لأن طريقه الوحي وليس النظر والبحث والاجتهاد.

وقد رأى بعض الأصوليين تطبيق هذا القيد على الأحكام التي علمت من الدين بالضرورة: كوجوب الصلاة والصوم وحرمة القتل، فقرروا استخراجها من الفقه، لأنها

(١) شرح العضد ١/ ٣٠، وفواتح الرحموت (١/١١)، ومباحث الحكم للدكتور سلام مذكور ١/١٥.

لم تعرف بطريق الاجتهاد والنظر^(١). غير أن أغلب الأصوليين يرون أن هذه الأحكام غيرها قد علمت بالنظر في الأدلة الجزئية التي أفادت القطع باجتماعها^(٢).

وقوله: "من الأدلة"، جار ومجرور متعلق بالمكتب، وفائدة الإتيان به في التعريف الاحتراز به عن علم الملائكة بالأحكام، لأنه مكتسب من اللوح المحفوظ وليس مكتسباً من الأدلة.

ويرى بعض العلماء أن قوله من الأدلة لا فائدة له، بل ذكر لبيان الواقع.

وقوله: "التفصيلية" أي الجزئية فهو مقابل للإجمالية. ومن الأصوليين كالإسنوي^(٣) من يرى الاحتراز بقوله: التفصيلية عن علم المقلد بالأحكام، لأن علمه بها ليس مكتسباً من أدلة تفصيلية، بل هو مستفاد من دليل إجمالي يستخدمه المقلد في كل حكم من الأحكام. فإن المقلد إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي، وعلم أن ما أفتى به المفتي هو حكم الله تعالى في حقه علم بالضرورة أن ذلك حكم الله في حقه. فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب لكن لا من أدلة تفصيلية، بل من دليل إجمالي، فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها، بل بدليل واحد يعم جميع المسائل.

والظاهر -والله أعلم- أن التفصيلية جاء لبيان الواقع، ولم يحترز عن شيء، وليكون في مقابلة قولهم في تعريف الأصول إجمالاً، وأما علم المقلد بالأحكام فهو خارج بقوله: "المكتسب من الأدلة" لأنه مأخوذ من المجتهد وليس مأخوذاً من الأدلة.

الفرق بين أصول الفقه والفقه:

بعد أن ذكرت تعريفي الأصول والفقه وشرحتهما، يتضح لنا جلياً أن بينهما فوارق من أهمها ما يلي:

أولاً: أصول الفقه: عبارة عن المناهج والأسس التي تبين الطريق وتوضحه للفقيه الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها، ويرتب الأدلة من

(١) شرح تنقيح الفصول ١٧.

(٢) انظر: تعليق الدكتورة فوقية حسين على الكافية في الجدل الإمام الحرمين ٥٩.

(٣) نهاية السؤل ١/٢٢، والتمهيد ٥، ٦.

حيث قوتها فيقدم القرآن على السنة والسنة على غيرها ونحو ذلك.

أما الفقه: فهو استخراج الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية مع التقيد بهذه المناهج، وأن مثل علم الأصول بالنسبة للفقه كمثل علم المنطق بالنسبة السائر العلوم الفلسفية، فهو ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في الفكر.

ثانياً: موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية من حيث ما يثبت بها من الأحكام الكلية. فالأصولي يبحث في القياس وحجته، والعام وما يفيد، والأمر وما يدل عليه وهكذا، بينما موضوع الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من أحكام شرعية.

فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وصلاته وصومه ونحوها وذلك لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال.

ثالثاً: أصول الفقه يستمد مباحثه^(١) مما يلي:

١- اللغة العربية حيث إن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ قد وردا باللغة العربية؛ لذا فإن الأصولي يعتمد إلى بعض القواعد اللغوية، ويتناولها بالبحث لأن معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب، والسنة، وأقوال أهل الحل، والعقد من الأمة تتوقف على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة، والمجاز، والعموم، والخصوص، والإطلاق، والتقييد، والمنطوق والمفهوم، وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم العربية.

٢- القواعد الشرعية التي توضح مسالك الشريعة، ومقاصدها بعد استقراء نصوصها ومراعاة أنواع المصالح التي اعتبرها الشارع في تشريعه.

٣- علم الكلام، وذلك لأن بعض المسائل الكلامية لها صلة بالأدلة الشرعية كإثبات أن ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى، وإقامة البراهين على كون القرآن الكريم منزلاً على النبي ﷺ لكي يقوم بتبليغه إلى الناس حتى لا يكون لهم حجة بعد البلاغ.

(١) راجع البرهان للجويني ١/ ٨٤، وشرح العضد ١/ ٢٢، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين ص

أما الفقه فإنه يستمد مباحثه من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

رابعاً: الغاية من أصول الفقه تطبيق القواعد الكلية على الأدلة التفصيلية، لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منها، أو الموازنة والترجيح بين آراء الفقهاء في المسائل الاجتهادية.

أما الفقه فالغاية من دراسته هي الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة، والذي لا يكون إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.

ومن هذه الفوارق يتضح لنا الفرق بين الأصولي والفقيه:

فالأصولي ينظر إلى الأدلة التفصيلية لا ليستنبط منها الأحكام الشرعية، بل ليضم بعضها إلى البعض الآخر الذي يجانسه ويمثله، فيجمع الآيات التي ورد فيها أمر من الشارع - مثلاً - ويضم بعضها إلى بعض وينظر فيها نظرة إجمالية، فيرى أن الأمر إذا ورد مجرداً عن القرائن أفاد الوجوب وإلا فعلى حسب القرينة، ومن ثم يُقعد قاعدة يقول فيها: أمر الشارع إذا خلا عن القرينة أفاد الوجوب. وهكذا في جانب النواهي والعموم والخصوص وغيرها.

أما الفقيه فينظر في الأدلة التفصيلية نظرة تفصيلية لا إجمالية، فينظر في كل دليل على حدة، ويستخرج منه الحكم الشرعي الذي يدل عليه بمعاونة القواعد التي وضعها الأصولي، فينظر - مثلاً - في قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)^(١)، فيجد أنه أمر مجرد من القرائن قد ورد من الشارع، وينظر في القواعد الأصولية، فيجد الأصوليين قد قرروا أن أمر الشارع المجرد عن القرينة يفيد الوجوب فيستدل الفقيه على وجوب الصلاة بهذه الآية فيقول:

قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) أمر من الشارع مجرد عن القرينة، وكل أمر ورد من الشارع مجرداً عن القرينة يفيد الوجوب فقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) يفيد الوجوب، ونحو ذلك.

(١) سورة البقرة آية: ٤٣.

أصول الفقه وقواعده

القاعدة عند الأصوليين: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منها. مثل قولهم: الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، والنهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم.

فالقاعدة الأصولية كلية، بمعنى أنه لا تخرج جزئية عن حكم قاعدتها.

فكل أمر لم يقتصر بما يصرفه عن الوجوب يدل على الوجوب قطعاً، وكل نهي لم يقتصر بما يصرفه عن التحريم يدل على التحريم قطعاً.

والقواعد الأصولية تأخرت في الوجود أي الجمع والتدوين عن أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه، ولكنها كانت قبل ذلك قواعد متناثرة غير مجموعة ولا مدونة.

إذ كان لكل فقيه قواعده التي يطبقها في اجتهاده، وقد تتفق هذه القواعد مع قواعد الآخرين، وقد تختلف معها.

ومن تتبع ما نقل عن الفقهاء في مناظراتهم وجد من ذلك الشيء الكثير، وإن لم يكن مصرحاً به على أنه قاعدة أصولية.

بل من تأمل مواضع اختلاف فقهاء الصحابة في اجتهاداتهم وجد في ثناياها ما جعله الأصوليون فيما بعد من قواعد علم الأصول، ومن ذلك ما يلي^(١):

١ - إذا تعارضت الأشباه في شيء يلحق المتنازع فيه بأقربها شَبْهاً وأقواها فإذا اتفق على الشبه القوي ألحق به باتفاق الجميع، وإن اختلف فيه اختلف الإلحاق مع اتفاقهم على إنه لا يلحق إلا بالشبيه القوي.

يظهر ذلك في مسألة العول وهو الزيادة في عدد أسهم أصحاب الفروض، والنقص في مقادير أنصبتهم^(٢).

فإذا زادت فروض الورثة على أصل التركة فهل يدخل النقص على جميع

(١) راجع أصول الفقه الإسلامي للاستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبى ص: ٣٤، ٣٥.

(٢) راجع الوجيز في الميراث للشيخ منشاوى عبود ص ٣٦.

أصحاب الفروض لأن حقوقهم متساوية إلحاقاً لذلك بالدائنين إذا لم توف التركة بكل ديونهم حيث يلحق النقص الجميع، أو يدخل النقص على الذين لا يرثون بالفرض في كل الحالات، بل يرثون تارة بالفرض، وتارة أخرى بالتعصيب، ويوفى الذين يرثون بالفرض دائماً أنصاءهم كاملة؛ لأن حقوقهم ليست متساوية إلحاقاً لهم بالحقوق المتعلقة بالتركة فإنها تثبت مرتبة^(١)؟.

بالأول - إدخال النقص على جميع أصحاب الفروض - قاله عامة الصحابة.

وبالثاني - إدخال النقص على الذين لا يرثون بالفرض - قاله ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

والتأمل يجد أنه تعارض في هذه المسألة شيهان فألحقها كل فريق بالشبه الأقرب في نظره، وهي قاعدة من قواعد الأصول.

٢ - تطبيق القواعد العامة عند عدم النص:

ومن أمثلة ذلك: اختلافهم في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب لأنه لم يرد نص من الشارع في ذلك.

فاستعملوا القاعدة العامة في الإرث القائمة على قوة القرابة:

فمن رجح عنده أن الجد أقوى قرابة من الإخوة حجبهم به، ومن ثبت عنده أن الإخوة أقوى قرابة من الجد ورثهم دونه، ومن ثبت عنده تساويهم في القرابة شركهم معه في الميراث^(٢).

(١) الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة مرتبة الترتيب الآتي:

١ - يبدأ من تركة الميت بتكفيته وتجهيزه من غير إسراف ولا تقتير.

٢- تقضى ديونه.

٣ - تنفذ وصاياه من ثلث الباقي بعد قضاء الديون.

٤- يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة.

(٢) لا ترث الإخوة والأخوات مع الجد عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ لأنه كالأب، وكما أن الإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأب فكذا لا يرثون مع وجود الجد.

ويرى أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ومالك والشافعي رحمهم الله أن الجد يرث مع الإخوة والأخوات، فإذا لم يوجد ذو سهم مع الجد والإخوة كان للجد أفضل الأمرين: ثلث جميع المال أو

٣ - إلحاق النظر بالنظر عند تساويهما في العلة:

من أمثلة ذلك:

أ - حين تشاور الصحابة في عقوبة شارب الخمر قال علي كرم الله وجهه العمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن الرجل إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى^(١). وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة^(٢). فهذا قياس من الإمام علي كرم الله وجهه بين فيه العلة التي بني عليها الحكم.

٢- عند بحث مسألة قتل الجماعة بالواحد قال علي كرم الله وجهه لعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أرأيت لو شترك جماعة في سرقة جزور أكنت قاطعهم؟

قال: نعم.

قال: فكذلك هذا.

فحكم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالقتل. أي يقتل الجماعة بالواحد.

قال الشيخ مصطفى شلبى^(٣).

..... تلك أمثلة من قواعد علم الأصول في اجتهادات الصحابة، ومن

تبع مواضع مناظرات من جاء بعدهم من الفقهاء وجد هذه القواعد

تتزايد وتنمو مع الزمن.

مقاسمة الإخوة كأحدهم ومع الإناث يكون له ضعف نصيب أخت.

ويدخل في القسمة الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء قليلاً لنصيب الجد، وإن وجد ذو سهم كان للجد أفضل الأمور الثلاثة سدس المال كله، أو ثلث ما بقي بعد فرض ذي سهم أو سهم المقاسمة.

(١) الهذيان كلام غير معقول يقال هذى يهذي هذياً وهذياناً، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. لسان العرب مادة (هذى).

(٢) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) سورة النور آية ٤.

(٣) راجع أصول الفقه لفضيلته ص ٣٦، ٣٧، هذا والشيخ بارك الله فيه من علماء الأصول الأذكياء الذين يندر وجودهم.

وهذا يدلنا على أن قواعد الأصول وجدت مصاحبة للاجتهاد، وأنها كانت مقررة في نفوس المجتهدين، وإن لم يشغلوا أنفسهم بصياغتها، ولا بتدوينها وأنها لم تتأخر في الوجود تأخر تدوين هذا العلم وتميزه عن بقية العلوم الأخرى واستقلاله عن غيره، فتكون أصول الفقه بمعنى القواعد التي يستعين بها المجتهد حين الاستنباط وجدت قبل الأصول بمعنى العلم المدون.

ومع ذلك فهي متأخرة في الوجود عن أصول الفقه بمعنى أدلته لأنها لم توجد إلا حيث وجد الاجتهاد كأصل مستقل من أصول التشريع الذي لم يوجد إلا بعد وفاة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكنها كانت قواعد متناثرة غير مجمعة ولا مدونة^(١).

(١) تنبيهان (الأول) : الفرق بين القاعدة الأصولية، والقاعدة الفقهية:

تقدم تعريف القاعدة الأصولية أما القاعدة الفقهية فهي -حكم أغلبي أو أكثرى ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه، أو هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ويلاحظ أن القاعدتين المذكورتين يتفقان في شيء، ويختلفان في شيئين أما الشيء الذي يتفقان فيه فهو أن كلاً منهما عبارة عن قواعد كلية يندرج تحتها أمور جزئية. وأما ما يختلفان فيه فهو:

١- قواعد الأصول يندرج تحتها أنواع من الأدلة الجزئية فقولنا: (الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب) تحت هذه القاعدة كل الأوامر الواردة في القرآن والسنة لأمر معينة مفيدة للوجوب كالأمر يندرج بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.

أما قواعد الفقه فيندرج تحتها مسائل جزئية كقاعدة (لا ضرر، ولا ضرار) .

٢- مهمة القواعد الأصولية تقديم مناهج الاجتهاد.

أما مهمة القواعد الفقهية فهي وضع ضوابط الفروع الاحكام العملية.

التنبيه الثاني: الفرق بين القاعدة والضابط:

مع أن القاعدة قد تستعمل بمعنى الضابط، والضابط قد يستعمل بمعنى القاعدة إلا أن العلماء فرقوا بينهما، بأمرين الأول: القاعدة تجمع فروعاً فقهية من أبواب شتى؛ أما الضابط فيجمع فروعاً فقهية من باب واحد.

الثاني: القاعدة في الغالب متفق عليها بين المذاهب أو أكثرها.

موضوع أصول الفقه:

اختلف العلماء في موضوع أصول الفقه:

ف قيل: إن موضوعه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وهى الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، والأحكام الوضعية من السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد.

ونسب هذا القول إلى بعض الحنفية^(١).

وهذا القول ضعيف، لأن الأدلة أكثر وأهم، وهى المقصود من علم الأصول، ولا شك أن الأدلة هى أصل الأحكام، ومن ثم وجب أن تكون هي موضوع الأصول. وقيل: إن موضوعه الأدلة والترجيح والاجتهاد، وإليه ذهب ابن قاسم العبادي رَحِمَهُ اللهُ.

وهو قول مردود أيضاً حيث إن البحث عن الترجيح بحث عن أعراض الأدلة في حالة وقوع تعارض ظاهري بينهما، وكذلك البحث في الاجتهاد إنما هو باعتبار أن الأدلة الشرعية يقوم المجتهد فقط باستنباط الأحكام منها، وعليه فلا يصلح كل من الترجيح والاجتهاد ليكون داخلاً في موضوع الأصول.

وقيل: إن موضوعه الأدلة والأحكام، ونُسب هذا القول إلى الإمام صدر الشريعة من الحنفية، والإمام الشوكاني^(٢) رَحِمَهُمَا اللهُ وهو قول ضعيف كسابقه.

والراجع أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الكلية لها، ليتوصل بذلك إلى كيفية استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية

أما الضابط: فيختص بمذهب معين.

ومن أمثلة الضابط قول الحنفية: إن المحرم إذا آخر النسك عن الوقت المؤقت له أو قدمه لزمه دم. راجع: تأسيس النظر للدبوسي ص ٨، والأشباه والنظائر للسبكي، وغمز عيون البصائر على الأشياء والنظائر للحموي، والوجيز في إيصاح قواعد الفقه الكلية لمحمد البورنو ص ٢٠.

(١) تيسير التحرير ١/١٨، ومحاضرات في تاريخ أصول الفقه ٣٠.

(٢) التلويح على التوضيح ١/ ٢٢، ٢٣، وتيسير التحرير ١/ ١٨، وإرشاد الفحول ٥.

وهذا هو رأي الجمهور^(١).

فعلم أصول الفقه لا يبحث فيه عن الأحكام، وإنما يبحث عنها ويحتاج إلى تصورهما لإمكان إثباتها أو نفيها، ذلك لأن الأدلة الشرعية الكلية هي المقصودة بالبحث من حيث إثباتها للأحكام أما البحث في الأحكام وكونها تكليفية أو وضعية، والبحث عن متعلقاتها وهي الحاكم والمحكوم عليه وهو المكلف والمحكوم فيه، وهو فعل المكلف، فيكون من باب الاستطراد ويكون ذكرها على أنها توابع لمسائل العلم، لا أنها من موضوعه حيث إن الأحكام ثمرة الدليل، وثمره الشيء تكون تابعة له، وواضح أن تابع الشيء لا يكون له من الأصالة مثل المتبوع.

قال الإمام الآمدي رَحِمَهُ اللهُ^(٢):

وأما موضوع أصول الفقه، فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته، ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي؛ كانت هي موضوع علم الأصول.

(١) الإحكام ١/٩٠٨، والتقارير والتجوير ١/٣٢.

(٢) الإحكام ١/٨.

فائدة أصول الفقه:

يلاحظ أن تدوين أصول الفقه جاء نتيجة الحاجة إلى تنظيم الاجتهاد، ورسم الطرق السليمة الصحيحة للاستنباط، وذلك أنه حين ضعفت المدارك وفسدت الاجتهادات، وادعى الاجتهاد من ليس له أهلاً أخذ التدوين في هذا الفن طريقه، وتمت له العناية الكافية حتى صار من العلوم ذات المكانة العظيمة، وما يزال العلماء جيلاً بعد جيل يواصلون الاشتغال به حتى بلغ الذروة. وإنما اهتم العلماء به كل هذا الاهتمام لأن له فوائد عظيمة هي:

١- أنه يعطينا القدرة على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية، وذلك لأن الشخص الذي لا يعلم القواعد الأصولية يكون غير قادر على استنباط الأحكام من الأدلة.

قال^(١) الأمدى رَحِمَهُ اللهُ:

وأما غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية.

وقال^(٢) الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ:

وأما فائدة هذا العلم فهي العلم بأحكام الله أو الظن بها، ولما كانت هذه الغاية بهذه المنزلة من الشرف كان علم طالبه بها ووقوفه عليها مقتضياً المزيد عنايته به وتوفر رغبته فيه لأنها سبب الفوز بسعادة الدارين. اهـ.

وهذه الفائدة خاصة بالمجتهد لأنه متى كان عالماً بأحوال الأدلة الكلية مثل علمه بأن الأمر المجرد عن القرائن الصارقة يفيد الوجوب، وأن النهي كذلك يفيد استطاع أن يستنبط وجوب الصلاة -مثلاً- من قوله تعالى: (فأقيموا التحريم الصلاة)^(٣)،

(١) راجع الأحكام له ١/٩.

(٢) راجع إرشاد الفحول له ص ٥.

(٣) سورة الحج آية رقم ٧٨.

وتحريم الزنا كذلك من قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا)^(١).

وأنا أُبين كيفية استنباط المجهد للحكمين السابقين من الآيتين المذكورتين فأقول وبالله التوفيق.

حينما يريد المجتهد أن يستنبط حكم وجوب الصلاة من الآية السابقة يأتي بالدليل الجزئي الدالّ على شيء معين وهو وجوب الصلاة ويجعله مقدمة صغرى لقياس من الشكل الأول، وكبرى هذا القياس القاعدة الأصولية فيقول:

أقيموا الصلاة أمر (دليل جزئي).

والأمر للوجوب (قاعدة أصولية).

أقيموا الصلاة للوجوب (النتيجة).

وكذلك الأمر بالنسبة لتحريم الزنا:

لا تقربوا الزنا نهى (دليل جزئي).

والنهى يفيد التحريم (قاعدة أصولية).

لا تقربوا الزنا للتحريم (النتيجة).

٢- هذا العلم يعطينا القدرة على الموازنة بين أدلة الأئمة لتطمئن النفوس إلى ما قلدت فيه من الأحكام.

فهذا العلم يجعل المقلد الذي درسه على بيينة مما فعله إمامه عند استنباط الأحكام، فإن المقلد متى وقف على طرق الأئمة وما ذهب إليه كل منهم بالنسبة لتلك القواعد الأصولية اطمأنت نفسه إلى مدرك إمامه بالنسبة للحكم الذي قلده فيه فيدعوه ذلك إلى الطاعة والامتثال، وتكون عنده القدرة التي تمكّنه من الدفاع عن وجهة إمامه فيما استنبطه من الأحكام^(٢).

٣- أنه يعطينا القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس، أو الاستحسان،

(١) سورة الإسراء آية رقم ٣٢.

(٢) راجع أصول الفقه للشيخ زهير رَحْمَةُ اللَّهِ ١/٣، وبحوث في أصول الفقه للشيخ حسيني الشيخ ص ١٦.

أو الاستصحاب، أو المصالح المرسلة، أو غيرها للوقائع التي لم يرد نص يحكمها استنباط صحيحاً^(١).

أنه^(٢) يعتبر وسيلة كبيرة لحفظ الدين وصون أدلته وحججه عن طعن الطاعنين، وتشكيك المخالفين وتضليل الملحدين ويمكن من الرد على قول بعض المعتزلة: لا حجة في أخبار الآحاد. وقول النظام^(٣): الإجماع، والقياس ليسا بحجة. وقول بعض الحشوية^(٤): إن في القرآن ألفاظاً مهمة لا دلالة لها على شيء بالكلية، وقول الهشامية^(٥): لا دلالة في القرآن على حلال، ولا حرام.

فهذا الكلام الباطل لا يمكن لأحد أن يرد عليه إلا إذا كان على دراية كاملة بهذا العلم الذي ليس له نظير عند أمم الأرض قاطبة. وبعد: فهذه فوائد علم أصول الفقه، ولا يماري فيها أحد.

وإن قيل: إنه لم تعد هناك حاجة إلى دراسة علم الأصول بعد القول بإغلاق باب الاجتهاد بمعنى أن علم أصول الفقه يفيد قطعاً حيث يوجد الاجتهاد فإذا ذهب الاجتهاد لا تبقى لهذا العلم فائدة ويكون الاشتغال به عبثاً لا ثمرة من وراء دراسته.

فالجواب: أن القول بإغلاق باب الاجتهاد قول غير صحيح، فالاجتهاد بابيه مفتوح، ولا يمكن لأحد أن يغلقه والمهم هو توافر شروط الاجتهاد، فإذا لم تتوافر في أحد لا يقال إن باب الاجتهاد أغلق، ولكن يقال إن الباب مفتوح لكن لم يدخل منه

(١) راجع: أصول الفقه للدكتور بدران ابو العينين ص ٣٧.

(٢) راجع: غاية الوصول لأخى الدكتور جلال عبد الرحمن ص ٤٩

(٣) النظام هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ، أخذ الاعتزال من خاله أبي الهذيل العلاف. يعتبر من أذكى المعتزلة توفي ما بين سنة ٢٢١ هـ وسنة ٢٢٣ هـ. راجع النجوم الزاهرة ٢/٢٢٤، واعتقادات فرق المسلمين ص ٤١.

(٤) الحشوية - بفتح الشين - نسبة إلى الحشا. وقد جاء في نهاية السؤل للإسنوي ٢ / ١٩٣، أنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري رَحِمَهُ اللهُ في حلقاته العلمية فوجد كلامهم غير سديد فقال: ردوا هؤلاء إلى حَشَا الحلقة، أي جانبها.

(٥) الهشامية فرقة من القدرية المعتزلة وهم أتباع هشام بن عمرو الفوطي. راجع الملل والنحل للشهرستاني ١/٧٢.

أحد لعدم توافر الشروط فيه.

والظاهر أن القول بإغلاق باب الاجتهاد انتشر نتيجة ادعاء بعض الناس درجة الاجتهاد وهم ليسوا أهلاً لها؛ فقال بعض العلماء إن باب الاجتهاد مغلق لكي يسدّ الطريق على كل من يدّعي هذه الرتبة، وهو ليس أهلاً لأن ينال شرفها.

على أن دعوى سدّ باب الاجتهاد لم تُحقق الغرض المقصود منها، بل إنها فتحت على الفقه الإسلامي باباً ينفذ منه أعداؤه للطعن فيه مرة بالجمود ومرة أخرى بعدم صلاحيته لتنظيم شؤون الحياة، ومن ثم استبدل الناس به قوانين من صنع البشر، وارتضوا حكم غير الله، وقدموه على حكم الله.

على أن^(١) تاريخ الفقه يحدثنا الحديث الصادق بوجود المجتهدين من حين إلى آخر في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي يحاربون هذه الدعوى ببيان بطلانها مرة، وباستنباط الأحكام الملائمة لعصرهم وبيئاتهم مرة أخرى.

ولو سلمنا جدلاً بأن هذه الدعوى عملت عملها، وكان لها صداها وأن الأرض خلت من المجتهدين اجتهداً مطلقاً فإن فائدة علم أصول الفقه غير قاصرة على هذه الطائفة أعنى طائفة المجتهدين اجتهداً مطلقاً.

فهناك ما يطلق عليه مجتهد المذهب الذي يُخرج أحكام المسائل على أصول إمامه، وهناك أصحاب التخرّيج والترجيح، وهناك الباحثون في الفقه الإسلامي بحثاً مقارناً يذكرون الآراء ويناقشون أدلتها لتقديم الرأي الراجح على غيره؛ وهؤلاء جميعاً لا غنى لهم عن معرفة أصول الفقه لأنه ينيّر الطريق أمامهم، وعلى ضوئه يفهمون ما استنبطه الأئمة المجتهدون ويوازنون بين مذاهبهم ويتعرفون طرائقهم في الاجتهاد ليتم لهم اختيار أسلم المذاهب وأقواها.

وأقول إن دارس القانون ذاته بجميع فروعهِ لا يمكن أبداً أن يستغنى عن أصول الفقه وكيف يستغنى عنه، والقوانين على اختلاف ألوانها واتجاهاتها مشتملة على نصوص متنوعة منها العام والخاص، والمطلق والمقيد، وواضح الدلالة وخفي

(١) راجع: أصول الفقه للشيخ مصطفى شلبي ص ٤٦، ٤٥.

الدلالة، وما يفيد الحكم بعبارته أو إشارته أو منطوقه أو مفهومه لهذا كان ضرورياً لمطبق القانون أن يكون على علم بأصول الفقه، ولا طريق إلى علمه إلا بدراسته والإحاطة بقواعده.

لأنه إذا لم يكن ملماً بقواعد الاجتهاد، وطرق أخذ الأحكام من النصوص - وهي من صميم أصول الفقه ولا يوجد لها نظير في علوم القانون باعتراف فقهاء القانون أنفسهم - فكيف يستطيع تقييد المطلق، وتخصيص العام، والجمع بين النصوص المتعارضة أو الترجيح بينها؟ وكيف يميز بين المنطوق والمفهوم؟ ثم ماذا يفعل عندما يحتاج إلى إعمال القياس الضرورة اقتضته، والقياس الصحيح له شروطه المميزة له؟ وكيف يفعل في النص الاستثنائي من القواعد؟ هل يقصره على موضعه، أو يتوسع فيه فيعدي حكمه إلى غير موضعه؟ وكل ذلك بحمد الله مبين بياناً شافياً في علم أصول الفقه، فإذا لم يكن شارح القانون أو مطبقه ملماً بتلك القواعد فلا يأمن على نفسه الزلل أو السير على غير هدى^(١).

وقصارى القول في هذه المسألة أن دراسة علم الأصول ضرورية في كل وقت وحين؛ إذ عن طريقه يتكون العقل الفقهي السليم، والحاجة إليه من أجل معرفة أمور الشرع لا ينكرها إلا مكابر.

(١) راجع: أصول الفقه للشيخ مصطفى ٤٨ وأصول الفقه للدكتور بدران ص ٣٨.

مباحث الأحكام

الأحكام الشرعية

المتأمل في علم أصول الفقه يجد أن مباحث الحكم فيه أربعة هي:

- ١- الحاكم، وهو ما صدر عنه الحكم.
- ٢- الحكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.
- ٣- المحكوم فيه، وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به.
- ٤- المحكوم عليه، وهو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله.

الحاكم^(١)

أجمعت الأمة على أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى وأن الحكم حكمه والأمر أمره، وأنه مصدر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين قال سبحانه: (إن الحكم إلا الله)^(٢)، وقال سبحانه: (ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين)^(٣).

فليس لغير الله سبحانه سلطة إصدار الأحكام، ومن ثم كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا، وظلمًا، وفقًا. فالذي يأمر وينهى، ويوجب ويحرم، ويثيب، ويعاقب هو الله سبحانه وتعالى.

وهذه الأحكام نوعان:

- ١- نوع ظهر للعباد بنزول الوحي به أو نطق الرسول به أو عمله.
- ٢- ونوع اهتدى إليه المجتهدون نتيجة اجتهادهم، واستنباطهم، ووصلوا إليه عن طريق أدلة الشرع وأماراته.

(١) ابتدأت الكلام بالحاكم كما صنع بعض الأصوليين كالآمدي في الأحكام ١/٧٦، وابن الحاجب في شرح العضد ١/ ١٩٩. لأنه مصدر الأحكام وإن كان هناك من العلماء من بدأ بالكلام عن الحكم باعتباره الأصل فلا يمكن تصور غيره إلا به - نهاية السؤل ١/٣٠

(٢) سورة الأنعام آية رقم ٥٧، وسورة يوسف آية رقم ٦٧، ٤٠.

(٣) سورة الأنعام آية رقم ٦٢.

هذا، وإذا كان الإجماع منعقدًا على أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى إلا أننا وجدنا العلماء اختلفوا في مسألة هي:

هل أحكام الله تعالى لا تُعرف إلا بواسطة رسله؟ أو أنه يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها من غير وساطة رسله وكتبه بحيث إن من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع بعقله أن يعرف حكم الله.

إذن لا خلاف بين العلماء في أن الحاكم هو الله، وإنما الخلاف فيما يُعرف به حكم الله في أفعاله؟

أُعرف بواسطة الرسل؟ أم أن العقل يستقل بمعرفته؟

الحق أن هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء تعرّض لها كثير من العلماء الذين كتبوا في أصول الفقه، وهي من المسائل الكلامية ويطلق عليها علماء الكلام أو التوحيد: مسألة الحاكم، أو مسألة التحسين والتقبيح العقلين، وقد بسطوا في كتب التوحيد الكلام في هذه المسألة.

وكل ما كتب في كتب أصول الفقه عن هذه المسألة مأخوذ كله مما كتبه علماء الكلام.

لذا رأى بعض علماء الأصول أن يضربوا صفحاً عن الكلام في هذه المسألة لأن الثمرة المترتبة على البحث فيها هي:

الذين لم تبلغهم دعوة الرسل كأهل الفترة^(١) يثابون على فعل الطاعات ويعاقبون على ارتكاب المحرمات عند المعتزلة لأن الواجب عليهم أن يفعلوا ما أدرك العقل حسنه، ويتركوا ما أدرك العقل قبحه.

وعند غير المعتزلة لا يثابون ولا يعاقبون لأنه لا ثواب، ولا عقاب على من لم تبلغه الدعوة.

وواضح لكل ذى عقل أن الثواب والعقاب، أو عدمهما لا علاقة له بمسائل أصول الفقه، وعليه فالبحث في هذه المسألة ليس من وظيفة علماء الأصول بل من وظيفة

(١) أهل الفترة: هم الذين عاشوا بعد موت رسول، وقبل مبعث آخر.

علماء الكلام أو التوحيد.

لذا فإني سأسرد أقوال العلماء في هذه المسألة سرّداً غير مُخِلٍّ دون الخوض في أدلتهم، أو مناقشتها، ومن أراد الوقوف على ما كتب فيها بالتفصيل فعليه بما كتبه علماء الكلام.

إذا علم هذا، أقول: إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: وهو للمعتزلة، وفريق من الجعفرية.

العقل قد يستقل بإدراك حكم الله تعالى في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه، لأن كل فعل من أفعال المكلفين فيه صفات، وله آثار تجعله نافعا أو ضاراً فيستطيع العقل بناء على صفات الفعل، وما يترتب عليه من نفع أو ضرر أن يحكم بأنه حسن أو قبيح.

وحكم الله على الأفعال هو على حسب ما تدركه العقول من نفعها أو ضررها فهو سبحانه يطالب المكلفين بفعل ما فيه نفعهم حسب إدراك عقولهم، وبترك ما فيه ضررهم حسب إدراك عقولهم، فما رآه العقل حسناً فهو مطلوب لله فعله، ويثاب من الله، فاعله وما رآه العقل قبيحاً فهو مطلوب لله تركه، ويعاقب من الله تعالى فاعله.

وأساس هذا القول أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسناً لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحاً لما فيه من ضرر، وأن أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح^(١).

وبنوا على ذلك أن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل، أو قبل بلوغ الدعوة إليه إذ عليه أن يفعل ما أدرك العقل حسنه وأن يترك ما أدرك العقل قبحه لأن هذا هو حكم الله تعالى.

وما دام الإنسان مكلفاً قبل بعثة الرسل، أو قبل بلوغ الدعوة إليه فإنه يثاب على فعل الطاعات، ويعاقب على ارتكاب المحرمات^(٢).

(١) راجع علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٩٨.

(٢) راجع الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٧٠ - ٧١.

القول الثاني: وهو للأشاعرة وجمهور الأصوليين:

أن العقل لا يستطيع أن يعرف حكم الله تعالى في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه، لأن العقول مختلفة المدارك فبعضها يستحسن ما يستقبحه البعض الآخر، بل إن الشخص الواحد قد يتغير حكمه على الشيء الواحد، وكثيراً ما يغلب الهوى على العقل.

لهذا كان الحاكم على الفعل الواحد بالحسن أو القبح هو الشرع لا العقل، فلا يكلف الشخص من الله بفعل أو ترك إلا إذا بلغته الدعوة، وعرف ما شرعه ربه^(١).

فالفعل ليس فيه حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر به، كما أنه ليس فيه قبح ذاتي يوجب على الله أن ينهى عنه.

فإرادة الله تعالى مطلقة لا يقيدتها شيء فالحسن ما جاء الشرع بطلب فعله والقبح ما جاء الشرع بطلب تركه.

فليس للعقل قبل أمر الشارع ونهيه حسن، ولا قبح، والفعل إنما يصير حسناً لأمر الشارع به لا لذات الفعل، ويصير قبيحاً لنهي الشارع عنه لا لذات الفعل.

فالأفعال تستمد حسنها وقبحها من أمر الشارع ونهيه، لا من حسن أو قبح يصير في ذواتها.

وبنوا على ذلك: أن لا حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل. فما لم يأت رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم، فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم فعل، وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح، ولا ثواب، ولا ذم، ولا عقاب^(٢).

القول الثالث: وهو لأبي منصور الماتريدي، وهو قول محققي الحنفية وبعض الأصوليين، وبعض الجعفرية.

وهذا القول وسط بين القولين السابقين، وخلاصته هي:

(١) راجع أصول الفقه للدكتور/ بدران أبو العينين ص ٢٤٩.

(٢) راجع الوجيز في أصول الفقه ص ٧١.

أفعال المكلفين فيها خواص، ولها آثار تقتضي حسنها أو قبحها. والعقل بناء على هذه الخواص والآثار يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن، وهذا الفعل قبيح، وما رآه العقل السليم حسناً فهو حسن وما رآه العقل السليم قبيحاً فهو قبيح. فالعقل يدرك حسن الصدق والوفاء والأمانة، ويدرك قبح الكذب والغدر والخيانة.

لكن لا يلزم أن تكون أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه العقول فيها من حسن أو قبح، لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال مما تشته به فيه العقول، فلا تلازم بين أحكام الله تعالى، وما تدركه العقول.

وعلى هذا فلا سبيل إلى معرفة حكم الله تعالى إلا بواسطة رسله.

فأصحاب هذا القول وافقوا المعتزلة في أن حسن الأفعال وقبحها مما تدركه العقول بناء على ما تدركه من نفعها أو ضررها، وخالفوهم في أن الحسن، والقبح للأفعال شرعيان لا عقليان وفي أن الفعل لا يكون حسناً إلا يطلب الله فعله ولا يكون قبيحاً إلا يطلب الله تركه^(١).

والظاهر أن هذا القول هو الراجح لأن القرآن يؤيده، قال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)^(٢).

فالآية تنفي صراحة أن يوجد تعذيب من الله تعالى لأحد من خلقه إلى غاية إرسال وبعث رسول.

وقال سبحانه: (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)^(٣).

فالآية تفيد أن علة إرسال الرسل هي قطع معذرة الناس.

هذا: ومن أراد الوقوف على هذه المسألة بالتفصيل فليرجع إلى كتب علم الكلام، وما ذكرته هنا يعتبر موجزاً وافياً لكل ما قيل فيها والحمد لله.

(١) راجع علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٩٩.

(٢) سورة الإسراء آية رقم ١٥.

(٣) سورة النساء آية رقم ١٦٥.

الحكم

١- تعريفه.

٢- أنواعه.

٣- أقسام كل نوع.

أولاً: تعريفه.

قبل أن أذكر تعريف الحكم يلزم التنبيه على أن معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله غير أن علم الأصول ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه، وعلم الفقه ينظر إليه باعتبار استنباطه واستنتاجه بالفعل، وذلك بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه، إذا تقرر هذا أقول وبالله التوفيق:

الحكم في اللغة يطلق على معان كثيرة منها^(١):

١ - العلم والفقه: قال تعالى: (وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا)^(٢) أي: علماً وفقهاً.

وفي الحديث: "إن من الشعر حكماً"^(٣)، أي أن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والفسف، وينهى عنهما قيل: أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع الناس بها.

٢- القضاء: فالحكم مصدر قولك: حكم بينهم بحكم أي قضى، وقد استعمل لفظ الحكم في القرآن في نحو مائة موضع ترجع في جملتها إلى القضاء والفصل لمنع العدوان والظلم.

قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ)^(٤)، وقال جل شأنه: (وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ)^(٥)، وقال: سبحانه:

(١) لسان العرب ٢/٩٥١-٩٥٣، ومختار الصحاح ١٤٨.

(٢) سورة مريم آية ١٢.

(٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ٢/١٢٣٦.

(٤) سورة النساء آية ١٠٥.

(٥) سورة المائدة آية ٤٣.

(يا داود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ).^(١)

٣- المنع من الفساد، يقال: حكم الشيء وأحكمه كلاهما: منعه من الفساد.

الحكم عند الأصوليين:

الحكم هو: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع"^(٢).

شرح التعريف:

قوله: «خطاب يقال خاطب زيد عمرًا يخاطبه خطابًا ومخاطبة، أي وجه اللفظ المفيد إليه بحيث يسمعه. وهو جنس^(٣) في التعريف يشمل كل خطاب، سواء أكان الله تعالى أم لغيره، وإضافة خطاب إلى الله قيد أول يخرج به خطاب غيره سبحانه من الإنس والجن والملائكة فإن مثل هذا لا يسمى حكمًا.

والمراد بخطاب الله هنا كل ما ينسب إليه سبحانه سواء أكان مباشرة كالقرآن الكريم أم بالواسطة كالسنة والإجماع، والقياس وغيرها من الأدلة الشرعية لأن هذه الأدلة في الحقيقة خطاب من الله تعالى لكنه خطاب غير مباشر.

أما السنة فالأمر فيها واضح لأنها صادرة عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي نزه الله نطقه عن الهوى، فقال: (وما ينطق عن الهوى)^(٤)، وقد أمرنا الله عزَّ وجلَّ في

(١) سورة ص آية ٢٦

(٢) راجع شرح العنود على مختصر ابن الحاجب ١/٢٢٢، وغاية الوصول ص ٦، وإرشاد الفحول ص ٦، وأصول الفقه للشيخ طه العربي ص ٢٨.

(٣) الجنس: هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة. وينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

١- جنس قريب: وهو ما لا جنس تحته وفوقه أجناس كالحيوان بالنسبة للإنسان والفرس والجمل، فالحيوان جنس قريب لأن ما تحته من إنسان وفرس وجمل وغيرها، أنواع وما فوقه أجناس هي النامي والجسم والجوهر.

٢- جنس متوسط: وهو ما كان فوقه جنس وتحته جنس كالنامي فإن فوقه جسمًا وتحته حيوانًا.

٣- جنس بعيد: وهو ما لا جنس فوقه، وتحته أجناس كالجوهر. راجع: المنطق الوافي ١/٣٤.

(٤) آية رقم ٣ من سورة النجم.

القرآن يوجب إتباع نبيه وحذرنا من مخالفته^(١).

وأما الإجماع فلأنه لابد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة فهو بهذا الاعتبار راجع إلى القرآن الكريم^(٢).

وأما القياس فلأنه ليس مثبتاً للأحكام، وإنما هو مظهر لها، والمثبت لها عند التحقيق الدليل الذي يدل على حكم الأصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

وقوله: «المتعلق» قيد ثان لبيان الواقع، حيث إن من شأن الخطاب أن يكون متعلقاً، والتعلق معناه الارتباط، فالخطاب مرتبط بفعل المكلف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوباً كالصلاة والصيام، أو غير مطلوب كالزنى والسرقعة.

وقوله: «بأفعال المكلفين» الأفعال جمع، فعل، والمراد به جنس الفعل سواء أكان واحداً أم متعدداً، فكل ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد مراد به هنا، وليس المراد بالفعل هنا ما قابل القول والاعتقاد وذلك لأن الحكم كما يتعلق بالأفعال كإيجاب الصلاة، يتعلق أيضاً بالأقوال كتحریم الغيبة، ويتعلق كذلك بالاعتقاد مثل اعتقاد الوحدة لله واجب.

والمكلفين جمع مكلف وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، وأل في المكلف للجنس فيصدق على الكل وعلى البعض.

وعلى العموم، تقييد الخطاب بكونه متعلقاً بأفعال المكلفين يخرج عن الحكم ما يلي:

(أ) الخطاب المتعلق بذات الله تعالى وصفاته:

(١) راجع كتابنا (دراسات أصولية في السنة النبوية) فهو مفيد في هذا الموضوع.

(٢) قد يقول قائل: ما فائدة الإجماع حينئذ ما دام يشترط أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة؟

وهلا اكتفي في الاحتجاج بما جاء في الكتاب أو السنة دون الإجماع؟.

والجواب: أن المتأمل في معظم النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة يجدها ظنية الدلالة بمعنى أنها تحتمل أكثر من معنى - وهذا من رحمة الله بنا - لكن حينما يتفق علماء الأمة على معنى من هذه المعاني تقول إن هذا المعنى هو المراد من الآية أو الحديث لإجماع الأمة عليه، وإذا علمنا بأن المسألة حصل فيها إجماع أعاننا هذا عن البحث عن دليل لها من الكتاب أو السنة.

الأول: كقوله: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ)^(١)، والآخر كقوله تعالى: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)^(٢).

(ب) الخطاب المتعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ)^(٣).

(ج) الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى: (يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ)^(٤)، وقوله تعالى: (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ)^(٥).

(د) الخطاب المتعلق بالحيوان كقوله تعالى: (يَا جِبَالُ أَوَّيْ مَعِيَ وَالطَّيْرُ)^(٦).

(هـ) الخطاب المتعلق بفعل الصبي من عبادات ومعاملات وذلك لأن الخطاب الوارد بها موجهٌ إلى الولي بدليل الحديث الشريف: "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"^(٧).

وكونه يثاب عليها وإن لم يكن مأموراً بها فلحكمة هي أن يعتادها فلا يتركها، ومعلوم أنه ليس من الضروري أن يكون الثواب في مقابلة عمل.

قال الشيخ إبراهيم اللقاني رَحِمَهُ اللَّهُ^(٨):

فَإِنْ يُثَبَّنَا فَبِمَحْضِ الْفَضْلِ ** وَإِنْ يُعَذِّبُ فَبِمَحْضِ الْعَدْلِ

جاء في التمهيد^(٩):

من فروع كون الحكم الشرعي لا بد من تعلقه بأفعال المكلفين، أن وطء

(١) سورة آل عمران آية ١٨.

(٢) سورة البقرة آية ٢٥٥.

(٣) سورة الأعراف آية ١١.

(٤) سورة هود آية ٢١.

(٥) سورة الكهف آية ٤٧.

(٦) سورة سبأ آية ١٠.

(٧) أخرجه أبو داود والحاكم والترمذي والدارقطني. المقاصد الحسنة للسخاوي ص: ٣٨١.

(٨) جوهرة التوحيد، مع شرح البيجوري ٢/١١.

(٩) التمهيد للإسنوي ٥.

الشبهة القائم بالفاعل وهو ما إذا وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته مثلاً، هل يوصف وطؤه بالحل أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم؟ أو لا يوصف بشئ منهما؟

فيه ثلاثة أوجه، أصحها الثالث، وبه جزم النووي رَحِمَهُ اللهُ في كتاب النكاح من فتاويه؛ لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، والساهي والمخطئ ونحوهما ليسوا مكلفين، وجزم في المذهب^(١) بالحرمة وقال به جماعة كثيرة من أصحابنا. اهـ.

وقوله: «بالاقتضاء، أو التخيير» الاقتضاء معناه الطلب، سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك، وسواء أكان طلب الفعل جازماً أم غير جازم، والتخيير معناه: التسوية بين فعل الشيء وتركه بدون ترجيح أحدهما على الآخر، وإباحة كل منهما للمكلف.

إذا علم ذلك فإن قوله: «بالاقتضاء أو التخيير» يكون شاملة الأحكام الخمسة:

(أ) الإيجاب.

(ب) الندب.

(ج) التحريم.

(د) الكراهة.

(هـ) الإباحة.

ويكون أيضاً قيماً لبيان جهة تعلق الخطاب، حيث إن قوله: «بالاقتضاء جار ومجرور متعلق بقوله: «المتعلق» والتخيير معطوف عليه. وخرج بهذا القيد الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين على غير هذا الوجه كقوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)^(٢)،

(١) الكتاب تأليف الإمام الشيرازي رَحِمَهُ اللهُ. وقد شرح جزءاً منه الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ في كتاب المجموع.

(٢) سورة الصافات آية ٩٦.

فإنه متعلق بأفعال المكلفين للإخبار بأنها مخلوقة لله تعالى، وليس فيه اقتضاء أو تخيير، وبالتالي لا يكون حكماً.

والحق أن من نظر في كتب الفقه يجد أن أقسام الحكم تزيد على الخمسة المذكورة، فهناك سنة مؤكدة، وسنة غير مؤكدة، ومستحب، وتطوع، ومكروه تحريماً، ومكروه تنزيهاً، وخلاف الأولى.

والواقع أنها لا تخرج عن الأحكام الخمسة السابقة لأن السنة المؤكدة وغير المؤكدة، والمستحب والتطوع كلها من النذب والمكروه تحريماً وتنزيهاً وخلاف الأولى كلها من المكروه، والفرقة بين هذه الحقائق وتسمية كل منها باسم إنما هو اصطلاح للفقهاء، ولا شأن للأصوليين به.

وقوله: "أو الوضع"، أو هنا للتقسيم والتنويع.

والحق أن لها خمسة معان كما ذكر الشيخ القرافي^(١) رَحِمَهُ اللَّهُ هـي:

١- الإباحة نحو اصحب العلماء أو الزهاد، وجالس الحسن أو ابن سيرين.

فيباح للمخاطب أن يصحب العلماء أو الزهاد وأن يصحبهما جميعاً، كما يباح له أن يجالس الحسن أو ابن سيرين، وأن يجالس الاثنين.

٢ - التخيير: نحو تزوج هنذاً أو أختها.

ففي هذا المثال لا يجوز للمخاطب أن يجمع بين ما خُير فيه؛ لنهي الشارع عن ذلك قال تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)^(٢)، ويجوز في بعض المواضع أن يجمع المخاطب بين أفراد ما خير فيه لعدم وجود مانع شرعي يمنع من الجمع وذلك كما في كفارة من غطى رأسه في حال الإحرام قال تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)^(٣). فهو مخير يفعل واحد من ثلاثة هي:

(١) راجع شرح تنقيح الفصول ص ٦٨.

(٢) آية رقم ٢٣ من سورة النساء.

(٣) آية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.

١ - ذبح شاة أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة.

٢- صوم ثلاثة أيام ولو متفرقة.

٣- التصدق على ستة مساكين.

ولو أراد المكفر أن يكفر بالثلاثة المذكورة فليس هناك مانع شرعي يمنعه من ذلك.

وكذلك الأمر في كفارة اليمين بالنسبة للقادر حيث إنه مخير بين ثلاثة أمور هي:

١- إطعام عشرة مساكين.

٢- كسوة عشرة مساكين.

٣ - عتق رقبة.

فلو أراد شخص أن يكفر بالثلاثة جميعاً فلا حرج عليه لعدم المانع.

٣- الشك: نحو جاءني زيد أو عمرو، وأنت لا تعلم الآتي منهما.

٤- الإبهام: نحو: جاءني زيد أو عمرو، وأنت تعلم الآتي منهما، وإنما قصدت الإبهام على السامع خشية مفسدة في التعيين.

٥- التقسيم والتنويع: نحو العدد إما زوج أو فرد أي العدد متنوع لهذين النوعين.

والحكم الشرعي إما حكم تكليفي أو وضعي بمعنى أن الحكم الشرعي يتنوع إلى نوعين تكليفي ووضعي.

وقوله: (الوضع) هو الجعل على نحو خاص، كجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.

أمثلة للحكم الشرعي بنوعيه:

أولاً: أمثلة للحكم التكليفي.

١- قال تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)^(١)، فهذا خطاب من الله تعالى طلب به من المكلف أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة بأسلوب جازم، وهذا هو الإيجاب.

٢- قال تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً)^(٢)، فهذا خطاب من الله تعالى طلب به من المكلف مكاتبة عبده إن علم فيه خيراً، والخطاب هنا وإن كان في الظاهر جازماً إلا أن الإجماع منعقد على أنه خطاب ندب، لأن العبد لو سأل سيده أن يبيعه لم يجبر السيد على ذلك ولو ضوعف له الثمن، كذلك لو طلب العبد من سيده أن يعتقه أو يزوجه لم يلزمه ذلك بالإجماع، فذلك المكاتبة وهي مفاعلة لا تتم إلا بالتراضي.

أضف إلى ذلك أنه توجد قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب وهي القاعدة الشرعية: (المالك حر في التصرف في ملكه).

٣- قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا)^(٣)، فإنه خطاب منه سبحانه متعلق بفعل المكلف نهاه فيه عن قربان الزنا بأسلوب جازم طالب للترك وهذا هو التحريم.

٤- قال رسول الله ﷺ "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين"^(٤)، فهذا خطاب من الرسول ﷺ لا يطلب به من المكلف إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد بصلاة ركعتين، ولما كانت صلاة الركعتين المذكورتين غير واجبتين كان النهى في الحديث للكرهية لا للتحريم، حيث إن الصلوات الخمس هي المفروضة فقط فرضاً عينياً.

٥- قال تعالى (وإذا حَلَلْتُمْ فاصطادوا)^(٥)، فهذا خطاب من الله تعالى للمكلف قصد به إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام حيث كان قبل التحلل حراماً.

(١) سورة البقرة آية ٤٣.

(٢) سورة النور آية ٣٣.

(٣) سورة الإسراء آية: ٣٢.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ١/٢٨٧، ٢٨٨.

(٥) سورة المائدة آية: ٢.

ثانياً: أمثلة للحكم الوضعي:

١- قال تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)^(١)، فهذا حكم شرعي وضعي لأنه خطاب من الله سبحانه بجعل دلوك الشمس سبباً لوجوب الصلاة، وكقوله تعالى (والسارق والسارقة)^(٢)، فإنه حكم شرعي وضعي لأنه خطاب منه سبحانه بجعل السرقة سبباً لقطع اليد.

٢- قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور موضعه"^(٣). فهذا حكم شرعي وضعي لأنه كلام يقتضي جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة.

٣- قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا يرث القاتل"^(٤)، ففي هذا الحديث الشريف يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكماً شرعياً وضعياً هو المنع من الإرث للقاتل.

هذا وأي عمل استوفي الشروط والأركان، وانتفت موانعه عمل يوصف بالصحة فإن توافرت الأسباب والشروط والأركان، ووجد مانع فإنه يكون عملاً فاسداً أو باطلاً وسيأتي الكلام عن كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

هذا وقبل أن أنهى الكلام عن شرح تعريف الحكم أقول: هل التعريف المذكور للحكم تعريف بالحد أو بالرسم؟ وجدير بالذكر قبل بيان ذلك أن أوضح أنواع التعريف حتى يكون القارئ على بينة من أمره. قال العلماء التعريف ثلاثة أنواع هي^(٥):

١- حد.

(١) سورة الإسراء آية ٧٨.

(٢) سورة المائدة آية: ٣٨.

(٣) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير، وقال لم أجده بهذا اللفظ. راجع تلخيص الحبير ١/٥٩.

(٤) أخرجه الترمذي وابن ماجه بلفظ: «القاتل لا يرث» وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة، تركه أحمد بن حنبل وغيره؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، وقال إسحاق متروك. راجع تلخيص الحبير ٣/٨٥.

(٥) المنطق الوافي ٤٣١، ونهاية السؤل ١/٣٢.

٢- رسم.

٣- لفظي.

الأول: الحد: وهو في اللغة المنع^(١)، فهو مانع من دخول غير المحدود فيه ومن خروج أفراد المحدود منه. وفي اصطلاح المنطقيين: هو ما كان بالذاتيات؛ وأما عند الأصوليين: فقد يكون بالذاتيات، وقد يكون بالعرضيات.

أقسامه:

ينقسم الحد إلى قسمين:

١- تام: وهو ما كان بجميع الذاتيات أو ما كان بالجنس والفصل القريبين، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق وإنما سمى تاماً لذكر جميع الذاتيات فيه، ويشترط في تمامه تقديم الجنس على الفصل، فلو أُخِّرَ كان حدّاً ناقصاً.

٢- ناقص: وهو ما كان بالفصل القريب فقط، كتعريف الإنسان بأنه ناطق أو متفكر بالقوة، أو بالفصل القريب مع الجنس البعيد، كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق.

الثاني: الرسم: وهو في اللغة الأثر^(٢). وعند المناطقة: ما كان بالعرضيات، أو ما كان المميّز فيه عرضياً.

أقسامه:

١- تام: وهو ما كان بالجنس القريب والخاصة، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، وسمي رسماً لأن الرسم الأثر - كما تقدم - والخاصة أثر وعلامة لما اختص بها.

٢- ناقص وهو ما كان بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه ضاحك، أو بالخاصة مع الجنس البعيد كتعريف الإنسان بأنه جسم ضاحك.

الثالث: التعريف اللفظي وهو تفسير اللفظ بلفظ آخر أشهر منه في الدلالة على

(١) مختار الصحاح ١٢٦.

(٢) شرح الإسنوي على المنهاج ١/ ٣٢.

المعنى المراد، كتعريف الهَزْبَر بالأسد، والعسجد بالذهب، والْبُرّ بالقمح.

إذا اتضح هذا أقول: إن هناك من العلماء من يرى أن التعريف المذكور للحكم تعريف بالرسم، حيث إن كلمة "أو" مذكورة فيه وهي ليست للشك قولاً واحداً، حيث إن الشك ينافي التعريف، وإنما هي للتقسيم والتنويع، ولا يصح أن تكون للتنويع بين فصلين، وذلك لأن الفصل ذاتي، والذاتي لا يتعدد، فتعين أن تكون «أو» واقعة بين خاصيتين هما: الاقتضاء والتخيير، والخاصة تتعدد، لأنها من قبيل العَرَض، وعليه فيكون التعريف تعريفاً بالجنس والخاصة فيكون رسماً.

قال الإمام الإسنوي رَحِمَهُ اللهُ^(١):

وهذا التعريف رسم لا حد، قال الأصفهاني في شرح المحصول: لأن «أو» مذكورة فيه، وليست للشك، بل المراد أن ما وقع على أحد هذه الوجوه، فإنه يكون حكماً كما سيأتي والنوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان على البدل، بخلاف الخاصتين على البدل. أهـ

وقد ذهب بعض العلماء^(٢) إلى القول بأن هذا التعريف يمكن أن يكون تعريفاً بالحد، ويمكن أن يكون تعريفاً بالرسم. وذلك لأن كلاً من الاقتضاء والتخيير لا يصح أن يكون خاصة للحكم، لأن الاقتضاء لا يوجد في كل أفراد، وإنما يوجد فيما عدا الإباحة والتخيير، كذلك لا يوجد في كل أفراد الحكم، وإنما يتحقق في خصوص الإباحة، ومعلوم أن شأن الخاصة أن توجد في كل فرد من أفراد الماهية مثل الضحك بالنسبة للإنسان.

وإذا كان كل من الاقتضاء والتخيير وحده غير مميّز للحكم، كان المميّز له مجموعهما، لأن كل فرد من أفراد الحكم لا يخرج عن كونه اقتضاء أو تخييراً، ويكون مجموع الأمرين خاصة أو فصلاً، وتكون «أو» واقعة بين جزئي الفصل أو جزئي الخاصة، فإن اعتبرنا مجموع الأمرين خاصة كان التعريف رسماً، وإن اعتبرنا

(١) شرح الإسنوي على المنهاج ١/٣٢.

(٢) أصول الفقه للشيخ زهير ١/ ٣٩.

مجموعهما فصلاً كان التعريف حدًّا، الله أعلم.

الحكم عند الفقهاء:

الحكم الشرعي عند الفقهاء يطلق على الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب، للصلاة والصيام والزكاة والحج، والحرمة للزنا والربا والقتل، والإباحة للاصطياد بعد الإحلال من الإحرام، وسببية رؤية هلال رمضان الوجوب الصيام، وممانعة القتل للإرث.

وعلى هذا فالحكم عند الفقهاء غيره عند الأصوليين؛ لأن الحكم عند كثير من الأصوليين هو نفس النصوص الشرعية التي وجهها الله تعالى إلى المكلف طالباً بها منه فعل أمر أو اجتنابه، أو تخييره بين أن يفعل وألا يفعل، أو جاعلاً شيئاً من الأشياء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً.

أما الحكم عند الفقهاء فهو أثر هذا الخطاب.

فمثلاً: الإيجاب هو نفس خطاب الشارع الأمر على وجه الإلزام، وهو استعمال أصولي، والوجوب هو الأثر المترتب على ذلك الخطاب، وهو استعمال فقهي، وقد يستعمله الأصوليون كذلك.

وأما الواجب فهو فعل المكلف الذي طلبه الشارع طلباً جازماً.

ذلك: إذا علم هذا سهل على مريد معرفة الأحكام أن يستنتجها من النصوص الشرعية، وإليك أيها القارئ الكريم أمثلة توضح.

(المثال الأول): قال تعالى: (وأقيموا الصلاة)^(١) فهذا النص الكريم هو نفس الحكم عند الأصوليين.

أما عند الفقهاء فالحكم عندهم هو أثر هذا الخطاب، أو ما تضمنه هذا النص الكريم وهو وجوب الصلاة.

(١) سورة البقرة آية رقم ١٣.

(المثال الثاني): قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)^(١)، هذا النص الكريم هو نفس الحكم عند الأصوليين.

أما وجوب الإيفاء بالعقود فهو الحكم عند الفقهاء.

(المثال الثالث): قال تعالى (ولا تقربوا الزنى)^(٢)، فهذا النص هو الحكم عند الأصوليين، أما عند الفقهاء، فالحكم عندهم هو ما تضمنه هذا النص وهو تحريم قربان الزنا.

وبهذه الأمثلة وغيرها يتضح لنا جلياً أن الحكم عند الأصوليين غيره عند الفقهاء؛ لأنه عند الأصوليين عبارة عن نفس النص الشرعي، وعند الفقهاء عبارة عن الأثر الذي تضمنه النص الشرعي.

وهذا الاختلاف في الحقيقة لا يترتب عليه أثر عملي وذلك نظراً للتلازم بين الحكم في اصطلاح الأصوليين وبين الحكم في اصطلاح الفقهاء، إلا أننا مع هذا نرى أن اصطلاح الفقهاء أولى من اصطلاح الأصوليين؛ لأنه على اصطلاح الفقهاء يكون هناك فرق واضح بين الحكم الشرعي وبين الدليل الذي يدل عليه، وهو الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو غيرها من الأدلة الشرعية. أما على اصطلاح الأصوليين فإنه لا يكون هناك فرق بينهما إذ الحكم عندهم هو نفس النصوص الشرعية كالكتاب والسنة وما يرجع إليهما كالإجماع، والقياس، وهذه بعينها أدلة الأحكام الشرعية.

فكل من الكتاب والسنة والإجماع ونحوها حكم ودليل على الحكم في اصطلاح الأصوليين وإن كان ذلك باعتبارين مختلفين، فهي حكم باعتبار ذاتها لأنها كلام الله تعالى قصد به طلب الفعل، أو الترك، أو التخيير بين الفعل والترك، أو جعل شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً.

وهي أدلة باعتبار أمر آخر وهو تضمنها للحكم الذي هو الإيجاب أو الندب، أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة^(٣).

(١) سورة المائدة آية رقم ١.

(٢) سورة الإسراء آية رقم ٢٢.

(٣) راجع: أصول الفقه الإسلامي للأستاذ زكي الدين شعبان ص ١٦٩.

وقد ذهب بعض العلماء^(١) الى القول بأن الحكم عند الأصوليين ليس هو نفس النص الشرعي، وإنما هو كلام الله تعالى النفسي القديم المبين الصفات أفعال المكلفين.

مثال ذلك: أن الله عَزَّوَجَلَّ حرم في الأزل قتل النفس المعصومة إلا بحق يوجب ذلك. فهذا التحريم القديم هو خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي القديم.

وقد أنزل سبحانه وتعالى في القرآن (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)^(٢)، ليكشف لنا عن هذا الحكم.

والمجتهد يبحث في هذا النص فيفهم منه حرمة القتل للنفس البريئة بناء على أنه نهي مطلق، والنهي المطلق يفيد التحريم، فيصف هذا القتل الذي هو فعل المكلف بالحرمة فيقول:

قتل النفس البريئة حرام.

فالتحريم الأزلي هو الحكم عند الأصوليين، والحرمة التي يتصف بها القتل هي الحكم عند الفقهاء، والنص الشرعي هو الدليل عند كل من الأصوليين والفقهاء.

قال شيخ الإسلام الشربيني رَحِمَهُ اللهُ:

وكون الكلام النفسي حكماً مبني على رأي الأشعري، ومن تبعه من قدم الخطاب، وأولية تعلقات الكلام، وتنوعه في الأزل أمراً ونهياً وغيرهما.

ويرد عليه لزوم الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهي، والأخبار بلا سامع، والنداء والاستخبار بلا مخاطب، وهو سفه تعالى الله وتقدس.

ويجاب بأن ذلك في الكلام اللفظي دون النفسي، وبأن السفه إنما يلزم لو خوطب المعدوم، وأمر في عدمه.

وأما على تقدير وجوده بأن يكون المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط

(١) راجع أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ص ٥٦، ٥٧.

(٢) سورة الإسراء آية رقم ٣٣.

(٣) راجع: تقرير الشربيني على شرح جلال الدين المحلي ١/٤٧.

التكليف توجه إليه حكم في الأزل لما يفهمه ويعقله فيما لا يزال؛ فلا.

هذا ويمكن أن نلخص ما تقدم فيما يلي:

أولاً: اتفق العلماء جميعاً على أن الحكم عند الفقهاء هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة والإباحة.

ثانياً: اختلف العلماء في الحكم عند الأصوليين على قولين:

القول الأول: الحكم عند الأصوليين هو نفس النصوص^(١) الشرعية فالنص الشرعي عندهم هو الحكم، وهو الدليل على الحكم وذلك باعتبارين مختلفين كما تقدم.

القول الثاني: الحكم عند الأصوليين ليس النص الشرعي، وإنما هو كلام الله المبين النفسي القديم لصفات أفعال المكلفين.

وإنما قلنا ذلك حتى لا يكون هناك خلط بين الدليل والمدلول حيث إن التغاير بين الدليل، والحكم من البدهيات التي لا ينبغي أن يقع فيها نزاع.

ثانياً: أنواع الحكم:

يتنوع الحكم إلى نوعين هما:

الأول - الحكم التكليفي.

الثاني - الحكم الوضعي.

تعريف الحكم التكليفي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاختصاص أو التخيير.

وسمي هذا بالحكم التكليفي؛ لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان، وهذا ظاهر

(١) هذا القول يوافق اصطلاح القضاة الآن، حيث يريدون بالحكم نفس النص الذي يصدر من القاضي، ولهذا يقولون: منطوق الحكم كذا ويقولون: أجلت القضية للنطق بالحكم. راجع علم أصول الفقه للشيخ خلاف ص ١٠٠.

فيما طلب فيه الفعل أو الترك^(١). أما ما فيه تخيير فقد جعل كذلك من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب أو الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

أو يقال: إن اعتبار المباح من أقسام الحكم التكليفي على معنى أنه مختص بالمكلف، أى أن الإباحة أو التخيير بين الفعل والترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، فهذا وجه اعتبار الإباحة من الحكم التكليفي، لا معنى أن المباح مكلف به.

تعريف الحكم الوضعي:

هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.

وسمى بالحكم الوضعي لأنه ربط بن شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع أى بجعل منه. فالشارع هو الذي جعل هذا سبباً لهذا، أو شرطاً له أو مانعاً منه، وسأوضح -بعون الله وحده- كل هذا عند الكلام بالتفصيل عن الحكم الوضعي.

الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي:

أولاً: الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء، أو تركه، أو إباحة الفعل والترك بالنسبة للمكلف.

أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئاً من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع الحكيم سبباً لوجود شيء أو شرطاً له، أو مانعاً منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي؟ ومتى ينتفي؟ فيكون على بينة من أمره.

ثانياً: المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته؛ لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به، فإذا كان خارجاً عن قدرته واستطاعته كان التكليف به عبثاً ينزه عنه الشارع الحكيم.

(١) البرهان لإمام الحرمين ١/١١.

أما في الحكم الوضعي فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته، ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره الذي وضعه الشارع له.

فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف:

مثلاً السرقة والزنى وسائر الجرائم. فالشارع الحكيم جعلها أسباباً مسبباتها فالسرقة سبب لقطع يد السارق، وهي مقدورة للمكلف حيث إن في استطاعته أن يفعلها وأن يكف نفسه عنها قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)^(١) وكذلك الزنى جعله الشارع سبباً لجلد الزاني أو رجمه، وهو مقدور للمكلف لأن بإمكانه أن يفعل وألا يفعل، وكذلك الأمر بالنسبة للطهارة التي جعلها الشارع شرطاً لصحة الصلاة، فهي مقدورة للمكلف، ومثل إحضار شاهدي عدل في عقد الزواج شرط لصحته، وهو في قدرة المكلف واستطاعته. وكذا قتل الوارث لمورثه فقد جعله الشارع مانعاً من الميراث والقتل مقدور أيضاً للمكلف، وفي استطاعته أن يفعله وأن يكف عنه.

ومن الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف:

حلول شهر رمضان فهو سبب لوجوب الصوم وهو غير مقدور للمكلف، ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة قال تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)^(٢)، فالله عَزَّوَجَلَّ جعل دلوك الشمس سبباً لوجوب الصلاة، وهو غير مقدور للمكلف وكذا القرابة جعلها الشارع سبباً للولاية، وسبباً للإرث، وهي غير مقدورة للمكلف، وكذلك جعل الشارع بلوغ الحلم شرطاً لانتهاء الولاية على النفس، وجعل بلوغ الرشد شرطاً لنفاذ بعض العقود المالية وهو غير مقدور لأحد قال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)^(٣).

(١) سورة المائدة آية ٣٨.

(٢) سورة الإسراء آية ٧٨.

(٣) سورة النساء آية ٦.

ثالثاً - أقسام كل من الحكم التكليفي والوضعي:

أولاً - أقسام الحكم التكليفي:

ينقسم الحكم التكليفي إلى عدة تقسيمات نتيجة وجود اعتبارات متباينة له.

التقسيم الأول باعتبار ذاته: ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذاته إلى

خمسة أقسام هي^(١):

(أ) الإيجاب.

(ب) الندب.

(ج) التحريم.

(د) الكراهة.

(هـ) الإباحة.

وجه الحصر: أن الفعل المطلوب فعله إما واجب أو مندوب، والفعل المطلوب تركه إما محرم أو مكروه، والفعل المخير في فعله أو تركه هو المباح.

يقول الإمام فخر الدين الرازي رَحِمَهُ اللهُ^(٢):

خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلباً جازماً أو لا يكون كذلك فإن كان جازماً فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم، وإن كان غير جازم فالطرفان: إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة، وإما أن يترجح جانب الوجود وهو الندب، أو جانب عدم وهو الكراهة؛ فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة. اهـ.

(١) يزيد الحنفية على الخمسة المذكورة قسمين آخرين هما:

الفريضة وكراهة التحريم، وذلك لأن الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً إن كان ثابتاً بدليل قطعي سمي افتراضاً، وإن كان ثابتاً بدليل في سمي إيجاباً، وإن كان الخطاب الطالب للترك طلباً جازماً ثابتاً بدليل قطعي سمي تحريماً، وإن كان ثابتاً بدليل ظني سمي كراهة تحريم. وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

(٢) المحصول في أصول الفقه ١/١١٣.

تعريف الأقسام الخمسة:

الأول - الإيجاب وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبًا جازمًا. فالخطاب جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء أكان طالبًا للفعل أم طالبًا للترك أم لا طلب فيه مطلقًا.

والطالب: قيد أول يخرج به الإباحة حيث لا طلب فيها، وتخصيص الطلب بالفعل قيد ثان خرج به التحريم والكراهة لأن الطلب في كليهما للترك.

وقوله: «جازمًا» قيد ثالث يخرج به النذب فهو وإن كان فيه طلب للفعل إلا أنه طلب غير جازم.

ويقيني أن القارئ الكريم بعد هذا الشرح الموجز لتعريف الإيجاب سيتضح له شرح تعريفات بقية أقسام الحكم.

من أمثلة الإيجاب: الخطاب الطالب من المكلف الحج المدلول عليه بقوله تعالى: (وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ سَيْلًا)^(١)، والخطاب الطالب لإخراج زكاة الزرع المدلول عليه بقوله تعالى: (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)^(٢).

الثاني: النذب وهو خطاب الله تعالى الطالب للفاعل طلبًا غير جازم.

ومن أمثلته: خطاب الله تعالى الطالب به من المكلف أن يكتب الدين المدلول عليه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)^(٣) والذي صرف الأمر هنا على الوجوب قوله تعالى بعد ذلك: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ)^(٤).

الثالث - التحريم: وهو خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبًا جازمًا.

ومن أمثلته الخطاب الطالب للكف عن الزنى المدلول عليه بقوله تعالى: (وَلَا

(١) سورة آل عمران آية: ٩٧.

(٢) سورة الأنعام آية ١٤١.

(٣) سورة البقرة آية ٢٨٢.

(٤) سورة البقرة آية ٢٨٣.

تقربوا الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^(١).

الرابع - الكراهة وهي خطاب الله تعالى الطالب للترك طلباً غير جازم.

ومن أمثلتها الخطاب الطالب من المكلف ألا يذهب إلى المسجد عند أكل ما له رائحة كريهة المدلول عليه بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته"^(٢). وكالخطاب الطالب من المكلف عند دخول المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين المدلول عليه بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"^(٣).

الخامس - الإباحة وهي خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك^(٤).

ومن أمثلتها: الخطاب المبيح للاصطياد بعد التحلل من الحج المدلول عليه بقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)^(٥)، وكالخطاب المبيح لمن صلى الجمعة أن ينتشر في الأرض، ويسعى على رزقه المدلول عليه بقوله تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)^(٦).

أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم:

يلاحظ أن الفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى واجباً، والذي تعلق به النذب يسمى مندوباً، والذي تعلق به التحريم يسمى حراماً، والذي تعلق به الكراهة يسمى مكروهاً، أما الفعل الذي تعلق به الإباحة فيعرف بالمباح، فالأقسام خمسة وإليك تعريفها كما ذكرها الشيخ العمريطي رَحِمَهُ اللَّهُ^(٧).

فالواجبُ المحكومُ بالثوابِ ** في فعلِهِ والتركُ بالعقابِ

(١) سورة الإسراء آية ٣٢.

(٢) سورة المائدة آية ٢.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ١/٢٢٦.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ١/٢٨٧، ٢٨٨.

(٥) سورة الجمعة ١٠.

(٦) سورة المائدة آية ٢.

(٧) لطائف الإشارات ١٠-١٢.

والندب ما في فعله الثواب ** ولم يكن في تركه عقاب
وليس في المباح من ثواب ** فعلاً وتركاً بل ولا عقاب
وضابط المكروه عكس ما ندب ** كذلك الحرام عكس ما يجب

أولاً - الواجب وهو الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً^(١).

شرح التعريف:

قوله: الذي يذم أى الفعل الذي يذم، فكأن الذي وهو اسم موصول صفة الموصوف محذوف تقديره الفعل الذي. والمراد بالفعل، هو فعل المكلف، لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، والمقصود بفعل المكلف هو ما صدر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد، لأن كلا من هذه الأمور الثلاثة يتعلق بها الإيجاب. والفعل جنس في التعريف يشمل كل فعل سواء أكان واجباً أم مندوباً أم حراماً أم مكروهاً أم مباحاً.

وقوله: "يذم" أي يحقق الذم وهو قيد في التعريف، يخرج به المندوب والمكروه والمباح، وذلك لأنه لا ذم فيها.

وهذا الذم يعرف عن طريق ما يرد في القرآن، أو في السنة أو إجماع الأمة، يدل على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصاً وملوماً بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حدٍّ يصلح لترتب العقاب.

وقوله: «شرعاً» إشارة إلى أن الذم لا يثبت إلا بالشرع، وليس بالعقل كما تقول المعتزلة.

وقوله: "تاركه" احتراز عن الحرام، فإنه يذم فاعله.

وقوله: "قصداً" أى تركاً قصداً، فهو صفة المفعول مطلق محذوف، وعليه فالقصد راجع إلى الترك.

قال الشيخ^(٢) البدخشي رَحِمَهُ اللهُ: وقوله قصداً أي من غير عذر.

(١) منهاج البيضاوي بشرح نهاية السؤل ١/٤٢٠٤١.

(٢) شرح البدخشي على المنهاج ١/٤١.

وقال الشيخ تقي الدين ^(١) السبكي رَحِمَهُ اللهُ:

".... وأراد به إدخال الواجب إذا ترك سهواً، فإنه لا يذم، ولا يخرج منه ذلك عن الواجب، ولو لم يقل ذلك لكان الرسم مطرداً وغير منعكس، لأن ما لا يذم تاركه قد يكون واجباً بأن يتركه سهواً، وإطلاق تاركه مع ما فيه من العموم المستفاد من الإضافة يقتضي أن ما لا يذم كل تارك له ليس بواجب، فقيد التارك بالقصد".

فالواجب إذا ترك سهواً أو نتيجة نوم مثلاً بأن نام بعد دخول وقت الصلاة، معتقداً أنه سيستيقظ قبل خروج الوقت ويصلي ولكن النوم غلبه حتى خرج الوقت، فإنه يصدق عليه أنه ترك واجباً ولكنه لا يستحق ذمّاً على هذا الترك لوجود العذر، ومعلوم أن المكلف لا يذم على ترك الواجب إلا إذا قصد الترك، ومن ثم تظهر فائدة القيد المذكور.

وقوله: «مطلقاً» إما أن يكون راجعاً إلى الذم أو إلى الترك، فإن كان راجعاً إلى الذم كان المعنى الواجب هو الذي يذم مطلقاً تاركه. سواء أكان هذا الذم من كل الوجوه كالذم على ترك الواجب المضيق والمحتّم والواجب على العين، أم كان الذم من بعض الوجوه كالذم على ترك الواجب الموسع والمخير، فلو ترك المكلف الواجب الموسع في أول الوقت وفعله في آخره لا شيء عليه، ولكن لو تركه مطلقاً، ولم يؤده في أي جزء من أجزاء الوقت صار آثماً، وكذلك لو ترك خصلة من خصال الواجب المخير، وفعل الأخرى لا شيء عليه، ولو تركها جميعاً آثم.

وإن كان قوله: «مطلقاً» راجعاً إلى الترك كان المعنى: الواجب هو الذي يذم شرعاً تاركه مطلقاً، ويكون المراد من إطلاق الترك هو الترك في جميع الأوقات بالنسبة للواجب الموسع والترك لجميع الخصال بالنسبة للواجب المخير، والترك من جميع المكلفين بالنسبة للواجب الكفائي.

(١) الإبهاج ١/٣٣.

قال الإمام الإسني رحمه الله^(١):

الثاني: أن مطلقاً عائد إلى الترك، والتقدير: تركاً مطلقاً ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم، وإن صدق أنه ترك واجباً، وكذلك الآتي به آتٍ بالواجب، مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أي منه ومن غيره، وهكذا في الواجب المخير والموسع، ودخل فيه أيضاً الواجب المحتم والمضيق وفروض العين، لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضاً إذا تركه هو وغيره.

فالإمام البيضاوي رحمه الله أتى في التعريف بقوله: «مطلقاً» ليشمل كل ما يطلق عليه أنه واجب سواء أكان موسعاً أم مضيقاً أم مخيراً أم كفائياً.

وسأتناولها بمشيئة الله تعالى بالحديث الموجز المفيد بعد أن أذكر موقف العلماء تجاه ترادف الواجب والفرض أو تباينهما.

أساليب الواجب:

يرد الواجب بالصيغ الآتية:

١- فعل الأمر، قال تعالى: (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم)^(٢).

٢- المصدر النائب عن الفعل أعني فعل الأمر، قال تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِماً خَطأً فَتَحَرَّرَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً)^(٣)، وقال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوُثَاقَ فَمَا مَنَا بَعْدَ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّى نَضَعَ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا)^(٤)، فلفظ "تحرير" في الآية الأولى، ولفظ "ضرب"، وكذلك (مناً) و(فداء) في الآية الثانية مصادر نائبة محل فعل الأمر.

(١) نهاية السؤل ١/٤٥.

(٢) سورة الحج آية ٧٨.

(٣) سورة النساء آية ٩٢.

(٤) سورة محمد آية ٤.

- الفعل المضارع المقرون باللام، قال تعالى: (فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)^(١)، وقال جل شأنه: (لينفق ذو سعة من سعته)^(٢).

- اسم فعل الأمر، قال تعالى: (عليكم أنفسكم)^(٣)، وهناك ألفاظ أخرى تدل على الأمر بمدلولها لا بلفظها، ومنها قوله تعالى: (كُتِبَ عليكم الصيام)^(٤)، وقوله: ﴿كُتِبَ عليكم القتال وهو كره لكم﴾^(٥)، وقوله جل شأنه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)^(٦).

الفرض والواجب:

القارئ في اللغة يجد أن لفظي الفرض والواجب مختلفان فالفرض معناه في اللغة التقدير^(٧)، يقال: فرض الشيء، أي قدره والواجب معناه الثابت^(٨) أو الساقط.

أما من حيث الاصطلاح الفقهي فقد اختلف العلماء على مذهبين:

المذهب الأول: أن الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد، وهو الفعل الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين كونه ثابتاً بدليل قطعي أو ظني، وهذا هو مذهب الجمهور^(٩)، ومنهم السادة الشافعية والمالكية، وهو أصح الروایتين عن الإمام أحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

المذهب الثاني: أن الفرض والواجب لفظان متغايران، إذ الفرض ما ثبت بدليل

(١) سورة البقرة آية ١٨٦.

(٢) سورة الطلاق آية ٧.

(٣) سورة المائدة آية ١٠٥.

(٤) سورة البقرة آية ١٨٣.

(٥) سورة البقرة آية ٢١٦.

(٦) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

(٧) لسان العرب ٤/٣٣٨٧.

(٨) مختار الصحاح ٧٠٩.

(٩) المحصول ١/١١٩، والتمهيد ٧، وشرح الجلال المحلي ١/١٨، والقواعد والفوائد الأصولية لابن

قطعي لا شبهة فيه، وذلك كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن)^(١)؛ والواجب ما ثبت بدليل ظني كتعيين قراءة الفاتحة في الصلاة الثابت بالدليل الظني، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"^(٢) وكصدقة الفطر والأضحية وصلاة الوتر والعيدين، وهذا هو مذهب السادة الحنفية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ^(٣).

وبناء على هذه التفرقة يقول السادة الحنفية: إن تارك الفرض بلا عذر فاسق ومنكره كافر؛ لأنه موجب للعلم والاعتقاد.

وأما الواجب فهو موجب للعمل غير موجب للاعتقاد، بمعنى أن من تركه يكون آثمًا، ولا يكفر إلا إذا كان الترك استخفافًا بأوامر الشرع، وعليه فيكفر بهذا الاستخفاف لا بالترك.

ذكر شمس الأئمة السرخسي^(٤) رَحِمَهُ اللَّهُ أن يوسف بن خالد السمطي رَحِمَهُ اللَّهُ قال: قدمت على أبي حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فسألته عن الصلاة المفروضة كم هي؟، فقال: خمس، فسألته عن الوتر؟ فقال: واجب. فقلت لقله تأملي: كفرت^(٥): فتبسم في وجهي، ثم تأملت فعرفت أن بين الواجب والفرض فرقًا كما بين السماء والأرض، فيرحم الله أبا حنيفة ويجازيه خيرًا على ما هداني إليه.

ففرضية الخمس أمر مسلّم به، وأما الوتر فهو واجب وليس فرضًا لثبوته بدليل ظني، لكن ما هو قول السادة الحنفية في حديث الرجل الذي قال الرسول الله ﷺ: هل على غير هن؟ قال: «لا إلا أن تطوع»^(٦)، كما أن قولهم بعدم تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة بحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" لكونه ثابتًا بخبر الواحد.

(١) سورة المزمل آية: ٢٠.

(٢) الحديث متفق عليه.

(٣) راجع: أصول السرخسي ١/١١٠، وتسهيل الوصول ص ٢٤٨.

(٤) أصول السرخسي ١/١١٢.

(٥) كفرت بالضم، وأسند الفعل إلى نفسه وإن كان القول لأبي حنيفة تعظيمًا لشيخه، وهذا من المعاريض - المرجع السابق -.

(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ١/١٠٦.

فمن قرأ عندهم بعض آيات من القرآن أجزاء ذلك عملاً بقوله تعالى: (فاقرءوا ماتيسر من القرآن)، وعلى هذا ففرضية القراءة في الصلوات ثابتة بدليل قطعي، وتعيين الفاتحة ثابت بدليل ظني.

هذا القول في النفس منه شيء، نعم لابد من القراءة في الصلاة، والاختلاف بين المذهبين إنما هو في تعيين الفاتحة، والمتأمل في الحديث المذكور يجده خاصاً بالنسبة للآية، فهو ينص على تعيين قراءة الفاتحة بخلاف الآية التي أمرت بمطلق قراءة، ولا شك أن الخاص أقرب إلى التعيين من العام.

أضف إلى ذلك أن النفي في قوله «لا صلاة» يحتمل أن يكون نفي صحة ويكون المعنى: لا صلاة صحيحة، ويحتمل أن يكون نفي كمال، والأول هو الراجح، فالصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء أجزائه، وبانتفاء البعض ولا حاجة إلى تقرير نفي الكمال؛ لأن التقدير إنما يكون عند تعذر نفي الذات، وقد قال العلماء: لو تعارض خبران ولم يمكن العمل بأحدهما إلا بعد ارتكاب مجاز، وكان مجاز أحدهما أشبه بالحقيقة من مجاز الآخر فيرجح جميع على ما ليس كذلك.

فحقيقة الحديث الذي معنا نفي ذات الصلاة عند عدم قراءة الفاتحة، ولكن هذه الحقيقة غير مرادة، فمن الجائز أن ينوي الشخص ويكبر ويصلي بدون قراءة فاتحة، ومن ثم تعين الحمل على المجاز وهو إضمار الصحة والكمال، وإضمار الصحة أرجح لكونه أقرب إلى الحقيقة، لأن نفي الذات يستلزم نفي كل الصفات، ونفي الصحة أقرب بهذا المعنى، إذ لا يبقى معه وصف البتة، بخلاف نفي الكمال فإن الصحة تبقى معه وهي وصف^(١).

والحق: أن التفرقة التي ذكرها الحنفية بالنسبة للفرض والواجب قد تكون مقبولة من ناحية العقل والواقع لابتنائها على أمر يعترف الجميع بوقوعه وحصوله، وهو انقسام الأدلة إلى قطعية وظنية، ولكنها غير مقبولة من ناحية أخرى، وهي أن هذه التفرقة يترتب عليها أن يكون للفعل الواحد حكمان مختلفان: (أحدهما) بالنسبة إلينا (والآخر) بالنسبة للصحابي الذي روى الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو

(١) الإبهاج ٢/١٣٢، والتعارض والترجيح للمؤلف ٣٨٧.

بالنسبة إليه فرض لانتفاء الشبهة في صحة الدليل في حقه، وبالنسبة إلينا واجب الوجود الشبهة في صحة الدليل في حقنا.

فقراءة الفاتحة في الصلاة -مثلا- تعتبر فرضاً تبطل الصلاة بتركها بالنسبة للصحابي لثبوت الدليل الدال على قراءتها على وجه القطع في حقه، وتعتبر واجبة لا تبطل الصلاة بتركها بالنسبة إلينا لثبوت الدليل على وجه الظن في حقنا، وهذا أمر غريب غير معروف في الشريعة الإسلامية فإنه لم يعهد أن يتغير الحكم ويتبدل بالنسبة لشخصين أو أشخاص^(١).

هذا والمتأمل في كلام أصحاب هذين المذهبين يجد أن الخلاف بينهم خلاف لفظي فقط، كما ذكر الشيخ جلال الدين المحلي^(٢) وغيره، حيث إننا نجد أصحاب المذهب الأول يقولون: إن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر، وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه، وعلى هذا فيكون غير الحنفية قد رتب على القطع والظن ما رتبه الحنفية، فلا خلاف بينهم حينئذ في المعنى.

فإن قيل^(٣): كيف يكون الخلاف بين الحنفية وغيرهم لفظياً مع أن قولهم: إن الصلاة لا تفسد بترك قراءة الفاتحة فيه مخالفة حقيقية لغيرهم كالشافعية؟.

قلنا: إن المخالفة في قراءة الفاتحة مع كونها مخالفة حقيقة، ليس مرجعها إلى الخلاف في التسمية بل مرجعها إلى الدليل الذي قام عند الحنفية على أن ترك ما ثبت بالدليل الظني لا يفسد الصلاة وفي الدليل الآخر الذي قام عند الشافعية على ترك ما ثبت بالدليل الظن لا يفسد الصلاة، وفي الدليل الآخر الذي قام عند الشافعية على أن تركه يفسدها كما يفسدها ترك ما ثبت بالدليل القطعي، فلا تضر هذه المخالفة في دعوى أن الخلاف لفظي؛ لأن الأمر المختلف فيه على الحقيقة أمر فقهي لا مدخل له في التسمية التي وقع الكلام والنزاع فيه ولا تعلق للتسمية به، ومن ثم فهو ليس خلافاً بين الأصوليين.

(١) راجع: أصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان ص ١٧٦.

(٢) شرح الجلال ١/٨٨، وأصول الفقه لأبي زهرة ٢٤.

(٣) انظر: تعليق الدكتور طه فياض على المحصول ١/١٢٥.

وإذا نظرنا وجدنا أن اللغة تطلق الفرض على التقدير، وهذا التقدير قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً، وعليه فتخصيص الفرض بالتقدير القطعي لا وجه له من اللغة. وكذلك نرى أن اللغة فيها وجب بمعنى سقط، ووجب بمعنى ثبت، ولكن مصدر وجب بمعنى سقط الوجبة، يقال: وجب الميت وجبة فهو واجب، أى سقط فهو ساقط، أما وجب بمعنى ثبت فمصدره الثبوت، ولا شك أن هذا الثبوت قد يكون مقطوعاً به أو مظنوناً، ومن ثم فتسمية الحنفية ما ثبت بدليل ظني واجباً لا وجه لها، فلم يبق إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح لهم، ولا مشاحة في الاصطلاح.

على أن الحنفية أنفسهم قد نقضوا أصلهم، وخالفوا اصطلاحهم، فاستعملوا الفرض فيما ثبت بظني كقولهم: القعدة في الصلاة فرض، ومسح ربع الرأس فرض^(١) ولم يثبت شيء من ذلك بقاطع، واستعملوا الواجب فيما ثبت بقطعي كقولهم: الصلاة واجبة والزكاة واجبة.

وربما يقول قائل: إن السادة الشافعية فرقوا بين الفرض والواجب في الحج، فقالوا: إن الفرض ما لا بد من الإتيان به ويفوت الحج بتركه، والواجب ما يجبر تركه بدم، فهم متفقون مع الحنفية في تغاير الفرض والواجب.

والجواب: أن التفرقة بين الفرض والواجب في الحج لموجب يقتضي ذلك لا من حيث كونه ثابتاً بدليل قطعي أو بدليل ظني.

تقسيمات الواجب

ينقسم الواجب إلى عدة أقسام تبعاً لاعتبارات مختلفة:

التقسيم الأول: باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه.

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين:

١ - واجب معين.

٢ - واجب مخير.

(١) الباب ١/٦٦٠٦.

فالواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بين أفراد مختلفة، وذلك كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ورد المغصوب وأداء ثمن المشتري، وأجر المستأجر.

وحكمه: هو عدم براءة ذمة المطالب به إلا إذا فعله بعينه.

والواجب المخير هو ما طوّل المكلف فيه بواحد من عدة أمور مختلفة معينة^(١). ككفارة اليمين المنصوص عليها في قوله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)^(٢) فالحائث المستطيع مخير ابتداء بين هذه الأمور الثلاثة وتبرأ ذمته بأي واحد منها، وعند عدمها وعدم استطاعته يكون الواجب معيّنًا وهو صيام ثلاثة أيام.

والحق أن الواجب المخير نوعان:

الأول: نوع يجوز الجمع بين الأمور التي خير المكلف فيها لعدم وجود مانع شرعي وذلك ككفارة اليمين وفدية المحرم الذي غطى رأسه - مثلاً - في حال الإحرام قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسْكِ)^(٣)، وكتخيير الإمام بالنسبة للأسرى، قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)^(٤).

قال ابن عطية رَحِمَهُ اللهُ^(٥):

فالإمام مخير بين أن يمن على الأسرى، أو يفاديهم بغيرهم.

وإمام المسلمين مخير في أسراه في خمسة أوجه: القتل، أو الاسترقاق أو ضرب الجزية، أو المن، أو الفداء، ويترجح النظر في أسير أسير بحسب حاله من إذاية

(١) لا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص وهو محال.

(٢) سورة المائدة آية ٨٩.

(٣) سورة البقرة آية: ١٩٦.

(٤) سورة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آية ٤.

(٥) راجع تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ١٣/٣٨٩.

المسلمين أو ضد ذلك.

الثاني: نوع لا يجوز الجمع بين أفرادها، وذلك كما لو مات الإمام الأعظم للمسلمين ووجدنا جماعة اجتمعت فيهم شروط الإمامة، فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحداً فقط، ولا يجوز نصب زيادة عليه.

حكمه: المكلف به تبرأ ذمته بفعل أى واحد من أفرادها، فإن تركها جميعاً صار آثماً ومستحقاً للعقاب.

والواجب المخير عند الفقهاء والأشاعرة لا بعينه، إنما يتعين بفعل المكلف.

وقالت المعتزلة: الواجب فيه واحد بعينه معلوم عند الله تعالى فإن فعله المكلف وصادفه فيها ونعمت، وإن لم يصبه وفعل غيره برئت ذمته عند الله، واعتبر ما فعله خلفاً عنه، فالمعتزلة يقولون: لا معنى للوجوب مع التخيير^(١).

والراجع ما ذهب إليه الفقهاء والأشاعرة فلا مانع منه عقلاً ولا شرعاً.

أما العقل: فلو قال السيد لعبده أو جبت عليك خياطة هذا القميص، أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلته اكتفيت به وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معاً، بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت؛ كان كلاماً معقولاً، ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما أوجب شيئاً أصلاً، لأنه عرضه للعقاب بترك الكل، ولا أنه أوجب واحداً معيئاً لأنه صرح بالتخيير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحداً لا بعينه.

وأما في الشرع فقد أجمعت الأمة على أن جميع خصال كفارة اليمين غير واجب، وأن المكلف لو فعل أي خصلة من الخصال أجزأته.

[تنبيه]

إذا أتى المكلف بالخصال جميعاً - أي بخصال الكفارة - فإنه يثاب على كل واحد منها، لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع، ولا يحصل إلا على واحد فقط، وهو أعلاها إن تفاوتت لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقصه،

(١) راجع روضة الناظر ص ٣٢.

وإن تساوت فعلى أحدها وإن ترك الجميع عوقب على أقلها لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه^(١).

التقسيم الثاني: باعتبار المكلف بأدائه.

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين هما:

١- واجب عيني. ٢- واجب كفائي.

فالواجب العيني: هو ما طلب حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلاة والصوم والحج والزكاة وصلة الرحم وترك الخمر، والكف عن كل شيء حرام. وعلة تسميته بالعيني أن كل مكلف يتوجه الخطاب إليه بعينه، ولا تبرأ ذمته إلا بفعله.

وحكمه: هو لزوم الإتيان به من كل واحد من المكلفين، ولو قام به بعضهم لا يسقط عن الباقيين. فقصد الشارع في الواجب العيني الخطاب إلى الفاعل نفسه، فإذا عجز عن القيام بما كلف به لم يطلب الشارع تحصيله من غيره.

وأما الواجب الكفائي: فهو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به البعض فقد أدى الواجب وسقط الإثم والجرع عن الباقيين. وذلك كالجهاد في سبيل الله، ورد السلام، والصلاة على الموتى، والإفتاء والقضاء، وإنشاء الملاجئ والمستشفيات، وصناعة الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها الناس وتعلم المهن المختلفة، وتعلم الهندسة فمثل هذه الأمور لم يطلب الشارع حصولها من كل واحد من المكلفين، وإنما طلب حصولها من مجموعهم غير نظر إلى من يقوم بها.

وحكم الواجب الكفائي: أنه إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقيين، وإذا لم يؤده أحد أثم المكلفون جميعاً.

فالقصود في الواجب الكفائي هو وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه من جلب مصلحة أو دره مفسدة بقطع النظر عما يقع منه^(٢).

(١) ذكره ابن التلمساني في شرح المعالم كما ذكر الإسنوي في التمهيد ص ٨١.

(٢) نهاية السؤل ١/ ٩٣، ٩٤.

محل الخطاب في الواجب الكفائي:

مع اتفاق العلماء على أن القصد في الواجب الكفائي هو وقوع الفعل، اختلفوا في محل الخطاب هل هو موجه لكل المكلفين، أو هو موجه إلى طائفة غير معينة؟ جزم البيضاوي رَحْمَةُ اللَّهِ^(١) وغيره بأن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة، إذ لو تعلق الخطاب بكل المكلفين لما سقط إلا بفعل الكل.

وهذا قول المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول.

وذهب ابن الحاجب^(٢) ومن نهج نهجه إلى القول بأنه يتعلق بالجميع، ولكن يسقط بفعل البعض، وذلك لأن الجميع يأثم في حال الترك إجماعاً، ولو تعلق بالبعض لما أثم الكل.

وأجابوا عن وجهة نظر القائلين بتعلق الخطاب بطائفة غير معينة بأننا إنما أسقطناه بفعل البعض لحصول المقصود، فإن بقاء طلب غسل الميت وتكفينه مثلاً عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل وهو محال.

والحق أن المتأمل في خطابات الآيات القرآنية بالواجبات الكفائية يجدها عامة وإن كان يقوم بها البعض في سبيل التعاون بين الجميع فمؤدى ذلك أن فروض الكفاية جملة مطلوبة من الجميع، ولكنها موزعة على الطوائف والأحاد.

فالتفقه في الدين فرض كفاية، وعلم الهندسة فرض كفاية، والزراعة فرض كفاية وكذلك الجهاد والطب، وكل صناعة أو عمل لا تستغنى عنه الجماعة، ويقوم به نظامها الاجتماعي والاقتصادي يخاطب به الكافة، ويطالب به على الخصوص من الخاصة من عنده قدرة عليه.

فالجماعة كلها مطالبة بتهيئة الأسباب ليكون من بينها الأطباء، والمهندسون، والزراع، والصناع، والقضاة.

ومن كانت عنده الكفاية لأن يكون قاضياً أو مهندساً، أو طبيباً، أو متفقهاً في

(١) المنهاج شرح الإسنوي ١/ ٩٣، والقواعد والفوائد لابن اللحام ١٨٧.

(٢) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٤، والقواعد والفوائد ١٨٧.

الدين مطالب على الخصوص فيما هو أهل له، وبذلك يتحقق الطلب العام، ويتحقق الطلب الخاص، ويتبين السبب في إثم الجميع إن لم يتحقق الفعل المطلوب، وثبت أيضاً أن من لم يتم بالفرض الكفائي يُعد قائماً به بقيام من أدى لأنه دخل في تهيئة الأسباب.

وقد وضع الشاطبي رَحْمَةُ اللَّهِ هذا المعنى فقال:

" إن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، هم مطلوبون بسدّها على الجملة، فبعضهم قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلاً لها، والباقون - وإن لم يقدرُوا عليها - قادرون على إقامة القادرين.

فمن كان قادراً على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر هو إقامة ذلك القادر، وإجباره على القيام بها.

فالقادر إذن مطالب بإقامة الفرض وغير القادر مطالب بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل القادر إلى القيام إلا بالإقامة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وبهذا يتبين: أن تحقيق الفروض الكفائية واجب على الجميع كل بقدر ما تهيئه له قدرته. فالقادر عليه أن يقوم بالعمل بالفعل، وغير القادر عليه أن يمكن القادر، وبذلك يكون تحقق العمل قد وقع من الجميع في الجملة^(١).

متى ينقلب الواجب الكفائي واجباً عينياً؟

قال العلماء: إن الواجب الكفائي ينقلب عينياً إذا كان المطالب به واحداً ومن أمثلته ما يلي:

١- لو شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة تعين عليه أن ينقذه.

٢- إذا لم يوجد في البلد سوى طبيب واحد تعين عليه أن يسعف المرضى الموجودين.

(١) راجع: الموافقات للشاطبي ١/١٧٨ وأصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ٢٩، ٣٠.

٣- إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكراً، فعليه إنكاره بقدر استطاعته.

هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه ؟

اختلف العلماء في فرض الكفاية هل يتعين بالشروع فيه أو لا؟

فبعضهم رجع القول بأنه يتعين ويلزم بالشروع فيه.

وبعضهم رجع القول بأنه لا يتعين بالشروع فيه.

ولم يرجح الرافي^(١) والنووي^(٢) شيئاً لأن قول العلماء (فرض الكفاية: هل يتعين بالشروع أو لا؟) من القواعد المختلف فيها التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها: فمنها: صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت.

ومنها: الجهاد: ولا خلاف أنه يتعين بالشروع.

نعم جرى خلاف في صورة منه وهى:

ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه.

والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع.

ومنها: العلم فمن اشتغل به وحصل منه، طرفاً، وأنس منه الأهلية: هل يجوز له تركه، أو يجب عليه الاستمرار؟

(١) هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافي إمام من أئمة المذهب الشافعي له مصنفات تشهد له بالفضل والسبق، توفي رَحِمَهُ اللهُ سنة ٦٢٣ هـ. راجع طبقات الشافعية للسبكي ٨/٢٨١ وشذرات الذهب ٥/١٠٨.

أما النووي فهو: شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ولد سنة ٦٣١ هـ. أكب على طلب العلم حتى فاق الأقران، وأصبح شيخ المذهب في عصره. جمع رَحِمَهُ اللهُ مع العلم الورع والتقوى والزهد والعفة.

راجع طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٢٢٥.

(٢) قال العلماء إن الصحيح من المذهب هو ما اتفق عليه الإمامان الرافي والنووي ثم ما جزم به النووي. راجع ما كتبه أخونا الدكتور على القره داغي في مقدمة الوسيط للغزالي ٣٠٢/١.

وجهان: الأصح الأول.

قال العلائي: مقتضى كلام الغزالي: أن الأصح فيما سوى القتال، وصلاة الجنازة من فروض الكفايات: أنها لا تتعين بالشروع، وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه.

أيهما أفضل: فاعل فرض الكفاية أم فاعل فرض العين؟

اختلف العلماء على قولين:

الأول: ذهب أبو إسحق الإسفراييني^(١)، وإمام الحرمين^(٢)، ووالده^(٣)، والشيخ أبو على السنجي^(٤) وغيرهم إلى تفضيل فرض الكفاية على فرض العين.

قال إمام الحرمين رَحِمَهُ اللهُ في كتابه القيم (الغياثي):

الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فروض العين لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان من حلّ محلّ المسلمين أجمعين في القيام بمهمة من مهمات الدين. اهـ.

فأصحاب هذا القول نظروا إلى أن نفع فاعل فرض الكفاية أعم؛ إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره.

(١) هو الإمام إبراهيم بن محمد بن مهران أبو إسحق الإسفراييني أحد أئمة الدين أصولاً وفروعاً له مصنفات عظيمة منها «التعليقة في أصول الفقه». توفي رَحِمَهُ اللهُ سنة ٤١٨ هـ. راجع طبقات الشافعية ٤/٢٥٦، وطبقات الشيرازي ص ١٥٦.

(٢) هو الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، برع في جميع العلوم والفنون. قال ابن السبكي لا يشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه. توفي سنة ٤٧٨ هـ. راجع طبقات الشافعية ٥/١٦٠، والنجوم الزاهرة ٥/١٢٤.

(٣) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني توفي رَحِمَهُ اللهُ سنة ٤٣٨ هـ.

(٤) هو الإمام أبو على الحسين بن شعيب بن محمد السنجي عالم خراسان أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان، له مصنفات منها «شرح التلخيص» والتلخيص كتاب في الفقه عظيم للإمام أبي العباس بن القاص. توفي رَحِمَهُ اللهُ سنة ٤٣٠ هـ. راجع طبقات الشافعية ٣/٤٤٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٦١.

القول الثاني: فاعل فرض العين أفضل لأن فرضه أهم، ولذلك وجب على الأعيان.
وهذا قول بعض الأصوليين.

[فوائد]:

(الأولى): فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله، ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره.

نعم: هما شيئان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله، وذلك خرج بسبب فعل غيره.

(الثانية): يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن إذ التكليف به دائر مع الظن الذي هو إدراك الطرف الراجح.

فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها، وإلا وجب.

(الثالثة): إذا صلى على جنازة واحد ذكر، كفى على الصحيح^(١) بناء على أن الجماعة ليست شرطاً في صلاة الجنازة، ولحصول الفرض بصلاته.

فلو صلى عليه أكثر من ذلك، أو صلى جماعة بعد جماعة، وقع الجميع فرضاً كما جزم به الرافعي رَحْمَةُ اللَّهِ.

وواضح أن هذا مبني على القول القائل بأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع وفيه ترغيب للمصلين، لأن ثواب الفرض يزيد على ثواب النقل.

أما على القول القائل بأن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة فإن صلاة الجماعة الثانية تعتبر نفلاً.

(١) وقيل: يجب اثنان لأنهما أقل الجماعة.

وقيل: ثلاثة لأنهم أقل الجمع. وقال الغزالي: يسقط الفرض بصلاة أربعة من الرجال صلوا جماعة أو أحاداً. وقول الغزالي هذا هو قول الشيخ أبي علي رَحْمَةُ اللَّهِ بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز أن يحملها أقل من أربعة لأن فيه ازدراء الميت، فالصلاة أولى، وقد رد إمام الحرمين تعليل أبي على هذا وقال: هذا التشبيه هفوة، فإن الحمل بين العمودين أفضل، وأنه يحصل بثلاثة. راجع: فتح العزيز للرافعي ٥/١٨٩ والوسيط للغزالي ٢/٩٧٧، ومغني المحتاج ١/٢٤٥

هذا والأصح أن فرض الكفاية في صلاة الجنازة لا يسقط بصلاة النساء على الميت إن وجد الرجال.

قال الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ - أي لم يوجد رجل يصلّي عليه، فيسقط الفرض بامرأة.

(الرابعة): إذا سلم شخص على جماعة فرداً عليه أكثر من واحد فالقياس التحاقه بصلاة الجنازة حتى يقع فرضاً على الصحيح، ويثاب ثواب الفرض^(١).

قاله الإسنوي^(٢) رَحِمَهُ اللهُ.

التقسيم الثالث: باعتبار وقت أدائه.

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضاً:

١- واجب مطلق.

٢ واجب مؤقت.

فالواجب المطلق: هو الذي لم يعين الشارع لأدائه وقتاً معيناً مع وجوب الإتيان به؛ وذلك ككفارة اليمين مثلاً فمن حنث في يمين كفر إن شاء عقب الحنث مباشرة، وإن شاء أخر عن ذلك الوقت حيث إن النص الذي أوجب الكفارة لم يعين وقتاً للأداء.

وكنذر الصيام في وقت غير معين فمن نذر صوم خمسة أيام - مثلاً - ولم يعين هذه الأيام في حال نذره فله أن يصومها في أي وقت شاء.

حكم الواجب المطلق:

يجوز للمكلف أن يفعل الواجب المطلق في أي وقت شاء.

وأما الواجب المؤقت: فهو الذي عين الشارع لأدائه وقتاً معيناً كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وقد قال العلماء: إن الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم إلى

(١) راجع: الروضة للإمام النووي ٢/١٢٩، والغاية القصوى للبيضاوي ١/٣١٤

(٢) راجع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٧٨.

ثلاثة أقسام هي:

القسم الأول: أن يكون وقته مساوياً له لا يزيد عليه، ولا ينقص كصوم رمضان، ويسمى هذا بالواجب المضيق^(١). فالوقت المحدد لصوم رمضان لا يسع معه غيره من جنسه، فإنه لا يسع إلا الصوم المفروض فقط.

القسم الثاني: أن يزيد الوقت على الفعل بأن يسع مع الواجب غيره من جنسه، كأوقات الصلاة، ويسمى هذا بالواجب الموسع، وقد اختلف العلماء فيما يقتضيه الإيجاب في هذا الوقت على خمسة مذاهب هي:

المذهب الأول: وهو جمهور الفقهاء والمتكلمين، واختاره الرازي وأتباعه أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل، سواء أكان أولاً أم آخرًا.

ما استدلووا به: إن الله عَزَّجَلَّ حين فرض الصلاة ليلة المعراج أرسل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ ليعلم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوقاتها، وأفعالها، فأَمَّ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصلى به أول الصلاة في أول وقتها، ثم صلى به في اليوم الثاني الصلاة في يوم آخر وقتها، ثم أعلم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمة بهذه الأوقات بقوله: «الوقت ما بين هذين»^(٢).

وجه الاستدلال من الحديث:

هذا الحديث الشريف يحتمل أربعة احتمالات هي:

- ١- أن المكلف يحرم بالصلاة من أول الوقت لا ينتهي منها حتى ينتهي الوقت.
- ٢- أن المكلف يوقع الصلاة مراراً حتى ينتهي وقت الصلاة.
- ٣- أن المكلف يوقعها مرة واحدة في جزء معين من الوقت.
- ٤- أن المكلف يوقعها مرة واحدة في أي جزء يختاره من أجزاء الوقت.

(١) تسمية الواجب بالمضيق أو الموسع تسمية مجازية، لأن الذي يسمى بذلك ويوصف به إنما هو الزمن الذي يقع فيه الفعل، وليس الفعل.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه ١/٢٨٠.

أما الاحتمالان الأول والثاني فباطلان بالإجماع حيث لا يعقل هذا مطلقاً.

أما الاحتمال الثالث فباطل أيضاً لأنه لا دليل يدل على تعيين بعض أجزاء الوقت بأداء الفعل فيه دون البعض الآخر، فيكون تخصيص هذا الجزء بالأداء تخصيصاً بلا مخصص وهو باطل.

وحيث بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين أن يكون الاحتمال الرابع هو المراد من الحديث، وبذلك يكون الخطاب المتعلق بالصلاة مقتضياً لإيقاعها في أي جزء من أجزاء الوقت من غير بدل، وهو ما ندعيه^(١).

المذهب الثاني: وهو للقاضي الباقلاني وجماعة من الأشاعرة والمعتزلة. حيث قالوا إن الحكم كما قال أصحاب المذهب الأول، أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت. لكن لا للمكلف أن يترك الفعل في صح الجزء الأول إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني، وإلا ترك الواجب بلا بدل. وهذا الاشتراط مردود لأمرين^(٢):

١- العزم لا يصلح أن يكون بدلاً عن الفعل، لأنه لو صح أن يكون بدلاً لتأدى الواجب به، لأن بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل.

٢- أنه إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو إما أن يجب العزم في الجزء الثاني أيضاً أو لا يجب. فإن لم يجب العزم فقد ترك الواجب بلا بدل، ويلزم أيضاً التخصيص بلا مخصص، وإن وجب فقد تعدد البدل وهو الإعزام مع أن المبدل واحد.

المذهب الثالث: وقد نسبته البيضاوي خطأ إلى بعض الشافعية، وهو لا يعرف في المذهب الشافعي.

عموماً أصحاب هذا المذهب يقولون إن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعله

(١) راجع: أصول الفقه للشيخ زهير ١/ ١٠٥، ١٠٦.

(٢) راجع نهاية السؤل ١/ ٩٠.

في آخره كان قضاء، فكأنهم لا يعترفون بالواجب الموسع، وللأسف يستدلون على ما ذهبوا إليه بحديث ضعيف نسه: "الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله" ^(١).

المذهب الرابع: أن الوجوب يختص بآخر الوقت، فإن فعل في أوله كان تعجيلًا ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها، حتى قال بعض أصحاب هذا المذهب: إن ما فعله في أول الوقت يقع نفلًا، وقال بعضهم: يقع فرضًا، والتطوع إنما هو في التعجيل وهذا هو مذهب بعض الحنفية ^(٢).

المذهب الخامس: وهو رأي الكرخي من الحنفية أن الآتي بالصلاة - مثلاً - في أول الوقت إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف؛ كان ما فعله واجبًا وإلا نافلة.

والحق: أن ما قاله أصحاب المذاهب الثلاثة مردود أيضًا لقوة ما استدل به أصحاب المذهب الأول.

القسم الثالث: واجب ذو شبهين كوقت الحج وهو الأشهر المعلومات، فإنه موسع باعتبار أنه يسع مع أعمال الحج غيرها من جنسها، ومضيق باعتبار أن المكلف لا يجوز له أن يحج في العام إلا مرة واحدة.

[تنبيهان]

[الأول] ذكر بعض العلماء قسمًا رابعًا هو أن يكون وقت الفعل أنقص من الفعل بحيث إن الوقت لا يمكن إيقاع الفعل كله فيه وهذا ينظر إليه من جهتين:

(الأولى): أن يكون القصد من التكليف بالفعل في هذا الوقت الذي لا يسع الفعل إيقاع الفعل بتمامه فيه، وهو من هذه الناحية يكون تكليفًا بالمحال لأن المكلف لا

(١) أخرجه الدارقطني ٩٢ والبيهقي ١/٤٣٥ والترمذي ١/٣٢١ ويعرف بحديث يعقوب بن الوليد المدني. وهو منكر الحديث ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع وقال: أبو داود: ليس بثقة؛ وقال النسائي: متروك الحديث. تحقيق سنن الترمذي للشيخ شاكر ١/٣٢١.

(٢) البدخشي ١/٨٨.

قدرة له على هذا الفعل.

(الثانية) أن يكون القصد من التكليف بالفعل في هذا الوقت ابتداء الفعل فيه ثم إكماله بعد هذا الوقت، بحيث إذا لم يبتدأ الفعل في هذا الوقت يكون قضاؤه واجباً عليه.

وهو من هذه الناحية يكون التكليف به جائزاً عقلاً، وواقعاً شرعاً، فإن الصبي إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة، والمجنون إذا أفاق من جنونه، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، والحائض إذا انقطع حيضها، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة هؤلاء الثلاثة تجب عليهم الصلاة، فإذا لم يبتدئها كل منهم في الوقت الباقي وجب عليهم القضاء^(١).

[الثاني]:

من فاته الواجب في الوقت المحدد له شرعاً وجب عليه القضاء مع الإثم إن كان التأخير بدون عذر، لأن الواجب المؤقت في الحقيقة هو واجبان:

١ فعل الواجب. ٢- وفعله في وقته.

فمن فعل الواجب بعد وقته فقد فعل أحد الواجبين، وهو الفعل المطلوب وترك الواجب الآخر وهو فعله في وقته، فيأثم بترك هذا الواجب بغير عذر.

وأما الواجب المطلق عن التوقيت فليس له وقت معين لفعله كما تقدم، وللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء ولا إثم عليه.

التقسيم الرابع: وهو باعتبار تقديره وعدم تقديره وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضاً:

القسم الأول: الواجب المحدد وهو الذي عين الشارع له مقداراً معلوماً بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداه على ما عين الشارع^(٢). وذلك كالصلوات الخمس والزكاة والديون، فكل فريضة من الصلوات الخمس مشغولة بها ذمة المكلف

(١) راجع نهاية السؤل ١/١٦٦ وأصول الفقه للشيخ زهير ١/١٤.

(٢) أصول الفقه للشيخ خلاف ١٠٩، ١١٠.

حتى تؤدي بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها، وزكاة كل مال واجبة فيه الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف، حتى تؤدي بمقدارها الذي حدده الشارع في المصرف الذي عينه أيضاً^(١).

القسم الثاني: الواجب غير المحدد وهو الذي لم يحدد الشارع له مقداراً معلوماً، بل طلب من المكلف الإتيان به من غير تحديد له، وذلك كالإنفاق في سبيل الله وإطعام الجائعين وكسوة العراة، وغير ذلك من الواجبات التي لم يحددها الشارع؛ لأن المقصود بها سدّ حاجة المحتاجين، ولا شك أن مقدار ما تسد به الحاجة يختلف باختلاف الحاجات والمحتاجين والأحوال.

هذا ومما يتفرع على هذا التقسيم أن الواجب المحدد يجب ديناً في الذمة وتجوز المقاضاة به، وأن الواجب غير المحدد لا يجب ديناً في الذمة، ولا تجوز المقاضاة به لأن الذمة لا تشغل إلا بمعين والمقاضاة لا تكون إلا بمعين.

ومما اشتبه على الفقهاء إلحاقه بأحد القسمين المذكورين نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب ويرجع ذلك إلى أن النفقة لهما لها شبهان:

شبه بالمحدد وشبه بغير المحدد، فجعلها السادة الحنفية من غير المحدد، وذلك لأنها غير معروفة المقدار، ولهذا لم يشغلوا بها ذمة الزوج والقريب إلا إذا صدر بها حكم قضائي من القاضي، أو تم بشأنها التراضي على المقدار كما لم يجعلوا للزوجة أو القريب حق المطالبة بها أو ينفقة سابقة على القضاء، أو التراضي لأنها بأحد هذين الأمرين تكون محددة ومقدرة ويقولون: إن نفقة الزوجية ليست عوضاً عن الاستمتاع، بل هي صلة كالهبة^(٢).

أما غير الحنفية: فألحقوا نفقات الزوجات والأقارب بالواجب المحدد، وأثبتوا للزوجة أو القريب حق المطالبة بها، سواء أحكم بها القاضي أم لم يحكم، حصل التراضي عليها أم لم يحصل.

(١) نصاب زكاة المال هو ٨٥ جرام ذهب عيار ٢١ فمن معه مال يشتري به هذا الذهب يكون عنده نصاب الزكاة، ويجب إخراجها.

(٢) الشهاب ٢/١٤١، وأصول الفقه للدكتور بدران ٢٦٣.

موازنة بين أقسام الواجب:

المتأمل في أقسام الواجب المذكورة يجد أن هناك شبهاً بين كل من الواجب المخير، والواجب المعين، وبين كل من الواجب الموسع والواجب المضيق، فإذا كان المكلف مخيراً بين الأشياء المأمور بها في الواجب المخير، فإنه في الوقت نفسه مخير في الواجب الموسع بين أجزاء الوقت^(١).

وأما الواجب المعين فهو يشبه الواجب المضيق، حيث إنه لا تخيير في واحد منهما، وإن كان المعين يخالف المضيق من ناحية أن التعيين يرجع إلى المأمور به، بينما التضيق في الواجب المضيق يرجع إلى الزمن الذي حدده الشارع له.

وكذلك هناك وجه شبه بين كل من الواجب المخير والواجب المعين من ناحية، وكل من الواجب العيني والكفائي من ناحية أخرى وهو أن الكفائي ليس فيه تعيين مكلف بعينه، وذلك من باب اليسر والتسهيل على الأمة، وأما العيني فهو يشبه الواجب المعين من جهة التعيين في كل منهما، وإن كان التعيين في الواجب العيني بالنسبة إلى المكلف، وفي الواجب المعين بالنسبة إلى الفعل المأمور به.

كما أن الواجب المخير يشبه كذلك الواجب غير المحدد من جهة أن الشارع في كل منهما يترك الأمر إلى اختيار المكلف، وإن كان الاختيار في كل منهما يرجع إلى المأمور به إلا أنه في المخير ينحصر المأمور به في فعل واحد من أمور حددها الشارع وعينها، بينما في الواجب غير المحدد المأمور به معين موكل أمر التقدير فيه إلى المكلف، ففي كل منهما تخيير وعدم تحديد في الجملة.

على العموم بعض أقسام الواجب متداخلة باعتبار ما يندرج تحتها من جريئات، إلا أن الجهات متغايرة، فالصلاة مثلاً يمكن أن يقال إنها واجب موسع إذا نظرنا إلى وقتها الذي تؤدي فيه وهي في الوقت نفسه واجب عيني، إذا نظرنا إلى المكلف بها، وهي أيضاً واجب معين إذا نظرنا إليها من حيث الفعل المطلوب، كما أنها واجب محدد إذا نظرنا إليها من جهة تحديد الشارع لها.

(١) نهاية السؤل ١/٩١ ومباحث الحكم عند الأصوليين ١/٨٧.

ثانيًا - المندوب:

وهو في اللغة^(١) المدعو إليه، يقال: ندبه لأمر فانتدب له، أي دعاه له فأجاب.

قال الشاعر:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم ** للنائبات على ما قال برهانا

وعند الأصوليين^(٢): هو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.

وله أسماء كثيرة^(٣) منها: نفل، أي طاعة غير واجبة، وتطوع، وسنة وإحسان، ومستحب، وفضيلة^(٤).

شرح التعريف:

قوله: "ما يمدح فاعله" معناه الفعل الذي يمدح فاعله، والفعل جنس في التعريف يشمل كل فعل، سواء أكان واجباً أم مندوباً أم حراماً أم مكروهاً أم مباحاً.

وقوله: "يمدح فاعله" قيد أول في التعريف يخرج به الحرام والمكروه، فإنه يمدح تاركهما، كما يخرج به أيضاً المباح فإنه لا حمد فيه لا على الفعل ولا على الترك.

وقوله: ولا يذم تاركه قيد آخر يخرج به الواجب فإن تاركه يذم. والمتأمل في تعريف الواجب والمندوب يجد أن الإمام البيضاوي رحمه الله قد أتى بلفظ مطلقاً في تعريف الواجب دون المندوب، وذلك لأن قوله في تعريف المندوب ولا يذم تاركه كافٍ؛ لأنه يفيد العموم لكونه نكرة في سياق النفي.

(١) مختار الصحاح ٦٥١.

(٢) نهاية السؤل ١/٤٦.

(٣) المحصول ١٢٩، ١٣٠.

(٤) سمي المندوب بهذا الاسم لأن الشارع دعا إليه، وسمي بالنفل لأنه زائد عن الفرض ويزيد في الثواب، وسمي بالتطوع لأنه فاعله يأتي به تبرعاً، وسمي بالإحسان لأنه عمل زائد عن المفروض، وسمي بالمستحب لأن الشارع يحبه، وسمي بالفضيلة لأن فعله يفضل تركه.

صيغة النذب:

يلاحظ أن كلاً من الواجب والمندوب يؤدي بصيغة الأمر إلا أن الأمر إذا أطلق دل على الوجوب عند الجمهور^(١)، ولا يدل على غيره إلا بقرينة وعليه فصيغة الأمر لا تدل على النذب بنفسها، وإنما عن طريق القرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى النذب. مثال ذلك: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَى أَجَلٍ مسمى فاكتبوه)^(٢). فالأمر بالكتابة هنا في الآية ليس للوجوب، وإنما هو للنذب، والقرينة قوله تعالى بعد ذلك: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدُّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ)^(٣).

وقد تكون القرينة الصارفة عن للأمر عن الوجوب إلى النذب مأخوذة من مبادئ الشريعة، كما في قوله تعالى: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)^(٤)، فالأمر هنا ليس للوجوب، لأن المبادئ الشرعية العامة قد دلت على أن المالك حر في ملكه لا سلطان لأحد عليه إلا السلطان العام^(٥).

وقد يستفاد النذب بغير صيغة الأمر كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالفعل أفضل"^(٦).

حكم إتمام المندوب:

ذهب الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى القول بأن المندوب لا يجب إتمامه بالشروع فيه، لأنه جائز الترك، فالفعل المندوب ليس واجب الأداء، فلا يكون واجب القضاء.

قال الشيخ جلال الدين المحلي رَحِمَهُ اللَّهُ^(٧):

ولا يجب المندوب بالشروع فيه أي لا يجب إتمامه؛ لأن المندوب يجوز تركه،

(١) إرشاد الفحول ٩٤.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢.

(٣) سورة البقرة آية ٢٨٣.

(٤) سورة النور آية ٣٣.

(٥) مباحث الحكم ٩٣.

(٦) أخرجه الترمذي في سننه ٣٦٩ / ٢.

(٧) شرح جلال الدين المحلي ١/٩٠.

وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له، وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلى القول بوجوب إتمامه^(١)، مستدلين بقوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)^(٢) فيجب عندهما بترك إتمام المندوب قضاؤه، لأنه متى كان الإتمام واجباً كان القضاء لازماً عند عدمه، وإن كان الشروع مخيراً فيه.

وأجاب الشافعية عن الآية بأنها مخصصة بما صححه الحاكم من رواية الترمذي: «الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»^(٣)، ويقاس على الصوم غيره من المندوبات.

وإنما وجب إتمام النسك المندوب من حج أو عمرة، لأن نقله كفرضه في كثير من الأحكام كالتنية فإنها في كل من فرضه ونقله قصد الدخول في الحج أو العمرة، وكالكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له، وكعدم الخروج بالفساد، فإن كلا منهما يجب المضي في فاسده وليس نفل غيرهما وفرضه سواء فيما ذكر كما هو معلوم.

هل المندوب مأمور به ؟

ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الشافعية^(٤) إلى القول بأن المندوب مأمور به، لأن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر قال تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى)^(٥).

وقال تعالى: (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ)^(٦)، ومن ذلك ما هو مندوب، ولأنه شاع في السنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجابي وأمر استحباب^(٧).

(١) لطائف الإشارات ١١.

(٢) سورة محمد آية ٣٣.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الصوم ٣/١٠.

(٤) الأحكام للآمدي ١/١١٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/٤.

(٥) سورة النحل آية: ٩٠.

(٦) سورة لقمان آية: ١٧.

(٧) روضة الناظر ٣٩.

وذهب الإمامان الكرخي وأبو بكر الرازي^(١) من أصحاب أبي حنيفة إلى القول بأنه غير مأمور به لقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"^(٢)، ومعلوم أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ندبهم إلى السواك، فعلم من ذلك أن الأمر لا يتناول المندوب.

وقال الشافعية ردًا على هذا إن معنى الحديث: لأمرتهم أمر جزم وإيجاب.

أقسام المندوب:

ينقسم المندوب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يكون فعله مكملًا للواجبات الدينية، أو واطب عليه النبي ولم يتركه إلا نادرًا.

وهذا القسم نوعان:

الأول: ما يكون فعله مكملًا للواجبات الدينية كالأذان، وأداء الصلاة المفروضة في جماعة.

الثاني: ما واطب عليه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يتركه إلا نادرًا للدلالة على عدم تحتمه ووجوبه كالمضمضة في الوضوء، وقراءة شيء من القرآن في الصلاة بعد قراءة الفاتحة.

وهذا القسم بنوعيه يسمى بالسنة المؤكدة، أو سنة الهدى.

حكم هذا القسم:

هذا القسم بنوعيه يستحق فاعله الثواب، ولا يستحق تاركه العقاب ولكن يستحق اللوم والعقاب.

وإذا كان من الشعائر الدينية كالأذان، وصلاة الجماعة، واتفق أهل بلدة على تركها وجب على إمام المسلمين أن يقاتلهم لاستهانتهم بالسنة.

(١) فواتح الرحموت ٣٤١

(٢) أخرجه الترمذي في سننه ١/٣٤.

القسم الثاني: ما كان من القربات، وهو ما فعله النبي ﷺ أحياناً، ولم يواظب عليه كصدقة التطوع، وصلاة الضحى، وصلاة أربع ركعات قبل العصر، وصوم يوم الإثنين من كل أسبوع.

وهذا القسم يسمى بالنفل، أو المستحب أو السنن غير المؤكدة.

حكم هذا القسم:

فاعل هذا النوع من السنن يستحق الثواب، وتاركه لا يستحق العقاب ولا اللوم والعتاب.

القسم الثالث: ما فعله النبي ﷺ من الأمور العادية كارتداء الأبيض من الشباب والاختضاب بالحناء، وكعاداته في أكله وشربه وجلسه ومشيه ونحو ذلك.

وهذا القسم يسمى بسنن الزوائد كما يسمى بالفضيلة والأدب.

حكم هذا القسم:

تارك هذا القسم لا يستحق على الترك عقاباً ولا لوماً، ولا عتاباً، وفاعله يستحق الثواب إذا قصد به الاقتداء بسيدنا رسول الله لأن هذا يدل على شدة تعلقه بالرسول ﷺ وحبه له.

لذلك قال العلماء إن هذا النوع سمى بسنة الزوائد لأنه يُعد من الكماليات للمكلف حيث إن الاقتداء به ﷺ في أكله وشربه ونومه وغير ذلك يعتبر شيئاً كمالياً، ويعد من محاسن المكلف لأنه يدل على حبه للرسول ﷺ، وفرط تعلقه به.

فالذي يأكل كما كان يأكل ﷺ، وينام ككيفية نومه ﷺ، ويمشي كما كان يمشي ﷺ يدل على حبه لسيدنا رسول الله ﷺ. ولكن من لم يقتد به ﷺ في مثل هذه الأمور لا يعد مسيئاً لأن هذه ليست من تشريعهِ ﷺ^(١).

(١) راجع أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص ١٨٣؛ وعلم أصول الفقه خلاف ص ١١٢.

[تنبيه]:

كما ينقسم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي تنقسم السنة أيضا إلى قسمين:

الأول: سنة عين كسنة الوضوء، والأضحية.

الثاني: سنة على الكفاية كتشميت العاطس وابتداء السلام، والأضحية في حق أهل البيت والأذان والإقامة للجماعة الواحدة.

هذا وبعد الانتهاء من الكلام عن أقسام المندوب أذكر أمرين ذكرهما العلامة الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ حيث إنهما في غاية الأهمية، ويدلان على عقلية الرجل الأصولية^(١).

الأمر الأول: المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعم وجدته خادماً للواجب لأنه إما مقدمة له، أو تذكر به سواء أكان من جنسه واجب أم لا. فالذي من جنسه واجب كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة، والحج، وغير ذلك مع فرائضها.

والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد، والثوب، والمصلى^(٢)، وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار، وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعنى مع الصيام وما أشبه ذلك. اهـ.

فالمندوبات التي ثبتت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعتبر خادمة للواجبات، أو حمى لها أو ذريعة للمداومة عليها.

فالذي يؤدي المندوب يؤدي لا محالة الواجب إذ لا يعقل أن يصلي شخص سنة الظهر، ولا يصلي فريضة الظهر.

ومن قصر في أداء النوافل فهو عرضة لأن يقصر في أداء الواجبات.

(١) راجع الموافقات ١/١٥١.

(٢) القول بأن إزالة النجاسة عن الجسد والثوب والمصلى سنة هو لبعض المالكية كما في الشرح الصغير ١/ ٥٢. أما عند بقية المذاهب فإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة.

الأمر الثاني: المندوب غير لازم بالجزء، ولكنه لازم بالكل. بمعنى أن السنن المؤكدة التي لازمها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو التي فعلها وتركها في بعض الأحيان يجوز للإنسان أن يتركها في بعض الأحوال، ولكن لا يجوز له أن يتركها جملة، فالأذان لا يجوز لأحد أن يتركه جملة، ولا يجوز لأهل بلد أن يتفقوا على تركه، وإلا حملهم عليه الإمام حملاً، ولا يجوز لأحد أن يترك الجماعة تركاً تاماً^(١).

ومن ذلك النكاح فإنه سنة بالجزء، ولكن لا يجوز أن تتركه الجماعة وإلا فنيت الأمة. لذا قال بعض فقهاء الشيعة إن الزواج فرض كفاية^(٢).

يقول الشاطبي رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح والوتر وسنة الفجر، والعمرة^(٣)، وسائر النوافل الرواتب فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح^(٤) التارك لها.

(١) الجماعة في الجمعة فرض عين وفي غير الجمعة قيل سنة، وقيل: فرض على الكفاية. وذهب أحمد والظاهرية إلى وجوب الجماعة على الرجال، غير أن الظاهرية جعلوا الجماعة شرطاً لصحة الصلاة فمن لم يكن عنده عذر وصلى منفرداً لا تصح صلاته عندهم. وأما أحمد فلم يجعل الجماعة شرطاً لصحة الصلاة فمن صلى منفرداً صحت صلاته لكنه يكون أثماً، لأنه ترك واجبات من الواجبات الإسلامية. راجع المغني لابن قدامة ٢/١٧٦؛ والمحلى لابن حزم ٤/٢٦٥، والوسيط للغزالي ٢/٨٣١.

(٢) راجع: أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ٣٢.

(٣) الصحيح عند الشافعية أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) - البقرة آية ١٩٦ - أي اتوا بهما تامين والأمر للوجوب، والأصل هو التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وممن قال بإيجاب العمرة عمر، وابن عباس وابن عمر وجابر، وطاوس وعطاء، وابن المسيب. وابن جبر، والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق، ومجاهد والثوري وأحمد وغيرهم. رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

وذهب ابن مسعود رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أنها سنة وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. راجع المجموع للنووي ٧/٠٦؛ ومغني المحتاج ١/ ٠٤٦، وفقه الحج والعمرة ص ٢١٢ للمؤلف.

(٤) الجرح ضد التعديل والعدل هو الذي تقبل روايته وشهادته أما المتصف بالجرح فلا تقبل روايته وشهادته. راجع دراسات أصولية في السنة النبوية للمؤلف.

ألا ترى أن في الأذان إظهاراً لشعائر الإسلام ولذلك يستحق أهل المصر^(١) القتال إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها فلا تقبل شهادته، وقد تواعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من داوم على ترك الجماعة فَهَمَّ أَنْ يُحَرَّقَ يَجرح عليهم بيوتهم^(٢).

كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُغَيِّر على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار.

والنكاح لا يخفى ما فيه من مقصود الشارع من تكثير النسل، وإبقاء النوع الإنساني، وما أشبه ذلك، فالترك له جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائماً، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير فيه.

(١) المصر المدينة والقرية يقال فلان مَصْرَ الأمصار تمصيراً كما يقال: مدَنَ المدن. والمصران الكوفة والبصرة. راجع مختار الصحاح ص ٦٢٥.

(٢) الحديث في الصحيحين ولفظه في البخاري والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميئاً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.

معانى بعض ألفاظ الحديث:

وقوله (لا يشهدون) (الصلاة) أي لا يحضرون الجماعة.

وقوله (عرقاً) - بفتح العين وسكون الراء ثم قاف - هو العظم إذا كان عليه لحم.

وقوله (مرماتين) تشية مرمأة - بكسر الميم فراء ساكنة، وقد تفتح - وهي ما بين ضلع الشاة من اللحم.

قوله (لشهد العشاء) أي صلاته في جماعة. راجع فقه هذا الحديث في فتح الباري والمغني والمجموع.

ثالثاً - الحرام:

وهو ما يذم شرعاً فاعله^(١). وله أسماء كثيرة منها^(٢): المعصية والذنب والمحظور والمزجور عنه والقبيح.

شرح التعريف:

قوله: «ما» واقع على فعل المكلف أي الفعل الذي - كما تقدم - وهو جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح.

وقوله: «يذم شرعاً» قيد يخرج به ما عدا المحرم؛ لأنه لا ذم فيه على الفعل.

فالواجب يكون الذم فيه على الترك، والمندوب والمكروه والمباح لا ذم فيها لا على الفعل ولا على الترك وجيء بقوله: «شرعاً» للإشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع، وليس بالعقل كما تقول المعتزلة.

أساليب التحريم: للتحريم أساليب كثيرة منها:

١ - صيغة النهي المجردة عن القرائن الصارفة كقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ)^(٣)، وقوله: (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا)^(٤)، وهذا النوع هو الأصل في الدلالة على التحريم.

٢ - صيغة الأمر التي تفيد الترك، ولم توجد قرينة صارفة لها كقوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)^(٥). وقد قال بذلك المتأخرون من الأصوليين على أساس أن الصيغة تدل على ترك الفعل فالمطلوب به ترك محظور، فهو في معناه يفيد التحريم، وإن كان بلفظ يدل على وجوب الترك، لذلك نرى المتقدمين يعتبرون صيغة الأمر التي تفيد الترك من قسم الأوامر نظراً للفظ^(٦).

(١) راجع المنهاج ١/٤٧.

(٢) راجع المحصول ١/١٢٧.

(٣) سورة الإسراء آية ٣٢.

(٤) سورة الإسراء آية ٣٧.

(٥) سورة المائدة آية ٩٠.

(٦) مباحث الحكم ٩٩.

٣- مادة التحريم ومشتقاتها كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)^(١)، وقوله: (حرمت عليكم الميتة)^(٢).

٤ - استعمال لفظ "لا يحل"، ومن ذلك قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرِهًا)^(٣).

أقسام المحرم:

معروف أن أساس التحريم في الحرام أن يكون ضاراً ضرراً لا شك فيه، فما حرم الشارع شيئاً إلا وفيه مضرة غالبية، وما أباح شيئاً إلا فيه منفعة غالبية، والحرام على هذا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حرام لذاته، وهو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من ضرر ذاتي.

فهذا القسم حكم الشارع بتحريمه من أول الأمر لما فيه من مفسد ومضار.

ومن أمثلته:

أكل الميتة والزنا، والسرقعة، وشرب الخمر والصلاة بغير طهارة.

فهذه الأشياء وغيرها حرّمها الشارع تحريماً ذاتياً لما تشتمل عليه من المفسد والمضار.

القسم الثاني: حرام لغيره أو لعارض: وهو الذي لا يكون النهي فيه لذاته، ولكن نهى عنه لأنه يفضي ويوصل إلى محرم لذاته.

ومن أمثلته:

١- النظر إلى عورة المرأة حرام لأنه يفضي إلى الزنا وهو محرم لذاته.

٢- الاستقراض بفائدة حرام لأنه يؤدي إلى الفائدة وهي ربا محرم شرعاً لذاته.

٣- الجمع بين المحارم حرام لأنه يفضي إلى القطيعة التي نهى الشارع عنها نهياً

(١) سورة النساء آية ٢٣.

(٢) سورة المائدة آية: ٣.

(٣) سورة النساء آية ١٩.

ذاتياً فهي محرمة لذاتها.

٤- الطلاق في حال الحيض، أو في طهر جومعت فيه الزوجة فهو طلاق بدعى حرام؛ لأن زمن الحيض لا يحسب من العدة فتتضرر الزوجة بطول مدة التربص، ولأدائه إلى الندم إذا ظهر حمل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والولد.

٥- الصلاة في الأرض المغصوبة، أو الثوب المغصوب.

فالصلاة بذاتها مشروعة لكن لما اتصل بها محرم وهو الغصب جاء النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب.

٦- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. فإن البيع في حد ذاته ليس حراماً، ولكنه اقترن به ما جعله حراماً، وهو أنه يحول بين الشخص وبين صلاة الجمعة وترك صلاة الجمعة محرم لذاته.

٧- الزواج بالمطلقة ثلاثاً من أجل إحلالها لزوجها الأول.

فالنكاح في ذاته حلال لكن لما كان الغرض التحليل حرم، لأنه فيه مفسدة التلاعب بالأسباب الشرعية واستعمالها في غير ما وضعت له فكان منهيّاً عنه لهذا السبب.

٨- النكاح مع الخطبة على خطبة الغير.

فالنكاح بذاته مشروع لكن وقوعه مع الخطبة على خطبة الغير جعل فيه مفسدة إيذاء الغير، وإيذاء الغير حرام.

٩- صوم يوم العيد فإن صومه بحسب أصله مشروع لكنه حرم يوم العيد الوصف لازم هو أن العباد في هذا اليوم يعتبرون ضيوفاً على ربهم. فإذا صام العبد ذلك اليوم كان معناه الإعراض عن هذه الضيافة، لهذا كان صومه محرماً.

١٠- الأغاني بالشعر الملتزم أو بالكلمات الملتزمة^(١).

(١) واضح أن الشعر إذا كان بديعاً، أو بكلمات خارجة فإنه يدل على عمى القلب، وهو حرام دون

فإنها في نظرنا من المحرم لغيره، لأن الكلمات وإن كانت من الناحية الشرعية سليمة إلا أنه سحب الأغنية ما هو محرم لذاته، ولغيره وهو:

أ- الموسيقى المحرمة على المذاهب الأربعة.

ب- المغنية التي تغني وتقف في حضرة الرجال الأجانب، وقد وضعت على نفسها من المساحيق وارتدت على جسدها قطعة من الملابس غير الساترة ما يكفي ثمنه لإطعام آلاف الفقراء والمساكين.

ت- تكسّر المغنية، وتمايلها أمام الرجال.

ث- ظهورها كاشفة الكثير من لحم بدننها دون خجل أو حياء.

وإذا كان النظر وحده إلى الأجنبية حراماً لكونه وسيلة إلى الزنا وهو محرم لذاته، فما بالكم بالنظر إلى جسدها وهو يتمايل، والسمع إلى صوتها وهو يتكسر، والتأمل في وجهها وهو يتلأأ مما عليه ويلمع.

وللأسف الشديد يزعم بعض العلماء الذين لا يتورعون في الفتوى بحل الأغاني بشرط أن تكون كلماتها طيبة، وغفلوا وتجاهلوا ما يصحب الأغنية من محرمات لذاتها.

ويتشددون بما قرؤوه عن ابن حزم من إباحته الموسيقى، وقد قال العلماء المحققون: (الحزم في مخالفة ابن حزم) أي: في هذه المسألة، فليترك الله أولئك العلماء في فتاويهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على كل ما يقولونه للناس.

وليعلموا أننا في زمن ما ينبغي فيه أن نغني، وإنما ينبغي فيه أن نحزن على حالنا نحن معشر المسلمين.

الفرق بين المحرم لذاته، والمحرم لغيره أو لعارض يتضح الفرق بينهما في أمرين هما:

الأول: المحرم لذاته إذا كان محل العقد يبطل العقد، فإن الحرمة الذاتية تجعل الخلل

يلحق ركن العقد فيبطل، فإذا كان محل العقد ميتة أو خمرًا أو خنزيرًا فإن العقد يكون باطلاً، ولا يترتب عليه الأثر الشرعي المستلزم للبيع وهو انتقال الملكية إلى المشتري، وحل انتفاعه بالمعقود عليه.

وكذلك من كان سيعقد عليها محرمة عليه حرمة مؤبدة، وعقد عليها وهو عالم بهذه الحرمة فإن العقد يكون باطلاً، ولا يترتب عليه شيء مما يترتب على الزواج المشروع كالتوارث، وثبوت النسب ووجوب النفقة، ويعتبر دخوله بها زنا. وكذلك الزنا لا يصلح أن يكون سبباً لثبوت النسب والتوارث، ومثل ذلك السرقة لا تكون سبباً شرعياً لثبوت الملك.

والخلاصة: أن المحرم لذاته غير مشروع أصلاً، فلا يصلح سبباً شرعياً، ولا يترتب عليه أحكام شرعية بل يكون باطلاً.

أما المحرم لغيره أو لعارض فهو - كما تقدم - مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم.

فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به فقال: إنه يصلح سبباً شرعياً، ويترتب عليه آثاره، وإن كان منهياً عنه باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه^(١).

وهذا هو رأي الجمهور.

ومن الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل، وعدم ترتب أثره الشرعي عليه، ولحقوق الإثم بفاعله، لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقى أثراً لمشروعية أصله.

إذا علم هذا فإنه يتضح لنا ما يلي:

- ١- صحة الصلاة في الأرض المغصوبة عند الجمهور مع إثم الاغتصاب. ويرى - غيرهم - الذين غلبوا جهة فساد ما اتصل بالفعل - أنها باطلة غير صحيحة.
- ٢- صحة عقد البيع وقت النداء لصلاة الجمعة مع لحوق الإثم وهذا عند الجمهور،

(١) راجع: الوجيز للدكتور/ عبد الكريم زيدان ص ٤٤، ٤٣

ويرى الحنابلة والظاهرية عدم صحته.

٣- عقد الزواج مع الخطبة على خطبة غير الصحيح مع الإثم عند الجمهور باطل عند الظاهرية.

٤- وطء الحائض وإن كان حراماً، إلا أنه تترتب عليه الآثار الشرعية عند الجمهور، فيعتبر الزوج به محصناً وتصير به الزوجة مدخولاً بها حقيقة، فتثبت لها أحكام المدخول بها من وجوب كمال المهر لو طلقت وتحل لمن طلقها ثلاثاً إذا ما طلقها الزوج الثاني بعد هذا الوطء.

٥- وقوع الطلاق البدعي مع الحرمة عند الجمهور، ويرى غيرهم عدم وقوعه.

فإن قيل: إن الجمهور يرى عدم صحة الصيام يوم العيد.

قلنا: إنما رأى الجمهور هذا لأن النهي عن صوم يوم العيد لوصف لازم، حيث إن الصوم هو الإمساك عن المفطرات، والوقت للصيام كالوصف اللازم له لأنه معيار له، ثم إن الصوم يوم العيد يعتبر إعراضاً عن ضيافة الله تعالى.

والشارع الحكيم إذا شرع أمراً من الأمور ونهى عنه عند اتصافه بوصف خاص لازم له، ثم أتى به المكلف متصفاً بتلك الصفة لم يكن آتياً بالأمر المشروع، فلا يصلح هذا الأمر الموصوف سبباً لما رتبته الشارع عليه من الثمرات؛ لأن الوصف اللازم لا يفارق الموصوف فلا تستطيع صرف النهي إلى الوصف وحده، بل يتعداه إلى الموصوف فيخرجه عن أن يكون سبباً لما رتبته الشارع عليه مجرداً من الوصف فيقع باطلاً.

الأمر الثاني: المحرم لذاته قد تباح بعض أنواعه عند الضرورة، وذلك لأن سبب تحريره ذاتي فهو يمس ضرورياً فلا يزيل تحريره إلا ضروري مثله.

فشرب الخمر حرام لذاته، ولكنه يباح عند الضرورة إذا خيف الموت عطشاً، ولا يبعد أن يقدم - عند الضرورة وخوف الهلاك من العطش - بول الكلب على شرب الخمر، لأنهما وإن كانا نجسين إلا أن بول الكلب لا يسكر بخلاف الخمر.

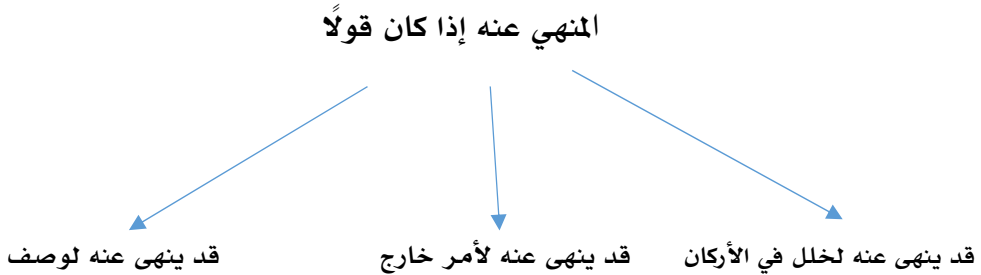
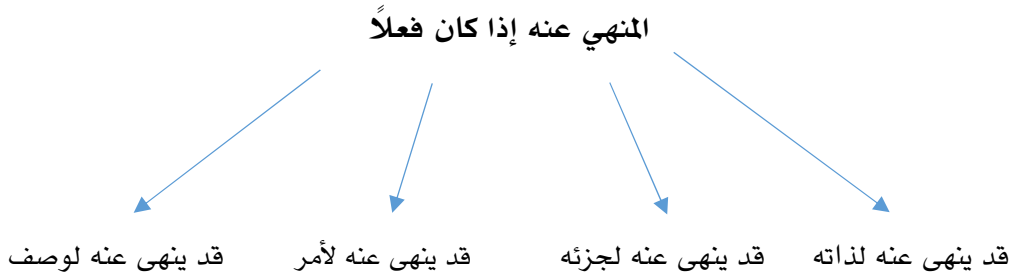
وأكل الميتة حرام لذاته، ولكنه يباح عند الضرورة إذا لم يوجد طعام وخيف

الهلاك.

وإنما أبيع المحرم لذاته هنا لأن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فكان لابد من تحصيل حفظ النفس بإباحة المحرم.

أما المحرم لغيره أو لعارض فمنه ما يباح للحاجة لا للضرورة، وذلك لأنه لا يمس ضروريًا، ولذا أبيحت رؤية عورة المرأة عند علاجها إذا كانت الرؤية لازمة للعلاج، لكن يجب على الطبيب شرعًا ألا ينظر إلا إلى موضع الداء فقط، وليعلم بأن الله ناظر إليه.

هذا، والمتأمل في نصوص الشريعة يجد الشارع الحكيم ينهى عن أشياء في حالات خاصة، أو في أوقات خاصة، والمنهي عنه قد يكون فعلًا، وقد يكون قولًا، وسأذكر هنا موجزًا مفيدًا عن أثر النهي في المنهيات، فأقول وبالله التوفيق:



تنبيهات:

الأول: إن الشارع الحكيم أوجب واحداً من أمور معينة كخصال الكفارة - كما تقدم - وهو ما يسمى بالواجب المخير، فهل ورد عن الشارع ما يفيد تحريم واحد لا بعينه؟.

الحق أنه لم يعلم تشريع بهذا الشكل، وإن كان الأصوليون قد فرضوا له مسألة مشابهة، وهي أنه يجوز أن يحرم الشارع واحداً لا بعينه من أمور معينة، كقوله: إني أنهاك، أو حرمت عليك واحداً، من هذين الأمرين؛ ومقتضى هذا الخطاب، نهيه عن الجمع بينهما فعلاً، وله أن يفعل أحدهما، وكذلك إذا كانت الأمور أكثر من اثنين.

فلو قال رجل لزوجتيه: إحداكما طالق ثلاثاً ولا نية في واحدة معينة، فإنه يجوز له قربان إحداهما، وبه يتبين تحريم الأخرى^(١).

وإن كان الإمام البيضاوي^(٢) رحمه الله قد ذهب إلى القول بتحريمهما عليه تغليباً لجانب الحرمة، وذلك حتى يبين الزوج من طلقها.

ويرى الرازي عدم وقوع الطلاق على واحدة منهما لذلك يباح له وطئهما معاً، وذلك لأن لفظ الطلاق معين، والمعين لا يقع إلا في معين.

الثاني: وسيلة المحرم قد تكون غير محرمة، وذلك إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوصل إلى فداء الأسرى يدفع المال إلى العدو، والذي هو محرم عليهم للانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة^(٣)، عندنا نحن الشافعية.

الثالث: من القواعد التي ذكرها العلماء (كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتب عليه؛ لم يفده ذلك).

فمن علم تحريم الزنا، والخمر، وجهل وجوب الحد، فإنه هذا الجهل لا ينفعه، ويقام عليه الحد باتفاق العلماء؛ لأنه ما دام قد علم حرمة الزنا، والخمر فالواجب

(١) راجع فواتح الرحموت ١/ ١١٠، وسلم الوصول لشرح نهاية السؤل ١/ ٢١٤.

(٢) راجع: المنهاج بشرح الإسنوي ١/ ١٠٢.

(٣) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٤٩.

عليه هو الامتناع عنهما.

وكذا لو علم تحريم القتل، وجهل وجوب القصاص فإنه يقتص منه ولا يفيد جهله، وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة، ولكنه جهل كونه مبطلاً لها، فإن صلاته تبطل إن تكلم فيها ولا ينفعه جهله.

وكذا لو علم تحريم وضع الطيب في حال الإحرام، وجهل كونه موجباً للفدية، فإنها تجب عليه إن وضعه على جسده أو على ملابس إحرامه، لأنه ما دام قد علم بالتحريم فالواجب عليه هو الكف والامتناع عنه^(١).

(١) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢١.

رابعاً - المكروه:

وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله^(١).

صيغ الكراهة: من صيغ الكراهة ما يلي:

١- صيغ النهي المقرونة بما يدل على الكراهة كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ)^(٢)، فقوله تعالى: (وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا). قرينة صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة.

٢- صيغة كُره أو أكره أو أَبْغَضَ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق»^(٣).

حكم المكروه: فاعله لا يأثم وإن كان ملوماً، وتاركه يمدح ويثاب إذا تركه من أجل الله.

اصطلاح الحنفية في المكروه:

ما تقدم هو ما عليه جمهور العلماء. أما السادة الحنفية فقد قسموا المكروه إلى قسمين:

الأول: المكروه تحريماً، وهو الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتماً بدليل ظني لا قطعي كالبيع على بيع الغير والخطبة على خطبة الغير، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه"^(٤)، فهذا الحديث يفيد الظن لأنه خبر آحاد.

وهذا القسم من المكروه يقابل الواجب عند السادة الحنفية.

(١) المنهاج ١/٤٨.

(٢) سورة المائدة آية ١٠١.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه ٢/٢٢٥.

(٤) أخرجه الترمذي في سننه ٢/٥٧٨.

حكمه:

حكم المحرم عند الجمهور فيستحق فاعله العقاب وإن كان لا يكفر منكروه لكون دليله دليلاً ظنياً.

الثاني: المكروه تنزيهاً وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير ملزم للمكلف، مثل أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب، والوضوء من سؤر سباع الطير.

حكمه:

هذا القسم لا يذم فاعله ولا يستحق عقاباً على فعله، وإن كان فعله خلاف الأولى.

والمأمل يجد أن الخلاف بين الجمهور والحنفية كالخلاف بينهم في الفرض والواجب، وقد تقدم بشيء من التفصيل. فالحنفية نظروا إلى الدليل الذي طلب الكف الإلزامي عن الفعل، فإن كان قطعياً فهو المحرم عندهم، وإن كان ظنياً فهو المكروه تحريماً، وإن كان الكف غير إلزامي فهو المكروه تنزيهاً. أما الجمهور فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيتها، وإنما نظروا إلى طبيعة الكف عن الفعل، فإن كان إلزامياً فهو المحرم، وإلا فهو المكروه^(١).

(١) الوجيز في أصول الفقه ٤١.

خامساً - المباح^(١):

ما لا يتعلق بفعله، وتركه مدح، ولا ذم^(٢).

تعريفه هو: فالمكلف لا ضرر عليه في فعله ولا تركه.

قال الشوكاني^(٣) رَحِمَهُ اللهُ:

« ... وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظوراً. كما يقال: دم المرتد مباح، أي لا ضرر على من أراقه » اهـ.

ومعنى هذا أنه يدخل في المباح بناء على هذا التعريف الذي ذكره الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ ما يكون حراماً في ذاته في الأصل ثم يعرض ما يجعله حلالاً كدم المرتد، حيث كان دمه بمقتضى كونه إنساناً حراماً، فلما ارتد زالت حرمة دمه.

كما أن أخذ مال من مهر الزوجة يكون حراماً بمقتضى قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً تأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً)^(٤).

ولكن باستمرار الشقاق بينهما جاز أن تدفع مالا تفندي به نفسها وأن يأخذه.

قال ابن عطية^(٥) رَحِمَهُ اللهُ:

«وحرّم الله تعالى على الزوج أن يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدّى الحدّ، وأجمع عوامُّ أهل العلم على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها».

ولكن يلاحظ أن نفي الإثم في أخذ الفداء، وإباحة الدم عن الردة لا يقتضي أن يكون ذلك مباحاً بمعنى أن يكون الفعل مخيراً فيه، لأن افتداء النفس إذا تعذرت

(١) يقال له أيضاً: الحلال والجائز والطلق.

(٢) راجع البرهان لإمام الحرمين ١/ ٣١٣، ومنهاج البيضاوي مع نهاية السؤل ١/ ٤٨.

(٣) راجع إرشاد الفحول ص ٦.

(٤) سورة النساء آية: ٢٠.

(٥) راجع: المحرر الوجيز - تفسير ابن عطية - ٢/ ٢٧٩.

العشرة، وكان النشوز من جانبها يكون الافتداء مطلوباً، وإن كان أخذ المال بالنسبة للزوج مباحاً فله أن يأخذ وله أن يعفو، ولا إثم عليه في الحالين.

والمرتد بارتداده يقتل وجوباً ما دام مصراً على الكفر، ولم يتب بعد أن استتيب. وإنما قلنا يقتل وجوباً للأمر به في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من بدل دينه فاقتلوه"^(١).

وبذلك يتبين أن نفي الإثم والضرر لا يقتضي الإباحة مطلقاً، بل قد يقتصر به ما يدل على الوجوب^(٢).

صيغ الإباحة، أو ما تُعرف به الإباحة: صيغ الإباحة هي:

١- الأمر المفيد للإباحة بقرينة تصرفه عن الوجوب.

من أمثلته:

أ- قال تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)^(٣)، أي: إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح بعد أن كان حراماً وقت إحرامكم.

ب - قال تعالى: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)^(٤).

فالأمر بالانتشار في الأرض بعد تأدية صلاة الجمعة للإباحة.

٢- النص من الشارع على نفي الإثم أو الجُنَاح أو الحرج.

فمن الأول قوله تعالى: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، وَلَا عَادَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)^(٥).

ومن الثاني قوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ

(١) أخرجه البخاري وأحمد.

(٢) راجع: أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ٢٦، ٣٧.

(٣) سورة المائدة آية ٢.

(٤) سورة الجمعة آية ١٠.

(٥) سورة البقرة آية ١٧٣.

أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ^(١).

ومن الثالث قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)^(٢).

٣- النص من الشارع بحل الشيء:

قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)^(٣).

حكم المباح:

المباح لا يتعلق بفعله أو تركه، ثواب ولا عقاب ولا لوم ولا عقاب، فالمكلف مخير بين أن يفعل وأن يترك.

ولا ثواب على فعل المباح إلا في حالة واحدة، هي أن يقصد بفعله الاستعانة على الواجبات والسنن.

فالإنسان الذي يمارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه من أجل أن يقوى على محاربة أعداء الإسلام، أو من أجل السعي على المعاش؛ يثاب على ذلك^(٤).

ما تتجه إليه الإباحة:

إباحة الأشياء تكون في تخير أنواعها وأوقاتها، فهي تتجه إلى جزئيات الأشياء لا إلى كلياتها.

وبيان ذلك يتضح في الأمثلة التالية:

المثال الأول: الأكل:

فأكل الطيبات مباح، بمعنى أن المكلف له أن يختار من أنواع الأطعمة ما يشاء

(١) سورة البقرة آية ٢٣٥.

(٢) سورة النور آية ٦١.

(٣) سورة المائدة آية ٥.

(٤) راجع الموافقات للشاطبي ٣/٢٣٥.

فيأكله، وله أن يترك ما يشاء فلا يأكله.

كما له أن يأكل في الوقت الذي يريد.

فالإباحة في الحقيقة في تخير أنواع الأطعمة، وأوقاتها، لكن أصل الأكل مطلوب فعله من حيث الجملة، فالواجب على الإنسان أن يأكل ليحفظ حياته وحفظ الحياة أمر مطلوب شرعاً.

ولا يصح أن نقول إن الإباحة في أن نأكل أو لا نأكل، لأننا لو لم نأكل من الطيبات لعرض ذلك حياتنا للهلاك والله تعالى يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)^(١).

وكل شيء طيب في الكون مخلوق لنا، وللمكلف أن يختار منه ما يشاء في الوقت الذي يريد.

المثال الثاني: اللهو البريء كالتنزه في البساتين، وأمام البحار والأنهار واللعب المباح ونحوه مباح بالجزء، بمعنى أن المكلف لو فعله في بعض الأوقات، وفي بعض الحالات فلا حرج فيه، ولكن لو اتخذ اللهو عادة له، وقضى أوقاته فيه كان ذلك خلاف محاسن العادات ومن ثم يصير مكروهاً بل يصير حراماً إن ترتب عليه ضياع شيء من الواجبات ويكون حينئذ من الحرام لغيره، وهو ما كان أصله حلالاً، ولكن اقترن به ما جعله حراماً.

فالكراهة -بالنسبة لمن يتخذ اللهو عادة- منصبة على الدوام والاستمرار باللهو، وقضاء الوقت فيه وليست متجهة عليه باعتبار الجزء، أي باعتبار مباشرته في بعض الأوقات فقط.

المثال الثالث: وطء الزوج زوجته مباح، ولكن تركه بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام؛ لأن فيه إضراراً بالزوجة وتقويضاً لمقاصد النكاح. فالإباحة في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته والحرمة منصبة على تركه كلية^(٢).

(١) سورة البقرة آية ١٩٥.

(٢) راجع الموافقات ١/ ١٣٠، ١٣١، والوجيز للدكتور/ عبد الكريم زيدان ص ٤٩.

والحق: أن الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ قد أجاد وهو يتحدث عن المباح من حيث خدمته للمطلوب فذكر أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: خادم لأمر مطلوب.

وهذا يكون مباحًا بالجزء مطلوب الفعل بالكل كالأكل ونحوه.

الثاني: أن يكون خادمًا لأمر مطلوب الترك.

وهذا يكون مباحًا بالجزء مطلوب الترك بالكل كاللهو البرئ

الثالث: أن يكون خادمًا لمباح.

الرابع: ألا يكون خادمًا لشيء.

والقسمان الأخيران لم يتصور الشاطبي أن يكون لهما وجود. وبهذا كله يتبين لنا أن المباح يكون مباحًا بالجزء فقط. أما الفعل ذاته في عامة أحواله فلا يمكن أن يكون مباحًا دائمًا بل يكون بالنسبة للأحوال العامة إما مطلوب الفعل كأكل الطيبات، أو مطلوب الترك كاللهو الدائم المستمر في كل الأوقات^(١).

هل المباح حسن؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن المباح حسن.

وقال بعض المعتزلة: ليس بحسن ولا قبيح.

والحق أن الخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال.

فالأشاعرة قالوا: الفعل إن نهي عنه كان قبيحًا، محرماً كان أو مكروهاً^(٢).

وإن لم ينه عنه كان حسناً سواء أمر به كالواجب والمندوب أم لا كالمباح، وقال

(١) راجع: أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ٣٨.

(٢) هذا الكلام ذكره الإسني في التمهيد ص ٦١، ويبدو أنه فهمه من كلام البيضاوي في المنهاج

حيث قال: (ما نهي عنه شرعاً قبيح، وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح).

فعَدَّ المكروه من القبيح وإن لم يصرح به البيضاوي أخذًا من إطلاقه. أما إمام الحرمين الجويني وغيره فقالوا إن المكروه ليس بحسن ولا قبيح؛ لأن القبيح ما يذم عليه والمكروه لا ذم فيه.

جمهور المعتزلة: ما ليس له أن يفعله فهو القبيح، وإلا فهو الحق.

قال الإسنوي رَحِمَهُ اللهُ تَعْقِيْباً عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ^(١).

فانتظم من الحديث أن المباح حسن عندهم وإن اختلفا في المكروه.

وقال بعض المعتزلة: إن اشتمل الفعل على صفة توجب الذم وهو الحرام فقيح، أو على صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن، وما لم يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح.

وبعد: فيتضح لنا بعد هذه الدراسة أن أنواع الفعل الذي يتعلق به خطاب الشارع خمسة عند الجمهور هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه، والمباح، وعند الحنفية سبعة هي: الفرض والواجب والمندوب والحرام والمكروه كراهة تحريرية، والمكروه كراهة تنزيهية والمباح.

وجدير بالذكر: التنبيه على أن الفعل الواحد قد تجتمع فيه سائر الأحكام.

فالزواج -مثلاً- سنة مؤكدة عند اعتدال الطبيعة البشرية مع القدرة على المطالب المالية والثقة من العدالة في معاملة المرأة، وواجب عند خشية الوقوع في الزنى، وفرض عند تحقق الوقوع فيه ومكروه تحريماً عند خوف الظلم، وحرام عند الثقة من تحققه.

وكذلك الوصية فإنها تابعة لحكم الموصى به. فالوصية بالواجبات واجبة، وبالمستحبات مستحبة، وبالمحرمات محرمة، وبالمكروهات مكروهة وبالمباحات مباحة^(٢).

(١) راجع: التمهيد ص ٦١، ٦٢.

(٢) راجع أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله ص ٣٩٠.

التقسيم الثاني للحكم التكليفي: باعتبار الوقت المضروب للعبادة.

العبادة التي شرعها الله عَزَّوَجَلَّ تنقسم إلى قسمين:

١- عبادة لها وقت محدد من قبل الشارع الحكيم.

٢- عبادة ليس لها وقت محدد.

والقسم الأول ينقسم إلى أربعة أقسام هي:

الأول: تعجيل: وهو فعل العبادة قبل الوقت المقدر لها شرعاً، حيث أجاز الشارع الحكيم تقديمها على الوقت^(١).

شرح التعريف:

قوله: (فعل) جنس في التعريف، يتناول كل فعل عبادة كان أو معاملة.

وإضافة الفعل إلى العبادة قيد أول تخرج به المعاملة حيث لا توصف بتعجيل ولا غيره.

وقوله: "قبل الوقت" قيد ثان يخرج به الأداء والإعادة والقضاء.

وقوله: "حيث أجاز الشارع" ... إشارة إلى أنه لا يجوز فعل العبادة قبل وقتها إلا بإذن من الشارع الحكيم.

مثال التعجيل: إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، حيث إنه لما وجد أحد سببي العبادة، وهو إدراك جزء من رمضان أجاز الشارع إخراج الزكاة من أول الشهر.

الثاني: أداء: وهو فعل العبادة كلها أو بعضها في الوقت المقدر لها شرعاً مع كونها لم تسبق بإتيان مشتمل على نوع من الخلل^(٢).

شرح التعريف:

قوله: (فعل) جنس في التعريف يشمل كل فعل وإضافة الفعل إلى العبادة قيد

(١) نهاية السؤل ١/٦٧.

(٢) المرجع السابق، والمحصل ١/١٤٨.

يخرج به المعاملة.

وقوله: «كلها أو بعضها» يستفاد منه أن الصلاة إذا فعلت كلها في الوقت أو بعضها، كأن أدرك الشخص ركعة في الوقت كما ذهب الشافعية^(١)، أو أدرك في الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام، كما ذهب الحنفية^(٢)، سميت الصلاة حينئذ أداءً.

وقوله: «في الوقت المقدر لها شرعاً» قيد في التعريف يخرج به التعجيل والقضاء.

وقوله: "ولم تسبق بإتيان" قيد آخر يخرج به الإعادة؛ لأن الصلاة حينئذ وإن فعلت في الوقت الذي حدده الشارع، إلا أنها سبقت بإتيان مشتمل على نوع من الخل.

ومثال الأداء أن يقوم الشخص بتأدية صلاة الظهر - مثلاً - في وقتها المحدد لها من قبل الشارع، ولم يسبق هذا الأداء بفعل لها مشتمل على خلل ونقص.

الثالث: الإعادة: وهي إيقاع العبادة في الوقت المقدر لها شرعاً، وقد سبقت بإتيان مشتمل على نوع من الخل، وذلك كمن صلى بدون ركن من الأركان^(٣).

الرابع: القضاء وهو إيقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعاً^(٤).

وينقسم القضاء إلى أربعة أقسام هي^(٥):

الأول: قضاء لم يكن الأداء فيه واجباً، وذلك كقضاء الصلاة التي تركها الشخص عمداً بدون عذر في الوقت الذي حدده الشارع.

الثاني: قضاء لم يكن الأداء فيه واجباً ولكن الأداء كان ممكناً شرعاً وعقلاً، وذلك كقضاء ما تركه كل من المريض والسفر من الصوم في المرض والسفر،

(١) الإقناع ١/١٠٣.

(٢) تيسير التحرير ٢/١٩٨.

(٣) شرح تنقيح الفصول ٧٦، وروضة الناظر ٥٧.

(٤) التمهيد ٩.

(٥) نهاية السؤل ١/٦٨.

فكلاهما لا يجب أداء الصوم عليه قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)^(١)، ومع عدم وجوب الأداء عليهما إلا أنه كان ممكناً بالنسبة إليهما، حيث لا مانع منه شرعاً وعقلاً.

الثالث: قضاء لم يكن الأداء فيه واجباً وليس ممكناً عقلاً، وذلك كقضاء الإنسان صلاة نام عنها حتى خرج وقتها، فالصلاة لا تجب على النائم، لأن القلم مرفوع عنه، ومما لا شك فيه أن أداء النائم الصلاة وهو نائم مستحيل عقلاً، لأن من أركان الصلاة النية، وهي القصد إلى الفعل والقصد مع النوم محال.

الرابع: قضاء لم يكن الأداء فيه واجباً وليس ممكناً شرعاً، مثل قضاء المرأة ما فاتها من صوم بسبب حيض أو نفاس، فالصوم لا يجب على الحائض أو النفساء لوجود المانع الشرعي من الوجوب وهو الحيض والنفاس، قصومها وإن كان ممكناً عقلاً غير أن الشارع الحكيم نهى عنه.

القسم الثاني: العبادة التي ليس لها وقت محدد وهو ينقسم إلى قسمين:

١- قسم له سبب كتحية المسجد، وسجود التلاوة، والنهي عن المنكر، فإن دخول المسجد يعتبر سبباً لأداء تحية المسجد، وقراءة آية السجدة يعتبر سبباً لسجود التلاوة، ورؤية المنكر سبب كذلك للنهي عنه وإنكار.

٢- قسم ليس له سبب كبعض الأذكار المطلقة.

على العموم العبادة التي ليس لها وقت محدد -بالاتداء والانتهاء- لا توصف بأداء ولا قضاء، سواء أكان لها سبب أم لا.

قال ابن السبكي رَحِمَهُ اللهُ^(٢):

القسم الثاني: لا يوصف بأداء ولا قضاء، لأنهما فرعاً الوقت ولا وقت له، وينبغي أن يوصف بالإعادة إذا تقدم فعل مثله، وذلك كما لو صلى شخص ركعتين

(١) سورة البقرة آية ١٨٤.

(٢) الإبهاج ١/٤٧.

تحية المسجد، ثم تبين له أنه صلاهما بغير وضوء فتوضأ وصلاهما مرة أخرى، فإن صلاته في هذه الحالة توصف بالإعادة.

التقسيم الثالث: باعتبار موافقة الحكم للدليل ومخالفته له.

ينقسم الحكم التكليفي بهذا الاعتبار إلى قسمين:

١- رخصة.

٢- عزيمة.

أولاً: الرخصة:

تعريف الرخصة: الرخصة في اللغة ^(١) التيسير والتسهيل.

وفي الاصطلاح ^(٢): الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.

شرح التعريف:

قوله: "الحكم" جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة.

وقوله: «الثابت» إشارة إلى أن الترخيص لا بد له من دليل، فهو قيد البيان الواقع، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، وهو باطل.

وقوله: "على خلاف الدليل" قيد في التعريف جيء به للاحتراز عن:

١- الحكم الثابت على وفق الدليل كإباحة الأكل والشرب والنوم، حيث لم يوجد دليل يمنع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها ثابتة على خلافه، وعليه فهي لا تسمى رخصة وإنما تسمى عزيمة.

٢- الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم ثابت بدليل مرجوح، فإن المرجوح في هذه الحالة لا يسمى دليلاً، ومن هنا فالحكم الثابت بالدليل الراجح لا يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على خلاف الدليل، وذلك كحديث زواجه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السيدة ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِسَرَفٍ وهو حلال، فهذا الحديث هو الراجح في نظر الجمهور، وعليه فنكاح الشخص وهو حلال لا يسمى رخصة، وإنما يسمى عزيمة، وقد رجح الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ تزوجها

(١) مختار الصحاح ٢٣٨.

(٢) نهاية السؤل ١/٧٠.

بَسْرَفٍ وَهُوَ مُحَرَّمٌ^(١).

٣- الحكم الثابت بدليل ناسخ لحكم ثبت بدليل منسوخ، فالمنسوخ في هذه الحالة لا يسمى دليلاً مع وجود الدليل الناسخ، وذلك مثل حديث: توضؤوا مما مست النار^(٢).

مع حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَرْكُ الْوُضُوءِ، مَا مَسَّتِ النَّارُ"^(٣)، فالحديث الأول لا يعتبر دليلاً، لأن الحكم الذي نص عليه صار منسوخاً، وعليه فالقول بعدم الوضوء ما مست النار ليس رخصة وإنما عزيمة.

وقوله: "العذر" قيد في التعريف تخرج به التكاليف الشرعية، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها؛ لأن هذه الأحكام ثبتت بأدلتها الخاصة على خلاف الدليل، وهو الأصل لأن الأصل عدم التكليف، وعليه فشرعية هذه التكاليف على خلاف الأصل لا تسمى رخصة، لأنها لم تشرع لعذر، بل شرعت للابتلاء والاختبار من الله تعالى لعباده.

أسباب الرخصة:

للرخصة أسباب كثيرة من أهمها ما يلي:

١- الضرورة: كما لو أشرف شخص على الهلاك من شدة الجوع، ولم يجد سبيلاً إلا الأكل من الميتة، فأشرفه على الهلاك ضرورة تستلزم الأكل من الميتة لينقذ نفسه، قال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)^(٤).

قال ابن اللحام الحنبلي رَحِمَهُ اللَّهُ^(٥).

قد يكون سبب الرخصة اختيارياً: كالسفر أو اضطرارياً كالإغتصاص باللقمة

(١) راجع الكلام بالتفصيل في هذه المسألة في كتابنا - التعارض والترجيح عند الأصوليين.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه ١/٥٠.

(٣) أخرجه أبو داود ١/٤٩.

(٤) سورة البقرة آية ١٧٣.

(٥) القواعد والفوائد ١٢٠.

المبيح لشرب الخمر.

٢- رفع الحرج والضيق كترخص المسافر والمريض بالفطر في رمضان، فالشارع الحكيم رخص لهما في الفطر رفعاً للحرج والمشقة، قال تعالى: (وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)^(١).

والحق أن المتأمل في الشريعة يجدها متضمنة للكثير من التخفيفات التي جاءت لرفع الحرج، مصداقاً لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)^(٢).

طبيعة المشقة المقتضية للتخفيف:

الحق أن المشاق قسمان:

الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر، وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم، الحدود ورجم الزناة وقتل الجناة. فلا أثر لهذا في إسقاط العبادات في كل الأوقات.

قال السيوطي رَحِمَهُ اللَّهُ:

ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب؛ لأن المراد أن يُخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم، وهذا أمر ينفك عنه الاغتسال في الغالب، أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور فلا يبيح التيمم بحال، وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم.

الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالباً وهي على مراتب:

(الأولى): مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف، ومنافع الأعضاء.

فهى موجبة للتخفيف، والترخيص قطعاً لأن حفظ النفوس، والأطراف لإقامة

(١) سورة البقرة: آية ١٨٥.

(٢) سورة الحج آية ٧٨.

مصالح الدين أولى من تعريضها للقوات في عبادة.

(الثانية): مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في إصبع، وأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف.

فهذه لا أثر لها ولا التفات إليها لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها.

(الثالثة): متوسطة بين هاتين المرتبتين.

فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف، أو من الدنيا لم يوجبه كمي خفيفة ووجع الضرس اليسير.

وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه ^(١).

تخفيفات الشرع:

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رَحِمَهُ اللهُ ^(٢):

تخفيفات الشرع ستة أنواع:

الأول: تخفيف إسقاط كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعداء.

الثاني: تخفيف تنقيص، كقصر الصلاة.

الثالث: تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع أو الإيماء، والصيام بالإطعام.

الرابع: تخفيف تقديم كالجمع بين الصلاتين جمع تقديم، وتقديم الزكاة على الحول، وزكاة الفطر في رمضان والكفارة على الحنث.

الخامس: تخفيف تأخير، كالجمع بين الصلاتين جمع تأخير، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة في حق مشغل بإنقاذ غريق أو نحوه.

(١) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٩.

(٢) انظر: قواعد الاحكام في مصالح الأنام ٢/٨.

السادس: تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر للغصة، وأكل النجاسة للتداوى ونحو ذلك.

واستدرك العلائي سابعاً، وهو تخفيف تغيير كتغيير نظم الصلاة في الخوف.

أسباب التخفيف في العبادات وغيرها:

مع أن أصل الشريعة مبني على التيسير ودفع الحرج، فقد شرعت إلى جانب ذلك رخص التسهيل تابعة للعوارض التي تصيب الإنسان سماوية كانت أو غير سماوية، وحصر العلماء أسباب التخفيف في العبادات وغيرها في سبعة أسباب هي:

السبب الأول: السفر.

قال النووي رَحِمَهُ اللهُ: ورخصه ثمانية:

منها: ما يختص بالطويل قطعاً، وهو القصر، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة.

ومنها: ما لا يختص به قطعاً وهو ترك الجمعة، وأكل الميتة.

ومنها: ما فيه خلاف، والأصح اختصاصه به وهو الجمع بين الصلاتين.

ومنها: ما فيه خلاف، والأصح عدم اختصاصه به، وهو التنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.

واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي رَحِمَهُ اللهُ وهي:

ما إذا كان له نسوة، وأراد السفر فإنه يقرع بينهن ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه القضاء لضررتها إذا رجع.

وهل يختص ذلك بالسفر الطويل؟

وجهان: أصحهما: لا.

الاضطجاع في الصلاة، والإيماء.

السبب الثاني: المرض.

رخص المرض كثيرة منها:

- ١- التيمم عند مشقة استعمال الماء.
 - ٢- عدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاؤه.
 - ٣- القعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة.
 - ٤- الاضطجاع في الصلاة، والإيماء.
 - ٥- الجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي والسبكي والإسنوي والبلقيني.
 - ٦- التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة.
- قال العلماء: إن المنقطع عن الجماعة لعذر من أذارها إذا كانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها.
- وقد جزم بهذا الماوردي والغزالي رَحِمَهُمَا اللهُ.
- وقال السبكي رَحِمَهُ اللهُ: إن معتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها. اهـ.
- ٧- الفطر في رمضان.
 - ٨- الانتقال من الصوم إلى الإطعام في الكفارة.
 - ٩- الخروج من المعتكف وعدم قطع التابع المشروط في الاعتكاف.
 - ١٠- الاستنابة في الحج وفي رمي الجمار.
 - ١١- إباحة محظورات الإحرام مع الفدية.

السبب الثالث: الإكراه.

وهو حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل. وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عند الكلام على عوارض الأهلية المكتسبة.

السبب الرابع: النسيان.

وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عند

الكلام على عوارض الأهلية السماوية.

السبب الخامس: الجهل.

وهو مسقط للإثم مطلقا لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ)^(١).

السبب السادس: العسر وعموم البلوى.

كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل، والبراغيث، وقليل دم الأجنبي، وطين الشارع، وأثر نجاسة عسر زَوَالِهِ، وذرق الطيور إذا عمم في المساجد والمطاف، وما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله.

السبب السابع: النقص.

فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف في التكاليفات.

فمن ذلك: عدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال: كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية، وإباحة لبس الحرير، وحلي الذهب^(٢).

أقسام الرخصة:

للمرخصة أربعة أقسام^(٣):

الأول: الإيجاب كوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله تعالى: (وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)^(٤)، ومع قوله جل شأنه: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)^(٥).

(١) هذا حديث حسن. أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرک بهذا اللفظ عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وأخرجه الطبراني والدارقطني من حديثه بلفظ - (تجاوز) بدل (وضع).

(٢) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥.

(٣) راجع: التمهيد ص ١٢، ونهاية السؤل ١/٧١، والإبهاج ١/٥٢، وأصول الشيخ زهير ١/٨٧.

(٤) سورة البقرة آية ١٩٥.

(٥) سورة البقرة آية ١٧٣.

وهذا الدليل الذي أباح الأكل من الميتة للمضطر يخالف الدليل الدال على حرمة أكلها، وهو قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)^(١)، ومن ثم كان أكل الميتة للمضطر رخصة؛ لأنه ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر هو الاضطرار إلى الأكل لحفظ حياته.

الثاني: النذب كقصر الصلاة الرباعية في السفر، والفطر في رمضان في السفر. فقصر الصلاة رخصة ثبتت بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"^(٢).

وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على وجوب إتمام الصلاة وهو قوله: (وأقيموا الصلاة)^(٣)، مع فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المبين لعدد الركعات^(٤).

وكذلك الفطر في رمضان في السفر لكونه مظنة المشقة، فهو رخصة ثابتة بقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)^(٥)، والأصل هو وجوب الصيام على كل من شهد الشهر قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)^(٦)، وعليه فوجوب الصوم على المكلفين جميعاً هو العزيمة، والفطر للمسافر وأصحاب الأعذار هو الرخصة.

الثالث: الإباحة كإباحة السلم^(٧)، والعرايا^(٨). فإباحة السلم حكم ثبت بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم

(١) سورة المائدة آية ٣.

(٢) أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن أبي شيبة.

(٣) سورة البقرة آية ٤٣.

(٤) راجع أصول الفقه لشيخنا المرحوم محمد أبو النور زهير ص: ٨٧.

(٥) سورة البقرة ١٨٤.

(٦) سورة البقرة ١٨٥.

(٧) السلم بيع شيء موصوف في الذمة. مغني المحتاج ٢/ ١٠٢.

(٨) العرايا: جمع عريّة وهى في الأصل عطية تمر النحل دون الرقبة، وقد رخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفقراء الذين لا تحل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطباً يأكلونه في شجره بحرصة تمرّاً. (الروضة الندية (٢/ ١١٣)).

ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ^(١).

وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم، كقوله: "لا تبع ما ليس عندك" ^(٢).

وهذه المخالفة لعذر هو الحاجة.

وكذلك العرايا فإباحتها حكم ثبت بالسنة فقد جاء في الحديث أن رسول الله: «رَخَّصَ في العرايا» ^(٣)، وهو مخالف للدليل الدال على حرمة الربا كقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" ^(٤)، وهذه المخالفة لعذر هو حاجة الفقراء.

الرابع - خلاف الأوَّل كالفطر في السفر لمن لم يتضرر بالصوم، لأن الله تعالى يقول: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) ^(٥).

حكم الرخصة:

الرخصة من حيث هي رخصة حكمها الإباحة، فالمكلف مخير بين العمل بها والعمل بالعزيمة، ومن الأدلة على ذلك:

١- قوله تعالى: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) ^(٦)، وقوله: (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ^(٧)، وغير ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم.

٢- أصل الرخصة هو التخفيف، ولو كان المقصود من شرعها غيره، لكانت لازمة كالأصل من غير تخيير، ولا يوجد حينئذ تخفيف فتكون عزائم لا رخصاً، لكن لو

(١) أخرجه أبو داود في سنه ٣/٢٧٥.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه ٣/٢٨٣.

(٣) أخرجه ابن ماجه في سنه ٢/٧٦٢.

(٤) سورة البقرة آية ٢٧٥.

(٥) سورة البقرة آية ١٨٤.

(٦) سورة البقرة آية ١٧٣.

(٧) سورة المائدة آية ٣.

تعينت الرخصة لدفع التلف أو لإحياء النفس لكانت واجبة كأكل الميتة للمضطر.

الرخص لا تناط بالمعاصي:

هذه قاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها العلماء ومعناها^(١): أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء:

فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا.

وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر، والمعصية فيه.

فالعبد الأبق عاص بالسفر.

والناشزة^(٢) عاصية بالسفر.

فالسفر نفسه معصية، والرخصة منوطة به مع دوامه، ومعلقة، ومترتبة عليه ترتب المسبب على السبب فلا يباح.

قال السيوطي رَحِمَهُ اللهُ: ومن ثم لا يستييح العاصي بسفره شيئاً من رخص القصر، والجمع بين الصلاتين، والفطر في صيام، والمسح ثلاثاً، والتنفل على الراحلة، وترك الجمعة وأكل الميتة، وكذا التيمم على وجه اختياره السبكي رَحِمَهُ اللهُ وبأثم يترك الصلاة إثم تارك لها مع إمكان الطهارة، لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة. والصحيح أنه يلزمه التيمم لحرمة الوقت، ويلزمه الإعادة لتقصيره بترك التوبة بلا خلاف.

وكذا من به مرض، وهو عاص بسفره، لأنه قادر على التوبة.

قال القفال رَحِمَهُ اللهُ:

فإن قيل: كيف حرمت أكل الميتة على العاصي بسفره مع أنه مباح للحاضر حال الضرورة، وكذا من به مرض يجوز له التيمم في الحضر؟

فالجواب: أن ذلك -وإن كان مباحاً في الحضر عند الضرورة- لكن سفره سبب

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٣.

(٢) هي المرأة التي استعصت على زوجها وأبغضته (مختار الصحاح ص ٦٦٠).

لهذه الضرورة، وهو معصية، فحرمت عليه الميتة في الضرورة، كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لا يجوز له التيمم لذلك الجرح مع أن الحاضر الجريح يجوز له.

فإن قيل: تحريم الميتة، والتيمم يؤدي إلى الهلاك.

فالجواب: أنه قادر على استباحته بالتوبة. اهـ.

أما من سافر سفرًا مباحًا فشرب الخمر في سفره فهو عاص فيه أي مرتكب المعصية في هذا السفر، ومع ذلك ويجوز له أن يترخص برخص السفر.

فنفس السفر ليس معصية ولا آثمًا به فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح.

والخلاصة: أن من سافر سفرًا مباحًا وفي أثناء سفره ارتكب معصية فهو بلا شك آثم وعاص، ولكن له أن يترخص برخص السفر.

ثانيًا: العزيمة:

العزيمة في اللغة^(١): يقال عزم على الأمر عزمًا إذا قصد إليه قصدًا مؤكدًا، وعزم على كذا أي أراد فعله.

وعند الأصوليين^(٢): الحكم الثابت على وفق الدليل، أو على خلاف الدليل لغير عذر.

شرح التعريف:

قوله: "الحكم" جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة.

وقوله: "الثابت"، قيد لبيان الواقع لأن العزيمة لا بد أن تكون ثابتة بدليل.

وقوله: "على وفق الدليل"، قيد جيء به لإخراج الرخصة؛ لأنها تثبت على خلاف الدليل.

وقوله: "أو على خلاف الدليل لغير عذر"، قيد قصد به إدخال بعض أنواع العزيمة،

(١) راجع: مختار الصحاح ص ٤٣٠، ولسان العرب مادة (عزم) .

(٢) نهاية السؤل ١/٧٢.

كوجوب الصلاة والصيام والحج وغيرها، فإنها أحكام شرعت على خلاف الدليل، ولكن هذه المخالفة ليست لعذر حيث إن المراد من العذر هو الحاجة والمشقة، أو الاضطرار، وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة والمشقة، وإنما شرعت من أجل الابتلاء والاختيار.

ونستفيد من هذا التعريف أن العزيمة نوعان:

- ١ - نوع ثبت على وفق الدليل كإباحة الأكل والشرب والنوم.
- ٢ - نوع ثبت على خلاف الدليل لغير عذر كوجوب الصلاة والصيام.

أقسام العزيمة:

اختلف العلماء في أقسام العزيمة والمشهور ما ذكره البيضاوي^(١) من أنها تشمل الأحكام الخمسة:

- ١ - الإيجاب: كوجوب الصلاة والصوم.
- ٢ - الندب كصلاة ركعتين قبل الصبح.
- ٣ - التحريم كتحريم الزنى والرقعة.
- ٤ - الكراهة كالتنفل في أوقات الكراهة.
- ٥ - الإباحة كإباحة الأكل والشرب والثوم.

اختلف العلماء في اندراج الرخصة والعزيمة في الحكم التكليفي، أو في الحكم الوضعي، فقال بعضهم: إنهما يندرجان تحت الحكم الوضعي؛ لأن الرخصة في حقيقة أمرها عبارة عن وضع الشارع وصفاً من الأوصاف سبباً في التخفيف، وأن العزيمة: اعتبار مجاري العادات سبباً للأخذ بالأحكام الأصلية.

والراجح - والله أعلم - أنهما مندرجان تحت الحكم التكليفي، لأنهما يرجعان إلى الاقتضاء أو التخيير، فالعزيمة تحمل معنى الاقتضاء والرخصة تحمل معنى التخيير.

(١) نهاية السؤل ١/٧٢.

النوع الثاني من نوعي الحكم الحكم الوضعي

يلاحظ أني قمت بتعريف الحكم الوضعي وقلت: هو خطاب الله تعالى دور المتعلق بجعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً. وجاء الآن دور الكلام عن أقسامه فأقول وبالله التوفيق:

من تعريف الحكم الوضعي يتضح لنا أنه ينقسم إلى خمسة أقسام هي:

١ - السببية.

٢ - الشرطية.

٣- المانعية.

٤- كون الشئ صحيحاً.

٥ - كون الشئ فاسداً.

حيث ثبت بالاستقراء أنه يقتضي جعل الشئ سبباً لشيء، أو شرطاً له أو مانعاً أو صحيحاً أو غير صحيح.

فإذا وجد السبب، وتحقق الشرط، وزال المانع؛ ترتب على الفعل الأثر الشرعي والتكليف الذي ارتبط به فالوقت بالنسبة للصلاة سبب لوجوبها، ولكن شرط صحتها الوضوء والطهارة، وإذا مضى الوقت وهو مجنون فإن الصلاة لا تجب عليه.

كذلك الوفاة مع القرابة، أو الزوجية سبب لوجوب الميراث وشرطه حياة مع الوارث بعد وفاة المورث حقيقة، والقتل مانع من الإرث، فإذا كان من الوارث قتل المورث لا تتحقق القرابة والزوجية سبباً للتوريث وهكذا.

وقد جرت العادة بتعريف متعلقات أقسام الحكم الوضعي لأنها التي تحتاج إلى ذلك، وبناء عليه أقول وبالله التوفيق:

أولاً: السبب:

وهو وصف ظاهر منضبط^(١) يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم.

شرح التعريف:

قوله: "وصف" مراد به المعنى وهو ما قابل الذات.

وقوله: «ظاهر» معناه معلوم ويقابل الخفي.

وقوله: "منضبط" أى محدد فلا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان.

وقوله: "يلزم من وجوده" ... إلخ قيد يخرج به غير السبب من الشرط والمانع.

ويلاحظ أن السبب لا ينعقد سبباً، إلا بجعل الشارع له سبباً، وذلك لأن الله تعالى والمكلف هو الله تعالى، وإذا كان الأحكام التكليفية هي تكليف من الله تعالى، والمكلف هو الله تعالى، وإذا كان المكلف هو الشارع الحكيم فهو الذي يجعل الأسباب التي ترتبط بها الأحكام أسباباً، وهذه الأسباب ليست مؤثرة في وجود الأحكام التكليفية، بل هي أمانة لظهورها ووجودها.

الفرق بين السبب والعلة:

يرى بعض العلماء أن السبب أعم من العلة فكل علة سبب، وليس كل سبب علة، ويرى بعضهم أنهما متغايران، ولا يصح أن يطلق أحدهما على ما يطلق عليه الآخر، وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: بالنسبة للقائلين إن السبب أعم من العلة:

يلاحظ أن الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على انتفائه: إن كان العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين شرعية الحكم؛ سمى علة كما يسمى سبباً.

وإن كان العقل لا يدرك وجه المناسبة بينه وبين شرعية الحكم بأن كانت

(١) راجع: شرح تنقيح الفصول ص ٨١، وتسهيل الوصول ص ٢٥٥.

مناسبتة الحكم خفية، سمي سبباً فقط.

من أمثلة ما يدرك العقل وجه مناسبتة:

١ - السفر: فإن الشارع جعله سبباً لجواز الفطر في رمضان، وربط وجوده بوجوده، قال تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)^(١). والسفر مناسب لتشريع هذا الحكم مناسبة ظاهرة حيث إنه مظنة المشقة، وعليه فيناسبه التخفيف والترخيص.

فالسفر يعتبر سبباً وعلة.

٢ - الإسكار: فإنه سبب لتحريم الخمر، وهو أمر مناسب لهذا الحكم مناسبة ظاهرة، لأنه يؤدي إلى ذهاب العقول وضياعها وفسادها، وفي المنع من تناولها حفظ للعقول من الضياع.

فالإسكار سبب وعلة التحريم الخمر.

٣ - الصغر: من شأن الطفل الصغير عدم اهتدائه إلى ما ينفعه، ومن ثم يناسب الصغر الحكم بالولاية على الصغير من أجل المحافظة عليه بجلب ما ينفعه، ودفع ما يضره.

فالصغر سبب وعلة لمشروعية الحكم بالولاية على الصغير.

من أمثلة ما لا يدرك العقل وجه مناسبتة:

١ - زوال الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب صلاة الظهر لقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)^(٢).

والعقل لا يدرك المناسبة التي بين زوال الشمس وبين شرعية وجوب صلاة الظهر عنده.

فزوال الشمس عن كبد السماء يسمى سبباً، ولا يسمى علة.

(١) آية رقم ١٨٥ من سورة البقرة.

(٢) آية رقم ٧٨ من سورة الإسراء.

٢- شهود رمضان سبب لوجوب الصيام قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)^(١).

والعقل لا يدرك المناسبة بين شهود الشهر وبين الصيام، ومن ثم سمي شهود الشهر سبباً فقط.

ثانياً: بالنسبة للقائلين إن بين السبب والعلة تبايناً أي تغييراً تاماً:

يرى أصحاب هذا القول أن السبب يطلق على الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وانتفائه علامة على انتفاء الحكم، وليس بينه وبين شرعية الحكم مناسبة ظاهرة.

وبعبارة أخرى يطلق السبب على ما لم تعرف مناسبته للحكم. كزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، وغروبها بالنسبة لوجوب صلاة المغرب، وشهود شهر رمضان لوجوب الصيام.

أما العلة فتطلق على الأمر الذي بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة بمعنى أنها خاصة بما عرفت مناسبته للحكم، كالسفر بالنسبة لجواز الفطر في رمضان والإسكار بالنسبة لتحريم الخمر.

فالعلة عند أصحاب هذا القول لا تسمى سبباً، والسبب لا يسمى علة.

خصائص السبب^(٢):

١- لا يعتد بالسبب إلا حين تتوافر شروطه وتنتفي موانعه.

فما لم يتحقق ذلك لا يترتب المسبب، ولا يكون السبب سبباً شرعياً.

٢- المسببات تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب، وتحققت شرعاً لترتب الأحكام عليها.

فالقراءة سبب للإرث وشرطه موت المورث، وتحقق حياة الوارث حقيقة أو

(١) آية رقم ١٨٥ من سورة البقرة.

(٢) راجع أصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين ص٢٨٨، والوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان ص٥٧.

حكمًا، والمانع: هو القتل العمد العدوان، أو اختلاف الدين.

فإذا وجد السبب وتحققت شروطه وانتفت الموانع ترتب عليه أثره وهو الميراث.

وإذا انتفى الشرط أو وجد المانع فإن السبب لا يكون سببًا منتجًا أثره، بمعنى أنه لا يترتب عليه شيء.

وترتب المسببات على أسبابها الشرعية يكون بحكم الشارع، ولا دخل في ذلك لرضا المكلف، أو عدم رضاه، فالشارع هو الذي جعل الأسباب مفضية إلى مسبباتها سواء أَرادها المكلف أم لم يردها، رضي بها أو لم يرض. فالابن يرث أباه لأن البنوة سبب الميراث بحكم الشارع ووضعه، ولو لم يرده المورث أو رده الوارث.

والذي يعقد النكاح على أن لا مهر للزوجة أو لا نفقة، أو لا توارث بينهما كان ما اشترطه لغوًا لا قيمة له؛ لأن الشارع هو الذي حكم بترتب هذه الآثار وغيرها على عقد النكاح فيجب المهر للزوجة، وتثبت النفقة لها، ويجري التوارث بينها وبين زوجها. ومن اشترى شيئًا شراءً صحيحًا ترتب عليه ثبوت الملك في ذلك الشيء وإن لم يقصد الملك عند الشراء.

وخلاصة الأمر: لا دخل لرضى المكلف أو عدم رضاه في ترتب المسببات على أسبابها، ومن قصد بعد فعل السبب ألا يقع المسبب على سببه فقد قصد محالًا، وتكلف رفع ما ليس له رفعه.

٣- الأمر بالسبب لا يلزم منه الأمر بالمسبب، فالله سبحانه وتعالى حين يأمر بسبب من الأسباب لا يكون هذا الأمر متضمنًا الأمر بالمسبب؛ لأن المسببات قد لا تكون غير مقدورة للمكلف.

فالشارع إذا أمر بالزواج الذي هو سبب للتناسل والتوالد لا يكون أمره بالزواج أمرًا بالتناسل والتوالد؛ لأن التناسل أمر ليس في مقدور المكلف.

فمن تزوج ودخل بزوجه لكنها لم تنجب منه أولادًا يكون قد امتثل الأمر وإن تخلف المسبب -وهو التناسل- عن السبب الذي هو الزواج.

والحق أن تخلف بعض المسببات عن أسبابها قد يكون نتيجة لتخلف شرط أو

وجود مانع، سواء أدرك العقل ذلك أم لم يدرك.

فمما أدرك العقل تخلفه: تخلف الإنبات عن بذر الحب الصالح في الأرض.

فالزراع قد يبذر الحب، ولا يخرج النبات.

وعدم ترتب المسبب هنا -وهو خروج النبات- على السبب -وهو إلقاء البذور في الأرض- لوجود مانع يدرك بالعقل هو عدم صلاحية الأرض لإنتاج الحب الملقى فيها.

ومما لم يدرك العقل تخلفه: عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، فإن عدم ترتب المسبب -وهو الإحراق- على السبب -وهو النار- إنما كان لوجود مانع استأثر الله بعلمه، قال تعالى: (قلنا يانار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم)^(١).

أقسام السبب:

أولاً: ينقسم السبب -من حيث هو سبب- إلى قسمين:

الأول: سبب هو فعل للمكلف مقدور له سواء أكان الحكم المترتب عليه حكماً تكليفاً أم وضعياً.

من أمثلة الحكم التكليفي المترتب على السبب:

١- السفر بالنسبة لإباحة الفطر، وقصر الصلاة وجمعها، حيث إن السفر من فعل المكلف وهو داخل في مقدوره، ويترتب عليه إباحة الفطر وقصر الصلاة وجمعها وغير ذلك.

والإباحة حكم تكليفي كما تقدم.

٢- السرقة سبب لقطع يد السارق، وهي مقدورة للمكلف حيث إنها من فعله وبإمكانه أن يسرق وألا يسرق، ووجوب القطع حكم تكليفي.

ومن أمثلة الحكم الوضعي المترتب على السبب:

١ - البيع: فإنه من فعل المكلف وداخل في مقدوره ويترتب عليه ملك العين المباعة

(١) آية رقم ١٤ من سورة الأنبياء.

للمشتري، وملك الثمن للبائع، والملك حكم وضعي.

٢ - الإجارة: بالنسبة لملك المنفعة المعقود عليها.

فالإجارة من فعل المكلف وداخلة تحت قدرته، ويترتب عليها حكم وضعي هو ملكية منفعة المعقود عليه.

الثاني: سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له، ومع هذا إذا وجد وجد الحكم لأن الشارع ربط الحكم به وجوداً وعدمًا، سواء أكان المترتب عليه حكماً تكليفيًا أم وضعيًا.

من أمثلة الحكم التكليفي المترتب على السبب المذكور:

١- زوال الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب صلاة الظهر.
وزوال الشمس ليس من فعل المكلف، ولا مقدوره، ومع ذلك هو لوجوب صلاة الظهر، والوجوب حكم تكليفي.

٢- شهود شهر رمضان سبب لوجوب الصيام، فظهور الهلال أمانة وعلامة على دخول شهر الصيام، وهو ليس من فعل المكلف، هذا يجب الصيام ومع برؤية الهلال، والوجوب حكم تكليفي.

من أمثلة الحكم الوضعي المترتب على السبب المذكور:

١- الموت: فإنه سبب لانتقال الملكية من المورث إلى الورثة، والموت ليس داخلاً تحت قدرة المكلف حيث إنه ليس من فعله، ومع هذا إذا وجد وجد المسبب وهو انتقال الملكية، وانتقال الملكية حكم وضعي.

٢- البلوغ: فإنه سبب في سقوط الولاية الثابتة على الصغير.

والبلوغ ليس من فعل المكلف، ولا في مقدوره، وبشوته يتحقق المسبب رفع الولاية عنه وسقوطها.

ورفع الولاية حكم وضعي.

ثانياً: ينقسم السبب باعتبار مشروعيته إلى قسمين:

الأول: سبب مشروع، وهو ما يؤدي إلى المصلحة بأصله، وإن أدى إلى المفسدة تبعاً.

من أمثلته:

١- الجهاد: فإنه يؤدي بأصل شرعيته إلى المصلحة التي هي إعلاء كلمة الله، وإن استتبع ذلك هلاك النفس، أو إتلاف المال.

٢- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه سبب مشروع يؤدي إلى المصلحة لأنه يترتب على كل منهما إقامة الدين، وإظهار شعائر الإسلام، وقد يؤدي بطريق التبع إلى حقوق الضرر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الثاني: سبب ممنوع غير مشروع، وهو ما يؤدي إلى المفسدة أصلاً، وإن أدى إلى المصلحة تبعاً.

ومن أمثلته: عقد النكاح الفاسد فإنه سبب ممنوع حيث يؤدي إلى المفساد بأصله، وقد يترتب عليه مصلحة هي حقوق الولد بأبيه، والميراث^(١).

(١) راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٨٢، وأصول الفقه للدكتور/ بدران ص ٢٨٩.

ثانيًا: الشرط:

وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم أو عدمه.

ومن أمثله: الوضوء بالنسبة للصلاة وحضور الشاهدين لعقد النكاح.

فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي يترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، وليس الوضوء جزءًا من حقيقة الصلاة، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة.

وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجود الشرعي بحيث يستتبع أحكامه وتترتب عليه آثاره، ولكن ليس حضور الشاهدين من حقيقة عقد النكاح، وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح.

الفرق بين الشرط والركن:

عرف العلماء الركن فقالوا: إنه ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وهو جزء من حقيقة ذلك الشيء.

وبذلك يتضح لنا أن الشرط والركن يتفقان في شيء، ويختلفان في شيء.

ما يتفقان فيه:

يتفق الركن والشرط في أن كلاً منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً.

فعدم كل منهما يستلزم عدم الشيء الذي جعل شرطاً له أو ركناً.

فعدم الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة يستلزم عدم صحة الصلاة لأنه لاصلة إلا بطهور.

وعدم قراءة القرآن يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن القراءة في الصلاة ركن من أركانها، فلا صلاة صحيحة بدون قراءة.

ما يختلفان فيه:

الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء المشروط له، بخلاف الركن فهو جزء من

ماهيته، وحقيقته فقرة القرآن في الصلاة، والركوع والسجود ونحوها لا تتم الصلاة بدونها لأنها أجزاء لحقيقة الصلاة.

بخلاف الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحوها فهي أمور غير داخلية في حقيقة الصلاة.

الفرق بين الشرط والسبب:

يتفق الشرط والسبب في أن كلا منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونيه وليس أحدهما بجزء من حقيقته.

ويختلفان في أن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه. أما الشرط فيلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم أو عدمه.

أقسام الشرط:

للشرط عدة تقسيمات هي:

أولاً: الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى قسمين:

الأول: شرط مكمل للسبب، وهو الذي يكمل السبب، ويقوي معنى فيه، ويجعل أثره مترتباً عليه.

ومن أمثلته:

١ - الإحصان فإنه شرط في سببية الزنا لوجوب الرجم. فإذا لم يتحقق الإحصان فلا رجم.

٢ - العمد والعدوان في القتل، فإنهما شرطان في القتل الذي هو سبب القصاص من القاتل.

٣ - مرور الحول على نصاب المال شرط للنصاب الذي هو سبب للزكاة، وذلك لأن السبب في وجوب الزكاة هو النصاب لأنه دليل الغنى، ولا يتحقق الغنى بالنصاب على الوجه الأكمل إلا إذا مضى حول على وجود هذا النصاب كاملاً في يده.

٤- الحرز للمال المسروق شرط لجعل السرقة موجبة لحد القطع، لأن السرقة لا تتحقق كاملة إلا إذا كان المال مصوناً موجوداً في حرز مثله.

الثاني: شرط مكمل للمسبب، أي: لحقيقته وركنه، وهو الذي يقوي حقيقة المسبب أي يقوي ركنه.

فهذا الشرط يقترن بالعقد فيزيده في التزاماته، أو يقوي هذه الالتزامات^(١).

ومن أمثلته:

١- اشتراط التساوي بين الجاني والمجني عليه في القصاص من حيث السلامة من نقص في الأطراف ونحوها، فإن الحكم وهو القصاص أساسه المساواة بين العقوبة والجريمة، ولا يتحقق ذلك إلا بالمساواة بين الجاني والمجني عليه في الحرية وسلامة الأطراف ونحوها^(٢).

٢- ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة؛ لأنه يكمل في حقيقتها وهو الشعور بهيبة الديان سبحانه.

ومثل ذلك: الوضوء واستقبال القبلة فهي مكملات الحقيقة الصلاة.

ثانياً: ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين:

الأول: شرط شرعي، وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع بمعنى أن الشارع هو الذي اشتراطه لتحقيق السبب، أو المسبب.

ومن أمثلته:

١ - بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه. قال تعالى: (فإن آنتم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)^(٣).

٢- الإحصان بالنسبة للزاني فهو شرط لإقامة حد الرجم عليه.

(١) راجع الموافقات للشاطبي ٢٧٣/١، وتسهيل الوصول للمحلاوي ص ٢٥٧.

(٢) راجع: أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ٤٧.

(٣) آية رقم ٦ من سورة النساء.

٣ - مرور الحول على النصاب فإنه شرط لوجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصاباً.

الثاني: شرط جَعْلِي، وهو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف:

فالشارع الحكيم أباح للعاقدين أن يشترطوا شروطاً في العقود، والتصرفات تسمى شروطاً جعلية لأنها من جَعَلَ المكلف ذاته.

وهذه الشروط تثبت لتحقيق الأحكام التي أنيطت بالعقود، فهي شروط في أحكام وضعية كاشتراط تقديم معجل المهر في الزواج.

فالإنسان هو الذي ينشئ بإرادته وتصرفه هذه الشروط، ويجعل عقودَه وتصرفاته والتزاماته معلقة عليها بحيث إذا لم تتحقق هذه الشروط لا تتحقق العقود والتزامات.

وبدهي أن هذه الشروط لكي يعتد بها ألا تكون فيها مخالفات شرعية.

أنواع الشرط الجَعْلِي:

الشرط الجَعْلِي نوعان هما:

الأول: ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقاً على تحقق الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب، وبعبارة أخرى هو أن يعلق الإنسان تصرفه على حصول أمر من الأمور بأداة من أدوات التعليق كـ«إن» و«إذا». ويسمى الفقهاء هذا الشرط بالشرط المعلق، ويسمون العقد المشتمل عليه عقداً معلقاً.

ومن أمثلته:

١- تعليق الطلاق على أمر كأن يقول لزوجته: إن خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق.

٢ - قول طالب: إن نجحت في الامتحان تصدقت بكذا على الفقراء.

٣- قول الإنسان لغيره: إن رضي أبي فقد بعثك هذه الدار بكذا.

فهذه الشروط يتوقف عليها وجود الطلاق، والصدقة، والبيع، ويلزم من عدمها

عدم الطلاق، والصدقة، والبيع.

الثاني: شرط مقترن بالعقد.

وهو ما يشترطه الناس بعضهم على بعض.

ومن أمثلته:

١- أن يبيع شخص لآخر منزلاً على أن يسكنه سنة.

٢ - أن يتزوج امرأة بشرط أن يقيم معها في منزل أبيها، أو بشرط ألا يخرجها من بلدها، أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق.

وهذا النوع من الشروط يسميه الفقهاء الشرط المقيّد -بتشديد الياء مع كسرهما- ويسمى العقد المشترط فيه ذلك القيد عقداً مقيّداً -بتشديد الياء وفتحها- أو مقترناً بالشروط.

والحق أن الفقهاء مختلفون فيما يجوز اقترانه من الشروط بالعقود^(١).

فمنهم المضيّق ومنهم الموسّع ومنهم المتوسّط بين هذا وذاك.

فالْمُضَيِّقُونَ: يلغون إرادة المكلف، ويجعلون الأصل في العقود، والشروط التحريم إلا إذا ورد النص الشرعي بالإباحة.

وهؤلاء هم الظاهرية، ومن نهج نهجهم.

والموسعون يطلقون إرادة المكلف، ويجعلون لها سلطاناً كبيراً في باب العقود والشروط؛ إذ الأصل عندهم الإباحة في الشروط والعقود إلا إذا ورد النص بالتحريم.

وهؤلاء هم الحنابلة ومن تابعهم.

وبسط أدلة الفقهاء في هذه المسألة محله كتب الفقه^(٢).

(١) راجع: الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٦١، ٦٢.

(٢) راجع فتاوى ابن تيمية، ٣/٣٢٢ ونظرية العقد لأبي زهرة: باب: تعليق العقود، وباب: اقتران العقد بالشروط.

ثالثاً: ينقسم الشرط من ناحية الأمر المشروط فيه إلى قسمين:

الأول: شرط موضوعه حكم تكليفي كالطهارة بالنسبة للصلاة، والإحصان بالنسبة لوجوب رجم الزاني.

الثاني: شرط موضوعه حكم وضعي كالقدرة على التسليم في البيع فإنه شرط لاعتبار العقد سبباً للملكية، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث فإنه شرط لاعتبار الإرث سبباً للميراث.

ثالثاً: المانع:

وهو اسم فاعل من مَنَعَ، والمانع ضد الإعطاء، وقد عرفه الأصوليون فقالوا: هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم، أو عدم السبب -أي بطلانه- ولا يلزم من عدمه وجود غيره أو عدمه، كالحيز بالنسبة إلى الصلاة، فإنه يلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة وصحتها، وفي الوقت نفسه لا يلزم من عدمه وجوب الصلاة ولا صحتها ولا عدمها.

أقسام المانع:

المانع قسمان:

الأول: مانع للحكم، وهو ما يترتب على وجوده وجود الحكم، بالرغم من وجود سببه، وتحقق شروطه.

وإنما كان المانع حائلاً دون وجود الحكم؛ لأن فيه معنى لا يتفق وحكمة الحكم، أي لا يحقق الغرض المقصود من الحكم.

ومن أمثلته:

١ - أبوة القاتل للقتيل: فإنها مانعة من ثبوت القصاص عند الجمهور من الفقهاء، فلو قتل الأب ابنه عمداً عدواناً؛ لا يقتل به، ولا يقام عليه القصاص، وإن كانت الدية تلزمه لأن حكمة القصاص هي الردع والزجر، وما في الأبوة من عطف وحنان على الابن يكفي لزجره وردعه، ومن ثم فإيجاب القصاص على الأب لا يحقق حكمة القصاص، فالأب لا يقدم على قتل ابنه عمداً إلا في حالات شاذة لا تستدعي تقرير القصاص منه، بل تستدعي استثناءه.

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:

١- قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يُقَادُ الوالد بالولد"^(١).

(١) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي. وقال الترمذي: إنه مضطرب. ووجه الاضطراب: أنه اختلف على عمرو بن شعيب عن أبيه جده، فقيل عن عمره وقيل: عن سراقه. وقيل: بلا واسطة وفيها - أي الرواية - المثني بن الصباح وهو ضعيف. قال الشافعي

والقود هو القصاص، والمعنى: لا يقتص من الوالد بولده.

٢ - أن الأب سبب لوجود الولد وحياته فلا يكون الولد سبباً في إعدامه.

هذا وقد ذهب البتّي رَحْمَةُ اللَّهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُقَاد الوالد بالولد مطلقاً.

واستدل على وجوب القصاص حينئذ بعموم قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)^(١)، حيث إن النفس في الآية عامة تشمل كل نفس من غير فرق بين أن يكون القاتل أباً أو ليس بأب.

وهذه الآية وإن كانت إخباراً عن حكم القتل في التوارة إلا أن الله تعالى أقره ولم ينكره، فيكون شرعاً لنا.

كما استدل بعموم قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى)^(٢)، حيث تفيد الآية وجوب القصاص في جميع القتلى، لا فرق بين قتل وقتيل.

وأجيب عن هذا من قبل الجمهور بأن العموم في الآيتين المذكورتين خصصه الحديث السابق -لايقاد الوالد بالولد-

والظاهر: أن هذا الحديث لم يصح عند البتّي رَحْمَةُ اللَّهِ.

هذا ويرى الإمام مالك رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده إلا إذا أضجعه وذبحه لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره.

وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح. بل قصد التأديب فمات الولد فإنه في هذه الحالة لا يقتص من الوالد.

٢ - قتل الوارث مورثه عدواناً، فإنه مانع من الميراث، وإن تحقق سببه وهو القرابة

رَحْمَةُ اللَّهِ: طرق هذا الحديث كلها منقطعة.

وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء. راجع سبل السلام ٢/٣٨.

(١) آية رقم ٤٥ من سورة المائدة.

(٢) آية رقم ١٧٨ من سورة البقرة.

أو الزوجية، وتوافرت شروطه من موت المورث، وتحققت حياة الوارث^(١).

٣- اختلاف الدين بين الوارث والمورث، فإنه مانع من الميراث، وإن تحقق سبب الإرث، وتوافرت شروطه.

٤- وجود الحدث الأكبر كالحيض والنفاس، فإنه مانع من وجوب الصلاة وإن تحقق سبب وجوب الصلاة.

القسم الثاني: مانع للسبب، وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله، ويحول دون اقتضائه للمسبب.

وإنما كان المانع مؤثراً في السبب لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب.
ومن أمثلته:

الدين المنقصر للنصاب في الزكاة.

فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب مظنة الغنى، والغني قادر على عون المحتاجين ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة ويهدمه؛ لأن ما يقابل الدين من مال المالك للنصاب ليس ملكه على الحقيقة، وعليه فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سبباً للزكاة، وبالتالي لا يكون سبباً مفضياً إلى مسببه وهو وجوب الزكاة.

[تنبيه]^(٢)

المانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله، وإنما مقصود الشارع بيان ارتقاع حكم السبب، أو بطلان المسبب إذا وجد المانع، فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة.

(١) يرى بعض العلماء أن المثالين المذكورين مانعان للمسبب، والراجع ما ذكرته من كونهما مانعين للحكم.

(٢) راجع: الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٦٤.

ولكن لا يجوز للمكلف أن يعتمد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الحيل الممنوعة شرعاً والتي يَأْثَمُ صاحبها، كالزوج الذي يهب بعض ماله لزوجته تنقيصاً لنصاب الزكاة قبل مرور الحول، ثم يسترد ما وهبه لها بعد الحول هروباً من الزكاة^(١).

فهذا شخص ساقط من نظر الله لأنه بخل بمال الله على فقراء الله، وعرض نفسه لغضب الله وسخطه.

(١) راجع: الموافقات للشاطبي ١/ ٢٨٨، ٢٨٩.

رابعاً: الصحيح:

تعريفه: هو الفعل الذي يترتب عليه الأثر المقصود منه سواء أكان عبادة أم معاملة.

من أمثلته:

- ١ - لو أدى شخص الصلاة مستوفية الأركان والشروط كانت صحيحة وترتب عليها الأثر المقصود منها، وهو براءة ذمة المكلف.
- ٢ - البيع المستجمع للشروط والأركان بيع صحيح، ويترتب عليه الأثر المقصود منه وهو نقل ملكية المبيع للمشتري ونقل ملكية الثمن للبائع.

خامساً: الباطل، والفساد:**تعريفه:**

هو الفعل الذي لا يترتب عليه الأثر المقصود منه.

من أمثلته:

١- الصلاة إذا فقدت ركناً من الأركان أو شرطاً من الشروط لا تكون صحيحة وإنما تكون باطلة وفاسدة، وتبقى ذمة المكلف مشغولة بها إلى أن تؤدي مستوفية الأركان والشروط.

٢ - بيع الخمر والميتة ونحوهما، بيع باطل وفساد لحرمة المعقود عليه وعدم حله.

هذا وبعد معرفة كل من الصحيح والباطل والفساد أقول:

الأعمال المشروعة التي يمارسها المكلف نوعان^(١):

الأول: العبادات، وهي الأعمال التي يقصد منها التقرب إلى الله تعالى، والغرض من مشروعاتها: تنظيم العلاقة بين العبد وربّه. والإجارة والزواج والطلاق.

الثاني: المعاملات وهي العقود والتصرفات التي تجري بين الناس كالبيع، والغرض من مشروعاتها: تنظيم العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض.

ومعلوم أن كل عمل -سواء أكان عبادة أم معاملة- له أركان وشروط، فإذا وجد العمل مستوفياً الشروط والأركان كان عملاً في نظر الشارع وترتب عليه الأثر المقصود منه.

فإذا كان من العبادات كالصيام -مثلاً- ترتب على الإتيان به براءة ذمة المكلف واستحقاق الثواب في الآخرة.

وإذا كان من المعاملات كالبيع -مثلاً- ترتب عليه الأثر المقصود منه، وهو انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع.

(١) راجع: أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص ٢٠٢.

الحكم عند تخلف ركن من الأركان:

العمل سواء أكان عبادة أم معاملة، إن فقد ركناً من الأركان كان باطلاً وفاسداً عند جمهور العلماء، ولا يترتب عليه الأثر المقصود منه.

فالصوم إذا فقد ركناً من الأركان يقال له صوم باطل وفاسد باتفاق العلماء جميعاً، وتبقى ذمة المكلف مشغولة به إلى أن يؤدي مستوفي الأركان.

والبيع الذي فقد ركناً من الأركان كبيع المجنون -مثلاً- يسمى بيعاً باطلاً وفاسداً عند الجميع، ولا يترتب عليه الأثر المقصود منه.

وبالجملة: أي عمل يفقد ركناً من الأركان هو عمل باطل وفاسد باتفاق العلماء جميعاً، سواء أكان عبادة أم معاملة.

الحكم عند تخلف شرط من الشروط:

العمل إن كان عبادة وتخلّف عنه شرط من الشروط يكون عملاً باطلاً، وفاسداً عند جميع العلماء، ولا يترتب عليه الأثر المقصود منه.

وإن كان المعاملات كالبيع المؤقت سمي بيعاً باطلاً وفاسداً عند الجمهور أيضاً.

أما الحنفية فيقولون إن المعاملات التي تفقد شرطاً من الشروط يقال لها معاملات فاسدة ولا يقال لها باطلة.

إذن العمل الذي يفقد أحد أركانه عندهم يسمونه باطلاً، وإن استوفي الأركان، وتخلّفت بعض شروطه يسمونه فاسداً.

وعلى هذا فالباطل عندهم هو الذي يرجع الخلل فيه لأصل العقد من الصيغة، ومحلّ العقد، وأهلية المتعاقد كبيع المجنون والصبي، وبيع المعدوم.

فالباطل غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه ولا يترتب عليه أية آثار.

أما الفاسد فهو ما كان الخلل فيه راجعاً إلى ما اتصف به مع سلامة أصله أي توافر أركانه.

وهذا يعني أنه مشروع بأصله -بأركانه- لا بوصفه.

ومن أمثلة الفاسد عندهم.

١ - وصف البيع بالتأقيت.

٢ - البيع بثمن مجهول.

فهذا البيع يوصف بالفساد ولا يوصف بالبطلان، ويعتبرون العقد الفاسد منعقداً إلا أن الشارع لا يقره، ويلزم بفسخه.

ومن العجب أنهم يقولون إن البيع المشتل على وصف أو شرط فاسد يثبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع، ولا يثبت حل الانتفاع بالمبيع، لأن الملك ملك خبيث.

٣- بيع الربوي بجنسه بيع مع التفاضل^(١) يفيد الملك للزيادة مع الإثم. لذلك لو طرحت هذه الزيادة لصح العقد من غير حاجة إلى تجديده.

٤- الزواج من غير شهود يسمى فاسداً، ويجب به المهر إذا حصل فيه دخول كما تجب العدة عند الفرقة، ويثبت فيه النسب إذا دخل الزوج بالزوجة رعاية لحق الطفل، لكن لا يحل للرجل أن يستمتع بها في عقد فاسد كما لا يحل للمرأة أن تمكن الرجل من الاستمتاع بها فيه.

وواضح من هذه الأمثلة^(٢) أن العقد الفاسد لم يترتب عليه بذاته أثر شرعي وإنما ترتبت هذه الآثار بناء على تنفيذ العقد، فكان التنفيذ محل رعاية الشارع نظراً إلى الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد.

فالسادة الحنفية ينظرون إلى السبب الذي كان من أجله النهي:

فإن كان يرجع إلى أصل العقد انعدام وجوده شرعاً ولا تترتب عليه أية آثار شرعية.

وإن كان يرجع إلى وصف لحق بالعقد فإنه يكون منعقداً، إذ لو رفع الوصف

(١) مثال ذلك: بيع كيلو ذهب بكيلو وزيادة فهو حرام، حتى ولو كان أحدهما قديماً والآخر جديداً لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل" متفق عليه.

(٢) راجع: الوجيز للكتور/ عبد الكريم زيدان ص ٦٧.

المقتضي للفساد لصح العقد.

وجه التفرقة عندهم بين العبادات والمعاملات^(١):

لما كان المقصد من العبادات التعبد، وهو لا يكون إلا بالامتثال، والطاعة تكون مخالفة فيها مفوّتة للمقصود، فلا يظهر وجه للتفرقة بين باطل وفاسد فيها، فلا تبرأ ذمة المكلف بصلاة فاسدة أو باطلة.

أما المعاملات فالمقصود منها مصالح العباد الدنيوية، ومن ثم فيمكن تحقيقها حتى مع خلل في وصفها، فلا تنعدم وتلغى إلغاءً تاماً إلا إذا كان الخلل راجعاً إلى الحقيقة ومؤثراً فيها بانعدام ركنها الذي هو جزء حقيقتها وماهيتها.

هذا: ونخلص من كل ما تقدم بما يلي:

أولاً: العبادة إن استجمعت شروطها، وأركانها وصفت بالصحة وبرئت ذمت المكلف منها.

ثانياً: المعاملة إن استجمعت شروطها، وأركانها وصفت بالصحة، وترتب عليها الأثر المقصود منها.

ثالثاً: العبادة إن فقدت أحد الأركان أو أحد الشروط سميت باطلة وفاسدة عند الجميع.

رابعاً: المعاملة إن فقدت أحد الأركان سميت باطلة وفاسدة عند الجمهور عدا الحنفية حيث يسمونها حينئذ باطلة.

خامساً: المعاملة إن فقدت أحد الشروط سميت باطلة وفاسدة عند الجمهور عدا الحنفية حيث يسمونها فاسدة.

(١) راجع: أصول الفقه للدكتور/ بدران ص ٢٩٨.

المحكوم فيه

تعريفه:

المحكوم فيه، ويقال له: المحكوم به^(١): هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع. وذلك لأن كل حكم من الأحكام الشرعية لا بد له من متعلق من أفعال المكلفين إذا كان الحكم تكليفيًا.

فمثلاً: إذا تعلق حكم -الإيجاب- بفعل كان هذا الفعل واجباً، وإذا تعلق التحريم بفعل سمي هذا الفعل حراماً وهكذا.

فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)^(٢) الإيجاب الذي استفيد من هذا الخطاب تعلق بفعل المكلف هو الإيفاء بالعقود فجعله واجباً، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتكم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)^(٣)، النذب المستفاد منه متعلق بفعل من أفعال المكلف هو كتابة الدين، ومن ثم جعله مندوباً وقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)^(٤)، التحريم المستفاد من هذا النص تعلق أيضاً بفعل من أفعال المكلف هو قتل النفس فجعله محرماً، وقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)^(٥)، الكراهة المستفادة منه تعلقت بفعل المكلفين هو إنفاق المال الخبيث فجعلته مكروهاً، وقول تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرِ)^(٦)، تعلق بالمرض والسفر فجعل كلاً منهما مبيحاً للفطر.

فكل حكم شرعي لا بد وأن يكون متعلقاً بفعل من أفعال المكلفين ومن المعلوم أنه لا تكليف إلا بفعل، فالحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف كما يعلم من تعريفه.

وعلى هذا: فإن كان حكم الشارع إيجاباً أو ندباً فالأمر واضح، لأن متعلق

(١) تسهيل الوصول ٢٧٤.

(٢) سورة المائدة آية: ١.

(٣) سورة البقرة آية: ٢٨٢.

(٤) سورة الإسراء آية ٣٣.

(٥) سورة البقرة آية ٢٦٧.

(٦) سورة البقرة آية: ١٨٤.

الإيجاب هو فعل الواجب على سبيل الحتم واللزوم، ومتعلق النذب هو فعل المندوب لا على سبيل الحتم والإلزام، وظاهر أن التكليف في الحالين بفعل.

وإن كان حكم الشارع تحريماً أو كراهة فالمكلف به فعل أيضاً، لأنه كف النفس عن فعل المحرم أو المكروه، فمعنى قولهم: "لا تكليف إلا بفعل" أن الفعل يشمل الكف أي المنع للنفس عن فعل، وبهذا تكون جميع الأوامر والنواهي متعلقة بأفعال المكلفين، ففي الأوامر: المكلف به فعل المأمور به، وفي النواهي هو الكف عن الفعل المنهي عنه^(١).

أما في الحكم الوضعي: فقد يكون ما تعلق به خطاب الشارع فعلاً للمكلف. كما في العقود، والجرائم، وقد لا يكون فعلاً له ولكن يرتبط بفعله كدلوك الشمس الذي جعل الشارع سبباً لوجوب الصلاة على المكلف، والصلاة فعل للمكلف، وكشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصيام، والصيام فعل للمكلف.

وقت اتجاه التكليف بالفعل:

اتفق الأصوليون جميعاً على أن التكليف لا يتجه بعد مباشرة الفعل، لأنه عبث إذ هو طلب التحصيل الحاصل.

والجمهور على أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة سواء أكان قبل دخول الوقت أم بعده إلا أن التكليف قبل دخول الوقت يكون على سبيل الإعلام فقط، فنعتقد وجوب الفعل عند دخول الوقت، وهذا ظاهر بالنسبة للواجب المؤقت سواء أكان موسعاً أم مضيقاً.

أما في غير المؤقت فإنه وإن كان الشارع لم يحدد له وقتاً إلا أنه في الواقع يحدد وقته وجود السبب المقتضي، فإنقاذ الغريق واجب مطلق يتحدد وقته بوجود السبب، وهو إشراف الشخص على الغرق.

والتكليف الذي يتعلق بالفعل قبل مباشرته وبعد دخول الوقت هو تكليف على

(١) شرح العضد ١/١٣ والتقريب والتحبير ٢/١١٤، وتيسير التحريز ٢/١٨٥، وأصول الفقه للشيخ خلاف

سبيل الإلزام أي الامتثال بمباشرة الفعل، ويستمر التكليف حال المباشرة حتى ينتهي^(١).

إتيان الفعل يوجب الإجزاء:

امتثال الإنسان أمر الشارع، وفعله الشيء المأمور به على الوجه المطلوب شرعاً، مسقط للطلب ويقتضي الإجزاء وبراءة الذمة.

لكنَّ أبا هاشم والقاضي عبد الجبار يريان أن براءة الذمة لا ترجع إلى الامتثال، وإنما ترجع إلى البراءة الأصلية، وهو خلاف نظري؛ لأن الكل يتفق على سقوط المطالبة^(٢).

شروط الفعل المحكوم فيه:

لا يصح التكليف بفعل من الأفعال إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يتصور قصده إليه، وأداؤه على الوجه المطلوب منه.

والمراد بالعلم: علم المكلف فعلاً أو إمكان علمه: بأن يكون قادراً بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به بأن يسأل أهل العلم عما كلف به.

والقرينة على إمكان علمه: وجوده في دار الإسلام؛ لأن هذا الدار دار علم بالأحكام لشيوعها وانتشارها فيها، والشيوع قرينة العلم، ولهذا قال الفقهاء، العلم مفترض فيمن هو في دار الإسلام.

فمن كان في دار الإسلام لا يقبل منه الاعتذار بالجهل بالأحكام الشرعية، والسر ذلك: أنه لو شرط لصحة التكليف علم المكلف بما كلف به بالفعل فقط؛ ما استقام التكليف ولا توسع المجال للاعتذار بجهل الأحكام.

ويتفرع على هذا الشرط عدم صحة التكليف بأحكام النصوص المجملة إلا بعد بيانها.

(١) راجع أصول الفقه للدكتور سلام مذكور ص ٦٦.

(٢) راجع أصول الفقه للدكتور سلام مذكور ص ٦٦.

فالصلاة لم يكلف الله بها عباده إلا بعد أن بينها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفعله وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"^(١).

وقوله تعالى: (وَأَتُوا الزَّكَاةَ)^(٢) نص يوجب الزكاة، ولكن الله عَزَّوَجَلَّ لم يكلف عباده بها إلا بعد أن بيّن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حقيقتها ومقدارها.

وبالجملة: إذا ورد النص مجملًا دون بيان لم يكن المكلف مطالبًا به حتى يرد البيان.

الشرط الثاني: أن يكون معلومًا كونه مأمورًا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال^(٣).

لذلك نجد الفقيه لا يستدل بدليل قولي إلا إذا نسبه إلى مصدره، فيقول: قال الله تعالى، أو قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الشرط الثالث: أن يكون الفعل المكلف به في قدرة المكلف أن يفعله وأن يتركه؛ وذلك لأن المقصود من التكليف الامتثال، فإذا خرج الفعل عن قدرة المكلف وطاقته لم يتصور الامتثال، فيكون التكليف عبثًا ينزه عنه الشارع الحكيم. ويترتب على هذا الشرط ما يلي^(٤):

١- لا يصح التكليف بالمستحيل، سواء أكان مستحيلًا لذاته أم مستحيلًا لغيره. والمستحيل لذاته هو ما لا يتصور العقل وجوده ويسمى بالمستحيل عقلاً وعادة؛ كالجمع بين الضدين؛ لأن وقوعه غير متصور عقلاً وعادة. ومن أمثلته:

١ - إيجاب شيء وتحريمه على شخص واحد في وقت واحد.

(١) رواه البخاري.

(٢) آية رقم ٤٣ من سورة البقرة.

(٣) راجع روضة الناظر ص ٥٢.

(٤) راجع أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص ٢٠٦، وأصول الفقه لبدران أبي العيين ص ٣٠١، والوجيز لعبد الكريم زيدان ص ٧٧.

٢ - صحة شيء وفساده في وقت واحد.

٣ - القيام والقعود في وقت واحد لشخص واحد.

والمستحيل لغيره هو ما يتصور العقل وجوده، ولكن لم تجرِ العادة بحصوله،
ويسمى بالمستحيل عادة.

ومن أمثلته:

١ - حصول المشي من فاقد الرجلين.

٢ - حصول الكتابة من فاقد اليدين.

٣ - رفع الجبل.

٤ - الطيران في الهواء من الإنسان بدون طائفة.

فالمستحيل لا يصح التكليف به، لأن التكليف إنما يتوجه إلى الإنسان لأجل
إصلاح حياته الدينية والأخوية، فإن خرجت الأفعال عن حدود طاقته لكونها
مستحيلة عقلاً أو عادة تعذر الامتثال والقيام بها فلا يثمر التكليف بها ثمرته
المقصودة، وقد نطقت النصوص القرآنية بذلك.

قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)^(١)، وقال سبحانه: (لا يكلف الله نفساً
إلا ما آتاها)^(٢)، وسنة الكون ما جرت على وجود التكليف بشيء مستحيل سواء أكان
مستحيلاً لذاته أم مستحيلاً لغيره.

٢ - لا يصح التكليف بالأمر الجبلي والوجدانية التي لا كسب للإنسان فيها، ولا
اختيار فشهوة الأكل والشرب والفرح والحزن والحب والبغض لا يصح تعلق
التكليف بها، بمعنى أنه لا يطالب الإنسان بإزالة ما طبع عليه، كما لا يطالب
بتغيير شيء من خلقته، لأن كل ذلك غير ممكن له وخارج عن قدرته، فلا يخضع
لإرادته واختياره.

(١) سورة البقرة آية ٢٨٦.

(٢) سورة الطلاق آية ٧.

ومما استدل به العلماء على عدم التكليف بالأمور الوجدانية، والقلبية والجبليّة: ما روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقسم بين زوجاته فيعدل ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)^(١)، يريد بهذا المحبة وميل القلب لبعض نساءه أكثر من غيرها.

فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يكلف بالحب وما يماثله من الأمور الطبيعية والوجدانية.

ومع ذلك يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات في المبيت والنفقة ونحوهما، ويحرم عليه تفضيل زوجة على أخرى بسبب ميل القلب، فالعدل شيء، وميل القلب إلى واحدة من الزوجات شيء آخر.

وحب الوالد أحد أولاده أكثر من الآخرين ما ينبغي أن يحمله على تفضيله وتمييزه بشيء مادي وحرمان الآخرين.

أما الميول القلبية التي هي من الإيمان أو من لوازمه كحب الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهذه تكون واجبة على المكلف، ومطلوباً منه تحصيلها بتحصيل أسبابها، ولا يعذر في عدم تحصيلها أو في وجود ضدها كبغض الله ورسوله، لأن في عدم وجودها أو وجود أضدادها دلالة على عدم إيمانه لأن الإيمان لا ينفك عن حب الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا انفك كان ذلك دليلاً على عدم الإيمان.

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه أنه إذا ورد في النصوص الشرعية ما يفيد ظاهره أن فيه تكليفاً بما لا قدرة للإنسان عليه فهو مصروف عن ظاهره، والمراد منه التكليف بما يسبق ذلك الشيء أو يعقبه.

ومن أمثلته ما يلي:

١ - قال تعالى: (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)^(٢).

(١) أخرجه أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن ماجه والحاكم عن عائشة، وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال. وقال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله.

راجع التلخيص الحبير ٣/١٣٩.

(٢) سورة البقرة آية: ١٢٢.

يفيد هذا القول الكريم بظاهره إلزام المخاطبين بعدم الموت عند عدم الإسلام، وهذا غير مقدور لهم لأن دفع الموت لا يدخل تحت قدرة الإنسان واختياره، ولكن هذا الظاهر غير مراد، والمقصود من النص الكريم إنما هو الحث على الإسلام والمبادرة به قبل الموت، والمحافظة عليه حتى يدركه الموت وهو مسلم، ولا شك أن هذا في إمكان الإنسان واستطاعته.

٢ - قال تعالى: (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور)^(١).

فالظاهر من هذا النص الكريم تكليف الإنسان بألا يحزن على أى شئ يفوته من الدنيا، وألا يفرح بأي شئ يأتيه منها وهذا غير مقدور له.

وليس هذا الظاهر هو المراد، وإنما المراد منع الناس من السخط وعدم الرضا الذي يترتب على الاسترسال في الحزن عند فوات شئ من الدنيا، ومن التكبر، والافتخار على غيره المترتب على الفرح عند الحصول على شئ من نعم الحياة الدنيا، كما يشير إلى هذا قول الله تعالى في ختام الآية: (والله لا يحب كل مختال فخور).

ومن هنا قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح. ولكن المؤمن يجعل مصيبتَه صبراً، وغنيمته شكراً^(٢).

قال رسول الله الله لمن طلب منه أن يوصيه، "لا تغضب"^(٣).

فالظاهر منه أنه تكليف بمنع النفس عن الغضب ولو عند حصول ما يدعو إليه، وهذا غير مقدور للإنسان؛ لأن الغضب من الأمور الطبيعية التي لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار، فالظاهر من الحديث ليس هو المراد، وإنما المراد منه مجاهدة النفس عند الغضب، ومنعها من الاسترسال فيه لأنه يؤدي إلى الانتقام.

والإنسان إذا جاهد نفسه في حال الغضب اندفع شره عنه وربما سكن غضبه

(١) سورة الحديد آية: ٢٣.

(٢) راجع: أصول الفقه لـ زكي الدين شعبان ص ٢٠٨.

(٣) أخرجه البخاري وأحمد والترمذي عن أبي هريرة.

وذهب عاجلاً، وكأنه لم يغضب وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى حيث قال سبحانه: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)^(١)، وقال سبحانه: (وإذا ما غضبوا هم يغفرون)^(٢).

الشاق من الأعمال:

مما تقدم نعلم أن الفعل الذي يصح التكليف به شرعاً لابد أن يكون داخلياً تحت قدرة المكلف، فإذا لم يكن داخلياً تحت قدرته امتنع التكليف به.

لكن بعض الأعمال الممكنة للمكلف، والتي تدخل تحت قدرته، قد يترتب على الإتيان بها والمداومة عليها مشقة. فهل تكون هذه المشقة مانعة من التكليف بالشاق من الأعمال؟ وبعبارة أخرى: هل يشترط في الفعل الداخل تحت قدرة المكلف أن لا يكون شاقاً حتى يصح التكليف به؟

الحق: أن أي فعل لا يخلو من مشقة، فالمشقة من لوازم التكليف، والمتتبع للأعمال المختلفة التي يستطيع الإنسان القيام بها يجد أن المشقة اللاحقة بسببها نوعان^(٣):

النوع الأول: مشقة يستطيع الإنسان أن يتحملها لأنها في حدود طاقته، ولو داوم على احتمالها لا يلحقه ضرر في نفسه أو ماله أو في أي شيء من شئونه فمثل هذه المشقة لا يقصد الشارع إلى رفعها، فإن كل عمل في الحياة لا يخلو عن مشقة حتى الضروريات التي لا غنى لأحد عنها كالأكل والشرب واللباس.

وهذا النوع من المشقة لا مانع من وقوعه في التكاليف الشرعية، بل لا يتحقق التكليف إلا به؛ إذ التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة ونوع مشقة.

غير أن هذه المشقة ليست هي المقصودة للشارع الحكيم من الأعمال التي كلفنا بها، بل المقصود المصالح المترتبة عليها.

(١) سورة آل عمران آية: ١٣٤.

(٢) سورة الشورى آية: ٣٧.

(٣) راجع أصول الفقه للدكتور/ زكي الدين شعبان ص ٢٠٩، ٢١٠.

فليس المقصود من الإلزام بالصلاة تعب الجسم، وحصر الفكر، وإنما المقصود تهذيب النفس وخشوعها الله تعالى حتى لا تأتي شيئاً من المنكرات. قال تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)^(١).

وليس المقصود من التكليف بالصيام إيلام النفس بالجوع والعطش وترك الطبييات من الرزق، بل المقصود صفاء الروح، وتنمية عاطفة الرحمة والشفقة.

وهكذا سائر الأعمال التي كلف الله الناس بها، لم يلزمهم بها لما فيها من المشقة بل لما يترتب عليها من المصالح، وما مثل الشارع في هذا إلا مثل الطبيب الماهر يلزم المريض بتناول الدواء المر وهو عالم بمرارته، ولا يقصد بهذا إيلامه بمرارة الدواء، وإنما يقصد يتناوله شفاءه وسلامته. فهو يحمله المرارة في سبيل الشفاء والسلامة من المرض.

النوع الثاني: مشقة رائدة لا يتحملها الإنسان عادة، وتؤدي إلى الانقطاع عن كثير من الأعمال النافعة، حيث إن المداومة عليها تصيب الإنسان بالأذى والضرر في نفسه وماله أو أي شيء من شئون حياته، وذلك كالمشقة الحاصلة من وصال الصيام ونحوه.

وهذا النوع من المشقة لا يقع التكليف به من الشارع، فلا يلزم الشارعُ المكلفَ باحتمالها، ولا يكلفه بعمل من الأعمال التي يلحقه شيء منها، وأدلة ذلك ما يلي:

- ١- قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)^(٢)، وقال سبحانه: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)^(٣)، وقال سبحانه: (يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفاً)^(٤)، وقال سبحانه: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)^(٥).

فهذه الآيات الكريمة تدل على أن المقصود من التشريع هو التخفيف والتيسير

(١) سورة العنكبوت آية: ١٥.

(٢) سورة البقرة آية: ١٨٥.

(٣) سورة البقرة آية ٢٨٦.

(٤) سورة النساء آية: ٢٨.

(٥) سورة الحج آية: ٧٨.

على العباد، ورفع الحرج عنهم.

٢ - قال رسول الله ﷺ: (بعثت بالحنيفية السمحة)^(١).

وقال ﷺ: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه فسددوا وقاربوا"^(٢).

وقوله ﷺ للثلاثة الذين أخذ أحدهم نفسه بقيام الليل، وثانيهم بصيام الدهر، وثالثهم بترك الزواج واعتزال النساء: (أما والله إنني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)^(٣).
فهذه الأحاديث النبوية وغيرها تؤكد ما نطقت به الآيات القرآنية من أن المقصود من التشريع هو التخفيف والتيسير.

٣- تشريع الرخص عند وجود الأعذار كإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر والحامل والمرضع ونحوهم، وإباحة التيمم عند عدم وجود الماء، أو حال المرض، وإباحة الأكل من الميتة عند الضرورة.

فتشريع الرخص عند وجود الأعذار دليل واضح على أن الشارع الحكيم لا يقصد من التشريع إعنات الناس، وإنما يقصد رفع المشقة عنهم، ورفع الحرج عند وقوعه.

أقسام المحكوم فيه:

ينقسم فعل المكلف الذي تتعلق به الأحكام الشرعية إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: حق خالص لله تعالى وهو ما قصد به تحقيق مصلحة المجتمع وحفظ النظام العام فيه من غير نظر إلى مصلحة فرد معين.

وقد أضيف هذا الحق إلى الله تعالى تعظيماً له، لأنه سبحانه يتنزه عن أن ينتفع

(١) أخرجه البخاري والنسائي.

(٢) أخرجه الخطيب في التاريخ كما في ضعيف الجامع الصغير ٣/١٠.

(٣) أخرجه البخاري عن أنس.

بشيء، فلا يكون له حق بهذا الاعتبار وباعتبار الخلق الكل سواء في الإضافة إليه لأنه سبحانه رب الناس جميعاً.

حكمه:

الحق الخالص لله تعالى ليس لأي إنسان الحق في التنازل عنه، أو التهاون في إقامته لشمول نفعه وعظم أمره.

وأقرب شيء شبهاً به الآن ما يسميه رجال القانون بالنظام العام، ولا يجعلون للأفراد حق الخروج عليه^(١).

أنواع حقوق الله الخالصة:

وجد بالاستقراء أن حقوق الله الخالصة ثمانية أنواع هي^(٢):

الأول: عبادة خالصة لا يشوبها معنى المؤونة^(٣) كالإيمان بالله تعالى، والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونحوها.

فهذه العبادات يراد بها إقامة الدين الذي يعتبر في نظر الشارع الحكيم أساساً لنظام المجتمع.

الثاني: عبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر فهي عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله تعالى بالتصدق على الفقراء ونحوهم، وتظهر الصائم من اللغو، ولذا كانت النية شرطاً في أدائها.

إلا أنها غير متمحضة لما فيها من معنى الضريبة على النفس، فالمكلف يقوم بتأديتها محافظة على نفسه.

فصدقة الفطر ليست عبادة محضة؛ إذ لو كانت عبادة محضة ما وجبت على

(١) راجع: أصول الفقه للدكتور/ زكي الدين شعبان ص ٢١٢.

(٢) راجع: تيسير التحرير ٢ / ٣١٦، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/١٣٤، وتسهيل الوصول ص ٧٨.

(٣) المؤنة في اصطلاح الفقهاء ما يجب على الإنسان بسبب الغير كصدقة الفطر، أو بسبب حاجة الغير كالنفقة.

الإنسان بسبب غيره، ولاختصت به وحده.

ولكونها تتضمن معنى المؤنة لم يشترط لها كمال الأهلية كما اشترط ذلك في العبادات المحضة الخالصة، ومن هنا وجبت في مال الصغير، والمجنون عند الجمهور خلافاً لمحمد بن الحسن، وزفر من الحنفية^(١).

الثالث: مؤنة فيها معنى العبادة كالعشر أو نصف العشر الواجب إخراجهما زكاة عن الزروع والثمار.

فإن سبب العشر أو نصفه الأرض النامية.

فباعتبار تعلقه بالأرض هو مؤنة؛ لأن مؤنة الشيء سبب بقاءه والعشر أو نصفه سبب بقاء الأرض.

وباعتبار أن مصرفه كمصرف الزكاة تحققت معنى العبادة فيه.

ولما كانت الأرض أصلاً، والنماء تابع لها كان معنى المؤنة فيه أصلاً، ومعنى العبادة تبعاً.

الرابع: مؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج، فإنه باعتبار تعلقه بالأرض مؤنة حيث تبقى الأرض في أيدي أصحابها مقابل هذا الخراج.

وباعتبار الاشتغال بالزراعة عقوبة، حيث إن في الاشتغال بالزراعة انقطاعاً عن عمارة الدنيا، وإعراضاً عن الجهاد في سبيل الله وذلك سبب للذلة والصغار.

ولم يرتض بعض العلماء هذا التعليل لإطلاق معنى العقوبة على الخراج، وقالوا: إنه لا يتفق مع المقصود من وضع الخراج الذي رآه عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ووافقه عليه سائر الصحابة، وهو أن يكون مورداً من الموارد يصرف منه على المصالح العامة للأمة، كما يدل على ذلك قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للمعارضين له حينما أراد وضع هذا

(١) سبب الخلاف يرجع إلى اختلاف نظر العلماء في الراجح من الأمرين: ١ - العادة. ٢ - والمؤنة. فالجمهور يرى أن جانب المؤنة هو الراجح في صدقة الفطر، ولذا قالوا بوجوبها بينما يرى محمد وزفر أن جانب العبادة هو الراجح، ومن ثم قالوا بعدم وجوبها في مال الصبي المجنون.

الخراج: رأيتهم هذه الثغور^(١) لا بد لها من رجال يلزمونهم رأيتهم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة، ومصر لابد لها من أن تشحن هذه الثغور، وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به، وإلا رجع أهل الكفر إلى كفرهم.

فهذا الكلام صريح في أن الغرض من وضع الخراج ليس عقوبة أصحاب الأرض المفتوحة، وإنما هو تحقيق مصلحة الأمة أولاً وآخرًا.

وأقرب شيء شبهاً بالخراج في هذا العصر الضرائب التي تفرضها الحكومة على الأراضي الزراعية.

ولهذا كان الحق في هذا النوع أن تحذف منه كلمة - عقوبة - ويقال إنة - مؤنة فقط - أي ليس فيه معنى العبادة كما في العشر، وليس فيه معنى العقوبة كما في الكفارات، وبذلك لا يكون فيه شيء من المخالفة للواقع، ويكون في الوقت نفسه متميزاً عن غيره من الأنواع الأخرى^(٢).

الخامس: عقوبات كاملة أي خالصة ليس فيها معنى آخر من عبادة أو مؤنة، مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر، وحدّ البغاة الخارجين عن الإمام المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً.

فهذه العقوبات كلها حقوق خالصة لله تعالى، لأن تشريعها لتحقيق مصلحة المجتمع كله، فلا يملك أحد إسقاط عقوبة منها، أو التهاون في إقامة حد منها.

كما لا يكون للمجني عليه حق إقامتها، وإنما يكون ذلك موكولاً إلى الحاكم.

السادس: عقوبة قاصرة كحرمان القاتل من الميراث، فحرمان القاتل من الميراث عقوبة مالية، ولا شك أنها قاصرة بالنسبة للعقوبة البدنية.

فلم يلحق القاتل بسبب هذا الحرمان ألم في بدنه، ولا نقصان ماله، بل امتنع به ثبوت ملك جديد في تركة المقتول مع وجود القرابة التي هي علة الاستحقاق، وذلك

(١) الثغور جمع ثغر، وهو الموضع الذي يكون حدّاً فاصلاً بين بلاد المسلمين، والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. راجع لسان العرب، مادة ثغر.

(٢) راجع: أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص ٢١٤، ٢١٥.

بسبب الجناية التي ارتكبتها.

ولما كان الحرمان من الإرث عقوبة لم يثبت في حق الصبي إذا قتل مورثه عمداً أو خطأ، لأن فعله لا يوصف بالتحريم لأنه غير مكلف.

وهذه العقوبة حق الله تعالى ليس فيها نفع للمقتول.

السابع: حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وهي الكفارات ككفارة الظهار، والإفطار في رمضان بالجماع^(١)، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة الحنث في اليمين.

فالكفارة فيها معنى العبادة من جهة أنها تؤدي بما هو عبادة كالعتق والصوم والإطعام، وفيها معنى العقوبة من جهة أنها وجبت جزاء على أفعال مخالفة، ولهذا سميت كفارة أي ستارة للإثم.

الثامن: حق قائم بنفسه وجب لله تعالى بذاته بحكم ألوهيته من غير أن يتعلق بذمة إنسان يؤديه بطريق الطاعة كخمس الغنائم، وما يستخرج من معادن الأرض.

فالجهد لما كان حقاً خالصاً لله تعالى صار ما يأتي عن طريقه حقاً خالصاً له. فالغنائم بحيازتها صارت حقاً لله تعالى إلا أنه جعل أربعة أخماسها للغانمين واستبقى الخمس لمن ساهم الله في كتابه قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)^(٢). وكذلك المعادن^(٣) والركاز خمسه حق قائم بنفسه تفضل الله به على مستحقه.

(١) هذا هو رأي الشافعية ومن نهج نهجهم. ويرى بعض الفقهاء وجوب الكفارة للمفطر عمداً في نهار رمضان بالجماع وغيره.

(٢) سورة الأنفال آية: ٥١.

(٣) المعادن: هي المخلوقة في باطن الأرض من يوم أن خلقها الله، سواء أكانت صلبة كالحديد أم سائلة كالزئبق والركاز كنوز الجاهلية. وقيل هو المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام وهذا قول الحجازيين. وقال أهل العراق في الركاز إنه المعادن كلها، وعليه فما استخرج منها من شيء فلمستخرجه أربعة أخماس، وليبت المال الخمس. قال ابن منظور رَحِمَهُ اللهُ: وهذان القولان تحتملها اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا

القسم الثاني: حق خالص للعبد، وهو ما كان المقصود به مصلحة دنيوية خاصة بالفرد.

ومن أمثلته: ضمان المتلفات، واستيفاء الديون والدية، وحبس العين المرهونة وحق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وحق المؤجر في تملك الأجرة، وحق الشفقة، وحق كل من الزوجين قبل الآخر.

حكمه: لصاحب الحق الخيار في استيفاء حقه، أو التنازل عنه مجاناً أو على عوض.

ويشبه هذا ما يسميه رجال القانون بالنظام الخاص الذي يكون للأفراد مطلق الحرية في العمل به أو مخالفته.

وهذا القسم لا وجود له عند القرافي الذي يرى أنه لا يوجد حق للعبد خالص، كذلك لا وجود له عند الشاطبي الذي يرى ضرورة اجتماع الحقين^(١).

القسم الثالث: ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله فيه غالب.

مثاله: حد القذف فإنه مشتمل على حقين:

الأول: حق الله تعالى، لأن القذف جريمة تمس الأعراض، وتشوه السمعة، وتلوث الأمهات والأولاد، وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض وإخلاء المجتمع من الفساد، فكانت هذه

دقته وحديث: في الركاز الخمس، جاء على رأي أهل الحجاز وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. راجع لسان العرب مادة (ركز).

(١) يرى الشاطبي -رَحِمَهُ اللهُ- أن كل حكم شرعي فيه حق الله تعالى، وهو جهة التعبد في الفعل، وفيه حق للعبد وهو ما روعيت فيه مصلحة دنيوية كانت أو أخروية، وسواء أكانت المصلحة نفعاً عاماً أم خاصاً بالفرد نفسه؛ أما ما أفاد ظاهره أنه حق خالص للعبد، فإنما جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية، إذ من حق الله على عباده امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتغليب حق الله في الأمور التعبدية التي شرعت لتكون عبادة لله تعالى إلا أنها مع ذلك تقيد العبد من ناحية تهذيب خلقه وترويضه على الطاعة وحب الخير، وفي هذا ما يعود على المجتمع كله بالخير، والحقان متلازمان في كل فعل غاية الأمر أنه قد يغلب أحدهما.

العقوبة من حق الله بهذا المعنى.

الثاني: حق العبد، حيث إن عقوبة الحد فيها مصلحة خاصة للعبد المقذوف؛ إذ فيها إظهار لشرفه وعفته، ودفع العار عنه فكان في هذه العقوبة حق للعبد من هذه الجهة.

وقد ترجح في حد القذف حق الله تعالى على حق العبد، لأن المعنى الذي تضمنه هذا الحد فيه أظهر وأرجح لأنه يتضمن حماية المجتمع من المجرمين ويحميه من الفساد وهذه مصلحة عامة.

ولأن الحد وجب بالقذف بالزنا للزجر، وحرمة الزنا خالصة لله تعالى لزم أن يكون الحد عليه حقه.

هذا: ولما كان حد القذف غلب فيه حق الله على حق المقذوف لا يجوز للمقذوف أن يتنازل عنه^(١) بعد ثبوته أو يصالح عنه، ولا أن يتولى استيفاء الحد بنفسه، وإن كان له الحق في التبليغ عن هذه الجريمة.

القسم الرابع: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب:

مثاله: القصاص من القاتل على جهة العمد والعدوان.

فإنه باعتباره يحافظ على حياة الناس ويؤمنهم على أنفسهم يكون حقاً لله تعالى؛ لأن بالقصاص يعم الأمن، وتقل الجرائم وفي ذلك مصلحة عامة للناس جميعاً. فكان القصاص حقاً لله من هذه الجهة.

وباعتباره مطفئاً لنار الغضب في قلوب أهل القتل، ومزيلاً لما في قلوبهم وصدورهم من الرغبة في الانتقام من القاتل يكون حقاً للعبد.

ولما كان القتل يتصل اتصالاً وثيقاً بشخص المجني عليه، ويمسه أكثر مما يمس أمن المجتمع، ونظامه؛ جعل حق العبد هو الغالب في القصاص.

(١) يرى الشافعية وبعض الفقهاء أن الغالب في القذف حق العبد، ومن ثم يجوز له التنازل عنه. راجع: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢ / ١٨٥.

ولهذا لا يقتص من القاتل إلا إذا طلب ولي المقتول، وله أن يتنازل عن القصاص مجاًناً أو في نظير الدية.

هذا ولما كان في القصاص حق لله تعالى، فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل، فإن الدولة لها أن توقع عليه عقوبة تعزيرية^(١).

[تنبيه]

تتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في تقرير عقوبة القصاص من القاتل، ولكنها تختلف معها في التطبيق، حيث إن الشريعة جعلت حق الولي في القصاص هو الغالب، فكان له -بناء على هذا الحق- رفع الدعوى بطلب الحكم له بالقصاص، والحق في أن يعفو عن الجاني مجاًناً أو في نظير الدية.

أما القوانين الوضعية فإنها جعلت القصاص حقاً خالصاً للمجتمع أو من النظام العام، وبناء على هذا كان رفع الدعوى على القاتل من اختصاص النيابة العامة، وليس للولي أن يعفو عن الجاني، أو يتولى تنفيذ العقوبة بنفسه، بل هو موكول إلى ولي الأمر^(٢).

(١) راجع: أصول الفقه للشيخ زكي الدين شعبان ص ٢١٨، ٢١٩.

(٢) من العقوبات التعزيرية ما نص عليه المالكية من أن القاتل إذا عفا عنه ولي القتيل، فإن الإمام يضربه مائة جلدة، ويحبسه سنة. تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ٢/٢٥٩ عن الوجيز للدكتور/ عبد الكريم زيدان ص ٨٥، ٨٨.

المحكوم عليه (المكلف)

المحكوم عليه: هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله.

ويسمى عند الأصوليين بالمكلف.

وقد قال العلماء إن الغرض من التكليف أمران:

الأول- إصلاح حال المكلف في الدنيا والآخرة، فالمكلف إذا امتثل لأوامر الشرع واجتنب نواهيه سعد وصلح حاله في الدارين.

الثاني- قطع العذر ودفع الحجة حتى لا يعتذر المكلف قال تعالى: (رُسُلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرُّسُل)^(١)، وقال تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا * أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنّا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة)^(٢).

ما يشترط في المحكوم عليه:

هذان الغرضان يتحققان إذا توافر في المكلف شرطان:

الشرط الأول: أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف^(٣)، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم مُحال كالجماد والبهيمة.

طريق تفهم الخطاب:

بالنسبة لمن يعرف اللغة العربية وينطق بها لكنه لا يستطيع الاستقلال بأخذ الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها يكون برجوعه إلى أهل الذكر قال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)^(٤).

(١) سورة النساء آية ١٦٥.

(٢) سورة الأنعام آيات ١٥٥-١٥٧.

(٣) فوائذ الرحموت ١/١٤٣.

(٤) سورة الأنبياء آية ٧.

وأما بالنسبة لمن لا يعرف العربية، فيكفي أن تبلغ الأحكام إلى طائفة من متعلمي كل أمة باللغة التي يمكن تفهيمهم بها، مع تكليفهم على لسان الشرع بنقل هذه المعلومات إلى أهل لغتهم، فالذين لا يعرفون العربية لا يصح تكليفهم شرعاً إلا إذا تعلموها وفهموا نصوصها، أو ترجمت أدلة التكليف الشرعية إلى لغتهم.

مناط القدرة على الفهم العقلي:

لما تفاوتت العقول في الأشخاص تعذر العلم بأن عقل كل شخص هل بلغ المرتبة التي يتعلق بها التكليف أو لا؟ قدّر الشارع تلك المرتبة فأقام البلوغ مقامه، إقامة للسبب مقام المسبّب (الحكم).

التكليف بالنسبة لمن لا يفهم الخطاب:

حين اشترط العلماء في المكلف أن تكون عنده القدرة على فهم دليل التكليف؛ كان غرضهم من الفهم أن يتصور المكلف الخطاب بقدر ما يتوقف عليه الامتثال لا التصديق، لأن الكفار لا يصدقون بالتكليف، فلو كان التصديق شرطاً للتكليف انتفى تكليف الكفار لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

قال الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ^(١):

اعلم أنه يشترط في صحة التكليف بالشرعيات، فهم المكلف لما كلف به يعني تصويره، بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به، وإلا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفار لعدم حصول التصديق. اهـ.

على العموم؛ الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً، وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رَحِمَهُ اللهُ، وقاله الشافعي رَحِمَهُ اللهُ واختاره أكثر الحنابلة وأصحاب الشافعي والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الأشاعرة والمعتزلة.

وعن الإمام أحمد رواية: لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهي.

(١) إرشاد الفحول ١١.

وقال بعض الحنفية: إنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع: الأوامر والنواهي.
وقيل: المرتد مكلف بالفروع دون الكافر الأصلي.

وقيل: مكفون بما دون الجهاد.

والحق أن أصل هذا الخلاف هو: هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أو لا؟ فالجمهور قال: ليس بشرط، وغيرهم قال: هو شرط^(١). وعليه فغير المسلم لا يتجه إليه الخطاب بالصلاة والصوم وسائر الأحكام الفرعية، لأن الإيمان - الذي هو شرط شرعي لصحة التكليف - غير متحقق.

هذا؛ وبناء على الشرط المذكور لا يكلف من يأتي بيانه:

١ - الصبي: سواء أكان مميزاً أم غير مميز؛ لأن القلم مرفوع عنه، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"^(٢)، وأما إيجاب الزكاة والنفقة والضمان عليه، فليس تكليفاً له، وإنما هو تكليف الولي عليه بأداء الحق المالي المستحق في ماله.

٢ - المجنون: لأن القلم مرفوع عنه كالصبي، ولزوم الزكاة في ماله، وضمان المتلفات ونحو ذلك ليس هو المكلف بها إنما المكلف بها وليه.

٣- الغافل: والمراد به هنا البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب، وذلك كالسكران حال سكره، والنائم حال نومه، والساهي حال سهوه، وقد ذهب المعتزلة إلى القول بأنّ تكليف الغافل محال، لأنه من قبيل التكليف المحال، وهو المختار عند الأشاعرة^(٣). وذلك لأنّ الاتيان بالفعل المعين لغرض الامتثال، أي امتثال أمر الله تعالى يعتمد العلم، بمعنى أنّه يتوقف عليه، وكذا بالفعل المأتي به أيضاً، لأنّ الامتثال هو أن يقصد إيقاع الفعل المأمور به على سبيل الطاعة، ويلزم من ذلك علمه بتوجه الأمر نحوه.

(١) التمهيد ٢٨، والقواعد لابن اللحام ٤٩.

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه ١/ ٦٥٨.

(٣) البرهان في أصول الفقه ١/ ١٠٥، وإرشاد الفحول ١١.

قال الآمدي رَحِمَهُ اللهُ^(١):

... وعلى هذا فالغافل عما كُلفَ به، والسكران المتخبط، لا يكون خطابه وتكليفه في حال غفلته وسكره أيضاً، إذ هو في تلك الحالة أسوأ حالاً من الصبي المميز فيما يرجع إلى فهم خطاب الشارع وحصول مقصوده منه، وما يجب عليه من الغرامات والضمانات بفعله في تلك الحال، فتخريجه كما سبق في الصبي والمجنون ونفوذ طلاق السكران، ففيه منع خطاب الوضع والإخبار وإن فليس من باب التكليف في شئ، بل من باب ما يثبت بخطاب الوضع، والإخبار يجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفوذه كما جعل زوال الشمس وطلوع الهلال علامة على وجوب الصلاة والصوم وكذلك الحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنى وغيره.

وقال الشوكاني رَحِمَهُ اللهُ^(٢):

ولم يأت في ذلك بشيء يصلح لإيراده كقولهم: إنه قد صح طلاق السكران ولزمه أرش^(٣) جناته وقيمة ما أتلفه، وهذا استدلال ساقط لخروجه عن محل النزاع، فإن النزاع في أحكام التكليف لا في أحكام الوضع، ومثل هذا من أحكام الوضع، وأما استدلالهم بقوله تعالى: (لا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)^(٤)، حيث قالوا إنه أمر لمن لا يعلم ما يقول، ومن لا يعلم ما يقول لا يفهم ما يقال له فقد كلف من لا يفهم التكليف.

وردّ بأنه نهى عن السكر عند إرادة الصلاة يعني هو تكليف للصالحين

(١) الإحكام ١/ ١٤٠.

(٢) إرشاد الفحول ١١.

(٣) أرش بوزن عَرَش دية الجراحات- مختار الصحاح ١٣.

(٤) سورة النساء آية ٤٣.

بأنه إذا دنا وقت الصلاة امتنعوا عن السكر حتى لا تقع الصلاة، وأنتم في حال سكر.

خلاصة الأمر: أن الرأي الراجح هو عدم تكليف الغافل في حال غفلته، وأن الحكم الذي اختلف في تعلقه بالغافل هو الحكم التكليفي لا الوضعي، لأن الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم بالخطاب كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل، فالنائم والصبي والمجنون والساهي مخاطبون بخطاب الوضع، وذلك من باب ربط المسببات بأسبابها.

الشرط الثاني: أن يكون المكلف أهلاً لما كلف به، والأهلية في اللغة^(١): هي الصلاحية، يقال فلان أهل لعمل كذا، أي صالح للقيام به.

والمراد بها عند الأصوليين^(٢): صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، ولصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعاً.

(١) لسان العرب ١/ ١٦٤.

(٢) كشف الأسرار ٤/ ٢٣٧.

الدراسة النصية

دروس من التراث

في

أصول الفقه

لطلاب الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون

والكليات المناظرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي رفع معالم دين الإسلام وبين لجميع خلقه طرق المعاش والمعاد بقوانين الشرع والأحكام، وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الكرام.

وبعد: فإنه من الواجب أن ننتبه إلى أن الطالب في دراسته لعلم أصول الفقه في السنة الأولى يختلج في ذهنه الكثير من الاستفسارات عن المادة أهمها:

١. لماذا كانت دراسة علم أصول الفقه ؟

٢. لماذا كانت دراسة كتب التراث ؟

٣. ماذا ندرس وكيف ؟

٤. ما هو الهدف أو الفائدة من هذه الدراسة ؟

٥. الجواب عزيزي الطالب يتضح لديك من خلال قراءة السطور التالية:

• أهمية دراسة علم أصول الفقه، وكتب التراث المتمثلة في الدراسة النصية:

تظهر أهمية علم أصول الفقه من خلال قيمته العظيمة المتضمنة بيان أدلة التشريع الإسلامي القويم ومقاصده مما جعله يرقى إلى درجة السمو الديني والديني؛ إذ لا غنى لأمر الدنيا عن أحكام الدين ولا غنى لأمر الدين عن الدنيا، فالنفوت لأيهما نفوت للآخر، وكما يقول الإمام الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه المسمى بالمواصفات: "لا قيام لأمر الدين دون أمور الدنيا ولا قيام لأمر الدنيا دون أمور الدين؛" حيث إن الحياة تنهض بقيام أمور الدين والدنيا معا فبهما تتحقق الحضارة التي تسير على قدمين.

ومن هذا المنطلق: لابد من العلم أو الإدراك أن أحكام التشريع وقواعده ما جاءت إلا لتسهيل أمور الدنيا وضبطها لتسير في انضباط دون فوضى واضطراب، والفقيه الجيد هو الملم أو العارف بأدلة التشريع ومقاصده القادر على تسهيل أمور

الناس وضبط الأحكام الشرعية عندهم.

فبيان أدلة التشريع الإسلامي وكيفية الاستفادة منها، والاستنباط الجيد للحكم من الدليل، مع العلم بالاجتهاد وضوابطه وصفات المجتهد كل هذه أمور لا يمكن تعطيلها في المجتمع؛ حيث إن إدراك الأحكام الشرعية ومسائر العصر وما به من وقائع ومستجدات لا تتأتى إلا بالفهم الجيد المستنير لأحكام الشرع الحكيم بعيداً عن التعصب والانفلات.

كما أن كتب التراث الإسلامي العظيم لها دورها الهام في بناء الفكر المستنير والعقل الشرعي الواعي بهموم أمته؛ لما فيها من الفكر المتنوع والاستنباط الدقيق للأحكام الفقهية والتحليل الجيد لمدارك الأدلة، فهي الروافد الأساسية والمداد الكريم لكل قلم يخط أو يبحث في أحكام الشرع ومقاصده، ومن هنا جعلت كلية الشريعة والقانون من صميم برامجها الدراسية تدريس كتب التراث الإسلامي فقهاً وأصولاً.

• الهدف من دراسة المقرر والمخرجات العلمية المستهدفة:

تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:

- بث برنامج معرفي عن أهمية علم أصول الفقه وأهمية دراسة التراث الإسلامي
- مد الطالب بالمعارف العلمية المتعلقة بأدلة التشريع الإسلامي القويم.
- بناء عقلية الحوار والفكر لدى الطالب من خلال آراء الأئمة ومناقشتهم.
- بناء مهارة ذهنية من خلال المناقشة والاعتراض على الاستدلالات والمناقشات.
- بناء مهارة عملية من خلال القدرة على مواجهة الفكر بالفكر والحوار بالحوار؛ نتيجة إدراك الطالب لمناقشات الأئمة دون مصادرة رأي الغير أو التعصب والتخطئة غير المستنيرة.

• التعريف بالكتاب المقرر ومؤلفه:

لضمان وجود كتب التراث في أيدي طلاب العلم الشرعي ولسهولة الحصول عليها قامت جامعة الأزهر مشكورة بطبع كتب التراث المتنوعة وتوفيرها للطلاب بثمن

رمزي وكان من تلك الكتب كتب أصول الفقه، وقد اختارت الجامعة متمثلة في كلية الشريعة والقانون كتاب « نهاية السؤل شرح منهاج الأصول » ضمن برامجها الدراسية للتراث الإسلامي وهو كتاب عظيم تضمن بسط أبواب أصول الفقه ومسائله، ونهاية السؤل هو شرح مفصل لمسائل علم أصول الفقه اختص به الإمام جمال الدين الإسنوي وهو الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر، الملقب بجمال الدين. الشافعي المذهب، ولد بإسنا، ومن هنا نسب إليها فقيـل الإسنوي حيث ولد سنة (٧٠٤هـ) ونشأ في رحاب تعلم علوم الشرع القويم،

وقدم القاهرة فدرس ودرس وصنف وتخرج على يديه الكثير من طلاب العلم ومن أهم تصانيفه الأصولية كتاب " نهاية السؤل " وهو كتاب شرح فيه المتن القويم في أصول الفقه المسمى بمتن (منهاج الأصول) وهو من المتون العظيمة المشهورة بين كتب التراث في علم أصول الفقه، ألفه القاضي ناصر الدين البيضاوي وهو الإمام القاضي: عبد الله بن محمد بن علي، أبو الخير، الملقب بناصر الدين، والذي نسب إلى مدينة البيضاء التي كانت ببلاد فارس، وقد اشتهر بهذه النسبة وذاع صيته وامتد نفعه مما يدل على أن العلم لا جنسية له ولا زمان، فالفائدة في العلم للجميع.

وقد ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي في بلدته البيضاء ولم تذكر كتب التراجم ضبطاً لتاريخ مولده، كما أنه قد ذكر الكثير من التواريخ لوفاته، ينحصر معظمها ما بين سنة (٦٨٢هـ) إلى سنة (٧١٩هـ) إلا أنه قيل: إنه عاش مائة عام^(١).

• المنهج العلمي الذي سلكه المؤلف:

لقد انتهج فيه الإمام جمال الدين الإسنوي نهجاً علمياً استقرائياً حيث تتبع المسألة لدى العلماء وضمنها التحليل العلمي مما جعل كتابه يمتاز بالآتي:

- سلك فيه الإسنوي طريق الجواب عن الأسئلة الفرضية أو التوقعية.
- أورد فيه الكثير من الإضافات التي جاءت في مشكل إيرادات على القاضي البيضاوي.

(١) انظر في هذا رسالة أ.د. جلال الدين عبد الرحمن - رَحِمَهُ اللهُ - القاضي ناصر الدين البيضاوي.

- نبه فيه القارئ إلى المذاهب المختلفة وخاصة المذهب الشافعي
- قام بالشرح والتحليل لما ورد في المتن من مصطلحات ومسائل علمية وأصولية.
- أضاف إليه الكثير مما أورده الشراح من تحليل علمي.
- نبه فيه على الكثير من المسائل التي خالف فيها القاضي البيضاوي غيره من الأئمة؛ وهو شرح شامل لجميع أبواب أصول الفقه ومسائله.

• التوصيف الإجمالي للمقرر أو المحتوى الرئيسي:

يقوم الدارس المتمذهب بمذهب آخر غير الحنفي، أي الدارس على مذهب المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، وغيرهم من الطلاب العرب أو غير العرب الدارسين لمذهب آخر غير الحنفي بدراسة المقرر من علم أصول الفقه في السنة الأولى شعبة الشريعة الإسلامية، وشعبة الشريعة والقانون، وشعبة اللغة الإنجليزية، وكذلك شعبة الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات وبنين.

ومن أهم المباحث الأصولية المقررة: مباحث الحكم الشرعي التي تعني ببيان الحكم الشرعي وتقسيماته ومتعلقاته، وأحكامه، وأركانه.

ولما كانت دراسة مقرر علم أصول الفقه يقوم على نظامين.

نظام الدراسة الموضوعية للمادة (أي دراسة المادة في شكل موضوعات) ونظام الدراسة النصية للمادة (أي دراسة بعض موضوعات المقرر من خلال كتب التراث) وهي دراسة علمية تحليلية تعنى بإبراز الفكر الشرعي القويم من أصوله وروافده الثابتة بعيداً عن التأثير بالإعراض والأهواء لتبقى الشريعة الإسلامية بأصول أحكامها بعيدة عن التعصب والاعوجاج بفضل الله ومشيبته.

ومن هنا كان المقرر حسب الخطة الدراسية في الدراسة النصية المسائل الأصولية المتعلقة بأحكام الحكم وهي سبع مسائل.

• التوصيف التفصيلي للمقرر:

يتضمن نظام الدراسة النصية لمقرر أصول الفقه للفرقة الأولى دراسة المسائل

الأصولية التي تعنى بدراسة أحكام الحكم الشرعي، وهي على النحو التالي:

- **المسألة الأولى:** في الواجب المخير وقد اهتمت هذه المسألة ببيان أقسام الواجب من حيث التعيين والتخير، حيث إن الوجوب قد يتعلق بأمر معين وقد يتعلق بمبهم من أمور فيكون التخير ويتأتى الواجب المخير، وهذه المسألة فيها دراسة تحليلية لأهم ما قيل من آراء علمية في هذا الشأن وما أثير حولها من ردود واعتراضات، وكذلك بيان ما يمكن أن يتفرع عليها من فروع فقهية.
- **المسألة الثانية:** في الواجب الموسع، وما فيه من أقوال وتفريعات فقهية.
- **المسألة الثالثة:** في فرض العين وفرض الكفاية.
- **المسألة الرابعة:** في مقدمة الواجب وما فيها من أحكام.
- **المسألة الخامسة:** فيما إذا كان وجوب الشيء مستلزماً لحرمة نقيضه أو لا، وهو المعبر عنها (بالأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده).
- **المسألة السادسة:** فيما إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز.
- **المسألة السابعة:** في الواجب لماذا لا يجوز تركه.

• **الساعات الدراسية للمقرر:**

تعتمد الخطة الدراسية ثلاث ساعات أسبوعياً يدرس فيها الطالب موضوعات الدراسة النصية المقررة طوال العام، وهي دراسة تعتمد على إكساب الطالب المعارف والمفاهيم تجاه هذا المقرر بالإضافة إلى إكسابه المهارة المتنوعة.

• **توزيع الساعات الدراسية على البرنامج.**

يتم دراسة الثلاث مسائل الأولى في الفصل الدراسي الأول نظراً لطولها كما وكيفاً وما بها من تفريعات علمية واتصالها المباشر بحياة الناس. وفي الفصل الدراسي الثاني يتم دراسة المسائل الأربع الأخرى.

• **طرق التقييم:**

يعتمد نظام التقييم في الدراسة النصية على الآتي:

- أ - التساؤل والتفاعل المستمر - من خلال المحاضرة بين الطالب والأستاذ بالإضافة إلى أسئلة التقييم الذاتي في كل فصل دراسي.
- ب - الامتحان الشفهي للمقرر في آخر العام الدراسي.
- ج - الامتحان التحريري للمقرر في آخر العام الدراسي.
- د - قاعة البحث وما يوجبه الأستاذ على الطالب فيها من مادة بحثية تدخل في إطار التقييم آخر العام.

• وقفة مع الطالب:

عزيزي الدارس هل تريد أن تكون طالباً متميزاً لتحظى بمسمى الخريج الجيد؟ عليك اتباع الآتي:

- ١- احرص على حفظ كتاب الله الكريم.
- ٢- احرص على معرفة آيات وأحاديث الأحكام الشرعية.
- ٣- احرص على حضور المحاضرات مع المتابعة الدائمة مع الأساتذة.
- ٤- احرص على المقابلات الدائمة للأساتذة مع التحضير الجيد لما تتطلبه من استفسار.
- ٥- احرص على التفاعل مع زملائك وتقبل حوار الغير.
- ٦ - تزود بالمعارف الحديثة من لغة وكومبيوتر فهي أدوات العصر.
- ٧ - كن ملماً باللغة العربية نحواً وصرفاً، مع الثقافة العامة.
- ٨- احرص على الاتصاف بالوسطية والاعتدال وتعلم لغة الحوار والتخاطب مع الغير.
- ٩- اعرف قضايا العصر وأحكامها من خلال دراستك لكتب الفقه الإسلامي وأصوله واغتنم فرصة وجودك بالجامعة لتتعلم وتعد واحداً من رجال عصرك.
- ١٠- مادمت قد اخترت طريق الدراسات القانونية فاحرص على أن تكون قانونياً جيداً من خلال الدراسة للقواعد والنظم القانونية التي تؤهلك لأن تكون على

قدر ممتاز من المعرفة والفهم والتطبيق مع اكتساب المهارات المتنوعة من خلال حضور جلسات وورش العمل القانونية المتنوعة.

إذا حققت ذلك والتزمت به منذ السنة الأولى من وجودك بالكلية فاعلم أنك ستحقق بإذن الله صفة الخريج الجيد فسر على بركة الله،،،

• المنهج العلمي لتدريس المقرر:

- قراءة النص وضبطه ضبطاً لغوياً.
- شرح النص شرحاً إجمالياً مع بيان ما نص عليه المصنف وما نص عليه الشارح.
- بيان علاقة النص بما قبله والأهمية العلمية له.
- بيان المحاور العلمية للنص من خلال:
 - أ - بيان سبب ومحل النزاع في المسألة.
 - ب - بيان آراء العلماء فيها.
 - ج - تقرير الآراء من خلال بيان المفاهيم العلمية لكل رأي علمي.
 - د - بيان أدلة كل رأي وما فيها من رؤى ومفاهيم.
- بيان أهم ما أثير من اعتراضات ومناقشات والتنبيه على ما يمكن أن تكسبه تلك الاعتراضات والمناقشات من مهارات ذهنية لتحريك العقل نحو التعمق وجودة الاختيار.
- وكذلك اكتساب مهارة مهنية من خلال تعلم قبول الغير ومحاورته وقبول النقد والتصحيح.

- وضع الآراء والأدلة والمناقشات في الميزان والترجيح.

- بيان القواعد الأصولية المستنبطة من النص.

- بيان مدى قابلية النص للتطبيق الفقهي والعملي.

• المصادر والمراجع:

- كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الأصول للإمام جمال الدين الإسئوي بتعليق الشيخ المطيعي طبع جامعة الأزهر كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الأصول للإسئوي ومعه شرح البدخشي بمكتبة الكلية.

وبعد:

فهذه مسائل من التراث مأخوذة من كتاب " نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول "

واليك هذا البيان العلمي عن الكتاب المقرر وبعض رموزه العلمية

أولاً: كتاب " منهاج الأصول " هو متن جمع فيه القاضي البضاوي معظم موضوعات علم أصول الفقه بايجازكما كانت عادة العلماء في تلك العصور، حيث ارتأى النخبة من العلماء مثل القاضي البضاوي وغيره أن تكون له علامة مميزة في عصرة وبصمة مضيئة في تاريخة فاتجه من من الله عليه بالعلم النافع إلى التأليف في الفنون مجملين مادتهم العلمية في المتون، وسادت المقولة الشهيرة: " من حاذ المتون نال الفنون".

ثانياً: لقد تعرض لهذا المتن الشهير في علم أصول الفقه الكثير من شراح هذا الفن بالشرح والتحليل مبرزين حقائق هذا العلم ودقائقه، ومن هؤلاء الشراح:

أ- الشيخ الإمام جمال الدين الاسئوي المتوفى سنة ٧٧٢ هجرية، الذي شرح هذا المتن في شرح قيم هو " نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول "

ب- الشيخ الإمام تقى الدين السبكي، وهو الإمام: على بن عبدالكافي بن على بن تمام السبكي، الذي ولد في بلدة تسمى سبك بالمنوفية وهى بلدة مازالت موجودة حتى الآن، وقد توفي هذا العالم - رَحِمَهُ اللهُ - سنة ٧٣٩ هجرية قبل أن يتم هذا الشرح فتولى ابنه الشيخ تاج الدين السبكي إتمام ما بدأه والده فكان هذا الشرح القيم " الإبهاج في شرح المنهاج " الذي برزت أهميته لدى طلاب العلم فاتجهوا للانتفاع به في كل زمان ومكان.

ثالثاً: حينما نقول: المصنف فالمراد به صاحب المتن وهو القاضي ناصر الدين البيضاوي رَحِمَهُ اللهُ - وهو: عبدالله بن محمد بن علي أبو الخير ناصر الدين البيضاوي،، وحينما نقول الشارح فالمراد به الشيخ جمال الدين الاسنوي صاحب هذا الشرح الشهير: "نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول"

قال: " الفصل الثالث في أحكامه^(١) .

المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معين ومخير

قال القاضي البيضاوي: "الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة: نكصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة، وقد اختلف العلماء في المحل الذي تعلق به الوجوب.

وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى: أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به.

ولا خلاف في المعنى.

وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس.

وردّ: بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخير يجوز، وثبت اتفاقاً في الكفارة فانتفى الأول.

قيل: يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره.

(١) لقد تكلم القاضي ناصر الدين البيضاوي عن الحكم، وفيما لا بد منه للحكم، فجعل الباب الأول

في الحكم وجعل الباب الثاني فيما لا بد منه للحكم.

أما الكلام في الحكم فجعله في الحكم من حيث: تعريفه، وتقسيماته، وأحكامه

وقد جعل هذا في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في تعرف الحكم.

الفصل الثاني: في تقسيمات الحكم.

الفصل الثالث: في أحكام الحكم، وهذا هو ما يعود الضمير عليه في قوله " في أحكامه "

وأجيب عن الأول: بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والإجماع.

وعن الثاني: بأن الوجوب محقق قبل اختياره.

وعن الثالث: بأن الآتي بآيها آت بالواجب إجماعاً.

أقول: (أى يقول الإسنوي في شرحه): عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي وجعله مشتملاً على سبع مسائل. والإمام نخر الدين الرازي ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، وجعل الأربع الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف. وأما المسائل الثلاث الأولى فجعلها في أقسامه لا في أحكامه، فقال:

النظر الأول: في الوجوب، والبحث اما في أقسامه أو أحكامه.

أما أقسامه فاعلم: أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى: معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق وموسع. وبحسب المأمور: الى واجب على التعيين وواجب على الكفاية.

هذا كلامه، وذكر صاحب الحاصل وصاحب التحصيل.

والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد.

ثم إنه أطلق الحكم، وإنما هي أقسام للوجوب خاصة^(١).

(١) لقد أخذ القاضي البيضاوي - صاحب المتن - في عرض المسألة، وبيان أقوال العلماء فيها، ثم أخذ الشارح الشيخ جمال الدين الاسنوي في بيان هذه المسألة بالشرح والتحليل، وبداية أخذ في

المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معين ومخير

اعلم: أنّ الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغيرهما؛ ويسمى واجباً معيناً، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أى بواحد منها، ويسمى واجباً مخيراً؛ ثم هذا على قسمين: فقسمٌ يجوز الجمع بين تلك الأمور وتكون - أيضاً - أفرادها محصورة نكصال الكفارة، فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع. وقسم لا يجوز الجمع، ولا تكون أفرادها محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم، ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة، أى: اجتمعت فيهم الشرائط فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم

عرض المنهج العلمي الذي ارتضاه القاضي البيضاوي لعرض المسائل السبع المتعلقة بأحكام الحكم الشرعي، كما بين منهج الامام فخر الدين الرازي في عرضه لهذه المسائل. أما عن منهج القاضي البيضاوي: فبين الشارح أنه قد عرض المسائل السبع كاملة في فصل واحد وبين أنه قد اختار لهذا الفصل عنواناً علمياً اسمه: "أحكام الحكم الشرعي" أما الإمام فخر الدين الرازي فكان منهجه هو عرض تلك المسائل في باب "الأوامر والنواهي"، وقد جعل المسائل الثلاث الأولى في الأقسام، وجعل المسائل الأربع الأخرى في الأحكام، والمسائل السبع محل الدراسة هي: المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معين ومخير

المسألة الثانية: في الواجب المضيق والواجب الموسع.

المسألة الثالثة: الواجب على التعيين والواجب على التخيير.

المسألة الرابعة: في مقدمة الواجب.

المسألة الخامسة: في وجوب الشيء هل يستلزم حرمة نقيضه

المسألة السادسة: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز.

المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه.

واحدًا، ولا يجوز نصب زيادة عليه.

وذكر المصنّف هذين المثالين لأجل هذا المعنى، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص.

وكون الواجب واحدًا مبهماً من أمور، أى: أحدها لا بعينه: نقله في المحصول والمنتخب عن الفقهاء فقط، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحاً بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة؛ لأنه أبطل ما استدلوا به، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل.

نعم نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة، وارتضاه، واختاره أيضاً ابن الحاجب.

ولك أن تقول: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها، لصدقه على كل واحد منها، وحينئذ فلا تعدد فيه، وإنما التعدد في محالّه؛ لأنّ المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد، كالإنسان، وليس موضوعاً لمعان متعددة.

وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب، كما تقدم:- استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإطعام مثلاً، أو الكسوة، أو الإعتاق، فالذي هو متعلق الجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه،

وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية فافهمه^(١).

(١) أخذ الإمام الاسنوي في توضيح أقسام الواجب بحسب المأمور به، وبيان أقوال العلماء في الواجب المخير الذي هو محل الخلاف، فالواجب الذي هو متعلق الوجوب ينقسم بالنظر إلى الشيء المأمور به إلى: معين ومخير، وهذا هو ما أشار إليه الاسنوي في قوله: اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجباً معيناً، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة ويسمى واجباً مخيراً.

فالواجب المعين: هو ما تعلق الوجوب فيه بشيء معين، أو بمعنى آخر هو الفعل الذي طلبه الشارع الحكيم بعينه حيث لا تخيير فيه ولا شأن للمكلف أن يأتي بخلافه ومن هنا كان معيناً من قبل الشارع الحكيم وليس للمكلف إلا أن يمتثل لأوامر الشارع الحكيم بالآتيان به بعينه كالصلوات الخمس ونحوها، فهي معينة من قبل الخالق سبحانه وتعالى، وهذا أمر لإخلاف فيه بين العلماء.

أما الواجب المخير: فهو ما تعلق الوجوب فيه بواحد مبهم من أمور معينة، أو بمعنى آخر هو الفعل الذي خير فيه الشارع المكلف بأن يأتي بواحدة من أمور معينة حددها الشارع الحكيم، كما في كفارة اليمين، فقد خير الشارع الحكيم فيها المكلف بأن يأتي بواحدة من خصال الكفارة. وقد نبه الاسنوي وغيره على ما إذا كان الوجوب يمكن أن يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، فانه لا يمكن أبداً أن يتعلق الوجوب بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ حيث انه يكون تكليفاً للشخص بما لا يعلم وهو لا يجوز هذا، والواجب المخير هذا على قسمين:

قسم يمكن الجمع بين أفراد، كخصال الكفارة فان خصالها معروفة ومحصورة من قبل الشارع الحكيم، قال تعالى: " { لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِالْعُثُوبِ فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْذَرُوا آيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } " [المائدة: ٨٩، ٩٠]، وقد خير الشارع المكلف بن الإطعام والكسوة والعنق، فإذا أتى المكلف بواحدة من تلك الخصال أجزأه ذلك وإذا أتى بها جميعاً أجزأه أيضاً مع زيادة الثواب على الزيادة، ومن هنا قيل يمكن الجمع بين أفر هذا الواجب المخير هو مخير لتخيير الشارع في تلك الخصال المحصورة، وهو واجب لأنه لا بد من الإتيان بالكفارة، ومن الواجب المخير أيضاً القسم الذي لا يجوز الجمع بين أفراد، كما إذا مات الإمام الأعظم أو أصبح منصب الحاكم شاغراً، وقد وجد لهذا المنصب الكثير الذين تتوفر فيهم صفات شغل هذا المنصب، حيث اجتمع في كل واحد منهم الشروط الواجب توافرها في الحاكم، ففي هذه الحالة لا يجوز تعيين الكل ولكن يمكن اختيار واحداً من هؤلاء، فهو واجب من حيث وجوب تعيين واحداً منهم، وهو مخير

واعلم أن المصنف حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
أحدها: ما تقدم.

والثاني: ما نقله عن المعتزلة: أن الأمر بالأشياء على التخيير
يقتضي وجوب الكل على التخيير.

قالوا: والمراد من قولنا: إن الكل واجب على التخيير، هو أنه
لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد، ولا يلزم الجمع بينها.

وهذا بعينه هو قول الفقهاء، فلا خلاف في المعنى، وحينئذ فلا
حاجة إلى دليل يرد عليهم.

فإن قيل: بل الخلاف في المعنى، وهو الثواب على الجميع،
والعقاب عليه.

قلنا: لا، فإن الآمدي نقل عنهم في الأحكام أنه لا ثواب ولا
عقاب إلا على البعض.

واعلم: أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضاً القول به؛ لأن كل
حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة؛ لإشتماله عليه، وقد
تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى الخصال، فيكون ثابتاً
لكل واحد منها لإشتماله عليه.

والمذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين

من حيث امكان الاختيار من بينهم؛ وهو لا يجوز الجمع بين أفرادهِ من حيث عدم جواز تعيين
أكثر من واحد حتى لا يفسد أمر البلاد وتتعطل مصالح العباد.

عندنا، وهذا القول يسمى قول التراجع؛ لأن الأشاعرة ترويه عن المعتزلة والمعتزلة ترويه عن الأشاعرة، كما قال في المحصول، ولما لم يعرف قائله عبر عنه بقوله: "وقيل".

وهذا المذهب باطل؛ لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفته بعينه: من التكليف بالمحال^(١).

وأبطله المصنف: بأن مقتضى التعيين أنه لا يجوز العدول عن

(١) لقد انتهى كلام الاسنوي في عرض الآراء في المسألة، حيث أخذ في عرض آراء العلماء فيها وهى ثلاثة كما أشار إليها المصنف (القاضي ناصر الدين البضاوي).

ولتوضيح الآراء لابد من الإشارة إلى محل النزاع فيها، وهو: أن الوجوب إذا جاء متعلقا بواحد مبهم من أمور معينة فهل الواجب يكون واحداً مبهماً من تلك الأمور المعينة أم يكون الواجب هو الكل هذا هو محل الخلاف بين العلماء حيث اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: وقد أشار إليه الاسنوي بقوله أحدها: ما تقدم وتوضيحه أن الكثير من العلماء ذهب الى القول: بأن الواجب يكون واحداً مبهماً من تلك الأمور المعينة، أى أن الواجب واحد لا بعينه من تلك الأمور المعينة، وهذا المذهب ارتضاه الأملدي وابن الحاجب ونقله الإمام فخر الدين الرازي في المحصول.

المذهب الثاني: الكل واجب على التخيير، أى: أن الأمر بتلك الأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير، وهذا هو مذهب المعتزلة؛ وبتدقيق النظر في هذا الكلام نجد أن هذا المذهب هو عين ما قيل في المذهب الأول، حيث لا خلاف في المعنى؛ لأن معنى قولهم: الكل واجب على التخيير هو أنه لا يجوز للمكلف أن يترك جميع أفراد الواجب ولا يلزمه الجمع بينها، وهذا المعنى هو المتفق عليه بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم.

المذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عند العبد، وهذا القول يسمى بقول التراجع؛ لأن الأشاعرة يروونه عن المعتزلة، والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة، فلما لم يعرف قائله سمي بقول التراجع.

ذلك الواحد المعين، ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما متناقض، فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم فيبطل الأول الذي هو التعيين^(١).

وقوله: قيل يحتمل ... الخ.

أى: اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنا لانسلم أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين، لجواز أن الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له.

الثاني: أنه يحتمل أن الله تعالى يعين ما يختاره للوجوب.

الثالث: أنا لانسلم أيضاً أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد

(١) بعد أن ساق الاسنوي هذا الرأى الثالث الذي يقال له برأى التراجم صرح ببطلانه من وجهة نظره، ومن وجهة نظر المصنف.

أما من وجهة نظر الاسنوي: فإن التكليف أو المكلف به لو كان واحداً معيناً عند الله تعالى غير معين عند العبد لاستحالة معرفة هذا الشيء المكلف به؛ حيث لا طريق إلى معرفته، فلو كلف به لكان تكليفاً بالمحال، وهو غير جائز.

وأما من وجهة نظر المصنف فقد صرح الاسنوي بهذا، فقال: وأبطله المصنف، ووجه بطلان المصنف له هو: (أن مقتضى التعيين أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى غيره.....).

ومعنى هذا: أن القول بأن الواجب واحد معين عند الله تعالى، غير معين عند العبد يؤدي إما إلى التعيين وإما إلى التخيير، فإذا قلنا بالتعيين فمعناه أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد إلى غيره، وإذا قلنا بالتخيير فمقتضاه جواز العدول عنه إلى غيره، ولكن التخيير ثابت، فبطل التعيين.

المعين، فإن الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدين بجلسة الاستراحة، وغسل الرجل بمسح الخف، والشاه الواجبة في خمس من الإبل بإخراج البعير، وشبه ذلك. وأجاب المصنف عن الأول: بأنه لو كان الواجب واحداً معيناً، ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيئاً يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار، لكن التفاوت بين المكلفين باطل بالنص والإجماع:

أما النص: فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف؛ وأما الإجماع: فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين سواء في ذلك، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأته، ووقعت واجبة.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه، بل تمسكوا بالتنافي فقط.

وأجاب عن الثاني: -وهو كونه تعين باختياره- بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجمالاً، مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحداً معيناً، لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا أن لا اختيار.

وأجاب عن الثالث: بأنه لو كان الواجب واحداً معيناً، والمأتي

به بدل عنه يسقطه؛ لكان الآتي به ليس آتياً بالواجب بل ببدله، لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأى واحدة شاء من هذه الخصال آت بالواجب إجماعاً^(١).

[دليل القائل بأنّ الواجب واحد معين]

"قيل: إن أتى بالكل معاً فالامتنال إما بالكل؛ فالكل واجب.

• أو بكل واحد؛ فتجتمع مؤثرات على أثر واحد.

• أو بواحد غير معين ولم يوجد.

• أو بواحد معين، وهو المطلوب.

وأيضاً الوجوب معين فيستدعي معيناً، وليس الكل ولا كل واحد.

وكذا: الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

فإذا: الواجب واحد معين".

أقول: احتج الذهاب إلى أن الواجب واحد معين بأن فعل الواجب له صفات هي: إسقاط الفرض، وكونه واجباً، واستحقاق ثواب الواجب.

وتركه أيضاً له خاصة، وهي استحقاق العقاب.

(١) بعد أن ساق اعتراض أصحاب الرأي الثالث.

وأجوبتهم في الرد على المصنف وهى الأجوبة الثلاث المذكورة أتى بجواب المصنف عليها وبين أن المصنف اعتبرها شُبهاً؛ وأجاب عليها بثلاثة أجوبة كذلك فارجع إليها من خلال النص.

وهذه الأربعة تدل على أنه واحد معين.

ثم ذكر المصنف هذه الأوصاف على الترتيب؛ فبدأ بإسقاط الفرض، وعبر عنه بالامثال، فقال: أنه إذا أتى المكلف بالتحصيل جميعها في وقت واحد، فلا شك في كونه ممثلاً، وهذا الامثال لا جائز أن يكون معللاً بالكل من حيث هو كل، على معنى أن يكون المجموع هو العلة في إسقاط الواجب وكل واحد جزء من أجزاء العلة وهو المسمى بالكل المجموعي؛ لأنه يلزم أن يكون الكل واجباً.

ولا جائز أن يكون معللاً بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي؛ لأنه يلزم اجتماع مؤثرات وهي: الاعتاق، والصيام، والإطعام على أثر واحد، وهو الامثال، وذلك محال؛ لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى ذاك، وإسناده إلى ذاك يستغنى به عن إسناده إلى هذا، فيستغنى بكل منهما عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلاً عن الآخر، فيكون محتاجاً إليهما معاً، وغنياً عنهما معاً^(١).

(١) هذه الفقرة التي عرضها المصنف والشارح إنما هي بيان لوجه نظر أصحاب الرى الثالث في الاستدلال لرأيهم؛ وبيانها: أن الفعل المكلف به، وهو الواجب له أثر، هذا الأثر في الواقع أثاران أثر في جانب الفعل، وأثر في جانب الترك، وهذان الأثران يدلان على أن الواجب واحد.

أما جانب الفعل: فإن الواجب يستدعي صفات معينة:

١ - كونه يؤدي إلى إسقاط الفرض عن المكلف إذا فعله فعلاً صحيحاً، أي جاء الفعل مستوفياً لجميع أركانه وشروطه الشرعية، فإذا فعل على هذه الصفة فإن المكلف يكن ممثلاً، وهو ما عبر عنه المصنف بالامثال.

ولا جائز أن يكون الامتثال معللاً بواحد غير معين؛ لأنه لا وجود له، إذ كل موجود هو في نفسه متعين ولا إبهام ألّبتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام في الذهن فقط، فإذا انتفى ذلك كله تعين أن الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، وهو المطلوب.

٢-الصفة الثانية: هى وصف الفعل بكونه واجباً.

٣- الصفة الثالثة: كون المكلف يستحق على فعله ثواب الواجب.

أما جانب الترك: فآثره أن المكلف إذا لم يمتثل وترك الواجب فإنه يكون مستحقاً للعقاب على الترك.

فالصفات إذا أربع، ثلاث في جانب الإيجاب وواحدة في جانب الترك وأما تقرير الصفة الأولى وهى سقوط الفرض: فانه لو لم يكن الواجب واحداً معيناً لكان المكلف إذا أتى بكل الخصال مرة واحدة لترتب على هذا أن يكون سقوط الفرض معللاً بكل واحدة من تلك الخصال، أو يكون معللاً بالمجموع، أى: مجموع الخصال، وكلاهما محال. أما كونه معللاً بكل واحد، وهو ما يسمى بالكل التفصيلي، فلأنه يلزم منه اجتماع مؤثرات وهى (الاعتاق، والصيام، والإطعام) على أثر واحد وهو الامتثال، وهذا محال؛ لأن إسنادة الى هذا يستغنى به عن إسنادة إلى ذاك، وإسنادة إلى ذاك يستغنى به عن إسنادة إلى هذا، فيكون مستغنياً بكل منهما عن الآخر، ومفتقراً بكل منهما بدلاً عن الآخر، فيكون محتاجاً إليهما معاً ومستغنياً عنهما معاً وهذا محال.

أما سقوط الفرض بالمجموع وهو المسمى (بالكل الإجمالي) فهذا محال أيضاً؛ لأنه يلزم أن يكون المجموع هو العلة في إسقاط الفرض مما يترتب عليه أن يكون الكل واجباً، وقد سبق أن قلنا: أن الإتيان بالكل غير واجب.

ولا جائز أن يكون الامتثال معللاً بواحد غير معين، لأن هذا لا وجود له أصلاً إذ كل موجود هو في نفسه متعين، ولا يلزم من هذا إبهام البتة في الوجود الخارجي إذ الإبهام في الذهن فقط. وإذا انتفى هذا كله تعين أن يكون الامتثال قد حصل بواحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا وهو المطلوب.

قوله: "وأيضاً الوجوب معين" ... إلى آخره.

هذا دليل ثان على أن الواجب واحد معين، وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها؛ وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، وهو معنى من المعاني فيستدعي محلاً معيناً يتعلق به، ويوصف ذلك المحل بأنه واجب؛ لأن غير المعين لا يناسب المعين، ولا وجود له أيضاً في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب، لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية؛ فبطل أن يكون غير معين.

ولا جائز أن يكون المعين هو الكل، ولا كل واحد لعدم وجوبه، فتعين أن يكون واحداً وهو المطلوب.

التقرير الثاني: أن الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، فيستدعي فعلاً معيناً يسقط به، ويأتي ما قلناه بعينه ... إلى آخره^(١).

(١) لقد أخذ الامام الاسنوي في بيان الصفة الثانية من الصفات التي استند اليها أصحاب القول

الثالث في الاستدلال لرأيهم، وتقريرها كما ذكر من وجهين:

الأول: أن الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف، والإيجاب قسم من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، حيث إن أقسام الحكم التكليفي خمسة: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، وكل واحد من هذه الخمسة متعلق بفعل المكلف ولما كان الوجوب حكماً معيناً

والتقرير الأول هو المذكور في المحصول والحاصل وغيرهما، ولكن فيه بعض تغيير للمذكور هنا.

وصرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أتى بالكل معاً، ويحتمل فرضه أيضاً قبل الإخراج.

وقوله: "وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك".

هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواجب، الدالة على أن الواجب واحد معين معين.

وتقريره: أنه إذا أتى بالكل فلا شك أنه يثاب ثواب الواجب، وذلك لا جائز أن يكون على الكل، ولا على كل واحد، ولا على واحد لابعينه؛ لما تقدم فتعين أن يكون على واحد معين، فيكون الواجب واحداً معيناً.

من بين هذه الأحكام الخمسة فانه يستدعي محلاً معيناً يتعلق به، وهذا المحل الذي تعلق به يوصف بأنه واجب، فإذا كان المحل غير موجود فانه يمتنع وصفه بالوجوب حيث يستحيل وصف المعدوم، فبطل أن يكون الواجب غير معين.

ولا جائز أن يكون المعين - أيضاً - هو الكل ولا كل واحد، لأنه لو كان هو الكل لزم أن يكون الكل واجبا على التعيين لا على التخيير، وهو باطل.

ولا جائز - أيضاً - أن يكون واحدا غير معين؛ لأن غير المعين يمتنع وجوده فيمتنع وجوبه، فتعين أن يكون الواجب واحداً معيناً في نفسه غير معين عندنا وهو المطلوب.

أما التقرير الثاني فبيانُه: أن الفعل المأمور به إذا أتى به المكلف مستوفياً لأركانه وشروطه فانه يكون صحيحاً ويرتب أثره وهو سقوط الحكم المتعلق بالشخص أو خروج الشخص من عهدة المطالبة به مرة أخرى، ولما كان الوجوب حكماً معيناً من بين الأحكام الخمسة فانه يستدعي أيضاً محلاً معيناً أو فعلاً معيناً يسقط به، فتقرر ما قلناه من أن الوجوب يتعلق بواحد معين وهو المطلوب.

وكذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل ولا على كل واحد لابعينه لما قلناه، فلم يبق إلا المعين^(١).

فثبت بهذه الأدلة الأربعة أن الواجب واحد معين عند الله، مبهم عندنا.

واعلم: أنه لا كلام في أنه يثاب على الكل إذا أتى بذلك معاً، إنما الكلام في ثواب الواجب، كما نص عليه في المحصول والحاصل وغيرهما، فإطلاق المصنف ليس بجيد.

وثواب الواجب يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة، قاله إمام الحرمين وغيره، وأوردوا فيه حديثاً.

قال: "وأجيب عن الأول بـ: أن الامتثال بكل واحد، وتلك معارف.

وعن الثاني: بأنه يستدعي أحدها لا بعيينه كالمعلول المعين يستدعي علة من غير تعيين، وعن الآخرين بأنه يستحق ثواب

(١) من صفات الفعل الواجب: أنه إذا فعل صحيحاً فإن المكلف يثاب على ثواب الواجب، وإذا ترك الفعل فإنه يعاقب كذلك على ترك الواجب.

فإذا أتى المكلف بالخصال كلها فلا شك أنه يكون ممثلاً ويثاب ثواب الواجب، وهذا الثواب هل يكون على فعل الخصال كلها أو على واحد منها فقط لابعينه أو على كل واحد؛ لا جائز أن يكون الثواب على هذا ولا ذاك لما تقدم، فتعين أن يكون الواجب واحداً معيناً عند الله تعالى غير معين عندنا وهو المطلوب.

وما قيل في الثواب على الفعل يقال في العقاب على الترك، بمعنى أنه إذا ترك فهل يكون العقاب على الخصال كلها أو على كل واحد أو على واحد منها لابعينه؛ فتعين أن يكون على واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا وهو المطلوب.

وعقاب أمور معينة، ولا يجوز ترك كلها، ولا يجب فعلها".
أقول: شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة، التي ذكرها القائلون
بأن الواجب واحد معين.

فأجاب عن الدليل الأول وهو قولهم: إنه إذا أتى بالكل معاً،
فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل، ولا بكل واحد، ولا بواحد
غير معين.

فقال: نختار القسم الثاني، وهو حصول الامتثال بكل واحد،
ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد؛ لأن هذه الأمور
وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، واجتماع
معرفات على معرف واحد جائز، كالعالم المعروف للصانع.
ولك أن تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد،
جاز بعينه في امتناع التعريف والامتثال به.

سلمنا، لكن هذا الجواب وإن أفاد الرد على الخصم، لكنه
يقتضي إيجاب كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره أن
الواجب واحد لا بعينه.

سلمنا أنه لا يقتضي ذلك، بل يمكن أن يدعى معه أن الواجب
واحد لا بعينه، لكنه قد سلم للخصم بطلانه، وأن غير المعين لا
وجود له، فإن كان باطلاً كما سلم فلا يصح أن يجب به، وإن
لم يكن باطلاً، بل تسليمه هو الباطل فلا فائدة في هذا
التطويل، بل كان بحيث ابتدأ باختيار القسم الثالث، فإن

الواجب على هذا التقدير يؤدي إليه.
واعلم أن تسليمه هو الباطل لثلاثة أمور:
أحدها: أن ذلك غير مذهبه؛ لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعينه.

الثاني: أنه مناقض لقوله بعد ذلك أن "يستدعي أحدها لا بعينه".

الثالث: أن غير المعين إنما لا يوجد إذا كان مجردا عن الشخصات، ويوجد إذا كان ضمن مشخص بدليل الكلي الطبيعي، كمطلق الإنسان، فإنه هو موجود، مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها^(١).

قوله: "وعن الثاني".

أجاب عن الدليل الثاني -وهو قولهم: إن الوجوب معين فيستدعي معينا، ب: أنا لا نسلم ذلك بل يستدعي إحدى

(١) هذه أجوبة من المصنف على الأدلة التي استدل بها الخصم على وجهة نظره. وهذا جواب على الدليل الأول والذي سبق بيانه من الإسنادي وللإيضاح، أقول: أن الخصم قد قال في الدليل الأول: ان الامتثال المعبر عنه بسقوط الفرض في حالة الاتيان بكل الخصال لايجوز أن يكون هذا الامتثال قد حصل بالكل ولا بكل واحد ولا بواحد غير معين، وقد أجاب المصنف على هذا الاستدلال: بأن سقوط الفرض قد حصل بكل واحد من تلك الخصال. ولا يجوز أن يعترض الخصم على هذا بقوله: انه يلزم من ذلك اجتماع مؤثرات على مؤثر واحد، واذا اعترض بهذا فالجواب عليه: ان هذه معرفات عندنا وليست مؤثرات واجتماع معرفات أو علامات على معرف واحد جائز ولا اشكال فيه، مثل العالم المعرف للصانع، فكلها علامات ومعرفات على وجود الصانع.

الخصال لا بعينه، وإن كان لا يقع إلا في معين، وأحدها لا بعينه موجود وله تعيين من وجه، وهو أنه أحد هذه الثلاثة، ولك كالمعلول المعين مثل الحدث، فإنه يستدعي علة من غير تعيين وهو: إما البول أو اللبس أو غير ذلك^(١).

وهو الجواب لا ذكر له في كتب الإمام، ولا كتب أتباعه، وقد تقدم أنه مخالف لما سله للخصم، لكنه صحيح في نفسه.

قوله: "وعن الآخرين".

أي: وأجيب عن الآخرين وهما الثواب والعقاب، ب: أنه إذا أتى بالكل، فيستحق الثواب على مجموع أمور، لا يجوز ترك كلها، ولا يجب فعلها، والمصنف وعد بذكر الجوابين، ولم يجب

(١) هذا جواب على الاستدلال الثاني الذي استدل به الخصم، وإليك أولاً تقرير دليل الخصم ثم بيان الجواب عليه:

أولاً: تقرير دليل الخصم: إن الإيجاب حكم معين؛ لأنه خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً، وإذا كان كذلك فإنه لا بد له من محل معين يتعلق به، وهذا المحل يمكن أن يطلق عليه وصف الواجب أي يوصف بكونه واجباً، ولا يصح أن يكون المتعلق غير معين؛ لأن غير المعين معدوم فلا يمكن أن يتعلق به الموجود وهو الإيجاب، وإذا تقرر هذا، فقد ثبت أن متعلق الإيجاب معين. ولا يجوز أن يكون المعين الذي تعلق به الإيجاب، هو كل واحد لما يلزم عليه قيام الوصف الواحد على متعدد، ولا جائز أن يكون المعين هو الكل من حيث هو كل لما يلزم عليه أن يكون الواجب هو الكل من حيث هو كل، حيث تكون كل خصلة من تلك الخصال جزء واجب وهذا باطل؛ لأنه يقتضي أن يكون الاختصار على خصلة واحدة من الخصال غير محقق للواجب، فإذا ثبت هذا ثبت أن يكون متعلق الإيجاب هو واحد معين وهو المطلوب؛ والجواب عن ذلك: إذا سلمنا أن الإيجاب حكم وأنه يستدعي محلاً معيناً يتعلق به إلا أنا نختار أن يكون متعلق هذا الإيجاب هو أحد هذه الخصال لا بعينه، والقول بأنه معدوم باطل لوجوده بوجود أفرادهِ فصَحَّ أن يكون محلاً للإيجاب، مثل: الحدث فهو معين ومعلول لعل وهي البول واللبس وغير ذلك.

عن العقاب وقد وقع ذكره في بعض النسخ فقال: "يستحق ثواب وعقاب أمور".

قال ابن التلمساني في شرح المعالم: والجواب الحق أن نقول: لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على الترتيب أو على المعية. فإن أتى بها على الترتيب كان ثواب الواحد حاصلًا على الأول. وإن أتى بها معًا: كان مرتبًا على الأعلى، إن تفاوتت، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، إضافة غيره إليه لا تنقصه، وإن تساوت فإلى أحدها. وإن ترك الجميع عوقب على أقلها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه^(١).

(١) هذا جواب على الدليل الثالث المتعلق بالثواب على الفعل والعقاب على الترك، وتقريره: أولاً: بالنسبة للثواب على الفعل: فإن المكلف إذا فعل خصال الكفارة كلها - مثلاً - فلا خلاف في كونه يثاب ثواب الواجب، لكن علة هذا الثواب لا يجوز أن تكون هي فعل الكل من حيث هو كل وإلا ترتب عليه أن يكون فعل الخصلة الواحدة غير محقق لثواب الواجب، ولا يجوز كذلك أن تكون علة الثواب هي فعل كل واحد بحيث يمثل فعل كل واحد علة مستقلة، لأنه يلزم منه اجتماع مؤثرات على مؤثر واحد، وهو باطل. وكذلك لا جائز بأن تكون علة الثواب هي فعل واحد غير معين؛ لأن غير المعين لا يمكن فعله حيث لا وجود له، فتعين أن تكون علة الثواب هي فعل واحد معين عند الله تعالى غير معين عند العبد وهو ما ندعيه.

والجواب عن هذا الدليل الذي قررناه يمكن أن يأتي في صورتين: الصورة الأولى: أن الخصم ذكر أن علة الثواب، إما أن تكون فعل الكل أو فعل كل واحد أو فعل واحد غير معين، وكل هذا لا يصلح أن يكون علة.

والجواب هنا أننا نختار: أن تكون علة الثواب هي فعل واحد لابعينه من هذه الأمور المعينة. وقول المستدل: إن المكلف لم يفعله لكونه معدومًا هذا القول ممنوع؛ لأن المكلف بفعله لتلك الأفراد المعينة يكون قد فعل ما يحقق هذا الواحد.

الصورة الثانية من الجواب: هي ما قرره ابن التلمساني وهو واضح.

وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول، والمُنتخب عن بعضهم، وإن كان المذكور هنا فيه زيادة. ثم قال: ويمكن أن يقال كذا وكذا، وذكر جواب المصنف.

وإنما لم يذكر المصنف الجواب الآخر؛ لأن صاحب الحاصل قال: إنه ضعيف؛ لأنه يوجب تعيين الواجب. قال: بل الصواب الجواب الآخر.

وما قاله باطل، فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف، والمحذور إنما هو التعيين في أصل التكليف، بدليل أن الآتي بأي الخصال شاء يكون آتيا بالواجب اتفاقاً، كما تقدم من كلام المصنف مع أنها معينة.

[الحكم المتعلق على الترتيب - وأقسامه]

قال: "تذنيب: الحكم قد يتعلق على الترتيب، فيحرم الجمع كأكل المذكي والميتة. أو يباح كالوضوء والتميم. أو يسن ككفارة الصوم".

أقول: هذا الفرع شبيه بالواجب الخير، من حيث إن الحكم فيه يتعلق بأمور متعددة، وإن كان تعلقه بالترتيب، فلما ذكر الواجب الخير ذكره بعده، لكونه كالفضلة منه والبقية، فلذلك عبر

أما بالنسبة للعقاب على الترك، فيتقرر كما تقرر دليل الثواب على الفعل، ويتقرر كذلك كما تقرر الجواب عليه؛ والله أعلم.

بالتذنب وهو بالذال المعجمة.

قال الجوهري: ذنب عمامته، بالتشديد: إذا أفضل منها شيئاً فأرخاه كالذنب.

وحكى الجوهري أيضاً أنه يقال: ذنبه يذنبه بالتخفيف أي: تبعه يتبعه، فهو ذائب أي: تابع، فيجوز أن يكون التذنب مأخوذاً من الأول، وعلى هذا فلا كلام، ويجوز أن يكون مأخوذاً من الثاني بعد تضعيفه؛ ليصير متعدياً إلى اثنين كعرف وغيره. والمعنى: أنه ذنب هذا الفرع ذلك الأصل، أي: أتبعه إياه. والإمام وأتباعه عبروا عن هذا بقولهم: فرع.

وحاصل ما قال: أن الحكم قد يتعلق على الترتيب، وحينئذ فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- قسم: يحرم الجمع كأكل المذكي والميتة. وهذا واضح.
- وقسم: يباح الجمع كالوضوء والتيمم، فإن التيمم عند العجز عن الماء واجب، ولو استعمله أيضاً مع الماء لكان جائزاً.
- وقسم: يسن ككفارة المجامع في رمضان، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، ويستحب له الإتيان بالثلاثة.

وهذه المثل ذكرها الإمام وأتباعه، لكن التمثيل بالتيمم فاسد؛ لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح، والإتيان بالعبادة الفاسدة

حرام إجماعاً، لكونه تلاعباً كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة، فإن فرض أنه استعمل التراب في وجهه ويديه، لا على قصد العبادة، فلا يكون تيمماً.

وتمثله أيضاً بالكفارة فيه نظراً، لأن الكفارة سقطت الأول، فلا ينوي بالثاني الكفارة، لعدم بقائها عليه، فلا تكون كفارة، لكن القرب من حيث هي مطلوبة، وفي المحصول ومختصراته: أن الأقسام الثلاثة أيضاً تجري في الواجب المخير، فتحريم الجمع كنصب المستعدين للإمامة، وتزويج المرأة من خاطبين، وإباحة الجمع كستر العورة بثوب بعد ثوب، واستحبابه نكصال كفارة اليمين.

المسألة الثانية

[تقسيم الوجوب باعتبار وقته]

قال: "الثانية: الوجوب، إن تعلق بوقت، فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق.

أو ينقص عنه: فيمنعه من منع التكليف بالحال، إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره، وقد بقي قدر تكبيرة. أو يزيد عليه: فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه؛ لعدم أولوية البعض.

وقال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني، وإلا لجاز ترك الواجب بل بدل.

ورد بـ: أن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، وبـ: أنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل، والمبدل واحد. ومنا من قال: يختص بالأول، وفي الأخير قضاء.

وقالت الحنفية: يختص بالأخير، وفي الأول تعجيل.

وقال الكرخي: الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا، وإلا نافلة.

واحتجوا بـ: أنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه.

قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.

أقول: هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته.

وحاصله: أن الفعل المتعلق بوقت معين، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها: أن يكون وقته مساوياً له، لا يزيد عليه، ولا ينقص، كصوم شهر رمضان، ويسمى هذا بالواجب المضيق.

الثاني: أن يكون الوقت ناقصاً عن الفعل، فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال، إلا أن يكون لغرض القضاء، فيجوز كوجوب الظهر مثلاً على من زال عذره في آخر الوقت، كالجنون والحیض والصبا، وقد بقي مقدار تكبيرة.

وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر، لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يكن فعل ركعة في الوقت فإن فعل، فهي أداء على المشهور عندنا، فالأحسن أن يقول: إلا لغرض التكميل خارج الوقت.

الثالث: أن يزيد الوقت على الفعل، وهو الذي نسميه بالواجب الموسع، وفيه خمسة مذاهب:

أحدها: وهو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب: أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، بلا بدل، سواء كان أولاً أو آخراً، لأن قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

"الوقت ما بين هذين"^(١)، متناول لجميع أجزائه، وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر، وهذا هو معنى قول الأصحاب: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً.

وأهمل المصنف التصريح بوجوبه بأول الوقت، ولكنه يؤخذ من تعليل ما يليه.

والمذهب الثاني: ونقله المصنف عن المتكلمين يعني أصحاب أصول الدين: أن الحكم كذلك لكن لا يجوز تركه في الجزء الأول، إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني.

ونقل الإمام في آخر المسألة أنه قول أكثر أصحابنا، وأكثر المعتزلة، وكذلك في المنتخب، واختاره الآمدي.

ولأصحابنا فيها وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره، والصحيح هو الوجوب، وصححه النووي في شرح المذهب وغيره، ونقل الأصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي أنه قول أكثر الشافعية.

قوله: "والأجاز".

أي: احتج الذهاب إلى وجوب العزم أنه لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت، كان يجوز

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده "٤/ ٤١٦"، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد "١٧٨".

ترك الواجب من غير بدل وهو محال.

ورده المصنف بوجهين:

أحدهما: أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل؛ لأنه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به؛ لأن بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية، فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل.

الثاني: أنه إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل، فلا يخلو إما أن يجب العزم في الجزء الثاني أيضا، أو لا يجب، فإن لم يجب: فقد ترك فإن الواجب بلا بدل، ويلزم أيضا التخصيص من غير مخصص، وإن وجب فقد تعدد البدل، وهو الأعزام، مع أن المبدل واحد.

فإن قيل: قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا، فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الأمر بالأصل في هذا الوقت لا في كل الأوقات.

قال في المحصول: هذا ضعف؛ لأن الأمر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة، فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت؛ فقد صار قائما مقامه في المرة الواحدة فيلزم الاكتفاء به.

قال في البرهان: والذي أراه أنهم لا يوجبون تحديد العزم في

الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلية كأنسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها.

وهذا الذي قاله فيه تبين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف. وهذان المذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع، والثلاثة الآتية منكّرة له.

قوله: "ومنا من قال... إلخ"

شرح في ذكر المذاهب الثلاثة المنكّرة للواجب الموسع^(١):

أحدها: أن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعله في آخره كان قضاء لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله"^(٢).

والمراد بقوله: "ومنا" أي: ومن الشافعية، صرح به الإمام في المعالم خاصة، فإن عبارة المحصول والمنتخب: ومن أصحابنا.

وهذا القول لا يعرف في مذهبنا، ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري، حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار.

(١) ما ذكره الشارح الإسنى دليل لأصحاب الرأى الثانى الذين اشتراطوا العزم، وكذلك جواب المصنف عليه هو واضح؛ وهذان المذهبان هما المذهبان المتفقان على الاعتراف بالواجب الموسع، ويبقى ثلاثة مذاهب فى المسألة، وهم المنكرون للواجب الموسع.

(٢) أخرجه الدارقطني في سننه "١/ ٢٤٦" وابن حجر في تلخيص الحبير "١/ ١٨٠".

نعم نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين، فقال: وقال قوم من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتي ممن يقول: إن وجوب الحج على الفور: إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت، حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير اهـ.

وهذا يحتمل أيضاً أن يكون سبب هذا الغلط.

والثاني: أن الوجوب يختص بآخر الوقت، فإن فعل في أول الوقت كان تعجيلاً، ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها.

ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة، ويكون التطوع إنما هو التعجيل كمن عجل ديناً أو زكاة، وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه، لكن نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل أنه يقع نفلاً.

وهذا المذهب باطل؛ لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعاً، كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم فبطل كونه تعجيلاً.

والثالث: وهو رأي الكرخي من الحنفية: أن الآتي بالصلاة في أول الوقت إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباً، وإن لم يكن على صفتهم بأن كان مجنوناً أو حائضاً أو غير ذلك كان ما فعله نفلاً، هكذا ذكره في المحصول والمنتخب وغيرهما، ومقتضى ذلك أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل

وعادت في الوقت يكون أيضاً فرضاً.

وكلام المصنف يأباه؛ لأنه شرط بقاءه على صفة الوجوب إلى آخر الوقت، وسبقه الآمدي وصاحب الحاصل وابن الحاجب إلى هذه العبارة، ونقل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع^(١) عن الكرخي: أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين ويتعين بالفعل، ففي أي وقت فعل يقع الفعل واجباً، ونقل عنه القولين معاً الآمدي في الأحكام.

قوله: "احتجوا".

أي: احتجت الحنفية على اختصاص الوجوب بآخر الوقت بـ: أنه لو وجب في أوله لما جاز تركه، لكنه يجوز إجماعاً، فانتفى أن يكون واجباً.

والجواب: ما قاله في المحصول، وأشار إليه المصنف: أن الوجوب الموسع -في التحقيق- يرجع إلى الواجب المخير؛ لأن الفعل واجب الأداء في وقت ما: إما أوله أو وسطه أو آخره، فجرى مجرى قولنا في الواجب المخير: إن الواجب إما هذا أو ذاك، فكما أنا نصفها بالوجوب، على معنى: أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به، فكذلك هذا.

فتلخص: أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير، وبين أجزاء

(١) اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي، المتوفى سنة ٤٧٦هـ " وشرحه له أيضاً، "كشف الظنون: ١٥٦٢".

الوقت الموسع، ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه،
حتى يُورد علينا جواز إخراجِه عنه، بل خيرناه بينه وبين ما
بعده^(١).

(١) استدل الأحناف فيما ذهبوا إليه من أن الوجوب مختص بآخر الوقت: بأن الفعل الواجب لو كان يجب إيقاعه في الجزء الأول أو الجزء الثاني أو أي جزء آخر من أجزاء الوقت عد الجزء الأخير، لما جاز تركه لكنه تركه في هذه الأجزاء اتفاقاً، وإذا كان يجوز تركه في هذه الأجزاء ثبت أن الفعل لا يجب إيقاعه في هذه الأوقات، وأنه يجب في الجزء الأخير وهو المطلوب.
وأجيب عن هذا: إن الذي ينافي الوجوب الموسع هو ترك الفعل في جميع الأوقات، أما ترك الفعل في بعض الأوقات أو أجزاء الوقت فهذا لا ينافي الوجوب الموسع؛ لذا: فإن جواز الترك فيما عدا الجزء الأخير لا يقضي بعدم وجوب الفعل فيه.. والله أعلم..
خلاصة القول في المسألة: إن للوجوب تقسيمات بحسب اعتبارات مختلفة، وهنا ينظر في تقسيمه بحسب الوقت المضروب للفعل.

فالخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً وهو ما يعرف (بالإيجاب) إن تعلق بفعل له وقت فبالنظر إلى هذا الوقت يكون له ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون الوقت الذي يؤدي فيه الفعل مساوياً للفعل، أي أن الوقت يكون على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه وهكذا كصوم رمضان، فإن إيجاب الصوم - هنا - قد تعلق بفعل الصوم، وهذا الفعل له وقت مقدر في الشرع وهو شهر رمضان؛ وهذا ما يسمى بالواجب المضيق؛ فصوم رمضان (الفعل) يسمى بالواجب المضيق؛ والذي ينبغى التنبيه عليه هنا: أن التضييق راجع إلى وقت الفعل وليس راجعاً إلى الفعل، ولا إلى الوجوب الذي تعلق به. لذا فإن تسمية الفعل بالواجب المضيق، وتسمية الوجوب الذي تعلق به بالوجوب المضيق من قبيل التسمية المجازية.

الحالة الثانية: هي كون الوقت ناقصاً عن الفعل، وهذا يختلف بحسب القصد: فإن كان القصد من التكليف هو إيقاع الفعل كاملاً في هذا الوقت الذي لا يسع الفعل، فهذا لا يجوز عند من لا يجوز التكليف بالمحال، حيث لا قدرة للمكلف على الفعل في هذا الوقت.
وأن كان القصد من التكليف هو ابتداء الفعل في هذا الوقت الناقص فالتكليف بإيقاع الفعل في هذا الوقت جائز فعلاً من هذه الزاوية.

مثال هذا: حالة ما إذا أفاق المجنون وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة، أو كانت الحائض قد انقطع حيضها وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة، أو أن الصبي قد بلغ وأمامه من الوقت ما يسع

أداء جزء من العبادة فقط في كل هذه الحالات قد زال العذر في آخر الوقت.

لذا فإن الشارع قد أوجب ابتداء الفعل حتى ولو بقى من الوقت مقدار تكبيره، ولم يقصد الشارع من هذا الإيجاب إتيان المكلف لجميع الفعل في ذلك الوقت الذي لا يسع الإتيان بالفعل كاملاً، بل يجب أن يبتدئ العبادة ثم يكمل خارج الوقت.

الحالة الثالثة: كون الوقت يزيد عن الفعل، بحيث إذا أدى المكلف الفعل في ذلك الوقت كان الوقت يفي الفعل وزيادة؛ وهذا هو ما يسمى بالواجب الموسع.

وإليك الكلام في هذه المسألة عن الواجب المضيق أولاً، ثم عن الواجب الموسع ثانياً.

أولاً: الواجب المضيق: حقيقة هذا الواجب: هو أن يكون الوقت الذي يؤدي فيه الفعل على قدر أداء الفعل بحيث لا يزيد ولا ينقص عنه، فوقت الوجوب - هنا - على قدر فعل الواجب كصوم رمضان، فإن شهر رمضان وقت قد عين شرعاً لفرض الصوم فيه، والوقت-هنا-على قدر الفعل لا زيادة فيه ولا نقصان.

حكم هذا الواجب: واجب الأداء على الفور، ولا يجوز للمكلف تأخير الإتيان به، بل ويأثم المكلف إذا أخره عن وقته، إلا إذا كان التأخير لعذر.

كما في حالة المريض والمسافر في نهار رمضان فلهما تأخير الصوم، لقوله تعالى في شأنهما: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).

هل لابد من النية في هذا الواجب للتعين:

بمعنى: أن مطلق النية يكون كافياً في صحة صوم رمضان وبذا يصح الصوم بنية النفل أو أنه لابد من نية فرض رمضان ٠٠٠ ؟

الذي عليه الجمهور: أنه لابد من التعيين، لعدم وجود مزاحم، حيث إن الوقت هنا يعتبر معياراً للتعين، فمطلق النية كافٍ في صحة صوم رمضان، لأن اليوم الذي لا يتسع لصوم أكثر من يوم واحد كأيام شهر رمضان لما أوجب الله تعالى الصوم فيه صار الصوم الذي يسعه اليوم صوم فرض، فالإطلاق والتعيين سواء عندهم - فلو نوى النفل يتأدى الفرض، واستندوا في هذا إلى قول الرسول ﷺ: (فإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان) فقد نفى في هذا الحديث حقيقة غير صوم رمضان.

وخلاصة هذا: أن الشافعية ومن وافقهم يرون أنه لابد من نية التعيين سواء في الفرض، كما في نية فرض رمضان، أو في النفل، كمن نذر صوم يوم معين.

أما الأحناف: فإنهم يرون أن الفرض لا يشترط فيه نية التعيين وإنما يصح بمطلق النية.

فائدة: الوقت الذي تعلق به الفعل: قد يكون سبباً للوجوب، كرمضان فإنه عين شرعاً لفرض الصوم، وقد لا يكون الوقت سبباً للوجوب، كنذر يوم معين أوجبه المكلف على نفسه.

ثانياً: الواجب الموسع: حقيقته: هو كل ما كلن وقته زائداً عن فعله. بمعنى: أنه إذا كان الوقت الذى يؤدى فيه الواجب يسع فعله وزيادة فإنه يسمى واجبا موسعا، كالوقت المحدد شرعا لصلاة الظهر، فإن الوقت الذى قدره الشارع للصلاة يسع الفعل وزيادة.

مذاهب العلماء في الواجب الموسع:

لقد اختلف الأصوليون فى الواجب الموسع ما بين مقرر ومنكر له.

أولاً: القائلون بالواجب الموسع:

هؤلاء هم جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة وبعض الحنفية وعامة المتكلمين من الشاعرة، والمعتزلة.

وهؤلاء بعد أن اتفقوا على القول بالواجب الموسع اختلفوا فى أنه هل يشترط العزم بدلا من الفعل إذا لم يؤتى بالفعل فى الجزء الأول من الوقت ؟

ذهب معظم من قال به إلى القول: بأن الوجوب متعلق بإيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت، سواء كان فى أول الوقت، أو فى آخره ولا يشترط العزم بدلا عن الفعل فى حالة عدم إيقاع الفعل فى أول الوقت، ولا يعصى إلا إذا تضيق عليه الوقت بأن علم أنه لو أخر الفعل فإنه أداء الواجب، ففى هذه الحالة يجب عليه الأداء ويحرم عليه التأخير.

وذهب البعض ممن قالوا بالواجب الموسع إلى القول: بأنه يمكن إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت بشرط العزم على الفعل إذا لم يأت به فى الجزء الأول من الوقت. بمعنى: أنه إذا لم يأت بالفعل فى الجزء الأول من الوقت فعليه أن يعزم على الفعل فى الجزء الآخر من الوقت، فيكون العزم بدلا من الفعل حتى يتضيق عليه الوقت أى لا يبق من الوقت إلا قدر ما يسع الفعل فيتعين عليه الإتيان بالفعل فى هذا الوقت الذى تضيق عليه.

وقد نقل البيضاوى هذا القول عن المتكلمين، ونقله الإمام عن أكثر المعتزلة وقد اختاره الأمدى، وصححه النووى فى شرح المذهب، ونقل الأصفهاني فى شرح المحصول عن القاضى عبد الوهاب المالكي: أنه قول أكثر الشافعية.

ثانياً: المنكرون للواجب الموسع:

هؤلاء هم أكثر أصحاب أبى حنيفة، فقد ذهبوا إلى القول: بأن القول بالواجب الموسع فيه جمع بين المتناقضين، حيث إن الواجب لا يجوز تركه بل ويعاقب على تركه، والموسع يجوز تركه ولا يعاقب على تركه وفى هذا جمع بين المتناقضين.

وهؤلاء قد اختلفوا فى الوقت الذى تعلق به الوجوب.

فذهب البعض إلى القول: بأن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعله فى آخره كان قضاء.

وذهب آخرون إلى القول: بأن الوجوب يختص بآخر الوقت، فإن فعل فى أول الوقت كان تعجيلا

ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها.

وذهب البعض الآخر منهم: ويعزى إلى الكرخى من الحنفية إلى القول: بأن الآتى بالصلاة فى أول الوقت إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا، وإن لم يكن على صفة التكليف بأن صار مجنونا، أو حاضا المرأة، أو غير ذلك كان ما فعله نفلا. ومقتضى هذا: أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل، وعادت فى آخر الوقت لا يكون قد فعل الواجب، وعند الأمام يكون قد فعله لكون الاعتبار عنده بأخر الوقت. خلاصة المذاهب فى المسألة:

لقد اختلف الأصوليون فى وقت أداء الواجب الموسع على خمسة أقوال:

القول الأول: ذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين إلى أن وقت أدائه هو جميع الوقت جوازا، فإذا أوقع المكلف الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت يكون قد أدى الواجب، فوقت الجواز - عند هؤلاء - من أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الواجب.

القول الثانى: ذهب البعض الآخر من الأصوليين القائلين بالواجب الموسع إلى القول أن جميع وقت الواجب الموسع يعتبر وقت أداء إلا أنه إذا ترك الأداء فى الجزء الأول من الوقت لزمه العزم.

القول الثالث: ذهب البعض ممن أنكروا الواجب الموسع إلى القول بأن وقت الأداء هو أول الوقت.

القول الرابع: وذهب البعض الآخر ممن أنكروا الواجب الموسع إلى القول: بأن وقت الأداء هو آخر الوقت.

القول الخامس: وهو للكرخى من الحنفية: ذهب إلى أن المفعول فى أول الوقت أو الوسط لا يقع واجبا إلا أن يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف حتى آخر الوقت، فإن لم يبق كذلك كان المفعول فى الأول أو الوسط مندوبا؛ والله أعلم... الأدلة ومناقشتها:

أولاً: أدلة أصحاب الرأي الأول، الذين قالوا: إن جميع الوقت فى الواجب الموسع يعتبر وقت أداء؛ واستدل هؤلاء بأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:

١- الدليل من الكتاب قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل "، فالأمر فى الآية تناول الوقت ولكنه لم يعين جزءا منه، فليس فى الآية دلالة على اختصاص وقوع الفعل فى جزء معين من ذلك الوقت، فيكون المكلف مخيراً فى إيقاع الفعل فى أى جزء شاء منه.

٢- الدليل من السنة قول الرسول ﷺ (إن للصلاة أولاً وآخرأ) ففى الحديث دلالة على أن جميع أجزاء الوقت تعتبر وقتاً للصلاة). وكذلك ما روى أنه لما أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام

ليعلم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفعال الصلاة وأوقاتها، فأقام جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصلى به أول يوم الصلاة في أول وقتها، ثم صلى به في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقتها، ثم بين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته الوقت بقوله: (الوقت ما بين هذين).

ففى هذا أربع احتمالات يحتملها هذا الخبر:

- أ- أن المكلف حين يحرم بالصلاة من أول الوقت لا ينتهى منها حتى آخره.
- ب- أن المكلف يظل يصلى حتى ينتهى الوقت.
- ج- أن المكلف يؤدي الصلاة فى جزء معين من الوقت.
- د- أن المكلف يوقع الصلاة مرة واحدة فى أى جزء شاء من أجزاء الوقت والاحتمالان الأول والثانى باطلان بالإجماع.

والاحتمال الثالث لا دليل عليه حتى يخصص جزء من الوقت دون جزء فلم يبق إلا الاحتمال الرابع أن المكلف يؤدي الصلاة فى أى جزء شاء من أجزاء الوقت فيكون هو المراد من الحديث.

٣- الدليل من الأجماع:

لقد انعقد الإجماع على أن من أسلم فى وسط الوقت أو فى آخره تجب عليه الصلاة، وكذلك الحائض لو طهرت، فلو كان الوجوب متعلقاً بأول الوقت - كما قيل - ما وجبت عليهم الصلاة لفوات أول الوقت كذلك انعقد الإجماع على أن الواجب يؤدي بنية الفرض أو، بمطلق النية ولو كان الواقع نفلاً - كما قال البعض - لتأدى بنية النفل، ولو كان موقوفاً - كما قال البعض - لا استواء فيه نية النفل والفرض.

٤- الدليل العقلى: إن الله تعالى لما أمر بالصلاة استفيد الوجوب من هذا الأمر وهذا الأمر لما تناول الوقت لم يخصص جزءاً دون جزء، وإذا كان كذلك فليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر؛ والله أعلم.....

ثانياً: أدلة أصحاب الرأى الثانى القائلين بوجوب العزم فى حالة ترك الفعل فى الجزء الأول من الوقت: احتج هؤلاء لوجوب العزم بقولهم: إن العزم على الفعل فى حالة عدم الإتيان بالفعل فى أول الوقت يعتبر واجباً إذا لو لم يكن واجباً عند عدم الإتيان بالفعل للزم ترك الواجب بلا بدل، وهذا باطل، لما يترتب عليه جعل الواجب غير واجب، لأن الواجب: ما لا يجوز تركه بلا بدل وغير الواجب: ما جاز تركه بلا بدل؛ فكان العزم واجباً بدلا من الفعل عند عدم الإتيان بالفعل.

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: إن من شأن البدل أن يقوم مقام المبدل منه، فعلى كلامهم هذا يصير العزم قائماً مقام الفعل، ولكن العزم لا يصلح أن يقوم مقام الفعل عند عدم الإتيان بالفعل، وإلا لو قام العزم مقام الفعل ما طوّل المكلف بالفعل عند العزم عليه، وهذا لا يجوز، لأن الإجماع على أن المكلف

لا يسقط عنه التكليف إلا بالإتيان بالفعل فقط.

الثانى: أن القول: بأن ترك العزم على الفعل عند عدم الإتيان بالفعل يجعل الواجب غير واجب، باطل؛ لأن هذا يناقض أن الفعل واجب، لأن الوجوب موسع، والذي يناقض الوجوب الموسع هو الترك فى جميع أجزاء الوقت.

وقد اعترض على هذا من جهة:

أن العزم على الفعل ليس بدلاً عن أصل الفعل، فلم يكن بدلاً عن الفعل مطلقاً، وإنما هو بدل عن الفعل فى الجزء من الوقت الذى لم يؤد فيه الفعل، فيكون المتعين على المكلف هو الفعل.

وقد رد هذا الاعتراض بوجهين:

الوجه الأول: القول بأن العزم يكون بدلاً عن الفعل فى الجزء الذى لم يؤد فيه يؤدى إلى تعدد الأبدل وهى الأعزام فى الأزمنة التى لم يحصل فيها الفعل، وبذلك يلزم منه كون الأبدل متعددة، والمبدل منه واحد وهو الفعل، وتعدد الأبدال مع

اتحاد لمبدل منه باطل، حيث إن البديل من شأنه أن يوافق المبدل منه تعدداً واتحاداً.

الوجه الثانى: لو كان العزم بدلاً عن الفعل فى الجزء الذى لم يحصل فيه الفعل لما طوّل المكلف بالفعل مرة ثانية، وهذا كلام لا يصح، لأنه لا تسقط المطالبة عن المكلف إلا بالإتيان بالفعل، لا بالعزم.

الترجيح: أقول: الحق هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: وهو أن الوجوب متعلق بإيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت، سواء كان فى أول الوقت أ، فى آخره.

والقول بوجوب العزم بدلاً عن الفعل لا يصح، لأنه لو كان العزم بدلاً عن الفعل فى أول الوقت، لما وجب الفعل بعده، ولما جاز المصير إليه مع القدرة على المبدل كسائر الأبدال مع مبدلاتها، ولكان من آخر الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم عاصياً، لكونه تاركاً للأصل وبدله، وليس كذلك.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأمر الذى ورد بإيجاب الصلاة فى هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم، فيكون إيجاب للعزم زيادة على مقتضى الأمر وكذلك فإن العزم فعل من أفعال القلوب وما عهدنا فى الشرع أن نكون أفعال القلوب أبدالاً عن الأفعال العادية. والله أعلم....

ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث وهم من الحنفية القائلين بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت:

استدل هؤلاء بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصلاة فى أول الوقت رضوان الله، وفى آخره عقول الله).

فالعفو من الله تعالى لا يكون إلا عن ذنب، فلو أخره عن أول الوقت مع الإمكان كان عاصياً بالتأخير. لذا فإن الوجوب يختص بأول الوقت؛ وهذا هو ما يقتضيه الحديث.

وقد أجيب عن هذا:

بأننا نسلم بأن المبادرة بفعل الطاعات أفضل من التراخي فيها، ونسلم أيضاً بأن التراخي فى العبادة يعتبر تقصيراً يتطلب عفو من الله تعالى، ولكن هذا التقصير لا يصل إلى درجة العقوبة، وإلا لو كان يتطلب العقوبة لصرح الشارع بها، كما صرح بالعقوبة المترتبة على تأخير الصلاة وفعلها خارج وقتها، ولكن الشارع لم يصرح بعقوبة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وعدم التصريح هذا دليل على عدم وجودها.

ويمكن الجواب أيضاً: بأن هذا الكلام يلزم منه عدم وجود فائدة فى التحديد الذى حدده الشارع للأوقات، وهو ما ثبت فى حديث " الوقت ما بين هذين " السابق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإتيان بالصلاة فى أى جزء من أجزاء الوقت جائز بالكتاب والسنة، وما ورد فى سيرة السلف الصالح؛ والله أعلم....

رابعاً: أدلة أصحاب القول الرابع: وهو من الحنفية القائلين بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت: استدل هؤلاء: بأنه لو كان الفعل واجباً فى الجزء الأول من الوقت لما جاز تركه فيه، لكنه يجوز تركه إلى آخر الوقت اتفاقاً، فبطل أن يكون واجباً فيما عدا الجزء الأخير من الوقت، وثبت كون الوجوب متعلقاً بالجزء الأخير من الوقت، وهو ما ندعيه.

وقد أجيب عن هذا: بأن جواز ترك الفعل فى الجزء الأول من الوقت، أو فيما عدا الجزء الأخير من الوقت ليس معناه عدم وجوب الفعل فى ذلك الوقت لأن الوجوب فى هذه الأوقات وجوب موسع، والذى ينافى الوجوب الموسع هو ترك الفعل فى جميع الأوقات لا فى بعض أجزاء الوقت مع الإتيان به فى الجزء الآخر.

هذ وقد ذكر الشيخ جمال الدين الإسنى فى " نهاية السؤل " أن الواجب الموسع يؤول إلى الواجب المخير، من حيث إن كلا منهما فيه تخيير، غير أن، الواجب الموسع: المكلف مخير فى أن يوقع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت المقدر له شرعاً، أما الواجب المخير فالمكلف مخير فى أن يوقع فرد من أفراد الفعل الذى تعلق به الإيجاب.

فالتخيير الموسع راجع إلى زمن الفعل، اما التخيير فى الواجب المخير فهو راجع إلى أفراد الفعل. والذى ينافى الوجوب فى الواجب المخير هو ترك جميع الأفراد المكلف بفعل أحدها أما ترك بعض الأفراد - كترك بعض خصال الكفارة - مع الإتيان بالواجب فى البعض الآخر، فإن هذا لا ينافى الوجوب.

وكذلك الحال فى الواجب الموسع فترك الفعل فى بعض أجزاء الوقت مع الإتيان به فى جزء آخر من الوقت لا ينافى كون الفعل واجباً فى الوقت الذى لم يفعل فيه.

خامساً: أدلة أصحاب القول الخامس الذين ذهبوا إلى: القول بأن المفعول فى أول الوقت لا يعتبر واجباً حتى يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف.

قال: "فرع: الموسع قد يسعه العمر كاللحج وقضاء الفات فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض".
أقول: هذا التقسيم في الواجب الموسع مبني على ثبوته؛ فذلك جعله فرعاً له.

وحاصله: أن الواجب الموسع قد يسعه العمر جميعه كاللحج، وقضاء الفات أي: إذا فات بعذر، فإن فات بتقصير، فالمشهور وجوب فعله على الفور.

وحكم الموسع بالعمر أنه يجوز له التأخير من غير توقيت، اللهم إلا أن يتوقع فوات ذلك الواجب، أي: يغلب على ظنه فواته كما صرح به في المحصول، قال: فإن توقع أي: ظن الفوات، إما

ذهب الكرخي إلى: القول بأن الآتي بالصلاة في أول الوقت، صلاته موقوفة على ما يظهر من حاله - كما سبق أن بينا.

ولم أعث للكرخي على دليل فيما ذهب إليه من هذا القول الغريب، وقد قال الشيخ محمد أبو النور زهير في مذكرة أصول الفقه: "لعل وجهة الكرخي فيما ذهب إليه أن آخر الوقت معتبر في سقوط التكليف بالفعل عن المكلف كما هو معتبر في إيجابه عليه ابتداءً.

وهذا المذهب مرفوض، لأن الأمر بالصلاة في قوله تعالى: (أقم الصلاة) الوقت فيه جاء موسعاً، والمكلف مخير بالآداء في أي جزء من أجزائه ولا يعد عاصياً إذا لم يؤت به في الجزء الأول، والقول يجعل وقت الفعل في أول الوقت أو آخره: فيه تضيق على المكلف يناقض ما قصده الشارع من التوسعة فكيف تضيق نحن ما جعله الشارع موسعاً؟.

ويحضرني في هذا قول ابن قدامة في روضة الناظر: "ألا ترى أن السيد لو قال لعبده: ابن هذا الحائط في هذا اليوم، أما في أوله وإما في وسطه، وإما في آخره، وكيف أردت فأيتها فعلت امتثلت إيجابى وإن تركت عاقبتك كان كلاماً معقولاً، ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئاً أصلاً، ولا أنه أوجب مضيقاً، لأنه صرح بقصد ذلك، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعاً، وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجباً.

لكبر سن أو مرض شديد حُرِّم التأخير عند الشافعي.
وما قاله في المرض مُسَلَّم وهو معنى قول الأصحاب في الفروع:
إنه إذا خشي العضب يتضيَّق عليه الحج على الصحيح.
وأما ما قاله في الشيخ فممنوع، بل جَوَّز أصحابنا التأخير مطلقاً،
وجعلوا التفصيل بين الشيخ والشاب وجهاً ضعيفاً في العصيان
بعد الموت، وصَحَّحوا أنه يعصي مطلقاً. وقيل: لا مطلقاً. وقيل:
بهذا التفصيل.

والإمام اعتمد في هذه المقالة على المستصفي للغزالي، فإنها
مذكورة فيه.

وقوله: "لكبر أو مرض" متعلِّق بقوله: "يتوقع فواته"، ويؤخذ
منه: أنه لا يحرِّم عليه التأخير، إذا لم يظن الفوات أصلاً، أو
ظنه، لكن لا لكبر أو مرض بل لغيرهما من الأسباب التي لا
أثر لها شرعاً، كالتنجيم والمنام^(١).

(١) فائدة: الواجب الموسع:

قد يكون الوقت فيه معلوماً بأن يكون له بداية ونهاية معلومة، كالصوات الخمس، فوقت كل
صلاة فيها معلوم البداية والنهاية، وقد يكون الوقت فيه غير معلوم، مثل الحج، وقضاء الفوات
لعذر

من الأعذار فالشارع قد جعل العمر كله وقتاً للحج، وقضاء ما فات من الواجبات لعذر، والعمر
كله غير معلوم النهاية.

فالواجب الموسع إذا كان وقته محدداً جاز للمكلف تأخيره عن أول الوقت، وإيقاعه في أى جزء
من أجزائه، ما لم يخف فوات الفعل لأمر من الأمور، فإن خاف فواته إذا لم يؤدِّه في الوقت هو
فيه تضييق عليه الوقت ووجب عليه الأداء قبل الزمن الذى ضمن فيه الفوات وإلا كان آثماً.

أما الواجب الموسع الذى وقته العمر كله كالحج، فللمكلف جواز التأخير ما لم يظن الفوات لأمر

من الأمور كالمرض أو كبر السن، وإلا إذا ظل يؤخر حتى مرض أو كبر كان عاصياً. مادام كان يملك الاستطاعة.

فروع فقهيه على هذه المسألة:

١- ما حكم من أخر في الواجب الموسع عن أول الوقت أو وسطه وكان يظن أنه سيموت عقب ما يسعه منه، هل يعصى بالتأخير؟.

الحكم أنه يكون عاصياً بهذا التأخير اتفاقاً، لظنه فوات الواجب عليه بذلك.

٢- ما الحكم لو تخلف ظنه وعاش ثم فعل الواجب في وقته الموسع.

الذى عليه الجمهور: أنه إذا عاش وفعل الواجب في وقته الموسع، يكون هذا أداء لوقوعه في وقته المقدر له شرعاً.

وذهب البعض منهم البلاقلاني: إلى أنه فعله يعد قضاء، لأنه وقع بعد الوقت الذى تضيق عليه بظنه.

وأرى أن مذهب الجمهور هو الصواب، حيث لا عبرة بظن بان خطؤه. والله أعلم...

٣- ما الحكم لو أخر الأداء مع ظن السلامة من الموت ثم مات قبل الفعل في الوقت الموسع. هل يعد عاصياً؟.

قيل: يكون عاصياً، لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة.

وأرى أنه لا يعد عاصياً، لأن التأخير جائز له عملاً بظنه، والموت لا اختيار له فيه.

٤- ما الحكم لو أخر ما وقته العمر كله؟.

يجوز للمكلف تأخير الفعل من غير توقيت بزمان، ما لم يظن الفوات لمرض أو لكبر سن لا يستطيع معهما الفعل.

فإن خاف الفوات لسبب من الأسباب كالمرض أن الكبر وجب عليه الإتيان بالفعل فوراً قبل ذلك الزمن الذى يتوقع فيه الفوات.

فإن أخر حتى مرض أو كبر ولم يستطع الأداء كان عاصياً بالتأخير لظنه فوات الواجب.

ولكن ما الحكم لو ظن الفوات للموت، ولكنه عاش وفعل بعد أن أخر الأداء مع ظنه الفوات على مذهب الجمهور: يكون ما فعله أداء لفعله في الوقت المقدر شرعاً.

وقيل: إنه يكون قضاء.

وأرى: أنه لا عبرة بظن بان خطؤه ويكون فعله هذا أداء.

ويلاحظ أن الشافعية جوزوا في هذه المسألة التأخير مطلقاً، ولا يرون ظن كبر السن وجهاً يصلح للمفاضلة بين الشيخ والشاب.

ولكن ما الحكم إذا لم يظن الفوات لمرض أو لكبر سن وأخر، ثم مات فجأة قبل أن يفعل هل

المسألة الثالثة

[فرض العين وفرض الكفاية]

قال: " الثالثة: الوجوب إما أن يتناول كلّ واحد كالصلوات الخمس، أو واحداً معينا كالتَّجِد، فيسمى فرض عين. أو غير مُعَيَّن كالجهاد، ويسمى فرضاً على الكفاية، فإن ظن كل طائفة أنّ غيره فعَل سقط عن الكل، وإن ظن أنه لم يفعل وجب".

أقول: هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار من يجب عليه، وحاصله: أن الوجوب ينقسم إلى فرض عيني وفرض كفاية.

يأثم ؟.

ذهب الجمهور إلى القول بتأثيمه، لتركه الواجب من غير عذر. وترك الواجب من غير عذر يوجب العصيان، وإلا لما تحقق بالنسبة إليه.

وذهب البعض من العلماء إلى القول: بأنه لا يعد عاصياً، لأن التأخير جائز له، وعدم الإتيان بالفعل معذور فيه لمفاجأة الموت له من غير توقع، فمثل هذا لا يأثم، ولا ينافي هذا كون الفعل واجباً.

وأرى: أن مثل هذا لا يعد عاصياً لأنه آخر ما وقته موسعاً فالتأخير كان جائزاً له، وهو قد أخر دون فوات الواجب، والقول بأنه أخر وترك الواجب دون عذر يمكن رده بأن الموت نفسه الذي فاجأه يعد عذراً في ترك الواجب، والله أعلم...

٥- وجوب الصلاة في أول الوقت: الذي عليه الشافعي رضي الله عنه: أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً من أول الوقت إلى آخره؛ وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في آخر الوقت، والآداء قبله يقع تعجيلاً أو نفلاً ثم ينقلب فرضاً؛ وعلى هذا: فإن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا تلزمه الإعادة عند الشافعي، ولكن عند أبي حنيفة يلزمه الإعادة من آخر ما وقته العمر كالحج بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه، ثم مات قبل الفعل.

على الصحيح: أنه يكون عاصياً، لأنه لو لم يكون عاصياً لم يكن الوجوب متحققاً في حقه؛ وقيل: لا يكون عاصياً لجواز التأخير له؛ والله أعلم..

ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين، كالصوم والصلاة. واقتصر الإمام وأتباعه عليه.

وقد يتناول واحداً معيناً كالتهجد، والضحي، والأضحي، وغيرها من خصائص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولكن الأصح، وهو الذي نص عليه الشافعي: أن وجوب التهجد نسخ في حقه.

وأما فرض الكفاية فهو: الذي يتناول بعضاً غير معين، كالجهاد.

وسمي بذلك، لأن فعل البعض كافٍ في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهده بخلاف الأولى، فإنه لا بد من فعل كل عين أي: ذات؛ فلذلك سمي فرض عين.

وهذا التقسيم أيضاً يأتي في السنة، وقد أهمله المصنف، فسنة العين كصلاة الضحي وشبهها. وسنة الكفاية كتشميت العاطس والأضحية في حق أهل البيت^(١).

(١) الفرض: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من المكلف على سبيل الجزم والتحتّم، وهو بهذا يكون كالواجب تماماً وهذا ما ذهب إليه الشافعية، ومن وافقهم.

أما السادة الأحناف: فذهبوا إلى أن الفرض غير الواجب بالفرض - عندهم -: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من المكلف طلباً جازماً، بدليل قطعي، كالصلاة أما الواجب - عندهم -: فهو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من المكلف بدليل ظني، كقراءة الفاتحة في الصلاة فالحنفية يرون بطلان صلاة من لم يقرأ أى قرآن في الصلاة، أما من ترك قراءة الفاتحة لكنه قرأ غيرها من القرآن لا تبطل صلاته.

وقد ذهبوا إلى هذا، لأن قراءة أى قرآن في الصلاة مطلوبة على سبيل الجزم والتحتّم لقوله

تعالى: "فاقرؤا ما تيسر من القرآن"، لذا فإن قراءة أى قرآن فى الصلاة - عندهم - فرض لكونه ثابت بالآية وهى دليل قطعى.

أما قراءة الفاتحة فى الصلاة فهو واجب، وهو فعل طلب الشارع حصوله من المكلف على سبيل الجزم - أيضاً - إلا أنه ثبت بدليل ظنى وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب". وأقول: هذه التفرقة من الحنفية بين الفرض والواجب لا وجه لها، لأن الفرض فى اللغة هو التقدير سواء كان ثابتاً بدليل قطعى أو بدليل ظنى.

وكذلك فإن الحنفية أنفسهم أحياناً يخالفون هذه التفرقة ولا يلتزمون بها فى تعبيراتهم فتراهم تارة يقولون على ما يثبت بدليل قطعى أنه واجب فيقولون - مثلاً -: الصلاة واجبة والزكاة واجبة.

ونراهم - أيضاً - يقولون على ما يثبت بدليل ظنى أنه فرض فيقولون - مثلاً -: الوتر فرض، ومسح ربيع الرأس فرض.

هذا: والتقسيم الذى أتى به المصنف للواجب فى هذه المسألة هو تقسيم للواجب بالنظر إلى المكلف نفسه أى الفاعل فهذا الاعتبار ينقسم الواجب إلى:

١- فرض عين.

٢- فرض كفاية.

أما فرض العين: فهو الفعل الذى طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين أو من شخص معين.

أما حصوله من كل واحد من المكلفين فالصلوات الخمس والصوم والحج وغيرها. أما حصوله من شخص واحد معين فكالواجبات التى اختص بها الله تبارك وتعالى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفريضة التهجد بالنسبة له عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

أما فرض الكفاية: فهو الذى طلب الشارع حصوله من المكلفين من غير تعيين، بمعنى أن الشارع قصد حصوله فى الجماعة أو فى الأمة.

فإذا قام به بعض المكلفين دون البعض كفى هذا فى صول الواجب فى حق الجميع وتبرأ ذمة الجميع ويسقط الحرج عنهم كغسل الميت، ودفنه، وتكفينه، والجهاد إذا كان فرض كفاية وغيرها من الواجبات

فوائد علمية:

فائدة ١: ليس معنى قيام البعض بالواجب الكفائى وسقوط الحرج بهذا الفعل عن الباقيين إنه لو أتت طائفة أخرى وفعلت هذا الواجب بعد الطائفة الأولى أن الفعل يقع منهم نفلاً، بل يقع منهم فرضاً، كما لو صلت جماعة على جنازة ثم صلت بعدهم جماعة أخرى عليها فإن الجميع يقع

قوله: "فإن ظن".

يعني: أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع، وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعله: وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام غيرها به^(١)، وظنت أخرى عكسه: سقط عن الأولى، ووجب على الثانية.

ولك أن تقول: هذا يشكل بالاجتهاد، فإنه من فروض الكفاية، ولا إثم في تركه، وإلا لزم تأثم أهل الدنيا.

فرضا ويثاب الجميع ثواب الواجب.

فائدة ٢: إذا حصل فرض الكفاية بتمامه فإنه يمتنع قيام البعض الآخر به مرة ثانية في بعض الواجبات، بل إن فعل البعض له مرة أخرى يعتبر ممنوعاً، كما لو قام جماعة بدفن الميت فإن الواجب يكون قد حصل بتمامه ويمتنع أن يجمأ أخرى بنش القبر ودفنه ثانية.

فائدة ٣: إذا لم يقيم بالواجب الكفائي أحد، فإن الجميع يأثمون على ترك هذا الواجب فيهم.

فائدة ٤: فرض الكفاية سمى بذلك: لأن فعل البعض له كافغ في تحصيل المقصود منه.

وفرض العين سمى بذلك: لأنه لا بد فعله من كل واحد بعينه وذاته

فائدة ٥: كما إنه يمكن تقسيم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية فإنه يمكن تقسيم السنة كذلك أيضاً.

فسنة العين: كصلاة الضحى، فهي سنة على كل واحد بعينه.

وسنة الكفاية: كتشميت العاطس فهو سنة إلا أنه يكفى أن يقوم به البعض.

(١) اعلم: أفادك الله أن التكليف بفرض الكفاية موقوف على الظن الغالب: فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك الواجب الكفائي سقط عنهم المطالبة بالفعل؛ وإن غلب على ظنهم أن غيرهم لا يقوم به وجب عليهم وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به؛ وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة من تلك الطوائف.

فإن قيل: إنما انتفى الإثم لعدم القدرة. قلنا: فيلزم أن لا يكون فرضاً.

"فائدة": جزم المصنف بأن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة.

والمسألة فيها مذهبان: أحدهما هذا، وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول.

والثاني: وهو الصحيح عند ابن الحاجب، واقتضاء كلام الآمدي: أنه يتعلق بالجميع، ولكن يسقط بفعل البعض.

وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة؛ لأنه صرح بالسقوط، فقال: "سقط عن الكل"، وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به.

احتج الأول: بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل.

واحتج الثاني: بتأثير الكل عند الترك إجماعاً، ولو تعلق بالبعض لما أتم الكل.

وأجابوا: عن احتجاج الأول: بأننا إنما أسقطناه بفعل البعض؛ لحصول المقصود، فإن بقاء طلب غسل الميت، وتكفينه مثلاً عند القيام به من طائفة أخرى: أمر بتحصيل الحاصل، وهو محال^(١).

(١) لقد اختلف الأصوليون فيمن يجب عليه فرض الكفاية، هل هو موجه لجميع المكلفين، فيكون الفعل من البعض مسقطاً للطلب عن الباقيين، أو هو موجه إلى بعض غير معين من المكلفين،

المسألة الرابعة

[ما لا يتم الواجب إلا به]

قال: "الرابعة^(١): وجوب الشيء مطلقاً يُوجب وجوب ما لا يتم

فيكون الفعل من البعض مسقطاً للطلب الموجه عليهم ويجعل الخطاب غير متوجه إلى غيرهم.
الأول: إنه يجب على البعض، بمعنى أنه يتعلق بطائفة غير معينة.

وقد استدلل أصحاب هذا المذهب: بأنه لو كان واجبا على الكل لكان لا بد من حصوله من الكل، ولما اكتفى بحصوله من البعض لكن الواقع إنه يكفي حصوله من البعض دون الكل فثبت أنه يتعلق بطائفة أى ببعض غير معين.

الثاني: أنه يجب على الكل ولكنه يسقط بفعل البعض وهذا هو الذى عليه الجمهور، وهو مقتضى كلام المصنف وهذا لتصريحه بالسقوط فى آخر المسألة، حيث قال: (فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل).

وقد استدلل هؤلاء: بأن هذا الفرض لو كان واجبا على البعض فقط لما ترتب على ترك هذا الفرض أو عدم قيامه تأثيم الكل يترتب على عدم حصوله تأثيم الكل لذا فإنه يتعلق بالكل وهو المطلوب.

قوله الشارع: (وأجابوا عن الاحتجاج الأول).

بيانه: أن أصحاب المذهب الأول القائلون: بأنه يتعلق بالبعض غير المعين، لأنه لو لم يكن متعلقا بالبعض لما سقط إلا بفعل الكل دون فعل البعض.

والجواب عن هذا: بأنه إنما سقط بفعل البعض له لحصول المقصود منه، فغسل الميت وتكفينه إذا قامت به طائفة سقط الطلب عن الباقيين، ولو لم يسقط الطلب وظل قائما لكان تحصيل حاصل؛ والله أعلم.

مسألة متفرعة عن هذه المسألة: اختلف الأصوليين فى الذى شرع فى فرض الكفاية، هل يجب عليه الإتمام، بمعنى إنه ينقلب فرض عين فى حقه.

١- ذهب البعض: وهو الأصح إلى أنه يتعين عليه الإتمام قياسا على فرض العين بجامع الفرضية فى الكل.

ذهب البعض الآخر: إلى أنه لا يتعين عليه الإتمام لأن فرض الكفاية المقصود هو حصوله فى الجملة بخلاف فرض العين.

(١) أى: المسألة الرابعة من جملة المسائل التي جعلها المصنف فى أحكام الحكم.

إلا به وكان مقدورا.

قيل: يوجب السبب دون الشرط. وقيل: لا، فيهما.

لنا: أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال.

هذه المسألة قد عبر عنها البعض بقوله: إيجاب الشئ يقتضى إيجاب ما يتوقف عليه. وعبر عنها البعض بقوله: ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب. وهذه هي المسألة المعروفة بمقدمة الواجب: والمراد بمقدمة الواجب: الأمور الخارجة عن ماهيته والتي يتوقف عليه، أما الجزء فغير مراد هنا، لأنه داخل ضمن الأمر بالكل. واعلم أن الواجب يتوقف على سببه وشرطه، كما يتوقف على ركنه وجزئه. فالشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته، والشرط: أن كان منشأ الشرع فهو شرعى، وإن كان العقل فهو عقلى، وإن كان العادة فهو عادى. فالطهارة مثلا بالنسبة للصلاة: عدمها يستلزم عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها. أما السبب: فهو ما يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدم المسبب، فهو يؤثر بطرفى الوجود والعدم بخلاف الشرط، فإنه يؤثر من جهة العدم. وتأثير السبب فى المسبب: إن كان من جهة الشرع فهو شرعى، وإن كان من جهة العقل فهو عقلى، وإن كان من جهة العادة فهو عادى. أما الركن: فهو ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود، وكونه داخلا فى الماهية فهو يخالف السبب من حيث إن السبب خارج عن الماهية أما الركن - فهو داخل فيها. ويتفق الركن مع السبب من حيث تأثير كل منهما بطرفى الوجود وقد اتفق الأصوليون: على أن وجوب الشئ إذا كان مقيدا بشرط أو سبب فإن المكلف لا يجب عليه تحصيل الشرط ولا تحصيل السبب لئى يكون مكلفاً بذلك الشئ فلو قال الشارع مثلاً - إن ملكت النصاب فقد أوجبت عليك الزكاة فإنه لا يجب على المكلف تحصيل ملك النصاب ليتحقق إيجاب الزكاة. أما وجوب الشئ إذا كان مطلقاً غير مقيد بشرط أو سبب مثل الصلاة فوجودها صحيحة بتوقف على شروط صحتها؛ وغير ذلك فهذا هو محل الخلاف. انظر: شرح الكوكب المنير (٢٥٨/١)، والإبهاج (٦٩/١)، وسلم الوصول للمطيعى (١٩٨/١).

قيل: يختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر.

قيل: إيجاب المقدمة أيضاً كذلك. قلنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه.

أقول: الأمر بالشيء هل يكون أمراً بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمراً به؟

حكي المصنف فيه ثلاثة مذاهب:

أصحها الإمام وأتباعه وكذلك الآمدي أنه يجب مطلقاً، سواء كان سبباً، وهو: الذي يلزم من جوده الوجود ومن عدمه العدم.

أو شرطاً، وهو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من جوده وجود ولا عدم.

وسواء كان السبب شرعياً كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقلياً كالنظر المحصل للعلم الواجب، أو عادياً كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب.

وسواء كان الشرط أيضاً شرعياً كالوضوء مثلاً، أو عقلياً، وهو: الذي يكون لازماً للمأمور به عقلاً، كترك أضداد المأمور به. أو عادياً، أي: لا ينفك عنه عادة، كغسل جزء من الرأس في الوضوء.

وإلى هذا كله أشار بقوله: "وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا

يتم إلا به".

أي: التكليف بالشئ يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به، فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء.

مثال ذلك: إذا قال السيد لعبده: اثني بكذا من فوق السطح، فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم، فالمشي سبب والنصب شرط.

والمذهب الثاني أنه يكون أمراً بالسبب دون الشرط؛ لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط.

والثالث أنه لا يكون أمراً لا بالسبب ولا بالشرط، وإليه أشار بقوله: "وقيل: لا فيهما"، وإنما قيده بقوله: "فيهما"، ولم يقل، وقيل: لا؛ لأن النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضاً. ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف فافهمه^(١).

(١) لقد اختلف العلماء: في الخطاب الذي دل على وجوب الشئ هل يكون - أيضاً - دالاً على وجوب ما يتوقف عليه ذلك الشئ من مقدمات خلاصة مذاهب العلماء في المسألة:
- المذهب الأول: وهو لجمهور الأصوليين، منهم الآمدي، والشيرازي والقاضي البيضاوي، والإمام الرازي وأتباعه، وهؤلاء ذهبوا إلى الخطاب الدال على وجوب الشئ يدل أيضاً على وجوب ما يتوقف وجوده عليه مطلقاً، بمعنى أن التكليف بالشئ يدل على التكليف بما لا يتم الشئ إلا به، سواء كان ما يتوقف عليه وجود الشئ سبباً أو شرطاً، وسواء كان السبب شرعياً أو عقلياً أو عادياً، وكذلك الشرط سواء كان شرعياً أو عقلياً أو عادياً؛ غير أن دلالة الخطاب على وجوب الشئ دلالة مطابقة، ودلالته على وجوب مقدماته دلالة التزامية.

والدلالة في اللغة:

من " دلالة " تأتي بفتح الدال، وكسرهما، وضمهما، إلا أن الفتح أولى والفعل " دل " قد جاء في

اللغة بمعان متعددة منها:

أ- بمعنى "أبان"، والدلالة: إبانة الشئ بأمانة تعلمها، مثل قولهم: دل فلان فلانا على الطريق، أى بينه له.

ب- "دل" بمعنى هدى وأرشد، وقد جاء فى لسان العرب: قولهم "دل فلان فلانا إذا هدى" ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "الدال على الخير كفاعله"، والجديد أخرجه مسلم وأحمد والترمذى، فتكون الدلالة فى اللغة بمعنى "الإبانة والهداية والإرشاد". ينظر: الحديث فى كشف الخفاء للعجلونى ج١ ص ٤٨٠؛ ولسان العرب ج١١ ص ٢٤٨، والصباح المنير ج١ ص ٢١٣.

والدلالة اصطلاحاً، فقد قيل: هى كون الشئ بحالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر. وهذا المعنى يشمل الدلالة اللفظية وغير اللفظية.

والدلالة اللفظية هى: كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى، أو هى كون اللفظ متى أطلق فهم منه المعنى عند العلم بالوضع.

والدلالة غير اللفظية هى: عبارة عن دلالة الأثر على المؤثر والسبب على وجود سببه الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ- دلالة المطابقة: وهى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق وسميت مطابقة لتطابق اللفظ أى أن المعنى لا يزيد على اللفظ ولا يزيد اللفظ على المعنى.

ب- دلالة التضمن: وهى عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى أى على جزء المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، أو الناطق فقط، وتسمى بالدلالة التضمنية.

ج - دلالة الالتزام: وهى دلالة اللفظ على أمر خارج لازم لمعناه، وسميت بذلك لوجود التلازم بين الخارج والمعنى؛ كدلالة الأسد على الشجاع، والأبوة على البنوة، والعلم على المعلوم.

- المذهب الثانى: وينسب للواقفية وهو: أن الخطاب الدال على إيجاب الشئ يدل على وجوب ما يتوقف عليه الشئ إذا كان سبباً فقط سواء كان السبب شرعياً أو عقلياً، أو عادياً، أما إذا كان شرطاً فالخطاب الدال على إيجاب الشئ لا يدل على إيجابه مطلقاً، بمعنى أن المقدمة إذا كانت سبباً فتجب مطلقاً، وأما إذا كانت شرطاً فلا تكون واجبة.

- المذهب الثالث: أن الخطاب الدال على إيجاب الشئ يدل على إيجاب ما يتوقف عليه إذا كان شرطاً شرعياً، ولا يدل على إيجاب غيره من السبب مطلقاً، أو الشرط العقلى والعادى؛ وهذا المذهب لإمام الحرمين.

- المذهب الرابع: هو أن الخطاب الدال على إيجاب الشئ لا يدل على إيجاب ما يتوقف الشئ عليه مطلقاً، أى سواء كان ما يتوقف الشئ عليه سبباً أو شرطاً، سواء كان كل منهما شرعياً، أو عقلياً،

ولا ذكر لهذا الثالث في كلام الآمدي، ولا كلام الإمام وأتباعه.

نعم حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وإن كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه، واختار -أعني ابن الحاجب- فيما عدا السبب: أنه إذا كان شرطاً شرعياً وجب، وإن كان شرعياً كالعقل والعادي فلا. فإن قلنا بالوجوب فله شرطان ذكرهما المصنف:

أحدهما: أن يكون الوجوب مطلقاً، أي: غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، فإن كان معلقاً على حصوله، كقوله: إن صعدت السطح ونصبت السلم فاستقني ماء، فإنه لا يكون مكلفاً بالصعود، ولا بالنصب بلا خلاف، بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفاً بالسقي وإلا فلا.

الشرط الثاني: أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً للمكلف، كما مثلناه، فإن لم يكن مقدوراً له لم يجب عليه تحصيله، كإرادة الله تعالى لوقوعه؛ لأن فعل العبد لا يقع إلا بها، وكذلك أيضاً الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه.

وبيانه: أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، وإلا

أو عادياً. ينظر: رفع الحاجب (١٢٩ / ١)، وسلم الوصول للمطيعي (١٩٩ / ١)؛ وحاشية العطار (٢٧٧ / ١)، وشرح الكوكب المنير (٣٥٩ / ١)، وغاية الوصول للأنصاري (ص: ٢٩)، وسلم الوصول للمطيعي (٢٠٠ / ١)، وشرح المحلى على جمع الجوامع (٩٢ / ١).

لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحاً من غير مُرَجِّح، وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة للعبد عليها، إذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها في وقوعه في وقت دون وقت فيلزم التسلسل.

وهذا الاحتراز قد أشار إليه الإمام في الكلام على الفروع الآتية من بعد، وصرح به ابن التلسماني في شرح المعالم، ثم القرافي والأصفهاني في شرحيهما للمحصل.

ولا يصح أن يقال: احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه، كسلامة الأعضاء ونصب السلم ونحوهما، فإن العاجز عنه لا يكون مكلفاً بالأصل بلا نزاع، لفقدان شرطه، وفي ذلك إحالة لصورة المسألة، فإن الكلام فيما إذا كلف بفعل، وكان متوقفاً على شيء لا قدرة له عليه بخلاف الداعية ونحوها، فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف وإلا لم يتحقق تكليف ألبتة. فكل شرط للوجوب الناجز لا بد أن يكون مقدوراً للمكلف، وإلا ما قلناه.

قال الأصفهاني: وضابط المقدور أن يكون ممكناً للبشر.

لكن ذكر الآمدي في الأحكام: أن المقدور احتراز عن حضور الإمام والعدد في الجمعة^(١).

(١) مَنْ قال بوجوب المقدمة اشترط لها شروطاً، منها:

الأول: كون الوجوب مطلقاً أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، وإلا انتفى التكليف

وقوله: "لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال".

هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط. وإنما استدل على الشرط؛ لأنه يلزم من وجوبه ووجوب السبب بطريق الأولى.

وتقرير الدليل من وجوه:

أحدها: أنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه، وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، ويلزم من جواز ترك المشروط، فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط، وبجواز تركه، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال.

الثاني: ما ذكره ابن الحاجب: أنه إذا لم يكن مكلفا الشرط، فيكون الإتيان بالمشروط وحده صحيحا؛ لأنه أتى بجميع ما أمر به، فلا يكون الشرط شرطا، وهو محال.

الثالث: ما ذكره في المحصول: أن الأمر بالشيء لو لم يقتض وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه؛ لأنه لا مدخل له في التكليف، مع أن الفعل في تلك الحالة لا يمكن وقوعه؛ لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال.

بالمقدمة كما ذكر.

الثاني: كون المقدمة داخلة تحت قدرة المكلف كما ورد في تفصيل الشارح.

وهذه التقارير صحيحة لا اعتراض عليها يصح.

وقد اعترض الآمدي وصاحب التحصيل ومن تبعهما على تقرير الإمام باعتراض زعموا أنه لا محيص عنه، وهو ضعيف، سببه اشتباه الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط.

فإن الأول ممكن، وطريقه أن يأتي بالشرط، ثم بالمشروط.

وأما الثاني: فيحتمل أمرين، وأحدهما هو المراد؛ ولذلك صرحت به في التقرير، ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك كله مبسوطا لكن في هذا تنبيه لمن أحب الوقوف عليه.

قوله: "قليل: يختص".

أي: اعتراض الخصم على الدليل المذكور، فقال: لم لا يجوز أن يكون التكليف بالشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط، ولا امتناع في ذلك، فإن غايته تقييد الأمر ببعض الأحوال لدليل اقتضاء، وهو الفرار من المحال الذي ألزمتونا به.

فأجاب المصنف بـ: أن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر.

اعتراض الخصم على ذلك فقال: إنه معارض بمثله فإنك أوجبت المقدمة بمجرد الأمر، مع أن اللفظ لا يقتضي وجوبها، وذلك

خلاف الظاهر.

فأجاب المصنف بـ: أنا لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر.

قال في المحصول: لأن مخالفة الظاهر هي إثبات ما يدفعه اللفظ أو دفع ما يثبت اللفظ، فأما إثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات فليس خلاف الظاهر.

إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفي ولا إثبات، فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر، بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه، فإنه يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال^(١).

(١) والتوضيح في الأدلة ومناقشتها.

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور؛ وعليه استدل الجمهور على وجوب المقدمة مطلقاً من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: لو كان المشروط مكلفاً به دون الشرط، لجاز ترك الشرط، ولو جاز ترك الشرط للزم منه جواز ترك المشروط، حيث إن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط؛ وبهذا يلزم كون المشروط جائز الترك وواجب الفعل، مما يلزم منه الجمع بين التقضين، وهذا محال. لذا فإن التكليف بالمشروط يلزم منه التكليف بالشرط، أي موجباً له، وإذا كان كذلك في الشرط فيكون في السبب أولى، حيث إن من قال بوجوب الشرط قال بوجوب السبب؛ فلا معنى للتوصل للواجب إلا بالإتيان بما يتوقف عليه من شرط أو سبب.

الوجه الثاني: إن الشرط يجب بوجوب المشروط، وإلا امتنع التكليف بفعل المشروط حيث إن فعل المشروط في حال عدم الشرط مستحيل، لأنه يجعل الشرط غير شرط، فمن كلف في حل عدم الشرط بفعل المشروط كان كمن كلف بأن يوجد الصلاة الصحيحة بدون الطهارة، وهذا غير ممكن. فوقوع الشئ في حال عدم ما يتوقف عليه محال.

وبهذا لزم القول: بأن الخطاب الدال على وجوب الشئ من شرط، وما قيل في الشرط يقال في

السبب أيضاً حيث أن السبب ألصق بالمسبب من الشرط بالمشروط.

الوجه الثالث: أن الإجماع من الأمة قد انعقد على القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع سواء كانت هذه الأشياء التي تمكن من الإتيان بالواجب أسباباً أو شروطاً.

ثانياً: أدلة المذهب الثاني: القائلون بوجوب المقدمة إذا كانت سبباً فقط.

قد استند هؤلاء إلى: أن ارتباط الشئ بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه، حيث إن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم، أما الشرط فيؤثر بطرف العدم فقط، فارتباط السبب بالمسبب أقوى وأشد من ارتباط الشرط بالمشروط.

لذا فإن الخطاب الدال على إيجاب الشئ يدل على إيجاب ما ارتبط به ارتباطاً قوياً وهو السبب، ولا يدل على ما عداه.

وقد أجيب عن هذا: بأن الخطاب الذي ورد بإيجاب الشئ لا تعرض فيه للسبب ولا للشرط، فيكون كل من الشرط والسبب متساويين بالنسبة للخطاب، وعليه فإن القول بإيجاب السبب دون الشرط يعد ترجيحاً لأحدهما على الآخر بلا مرجح، وترجيح أحد المتساويين على الآخر دون مرجح باطل.

ثالثاً: أدلة المذهب الثالث: القائلين بوجوب المقدمة إذا كانت شرطاً شرعياً فقط.

ذهب هؤلاء إلى: أن الشرط الشرعي - كالوضوء للصلاة - إنما عرفت شرطيته من الشارع، فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للمشروط يؤدي إلى غفلة المكلف عنه، وعدم التفاته إليه، وهذا يؤدي إلى تركه، وفي تركه بطلان للمشروط، فلزم أن يكون الخطاب الموجب للشئ موجباً لما يتوقف عليه الشئ إذا كان شرطاً شرعياً، حتى لا يغفل المكلف عنه ويتركه، وهذا بخلاف غيره من الشرط العقلي والعمادي فإنه لا حاجة إلى قصدتهما بالطلب، لمعرفة شرطيتهما، فالعقل يعتبر مذكراً للشرط العقلي، والعادة المتكررة تعتبر مذكراً للشرط العمادي.

وقد أجيب عن هذا: بأن هذا مردود بالسبب الشرعي - أيضاً - حيث عرفت سببيته من الشرع كذلك، فكان عليكم القول بالسبب الشرعي كما تقولون بالشرط الشرعي، وحيث إنكم قلتم بالشرط الشرعي فقط فقد نقض دليلكم ولم يثبت لكم ما قلتموه؛ والله أعلم.

رابعاً: أدلة المذهب الرابع: القائلين بأن الخطاب الدال على إيجاب الشئ لا يدل على إيجاب ما يتوقف الشئ عليه مطلقاً، سواء كان سبباً أو شرطاً.

وقد استند هؤلاء إلى أن الخطاب الدال على إيجاب الشئ لا دلالة فيه على إيجاب ما يتوقف عليه من سبب أو شرط، لامطابقة ولا تضماً ولا التزاماً، فإثبات لشئ مثل هذا إثبات لشئ لم يقتضه الخطاب فيكون باطلاً.

ويمكن أن إيجاب عن هذا: بأن إجماع الأمة قد انعقد على القول بموجب تحصيل ما أوجبه

[أقسام مقدمة الواجب]

قال: "تنبيه: مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة، أو عقلا كالمشي للحج، أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ".

أقول: اعلم أن الإمام جعل هذا فرعا، وجعله المصنف تنبيها، وجعله صاحب الحاصل تقسيما، ولكل واحد وجه.

أما التقسيم: فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة، ووجوده هنا واضح.

وأما التنبيه^(١): فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق

الشارع، وتحصيله إنما يكون بتحصيل الأمور الممكنة من الإتيان به. وقد قال الأمدى فى هذه المسألة: "وبالجملة فالمسألة وعرة، والطرق ضيقة فليقع بمثل هذا فى هذا المضيق".

ينظر: الإحكام للآمدى (٨٤/١)، ونزهة الخاطر العاطر على روضة (١٠٨/١)، ومناهج العقول (٩٦/١)، ومسلم الثبوت (٩٥/١)، وتيسير التحرير (٢١٥/٢)؛ وبغية المحتاج ص: (١١٦، ١١٧)، والإبهاج شرح المنهاج (٧١/١)؛ وسلم الوصول للمطيعى (١٩٩/١)؛ وشرح المحلى على جمع الجوامع (٩٣/١)، وشرح الكوكب المنير (٣٥٩/١) وحاشية العطار (٢٢٧/١)؛ وغاية الوصول للأنصارى ص: (٢٩)، ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (١٣٦/١) ط صبيح، وأصول الفقه للخضرى ص: (٥١)، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٢٤/١).

(١) ما يتوقف عليه وجود الشئ قسمان:

أحدهما: ما يتوقف عليه أصل وجود الشئ، سواء من جهة الشرع، كالطهارة بالنسبة للصلاة، فإن الصلاة يتوقف وجودها فى الخارج صحيحة على الطهارة، وهذا التوقف إنما هو من جهة

الإجمال، وههنا كذلك؛ لأن توقف الشيء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة الوجود أو من جهة العلم بالوجود، إما شرعا أو عقلا، فلما لم يكن هذا منصوبا عليه بخصوصه، وخيف أن يغفل عنه الناظر، قيل: تَفَطَّنْ وَتَنَبَّهْ لذلك.

أما الفرع: المراد منه أن يكون مندرجا تحت أصل كلي؛ وهو حاصل ههنا؛ لأن كل واحد من هذه الأقسام المستفادة من هذا التقسيم قد اندرج تحت الأصل السابق.

وحاصل ما قاله المصنف أن مقدمة الواجب قسمان:

أحدهما: أن يتوقف عليها وجود الواجب، إما من جهة الشرع كالوضوء للصلاة، إذ العقل لا مدخل له في ذلك. وإما من جهة العقل كالمشي للحج، هكذا ذكره المصنف.

الشرع، لأن العقل لا دخل له في ذلك، وسواء من جهة العقل مثل قطع المسافة من المكان الذي يوجد فيه الشخص إلى مكة لأداء الحج، فإن أداء الحج يتوقف على قطع هذه المسافة، وهذا التوقف إنما علم من العقل.

ثانيهما: ما يتوقف عليه العلم بوجود الشيء، ولكن لا يتوقف عليه أصل وجوده، كأن يترك المكلف صلاة من الخمس ونسى عينها، فلم يدر أهى الظهر أم العصر، أم المغرب، أم العشاء، أم الصبح؛ فعلى هذا الشخص الإتيان بجميع الصلوات الخمس حتى يتيقن من الإتيان بالصلاة التي نسى عينها.

فالعلم بوجودها لا يتأتى إلا بالإتيان بالأربعة فالأربعة يتوقف عليها الإتيان بالصلاة المتروكة من حيث العلم بها لا من حيث أصل وجودها، لأن وجودها قد يحصل بأول صلاة حيث من الجائز أن تكون هي المتروكة؛ والله أعلم....

والصواب: التعبير بالسير أو بقطع المسافة كما قاله في المحصول لا بالمشي.

والقسم الثاني: أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب، وذلك كمن ترك الصلاة من الخمس ونسي عينا، فإنه يلزمه أن يصلي الخمس لأن العلم بالإتيان بالمتروك لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس، فالأربعة مقدمة للواجب، لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب، بل العلم به كما قدمناه؛ لأنه قد يصادف أن يكون المفعول أولا هو الواجب.

ومن ذلك أيضاً: وجوب ستر شيء من الركبة لتحقيق ستر الفخذ.

وإنما أتى المصنف بهذين المثالين لما أشار إليه في المحصول، وهو أن الأول قد كان الواجب فيه متميزاً عن المقدمة، ولكن طراً عليه الإبهام.

والثاني لم يتميز الواجب عن المقدمة أصلاً؛ لأجل ما بينهما من التقارب.

ولك أن تفرق أيضاً بأن الواجب في الأول ملتبس بالمقدمة.

وأما الثاني فلا، غير أنه لا يمكن عادة إلا بفعله.

[من فروع مقدمة الواجب]

قال: "فروع:

الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما.

الثاني: لو قال: إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعين لم نثعين.

الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب، وإلا لم يجز تركه.

أقول: جعل المصنف هذه الثلاثة فروعاً للأصل المتقدم وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب.

وتفريع الأول والثاني واضح.

وأما الثالث: ففيه كلام يأتي وستعرف الجميع.

الفرع الأول: إذا اشتبهت الزوجة بأجنبية حرمتا جميعاً، على معنى أنه يجب عليه الكف عن وطئها جميعاً: إحداهما لكونها أجنبية، والأخرى لاشتباهاها بالأجنبي،

ووجه تفريعه: أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة.

وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما؛ لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه،

فإن المراد بتحریم الأجنبية أيضاً إنما هو الكف لا تحریم ذاتها^(١).
 "الفرع الثاني": إذا قال لزوجتي إحداكما طالق، قال في المحصول:
 فيحتمل أن يقال ببقاء حل وطئهما؛ لأن الطلاق شيء معين،
 فلا يحصل إلا في محل متعين، فإذا لم يعين لا يكون الطلاق
 واقعاً، بل الواقع أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند
 التعيين^(٢).

ومنه من قال: حرمتا جميعاً إلى وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة
 هذا كلامه.

وذكر في المنتخب مثله أيضاً، وقد جزم المصنف بالثاني، مع أن
 صاحب الحاصل لم يذكر ترجيحاً، ولا نقلاً، بل حكى احتمالين
 على السواء، وتفريع هذا يعرف مما قبله.

والفرق بينهما: أن إحدى المرأتين في الصورة الأولى ليست
 محرمة بطريق الأصالة، بل للاشتباه، بخلاف الفرع الثاني فإنهما

(١) ينظر: نهاية السؤل مع شرح البدخشي ج١ ص١٣٦، ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر
 ج١ ص١١٠، وحاشية العطار ج١ ص٢٣٢، وسلم الوصول للمطيعي ج١ ص٢١٣، وانظر أصول
 الفقه للشيخ زهير رَحْمَةُ اللَّهِ ج١ ص١٢٩.

(٢) وقد أجاب صاحب روضة الناظر عن هذا بقوله: "وهذا متناقض، إذ ليس الحل والحرمة وصفاً
 ذاتياً لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل منها فأى معنى قولنا: هى حلال". ينظر:
 روضة الناظر وجنة المناظر ج١ ص١١٠.

(٢) إنما يقدم الحظر على الإباحة لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد
 غلب الحرام الحلال"، ومن هذا الحديث كانت القاعدة الفقهية "إذا اجتمع الحلال والحرام
 غلب الحرام". انظر: الحديث مع القاعدة الفقهية فى الأشباه والنظائر لابن السبكي ص: (١١٧).

في ذلك سواء؛ ولهذا خيرناه.

وأيضاً فإنه ليس قادراً على إزالة التحريم في الأول بخلاف الثاني.

قوله: "والله يعلم... إلخ" جواب عن سؤال مقدر ذكره في المحصول.

وتوجيهه: أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها؛ فتكون هي المحرمة، والمطلقة في علم الله تعالى، وإنما هو مشتبه علينا. هذا حاصل ما قاله الإمام، وهو اعتراض على ما ذكره أولاً من حلها جميعاً، واقتضى كلامه الميل إليه؛ وذلك لأنه إذا تقرر بما قاله: إن إحداها مُطلقة، والأخرى مشتبه بها، فتحرمان جزماً، كما تقدم في الفرع الذي قبله، ولا يبقى للإباحة مع ذلك وجه.

ولا يستقيم جعله اعتراضاً على القائل الآخر، وهو الذهاب إلى التحريم؛ لأنه على وفقه لا على عكسه.

وجوابه: ما ذكره المصنف، وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فيعلم ما ليس بمتعين غير متعين، لأنه الواقع، إذ لو علمه متعيناً مع أنه غير متعين -: للزم الجهل وهو محال على الله تعالى.

إذا تقرر ذلك فنقول: لا شك أن الزوج ما لم يعين المطلقة لم تتعين في نفسها، وإذا لم تتعين فيعلمها الله تعالى غير متعينة، وإن كان يعلم أن هذه هي التي ستتعين، وأما كونه يعلمها متعينة

حتى تكون هي المطلقة فلا.

وإذا علمت توجيه الاعتراض، وعلمت جوابه: علمت أن الواقع في المنهاج خطأ، فإن هذا اعتراض على الإباحة، وهي غير مذكورة فيه، وكأن المصنف توهم أنه اعتراض على التحريم، لذكره عقبه في المحصول والحاصل: وهو غلط سببه عدم التأمل.

الفرع الثالث: القدر الزائد على الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة وغيرهما: لا يوصف بالوجوب على ما جزم به المصنف؛ لأنه يجوز تركه.

وفي المحصول والمنتخب أنه الحق. وفي الحاصل أن مقابله خطأ. وهذه المسألة فيها اختلاف شهير عندنا، واضطراب في كلام من يفتي بكلامه.

وقد ذكرت نظائر المسألة والاضطراب الواقع فيها، وفوائد الخلاف في باب صفة الوضوء من كتاب الجواهر، ثم ذكرته أيضاً أبسط من ذلك التناقض الكبير المسمى بالمهمات، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه.

ووجه تفريع هذا على القاعدة المتقدمة هو أن الواجب لا ينفك غالباً عن حصول زيادة فيه، فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله.

ولك أن تقول: إذا كان هذا الزائد عند المصنف مقدمة

للوأجب، فيلزم أن يكون واجباً، كستر شيء من الركبة، وأنظاره على ما تقدم في القاعدة، وحينئذ فيكون وصفه بعدم الوجوب مناقضاً لما تقرر عنده فيما لا يتم الشيء إلا به، اللهم إلا أن يريد نفي كونها مقدمة^(١).

(١) وأقول: إن المكلف في الفرعين السابقين، وهما الثاني والثالث: كان عاجزاً عن إزالة التحريم في أحدهما لاشتباه المحرم بالمباح؛ أما في الفرع الذي معنا فالزوج - هنا - قادر على إزالة الاشتباه بإيقاع الطلاق في واحدة بتعيينها، وتبقى الأخرى مباحة، فلا وجه للتفريع إذا. وذهب البعض الآخر من العلماء منهم الإمام الرازي إلى القول بأن: الطلاق لا يقع على واحدة منهما، ولذلك يباح له وطئهما؛ واستند في هذا: إلى أن الطلاق لفظ معين، والمعين لا يقع إلا في معين، لأن غير المعين لا يصلح أن يكون محلاً للمعين؛ وحيث إن الزوج لم يعين فإنه لم يقع منه طلاق، فبقيت الإباحة.

واعترض على الرازي في هذا: بأن محل الطلاق معين عن الله تعالى، وهى من سعيها الزوج للطلاق وعدم معرفة من وقع عليها الطلقة إنما هو بالنسبة لعلمنا نحن، وأما علم الله تعالى فقد وسع كل شئ علماً؛ وما دام كذلك فإنه يحرم على الزوج وطئهما حتى يتم تعيين من يقع فيها الطلاق وأجاب الإمام الرازي عن هذا: بأن الله تعالى يعلم من سعيها الزوج في المستقبل فيعلم بأن فلاناً سيعين فلانة للطلاق، ويعلم ما حصل في الماضي وما حصل في الحال؛ فيكون لفظ الطلاق عند صدوره واقعاً على غير معين، فيكون لغواً.

وأرى: أن ما حصل من اعتراض على الرازي وما حصل من جواب للرازي: إنما هو خروج بالمسألة عن محلها حيث إن الكلام بالنسبة لما هو واقع وما وقع من المكلف أو بمعنى آخر، فإن الكلام فيما هو محرم، وما هو مباح، وهذا من متعلقات الحكم، فالحكم خطاب من الله وبعد تلبس المكلف بالفعل، فإن الفعل من العبد يوصف بكونه محرماً أو مباحاً، فالكلام فيما هو حصل ووقع من المكلف وما كان من ردود إنما هي فلسفة دقيقة لا بأس في معرفتها، والله أعلم. ينظر: المحصول (١ / ٢٣٨)؛ وشرح الاسنوى ج١، ص١٣٨.

المسألة الخامسة

[الأمر بالشيء نهي عن ضده]

قال: "الخامسة: جوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنها جزؤه،
فالدال عليه يدل عليها بالتضمن.

قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه.

قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال، وإن سلم
فنقوض بوجوب المقدمة".

أقول: هذه هي المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء نهي عن
ضده^(١)، وفيها ثلاثة مذاهب مشهورة ممن حكاها إمام الحرمين

(١) هذه المسألة عبر عنها البعض بقوله: "الأمر بالشيء نهي عن ضده" وعبر عنها البعض بقوله: "وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه"؛ ويبدو أن لكل وجهته فيما قصده من تعبير: فمن عبر عن هذه المسألة بقوله: "الأمر بالشيء نهي عن ضده"، نظر إلى أن صيغة "افعل" التي وضعت للأمر إنما هي تفيد الوجوب في حالة عدم وجود القرينة التي تصرفها إلى غيره من الندب وغيره، وتفيد الندب في حالة وجود القرينة الصارفة لها عن الوجوب إلى الندب والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، وبذلك يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده وهو التحريم إن كان الأمر للندب، فعمل من عبر عن المسألة بهذا التعبير قصد أن الأمر يشمل الإيجاب والندب والنهي يشمل التحريم والكراهة. فقال: "الأمر بالشيء نهي عن ضده ليشمل التعبيرين، والله أعلم.

ومن عبر عن المسألة بقول: "وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه" رأى أن الوجوب كما يستفاد من صيغة "افعل" يستفاد من غيرها كالتقياس وفعل الرسول "بوجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه" فيه بيان لحكم النقيض في الوجوب مطلقاً سواء استفيد من الصيغة أم من غيرها. وهذا أولى من قول البعض: "وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده"، لأنه ليس فيه بيان لحكم الضد في الوجوب المستفاد من غير الصيغة كالتقياس وفعل الرسول، لأن الأمر خاص بصيغة الطلب ولا يستعمل في غيرها إلا مجازاً.

في البرهان^(١).

أحدها: أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، فإذا قال
مثلاً: تحرك فمعناه: لا تسكن واتصافه بكونه أمراً ونهياً
باعتبارين، كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد
بالنسبة إلى شيئين.

وهذا المذهب لم يذكره المصنف.

والثاني: أنه غيره، ولكنه يدل عليه بالالتزام، وعلى هذا فالأمر
بالشيء نهى عن جميع أضداده، بخلاف النهي عن
الشيء فإنه أمر بأحد أضداده، وشرط كونه نهياً عن
ضده أن يكون الواجب مضيقاً كما نقله شراح المحصول
على القاضي عبد الوهاب؛ لأنه لا بد أن ينتهي الترك
المنهي عنه حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء عن
الترك إلا بالإتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع كونه
موسعاً.

وهذا المذهب وهو كونه يدل عليه بالتزام نقله صاحب الإفادة
عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي، وكذا الإمام
وأتباعه ومنهم المصنف.

وعبروا كلهم بـ: أن الأمر بالشيء نهى عن ضده، فدخل في

(١) البرهان في أصول الفقه، للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري المعروف
بإمام الحرمين الشافعي، المتوفى سنة "٤٨٧هـ". ينظر: كشف الظنون: ص: ٢٤٢.

كلامهم كراهة ضد المندوب إلا المصنف، فإنه عبر بقوله: "وجوب بالشيء يستلزم حرمة نقيضه"، وسبب تعبيره بهذا أن الوجوب قد يكون مأخوذاً من غير الأمر، كفعل الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، والقياس، وغير ذلك، فلما كان الواجب أعم من هذا الوجه عبر به.

وأما الكراهة ضد المندوب فإن المصنف قد لا يراه؛ وذلك لأننا إذا قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل يكون خاصاً بالواجب؟

فيه قولان شهيران حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما.

ولكن الصحيح: أنه لا فرق كما صرح به الآمدي وغيره.

والمذهب الثالث: أنه لا يدل عليه ألبتة، واختاره ابن الحاجب ونقله المصنف عن المعتزلة، وأكثر الأصحاب تبعاً لصاحب الحاصل.

وأما الإمام في المحصول، والمنتخب، فنقله عن جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا^(١).

(١) تحرير محل النزاع في المسألة:

اختلف العلماء في الأمر الذي ورد للإيجاب، هل يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام أم لا يدل عليه أصلاً لا تضمناً ولا التزاماً.

مذاهب العلماء في المسألة:

المذهب الأول: الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده، سواء كان الضد واحداً، كالأمر بالإيمان، فإنه يكون نهياً عن الكفر، أو كان الضد غير واحد، كالأمر بالقيام فهو نهى عن القعود، والركوع

والسجود وغير ذلك؛ وهذا المذهب ينسب للقاضي الباقلاني، وأبى الحسن الأشعري وبعض الشافعية والشيعة، وبعض المعتزلة، وبه قال القاضي عبد الوهاب. وأصحاب هذا المذهب اشتراطوا لكونه نهياً عن ضده: أن يكون الواجب مضيقاً، حيث لا يمكن الانتهاء عن الترك إلا بالإتيان بالمأمور به، فيستحيل النهي إذا كان المأمور به موسعاً. المذهب الثاني: الأمر بالشئ غير النهي عن ضده، ولكن يتضمنه ويقتضيه، وقد ذهب إلى هذا أكثر المعتزلة، وأبو الحسين البصري، والإمام الرازي وأتباعه، وأكثر أصحاب الشافعي، وقول آخر للباقلاني، واختاره الأمدى. المذهب الثالث: وهو لأبي هاشم وأتباعه من المعتزلة، ومال إليه إمام الحرمين والغزالي، واختاره ابن الحاجب، أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن ضده ولا يقتضيه عقلاً. المذهب الرابع: أن أمر الوجوب يتضمن نقيضه فقط، أما أمر الندب فلا يتضمن النهي عن الضد.

الأدلة ومناقشتها:

أدلة أصحاب المذهب الأول: القائلون بأن الأمر بالشئ هو نفس النهي عن ضده: استدلل هؤلاء: بأن الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل لأن الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، فحرمة الضد جزء من ماهية الوجوب، فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النهي بالتضمن.

وقد قال القاضي عبد الوهاب مستدلاً على أن وجوب الشئ يقتضي النهي عن الضد إذا كان الوجوب مضيقاً: إن الضد متى كان منهياً عنه وقت الأمر بالفعل كان الاشتغال بالفعل مطلوباً على الفور، لأن النهي يقتضي الفور، والنهي متعلق بجميع الأضداد المفقوتة للفعل، وذلك لا يكون إلا بالاشتغال بالفعل، وهذا لا يتحقق إلا في الواجب المضيق.

وقد رفض هذا المذهب أمام الحرمين بقوله اعتراضاً على ما ذكر من أدلة: (إن هذا عرى عن التحصيل، فإن القول القائم بالنفس الذي يعبر عنه " بفعل " مغاير للقول الذي يعبر عنه بـ " لا تفعل "، ومن جحد هذا سقطت مكالمته، وعد مباهتاً....، وقال: وهذا القدر كاف في إسقاط هذا المذهب).

أدلة المذهب الثاني: القائل: بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن الضد ويتضمنه فقط ولكنه ليس عينه.

استدل هؤلاء على مذهبه: بأن حرمة الضد جزء من الوجوب، فالدال على الوجوب يدل على حرمة الضد، فلا يتم فعل المأمور به إلا بترك ضده، وهو إما الكف عن ضده، أو نفى ضده، فالكف عن الضد أو نفى الضد واجب وهو معنى النهي، فما لا يتم فعل المأمور به دون تركه

يكون واجب الترك.

وقد اعترض على هذا: بأن الموجب للشئ قد يكون غافلاً عن نقيضه، فلا يكون النقيض منهياً عنه حيث إن النهى عن الشئ مشروط بتصوره، والأمر غير متصور للنقيض. وقد أجيب عن هذا: بأنه على فرض القول: بأن الموجب للشئ، قد يكون غافلاً عن نقيضه، إلا أن هذا لا يمنع حرمة النقيض، بدليل وجوب المقدمة.

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض: بأن هذا الاعتراض غير وارد في محل النزاع لأن محل النزاع إنما هو في الضد والاعتراض قد ورد على النقيض، حيث إن النقيضين - كما سبق أن بينا - لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان والضدان أمران وجوديان، أم النقيضان فأحدهما وجودى والآخر عدمى، فالقيام، ضده الجلوس، ونقيضه عدم القيام. أدلة المذهب الثالث: القائل بأن الأمر بالشئ لا يستلزم النهى عن ضده ولا يقتضيه عقلاً. استدلال هؤلاء: بأنه لو كان الأمر بالشئ نهياً عن الضد، أو يتضمنه ما حصل هذا بدون تعقل الضد والكف عنه، لكنه حصل، حيث إن القطع بطلب حصول الشئ مع الدهول عن الضد والكف عنه حاصل.

وقد اعترض على هذا: بعدم التسليم بطلب حصول الفعل مع الدهول عن الضد، وخاصة لو أريد الضد العام أى أحد الأضداد لا على التعيين. أدلة المذهب الرابع: القائل: بأن أمر الوجوب يتضمن نقيضه فقط بخلاف أمر الندب فإنه لا يتضمن النهى عن الضد.

استدل هؤلاء: بأن الضد فى أمر الندب لا يخرج عن أصله من الأفعال المباحة، فلا يكون منهياً عنها لا نهى تحريم ولا نهى تنزيه، بخلاف الضد فى أمر الوجوب، لاقتضائه الذم على الترك. نتيجة هذا الخلاف فى الفروع الفقهية: ثمرة هذا الخلاف فيما إذا قال رجل لزوجته: إن خالفتى نهى فأنت طالق، ثم أمرها بالقيام، فقال لها قومي فجلست. فمن ذهب إلى: أن الأمر بالشئ يستلزم النهى عن ضده رأى: أن قوله لزوجته قومي فيه أمر بالقيام، ونهى لها عن القعود فإذا قعدت تكون قد خالفت نهيه فيقع الطلاق، حيث حصل المعلق عليه الطلاق وهو مخالفة النهى.

أما من ذهب إلى أن الأمر بالشئ لا يدل على النهى عن ضده فرأى: أن الطلاق لا يقع، لأنه لما قال لها قومي يكون قد أمرها بالقيام فقط ولا تعرض فى هذا النهى عن القعود، فإذا قعدت فإنها لا تكون قد خالفت نهيه، بل تكون قد خالفت أمره، والطلاق لم يعلق على مخالفة الأمر وإنما علق على مخالفة النهى فقط، ولم تخلف.

فائدة: إن الخلاف السابق بين العلماء فى أن الأمر هل يستلزم النهى عن الضد واقع بينهم - أيضاً

وفائدة الخلاف من الفروع ما إذا قال: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال: قومي فقعدت. ففي الطلاق خلاف.
ومستند الوقوع في هذه القاعدة، صرح به الرافعي في الشرح الصغير.

وفي المسألة اختلاف في الترجيح المذكور مبسوط في المهمات.
قوله: "لأنه جزؤه"

أي: الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب، إذ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك كما تقدم في موضوعه.
فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن.

- في النهي: فالنهي عن الشيء هل يستلزم وجوب ضده؟ وفي هذا أربعة أقوال للعلماء:
القول الأول: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهى به إيجاباً وندباً، حيث إن المطلوب في النهي هو فعل الضد، فكما لا يتم المطلوب في الأمر إلا يترك جميع أضداده، فكذلك لا يتم المطلوب في النهي إلا بأحد أضداده.

القول الثاني: النهي عن الشيء يتضمن أمر بأحد الأضداد.

وقد نفى إمام الحرمين هذين القولين الأول والثاني.

القول الثالث: النهي عن الشيء ليس أمراً بالوجوب ولا يتضمنه عقلاً لأن الضد فيه لا يخرج عن أصل الجواز.

القول الرابع: النهي عن الشيء يقتضى أن يكون فعل ضده واجباً، إن فوت المقصود بالنهي، وإن لم يفوته يكون فعل الضد سنة مؤكدة.

ينظر: البرهان (٢٥٤/١)؛ ونهاية السؤل (١٤٤/١)، والتوضيح (٢٢٣/١)؛ والإبهاج (٧٧/١، ٨٠)، ومختصر المنتهى مع شرح العنبد (٨٥/٢)؛ وجمع الجوامع وشرحه (٣٨٢/١، ٣٨٦) وأصول الفقه للشيخ زهير (١٣٣/١، ١٣٥).

وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام، وإنما ادعى الالتزام،
وأقام الدليل على التضمن؛ لأن الكل يستلزم الجزء.
وبالجملة فهو دليل باطل، وممن نبه على بطلانه صاحب
التحصيل.

وتقرير ذلك موقوف على مقدمة وهو: أنه قال السيد مثلاً لعبده:
اقعد، فهنا أمران منفيان للمأمور به، وهو وجود القيود.

أحدهما: مناف له بذاته، أي بنفسه وهو عدم القعود؛ لأن
المنافاة بين النقيضين بالذات، فاللفظ الدال على القعود
دال على النهي عن عدمه، أو على المنع منه بالذات.

والثاني: مناف له بالعرض -أي: بالاستلزام-، وهو: الضد،
كالقيام مثلاً أو الاضطجاع.

وضابطه: أن يكون معنى وجودياً يضاد المأمور به.

ووجه منافاته بالاستلزام: أن القيام مثلاً يستلزم عدم القعود؛
الذي هو نقيض القعود، فلو حصل القعود لاجتمع النقيضان،
فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا
لذاتهما.

فاللفظ الدال على القعود:- يدل على النهي عن الأضداد
الوجودية، كالقيام مثلاً بالتزام، والذي يأمر قد يكون غافلاً
عنها، هكذا ذكره الإمام في المحصول وغيره.

وفي المسألة قول آخر: أن المنافاة بين الضدين بالذات.
إذا علمت ذلك فقول المصنف: "وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنه جزؤه".

لقائل أن يقول: إذا أراد بذلك أنه يدل على المنع من أضداده الوجودية، فهذا مسلم، ولكن لا نسلم أنه جزء من ماهية الوجوب بل جزؤه المنع من الترك.

وإن أراد به أنه دال على المنع من تركه، فليس محل النزاع، إذ لا خلاف أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك، لأنه جزؤه، وإلا خرج الواجب عن كونه واجباً.

بل النزاع في دلالة على المنع من أضداده الوجودية، كما اقتضاه كلام الإمام، فيلزم إما فساد الدليل أو نصبه في غير محل النزاع.

وإذا أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقاً للمدعى:-
فقل: الأمر دال عن المنع من الترك، ومن لوازم المنع من الترك المنع من الأضداد، فيكون الأمر دالاً على المنع من الأضداد بالالتزام، وهو المدعى.

وقوله: "قالت المعتزلة"

أي: استدلت المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده بأن الموجب للشيء قد يكون غافلاً عن نقيضه، فلا يكون

النقيض منهياً عنه؛ لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره.
ويغفل بضم الفاء كما ضبطه الجوهري قال: ومصدرها غفلة
وغفولا.

وأجاب المصنف بوجهين:

أحدهما: لا نسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الغفلة عن نقيضه؛
لأن المنع من النقيض جزء من ماهية الوجوب، كما
قررناه، فيستحيل وجود الإيجاب بدونه، لاستحالة
وجود الشيء بدون جزئه.

وإذا استحال وجوده بدونه، فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من
الترك، فيكون متصوراً للترك لا محالة.

وهذا الجواب باطل؛ لكونه في غير محل النزاع كما تقدم.

الثاني: سلمنا أن النقيض قد يكون مغفولاً عنه، لكن لا يلزم
من ذلك أن لا يكون منهياً عنه، فإنه ينتقض بوجوب
مقدمة الواجب أي: ما لا يتم الواجب إلا به، فإنه
واجب، كما تقدم مع أن الموجب قد يكون غافلاً عنه،
فكذلك حرمة النقيض.

المسألة السادسة

[إذا نسخ الوجوب بقي الجواز]

قال: "السادة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافاً للغزالي؛ لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز. والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك.

قيل: الجنس يتقوم بالفصل، فيرتفع بارتفاعه. قلنا: لا.

وإن سلم فتقوم بفصل عدم الحرج".

أقول: إذا أوجب الشارع شيئاً، ثم نسخ وجوبه -: فيجوز الإقدام عليه عملاً بالبراءة الأصلية، كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة، وصرح به غيره.

ولكن الدليل على الإيجاب قد كان أيضاً دالاً على الجواز كما سيأتي تقريره، فدلالته على الجواز: هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب؟

هذا محل الخلاف.

فقال الغزالي: إنها لا تبقى، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب، من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، هكذا جزم به في المستصفي.

وقال الإمام وأتباعه والجمهور: إنها باقية. ومراد هؤلاء بالجواز هو: التخيير بين الفعل والترك كما سيأتي، وقد صرح به المصنف

في آخر المسألة، وهو الذي صرح الغزالي أيضاً بعدم بقاءه، وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنوياً، على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني.

وصورة المسألة: أن يقول الشارع: نسخت الوجوب أو حرمة الترك، أو رفعت ذلك.

فأما إذ نسخ الوجوب بالتحريم، أو قال: رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل، ومنع الترك -: فيثبت التحريم قطعاً.

وقوله: "لأن الدال"

أي: الدليل على بقاء الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوجوب؛ لأنَّ الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك. وإن شئت قلت: من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك.

واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن، والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز، فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه.

وإذا تقرر أنه لا ينافيه -: فتبقى دلالة عليه.

ولك أن تقول: الدليل الرافع للمنع من الترك إن لم يرفع أيضاً الجواز -: فلا يكون ذلك نسخاً بل تخصيصاً؛ لأنه إخراج لبعض

ما دل عليه اللفظ، وهو غير المدعى، وإن رفعه فلا كلام.
 وأيضاً فالمدعى بقاءه هو: الجواز بمعنى التخيير، والذي في ضمن
 الوجوب هو: الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل.
 ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى تأتي في الجواب عن اعتراض
 الغزالي، ومع تلك الزيادة أيضاً فليس مطابقاً للدعوى كما سيأتي
 ايضاحه.

قوله: "قل: الجنس... إلخ"

هذا يحتمل أن يكون إبطالاً للدليل السابق، ويحتمل أن يكون
 دليلاً للغزالي.

وتقرير الأول أن يقال: لا نسلم أن الناسخ لا ينافي الجواز؛ لأن
 كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس، كما نص
 عليه ابن سينا^(١)؛ لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول،
 كالحيوانية مثلاً، وإليه أشار بقوله: "يتقوم بالفصل" أي: يوجد
 به. ولعله من قولهم: فلان قوام أهل بيته -بكسر القاف- أي:
 الذي يقيم شأنهم، حكاة الجوهرى.

إذا تقرر ذلك: فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه

(١) ابن سينا هو الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي شرف الملك، الفيلسوف الرئيس صاحب
 التصانيف في الطب والمنطق والطبيعات والإلهيات، أصله من بلخ، ومولده في إحدى قرى
 بخارى، نشأ وتعلم في بخارى ثم سار إلى أصفهان وصنف بها أكثر كتبه، وعاد في أواخر أيامه
 إلى همذان فمرض في الطريق ومات بها سنة "٤٢٨هـ". من تصانيفه: المعاد، والشفاء، والسياسة
 والمنطق "الأعلام: ٢/ ٢٤٢".

والمباح، والعلة في وجوده في الواجب، هو فصل الواجب وهو الحرج على الترك، فإذا زال الفصل زال الجواز؛ لأن المعلوم يزول بزوال علته.

وفي ذلك يقول بعضهم:

أيا من حياتي جنس فصل وصاله ** ومن عيشتي ملزوم لازم قربه
أيوجد ملزوم ولا لازم له ** محال وجنس لم يقم فصله به

فثبت أن الناسخ ينافي الجواز.

التقرير الثاني: أن يقال: الدليل على أن الجواز لا يبقى، وذلك أن كل فصل فهو علة ... إلخ.

ثم أجاب المصنف بوجهين:

أحدهما: وإليه أشار بقوله: "قلنا: لا" أي: لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس، فقد خالفه الإمام، وقال: إنهما معلولان لعة واحدة.

وتقرير ذلك مذكور في الكتب الحكمية.

ويحتمل أن يكون المراد: أنا لا نسلم أن هذا الفصل الخاص - وهو: الحرج على الترك - علة لهذا الجنس الخاص - وهو الجواز لأنهما حكمان شرعيان، والأحكام القديمة، فلا يكون أحدهما علة للآخر.

الثاني: سلمنا أنه علة له، لكن لا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا

الفصل ارتفاع الجنس؛ لأن الجواز له قيدان أحدهما:
الخرج على الترك، والثاني: عدم الحرج عليه. فإذا زال
الأول خلفه الثاني، وهذا الثاني استفدناه من النسخ؛
لأنه أثبت رفع الحرج عن الترك.

فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدتين:

أحدهما: زوال الحرج عن الفعل، وهو مستفاد من الأمر.

والثاني: زوال الحرج عن الترك، وهو: مستفاد من النسخ. وهذه
الماهية هي: المندوب أو المباح، هكذا ذكره في المحصول.
وهو معنى ما قاله المصنف.

واستفدنا من كلامه: أنه إذا نسخ الوجوب بقي إما الإباحة أو
الندب من الأمر وناسخه لا من الأمر فقط، فينبغي أن تكون
الدعوى بهذه الصيغة، وهذا الكلام هو الذي سبق الوعيد
بذكره.

قال صاحب الحاصل: وفي هذه المسألة بحث دقيق.

ولعله يشير إلى شيء من هذا، أو إلى مقالة ابن سينا السابقة،
فإنها غير مذكورة في المحصول ولا في مختصراته.

[ثمرة الخلاف في مسألة: إذا نُسخ الوجوب]:

وأما فائدة هذا الخلاف من الفروع فهو: كل موضع بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ من ذلك ما إذا وجد المنافي للفرض دون النفل، ويندرج فيه صور كثيرة، كالإحرام قبل الزوال بالظهر.

ومن ذلك ما أشار إليه الغزالي في الوسيط، وهو: ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل، ثم وجد بالمبيع عيباً فردّه، فإن الحوالة تبطل على الأصح.

ولكن هل للمحتال قبضه للمالك؟، فيه خلاف: وجه الجواز: أن الحوالة متضمنة لجواز الأخذ، والمنافي ورد على خصوص الحوالة، فيبقى الجواز.

وهذه المسألة قد أشار إليها الآمدي وابن الحاجب بقولهما: المباح ليس بجنس للواجب.

ولكن هذه الترجمة غير محل النزاع^(١).

(١) التعليق والتوضيح العام للمسألة: الجواز يطلق وله ثلاثة معان:

الأول: الإذن في الفعل، وهو بهذا يشمل: الإيجاب، والندب، والإباحة.

الثاني: الإذن في الفعل والترك، وبهذا يشمل: الإيجاب، والندب والإباحة والكراهة.

الثالث: التخيير بين الفعل والترك، وهو بهذا لا يشمل إلا الإباحة

ويلاحظ أن الوجوب يمكن أن يقال في ماهيته:

هو: طلب الفعل مع المنع من الترك.

أو هو: الإذن في الفعل مع المنع من الترك.

أو هو: عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك.

فالجواب حقيقة مركبة من جزئين، هما: عدم الحرج فى الفعل والحرج فى الترك والمركب يرتفع إما بأحد جزئية، أو بارتفاع جزئية.

لذا فإن الجواب يتحقق بارتفاع الحرج فى الترك أو بارتفاع الجزئين معاً وهما: عدم الحرج فى الفعل، والحرم فى الترك.

محل النزاع فى المسألة:

محل النزاع بين العلماء فى المسألة هو: فيما إذا نسخ الشارع الوجوب بدليل لم يتعرض فيه لحكم المنسوخ بعد نسخه، كأن قال: نسخت وجوب الفعل عنكم فهل يبقى الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل مع عدم الحرج فى الترك أو إذا نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز، بل يعود الفعل بعد نسخ الوجوب إلى ما كان عليه قبل الوجوب؛ أو إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الندب؟.

هذا: والنزاع هو فيما إذا نسخ الوجوب بدليل لم يبين فيه حكم الفعل بعد نسخه، أما إذا تعرض الشارع للحكم فلا مشكلة ولا خلاف؛ اختلف الأصوليون فى هذا على أربعة مذاهب، وإليك مذاهب الأصوليين فى هذه المسألة:

المذهب الأول: وهو لجمهور الأصوليين، ذهبوا إلى: أنه إذا نسخ الوجوب بقى الجواز، بمعنى عدم الحرج فى الفعل، وعدم الحرج فى الترك، ويكون الفعل بعد نسخ الوجوب إما مندوباً أو مباحاً، ويعين أحدهما بالدليل.

المذهب الثانى: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز، وهو التخيير بين الفعل والترك، وهو ما يعرف بالإباحة.

المذهب الثالث: إذا نسخ الوجوب بقى الندب.

المذهب الرابع: إذا نسخ الوجوب عاد الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب، فإن كان قبل الوجوب، مندوباً عاد مندوباً، وإن كان مباحاً عاد مباحاً، وإن كان محرماً عاد محرماً، وإن كان مكروهاً عاد مكروهاً، وهذا المذهب للإمام الغزالى.

خلاصة هذه المذاهب: مما سبق يتضح لنا: أن المعنى الأعم والشامل للجواز هو أنه يشمل: الندب، والإباحة، والكراهة.

والناظر فى المذاهب الثلاثة الأولى يجد أنه يمكن تلخيصها فى مذهب واحد وهو: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز.

فيكون الخلاف بين الأصوليين متلخصاً فى قولين:

الأول: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز وهذا المذهب للجمهور.

الثانى: إذا نسخ الوجوب عاد إلى ما كان عليه قبل الوجوب، وهذا المذهب للحنفية ومعهم الغزالى.

الأدلة ومناقشتها:

أدلة المذهب الأول: الذين ذهبوا إلى أن الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل، وعدم الحرج فى الترك.

استدل هؤلاء: بأن الدليل الذى استفيد منه وجوب الفعل قد دل على شيئين هما: عدم الحرج فى الفعل، وعدم الحرج فى الترك.

أما الدليل الذى دل على نسخ الوجوب فقد تعرض النسخ للوجوب فقط، ولم يتعرض لعدم الحرج فى الفعل، فظل الوجوب بعد النسخ دالا على عدم الحرج فى الفعل ولما كان الناسخ رافعاً للحرج فى الترك، اقتضى ثبوت نقيضه وهو عدم الحرج فى الترك حيث إن النقيضين لا يرتفعان. فيكون عدم الحرج فى الفعل مستقاراً من دليل الوجوب، وعدم الحرج فى الترك مستقاراً من الناسخ؛ وبذلك يكون الباقي بعد نسخ الوجوب هو الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل وعدم الحرج فى الترك وهو ما ندعيه؛ والله أعلم.

أدلة المذهب الثانى: الذين ذهبوا إلى أن الجواز بمعنى الإباحة.

ذهب هؤلاء إلى: أن الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، ولما نسخ الوجوب ارتفع طلب الفعل، والمنع من تركه، وطالما رفع طلب الفعل والمنع من تركه فيكون المكلف مخيراً بين الفعل والترك، وهذا هو معنى الإباحة.

أدلة المذهب الثالث: الذين قالوا ببقاء الندب بعد نسخ الوجوب

ذهب هؤلاء إلى: أن الدليل الموجب للفعل قد دل على شيئين هما: طلب الفعل والمنع من الترك، وطالما نسخ الوجوب ولا يزال الدليل للفعل، فإنه يبقى الفعل مندوباً، حيث إن الذى يطلب فعله بعد الواجب هو المندوب، والله أعلم.

أدلة المذهب الرابع: القائل: بعودة الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب بعد نسخ الوجوب؛ وحجة الإمام الغزالى ومن معه فى هذا: هو أن الوجوب حقيقة مركبة من شيئين:

أحدهما: الجنس وهو عدم الحرج فى الفعل، وثانيهما: الفعل وهو الحرج فى الترك، ولما كان الجنس يتقوم بالفصل ويوجد بوجوده، فإن رفع الفصل رفع للجنس، فإذا ارتفع الوجوب بارتفاع فصله (وهو الحرج فى الترك) فقد ارتفع الجنس (وهو عدم الحرج فى الفعل).

فيكون الخطاب الذى دل على الوجوب دالا على عدم الحرج فى الفعل بعد النسخ ومتى ارتفع الوجوب عاد الفعل إلى ما كان عليه قبل النسخ، حيث لا دليل يدل على حكم معين فى الفعل حتى يؤخذ به.

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: يمكن التسليم بأن الفصل علة للجنس، ولكن فى الأحكام الشرعية لا يمكن التسليم بهذا،

حيث إن العلة من شأنها أن تتقدم على المعلول والأحكام الشرعية لا يتحقق فيها ذلك، لأنها قديمة فلا تقدم لبعضها على البعض الآخر حتى يكون المتقدم علة للمتأخر.

الثاني: سلمنا أن هذا يجرى في الأحكام الشرعية ولكن لا نسلم أن رفع الفصل يوجب رفع الجنس مطلقاً، بل يوجب رفع الجنس في حالة ما يكون للجنس فصل واحد فقط، أما إذا كان للجنس فصول متعددة كل منها يحقق نوعاً خاصاً من أنواع الجنس فإن رفع فصل لا يحقق رفع الجنس، بل يكون الجنس باقياً لوجود فصل آخر، ويتحقق بهما معاً نوع آخر غير النوع الأول الذي نسخ، وهذا هو ما معنا، فإن رفع الفصل الذي هو الحرج في الترك إذا رفع فإنه يحل محله فصل آخر نقيض الفصل الأول وهو عدم الحرج في الترك، وهذا الفصل الأخير يحقق مع الجنس وهو عدم الحرج

في الفعل حقيقة أخرى غير الحقيقة المنسوخة وهي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك فالجنس لا يزال باقياً لوجود علة أخرى وهي الفصل الثاني وهي عدم الحرج في الترك. وقد أجاب الغزالي بالآتي:

(١) الأحكام الشرعية حادثة، لأنها تتعلق بأفعال المكلفين، والتعلق حادث فتكون الأحكام حادثة، فلا مانع إذا من جعل بعضها علة في الآخر.

(٢) وأجاب الغزالي: عن المناقشة الثانية: بأن الحصة التي وجدت من الجنس بواسطة الفصل الذي حل محل الفصل الذي نسخ (وهي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك) - وهي حصة أخرى لها علة أخرى لا علاقة لدليل الوجوب بها، فلا يكون دليل الوجوب دالاً عليها، لأنها لم تكن موجودة قبل النسخ.

وقد رد الجمهور هذه المناقشة على الغزالي: بأن عدم الحرج في الفعل الذي به يتحقق الوجوب قبل النسخ هو بعينه عدم الحرج في الفعل الباقي بعد النسخ، فلا يكون ما ذكر من مناقشة للغزالي إلا تدقيق وفلسفة في الموضوع. والله أعلم.

وثمره هذا الخلاف بين الجمهور والغزالي تظهر فيما إذا كان الفعل قبل الوجوب محرماً، ثم نسخ فعلى رأى الغزالي لا يجوز الإقدام عليه لأنه محرم، وعلى رأى غيره: يجوز الإقدام عليه، حيث لا حرمة فيه؛ فروع فقهية على هذه المسألة.

الفرع الأول: لو أحرم شخص بالظهر قبل دخول الوقت، فلا خوف في أن الصلاة لا تنعقد فرضاً حيث لم يدخل الوقت؛ ولكن الخلاف في انعقادها نفلاً، هل تقع نفلاً أو لا ؟

ذهب الغزالي: إلى عدم انعقادها لا نفلاً ولا فرضاً، وذهب غيره: إلى أنها تنعقد نفلاً. والخلاف بين الجمهور والغزالي، فيما إذا وجد ما ينافي الخصوص ولا ينافي العموم فهل يكون العموم باقياً، أم يرتفع بارتفاع الخصوص.

المسألة السابعة

[الواجب لا يجوز تركه]

قال: "السابعة: الواجب لا يجوز تركه.

قال الكعبي^(١): فعل المباح ترك الحرام، وهو واجب.

قلنا: لا، بل به يحصل.

وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؛ لأنهم شهدوا الشهر، وهو موجب، وأيضاً عليهم القضاء بقدره.

قلنا: العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت".

ورأى الجمهور: أنه لا يلزم في منافاة الخصوص منافاة العموم، لذا قالوا: بانقضاء الصلاة نفلاً. الفرع الثاني: فيما إذا اشترى شخص سلعة من شخص آخر وأحال المشتري البائع على شخص آخر مدين للمشتري ليقبض منه الثمن، فوجد المشتري بالسلعة عيباً يوجب ردها. فقد بطلت الحوالة، لكن الحوالة قد تضمنت الإذن بالقبض، فهل يجوز للبائع أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري، بناء على هذا الإذن، أم يجوز له ذلك، بناء على بطلان الإذن ببطلان الحوالة. فذهب من قال ببطلان الإذن إلى القول: بأنه لا يجوز للبائع قبض الثمن ليدفعه للمشتري. الفرع الثالث: إذا عجل شخص زكاته وأخرجها بلفظ، هذه زكاتي المعجلة، فهل له الرجوع إذا عرض مانع؛ وذهب البعض إلى القول: بأنه لا يجوز له الرجوع، وقال البعض بالجواز. ينظر: المستقصى للغزالي (٧٣/١)، المحصول (٢٤٢/٢/١)، ونهاية السؤل مع شرح البدخشي (١/١٤٦)، والإبهاج (٨٠/١، ٨١)، وشرح الكوكب المنير (٤٣٠/١)؛ ونهاية السؤل (١٤٧/٢)؛ وبغية المحتاج (١١٠، ١٢٦)، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٣٨/١، ١٤٠، ١٤٢).

(١) الكعبي: هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، العالم المشهور، كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم: "الكعبية" وهو صاحب مقالات، وكان من كبار المتكلمين، وله اختيارات في علم الكلام، وتوفي في مستهل شعبان سنة ٣١٧هـ، "وفيات الأعيان: ٣٣/٣٤".

أقول: قد عرفت فيما تقدم أن الوجوب هو اقتضاء الفعل مع المنع من الترك فيستحيل كون الشيء واجباً مع كونه جائز الترك لاستحالة بقاء المركب بدون جزئه، وذكر المصنف ذلك توطئة للرد على طائفتين: إحداهما الكعبي وأتباعه، والثانية: الفقهاء.

فأما الكعبي: فادعى أن المباح واجب، كونه جائز الترك، واستدل بأن فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب، فينتج أن فعل المباح واجب.

وقوله: "قلنا: لا"، أي: لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام.

قال في الحاصل: لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام. وتقريره: أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام، ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح؛ لجواز تركه بالواجب والمندوب، ففعل المباح أخص من ترك الحرام والأخص غير الأعم، فلا يكون المباح ترك الحرام، بل هو شيء يحصل به تركه، لما بينا أنه قد يحصل به وبغيره، فكل واحد من الواجب والمندوب والمباح والمكروه وسيلة لترك الحرام، وإذا كان للواجب وسائل فيجب واحد منها لا بعينه، لا واحد بخصوصه، فلا يتعين خصوص المباح للوجوب:- فتبطل دعوى الكعبي.

وهكذا أجاب به الإمام وهو ضعيف؛ لأنه يلزم منه أن يكون

المباح واجباً على التخيير، والواجب على التخيير واجب على الجملة، وكل فرد يقع منه يكون واجباً بلا خلاف، كما تقدم في خصال الكفارة.

لكن تخصيص الكعبي بالمباح لا معنى له، بل يجري في غيره، حتى في المكروه، ولأجل ضعف هذا الجواب قال الآمدي وابن برهان وابن الحاجب: إنه لا مَخْلَص مما قاله الكعبي، مع التزام أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأما الفقهاء فقال كثير منهم: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لوجهين:

أحدهما: أنهم شهدوا الشهر، وشهود الشهر مُوجب للصوم لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(١).

الثاني: أن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم، فوجب أن يكون بدلا عنه كغرامة المتلفات.

والجواب عن الأول: أن شهود الشهر إنما يكون موجبا عند انتفاء الأعذار المانعة من الوجوب، والعذر ههنا قائم؛ فلذلك امتنع القول بالوجوب.

وعن الثاني: أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب، وهو دخول الوقت لا على وجود الوجوب؛ إذ لو توقف على نفس الوجوب

(١) [سورة البقرة: ١٨٥].

لما كان قضاء الظهر مثلاً واجباً على مَنْ نام جميع الوقت؛ لأنه غير مكلف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل. والإمام وأتباعه لم يجيبوا عن هذين الدليلين، كما أجاب المصنف، بل انتقلوا إلى المعارضة بما هو أقوى، وهو جواز الترك كما قرره المصنف أولاً.

وقوله: "وقالت الفقهاء: هي عبارة صاحب الحاصل.

والصواب عبارة الإمام في المحصول والمنتخب، فإنه قال: وقال كثير من الفقهاء. ثم قال بعد ذلك: وعندنا أنه لا يجب على الحائض والمريض أصلاً. وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين، إما رمضان أو شهر غيره، وأيهما أتى به كان هو الواجب، كما في خصال الكفارة.

هكذا قال في المحصول والمنتخب، وفيه نظر، فإن المريض أيضاً يجوز له الصوم فيكون مخيراً، وإذا كان مخيراً فيكون للمسافر، إلا أن يفرض ذلك في مريض يفتي به الصوم لهلاك نفسه أو عضوه، فإنه يحرم عليه الصوم.

قال الغزالي في المستصفى: فلو صام والحالة هذه فيحتمل أنه لا يجزئه؛ لأنه حرام، ويحتمل تخريجه على الصلاة في الدار المغصوبة^(١).

(١) التعليق والتوضيح العام للمسألة: والمعنون لها من قبل أهل الأصول، وهى: أن الواجب لا يجوز

تمهيد: الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من ترك، لذا فإن الوجوب لا يتحقق ولا يوجد إلا بالمنع من الترك؛ فعدم جواز ترك الواجب - أمر لا ينبغى أن يكون محل خلاف حيث إن الواجب هو ما تعلق به الوجوب، فيكون غير جائز الترك، وإلا ما وصف الفعل بكونه واجباً.

محل الخلاف فى المسألة وبيان ما فيها من أقوال:

لما كان من لوازم الواجب عدم جواز الترك، فإنه يستبعد أن يكون هذا من محل الخلاف. ولكن قد وجد البعض من العلماء من يقول: بأن بعض الواجبات يجوز تركها. فذهب الكعبى وأتباعه إلى القول: بأن فعل المباح فيه ترك للحرام وترك الحرام واجب، فيكون فعل المباح واجب، ولما كان المباح يجوز تركه فكان بعض الواجب يجوز تركه. وذهب البعض من الفقهاء إلى القول - أيضاً - بأن بعض الواجب يجوز تركه.

الأدلة ومناقشتها:

استدل الكعبى ومن معه: بأن كل مباح يتحقق به ترك الحرام، فمثلاً السكوت مباح ويتحقق به ترك الغيبة والنميمة، والنوم مباح ويتحقق به ترك السرقة، وهكذا، فكل مباح يحقق ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فيكون فعل المباح واجب؛ ولما كان المباح يجوز تركه لذا كان بعض الواجب يجوز تركه، أما كون المباح يجوز تركه فمسلّم.

وقد أجيب عن هذا: بأن المباح ليس عين ترك الحرام، ولكن المباح شئ يحصل منه ترك الحرام، فكما يتحقق الحرام بالمباح يتحقق أيضاً بالمكروه، والواجب، والمندوب، فترك الحرام أهم من المباح، والأعم غير الأخص؛ ففعل المباح ليس واجباً أصالة، ولا وجوب أصالة، لأن الواجب وهو ترك الحرام لا يتوقف وجوده عليه، بل يوجد بغيره؛ هذا وإذا كان المباح شئ يحصل به ترك الحرام فإنه لا يكون واجباً لأن ما يحصل به الواجب ليس بواجب، بخلاف ما لا يحصل الواجب إلا به فإنه يكون واجباً.

أما الفقهاء فقد قالوا: إن بعض الواجب يجوز تركه أيضاً.

واستدلوا على هذا: بأن الحائض والمريض، والمسافر يجب عليهم الصوم مع أنه يجوز لهم الترك، فالمريض والمسافر يجوز لهما الترك مع جواز الفعل، والحائض يمتنع فى حقها الفعل.

هذا: وإنما وجب عليهم الصوم لأمرين:

الأول: إنهم قد شهدوا الشهر وهذا موجب للصوم لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥).

الثانى: أنه يجب عليهم القضاء، فيقضون ما فاتهم من الأيام التى كان يجب عليهم الصوم فيها، ووجوب القضاء مشعر بوجوب الأداء لأنه بدل عنه؛ هذا: وإذا كان يجب الصوم على هؤلاء مع جواز الترك لهم فقد ثبت إذا أن بعض الواجب يجوز تركه.

.....وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.....

وقد أجيب عن هذا من وجهين أيضاً:

الأول: أن المقتضى لوجوب الصوم على هؤلاء وهو شهود الشهر وإن كان قائماً إلا أن المانع من الوجود موجود وهو السفر والمرض والحيض لذا فإن الصوم لم يجب عليهم حيث إن العذر المانع من الوجوب فى حق كل منهم قام.

الثانى: إن وجوب القضاء لا يدل على وجوب الأداء، حيث إن وجوب القضاء ليس تابعاً لوجوب الأداء وإنما هو تابع لسبب الوجوب فقط وإن لم يكن الأداء واجباً، فترى - مثلاً - النائم إذا استغرق وقت الصلاة بالنوم فإنه يجب عليه القضاء مع أنه لا يجب عليه الأداء.

هذا: ومما تقدم نعلم: أن الأصوليين يقولون إن الأعذار السابقة مانعة من الوجوب على هؤلاء الثلاثة، لذا فإن القضاء عليهم يجب بأمر جديد وليس بالأمر الأول.

أما الفقهاء فيرون: أن الوجوب متوجه عليهم والأعذار مبيحة للترك، لذا فإن القضاء عندهم - يكون واجباً على هؤلاء بالأمر الأول، لأن الوجوب لا يسقط إلا بالإتيان بالفعل.

هذا: والمدقق فى كلام الأصوليين والفقهاء يجد أنه لا خلاف بينهم من حيث المعنى، حيث إن الجميع متفقن على أن ذمة كل من الحائض، والمريض والمسافر مشغولة بالصوم، حيث إن المقتضى لشغل الذمة موجود وهو شهود الشهر، وأن الأداء لا يجب على هؤلاء لوجود المانع، لذا فإن ما بينهم من خلاف هو مجرد خلاف فى اللفظ فقط.

وأقول: إن الإيجاب هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً، فيكون الوجوب إذا عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، ويكون المنع من الترك أو عدم جواز الترك من لوازم الواجب وهذا أمر واضح ولا يصح أن يوجد فيه خلاف، حيث إن الفعل الواجب لا يتحقق إلا بالمنع من الترك وأما ما وجد من كلام الكعبى وأتباعه وبعض الفقهاء من أن بعض الواجب يجوز تركه هو مجرد فلسفة لفظية لا داعى لها ما دام المعنى واضحاً. ينظر: المستصفى (٨٢/١)، والمحصل (٣٤٩/٢)، ونهاية السؤل (١٥١/١)، والإبهاج (٨٣/١) ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (١٥١/١٤)، وبغية المحتاج ص: (١٣٢)؛ ونهاية السؤل (١٥٢/١)، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٤١/١، ١٤٣، ١٤٥).

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
نشأة علم أصول الفقه وتدوينه.....	٤
تدوين أصول الفقه وأسبابه:.....	١٣
• أولاً: طريقة المتكلمين أو الشافعية:.....	١٩
• ثانياً: طريقة الحنفية أو الفقهاء:.....	٢٣
• ثالثاً: طريقة المتأخرين:.....	٢٦
تعريف أصول الفقه.....	٢٩
أصول الفقه وقواعده.....	٥٦
مباحث الأحكام.....	٦٧
الأحكام الشرعية.....	٦٨
الحاكم.....	٦٨
الحكم.....	٧٣
أولاً: تعريفه.....	٧٣
ثانياً: أنواع الحكم.....	٨٧
ثالثاً: أقسام كل من الحكم التكليفي والوضعي:.....	٩٠
أولاً - أقسام الحكم التكليفي.....	٩٠
التقسيم الأول باعتبار ذاته.....	٩٠
أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم.....	٩٢
أولاً - الواجب وهو الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً.....	٩٣
ثانياً - المندوب:.....	١١٦
ثالثاً - الحرام:.....	١٢٤
رابعاً - المكروه:.....	١٣٣
خامساً - المباح:.....	١٣٥
التقسيم الثاني للحكم التكليفي: باعتبار الوقت المضروب للعبادة.....	١٤١
التقسيم الثالث: باعتبار موافقة الحكم للدليل ومخالفته له.....	١٤٥
أولاً: الرخصة:.....	١٤٥
ثانياً: العزيمة.....	١٥٥
ثانياً: أقسام الحكم الوضعي.....	١٥٧
أولاً: السبب.....	١٥٨

- ١٦٥..... ثانيًا: الشرط:
- ١٧١..... ثالثًا: المانع.
- ١٧٥..... رابعًا: الصحيح.
- ١٧٦..... خامسًا: الباطل، والفساد.
- ١٨٠..... المحكوم فيه
- ١٨٠..... تعريفه:
- ١٨٢..... شروط الفعل المحكوم فيه
- ١٨٩..... أقسام المحكوم فيه
- ١٩٧..... المحكوم عليه (المكلف)
- ٢٠٣..... الدراسة النصية.
- أهمية دراسة علم أصول الفقه، وكتب التراث المتمثلة في الدراسة النصية: ٢٠٥.....
- الهدف من دراسة المقرر والمخرجات العلمية المستهدفة: ٢٠٦.....
- التعريف بالكتاب المقرر ومؤلفه: ٢٠٦.....
- المنهج العلمي الذي سلكه المؤلف: ٢٠٧.....
- التوصيف الإجمالي للمقرر أو المحتوى الرئيسي: ٢٠٨.....
- التوصيف التفصيلي للمقرر: ٢٠٨.....
- الساعات الدراسية للمقرر: ٢٠٩.....
- توزيع الساعات الدراسية على البرنامج: ٢٠٩.....
- طرق التقييم: ٢٠٩.....
- وقفة مع الطالب: ٢١٠.....
- المنهج العلمي لتدريس المقرر: ٢١١.....
- المصادر والمراجع: ٢١٢.....
- قال: " الفصل الثالث في أحكامه..... ٢١٤.....
- المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معين ومخير..... ٢١٦.....
- [دليل القائل بأن الواجب واحد معين]..... ٢٢٣.....
- [الحكم المتعلق على الترتيب - وأقسامه]..... ٢٢٣.....
- المسألة الثانية [تقسيم الوجوب باعتبار وقته]..... ٢٣٦.....
- المسألة الثالثة [فرض العين وفرض الكفاية]..... ٢٥٣.....
- المسألة الرابعة [ما لا يتم الواجب إلا به]..... ٢٥٨.....

٢٦٩.....	[أقسام مقدمة الواجب]
٢٧٢.....	[من فروع مقدمة الواجب]
٢٧٧.....	المسألة الخامسة [الأمر بالشئ نهي عن ضده]
٢٨٦.....	المسألة السادسة [إذا نسخ الوجوب بقي الجواز]
٢٩١.....	[ثمرة الخلاف في مسألة: إذا نُسخ الوجوب]:
٢٩٥.....	المسألة السابعة [الواجب لا يجوز تركه]
٣٠١.....	فهرس الموضوعات